

# 11.º **Concurso Nacional de Ensayo en Materia de Justicia Electoral Abierta:**

**los Aportes de la Transparencia, el Acceso a la Información,  
la Protección de los Datos Personales y los Archivos 2024**

**Ensayos ganadores y trabajos sobresalientes**

Edgar Bruno Díaz Castro  
Marene Jacquelin Hernández Lozada  
Diego Emiliano Martínez Pavilla  
Juan Jesús Góngora Maas  
Alicia Esparza Jiménez  
Fernando Ramírez Ordás  
Jimena Rolón Domínguez  
Anahí Silva Tosca  
Eligio Benjamín Osorio Hernández  
Eduardo Lima Estrada

Priscila Cruces Aguilar  
**Coordinación**





# 11.º Concurso Nacional de Ensayo en Materia de Justicia Electoral Abierta:

los Aportes de la Transparencia, el Acceso a la Información,  
la Protección de los Datos Personales y los Archivos 2024

Ensayos ganadores y trabajos sobresalientes





**11.º Concurso Nacional de Ensayo  
en Materia de Justicia Electoral Abierta:  
los Aportes de la Transparencia,  
el Acceso a la Información,  
la Protección de Datos Personales  
y los Archivos 2024.  
Ensayos ganadores  
y trabajos sobresalientes**

*Edgar Bruno Díaz Castro  
Marene Jacquelin Hernández Lozada  
Diego Emiliano Martínez Pavilla  
Juan Jesús Góngora Maas  
Alicia Esparza Jiménez  
Fernando Ramírez Ordás  
Jimena Rolón Domínguez  
Anahí Silva Tosca  
Eligio Benjamín Osorio Hernández  
Eduardo Lima Estrada*

*Priscila Cruces Aguilar  
Coordinación*

**TRIBUNAL ELECTORAL  
del Poder Judicial de la Federación**

México, 2025

342.21023

D345c

11.º [Decimoprimer] Concurso Nacional de Ensayo en Materia de Justicia Electoral Abierta : los aportes de la Transparencia, el Acceso a la Información, la Protección de los Datos Personales y los Archivos 2024 : ensayos ganadores y trabajos sobresalientes / Edgar Bruno Díaz Castro, [y otros nueve] ; Mónica Aralí Soto Fregoso, presentación ; Dante Salgado, presentación ; Felipe Alfredo Fuentes Barrera, nota introductoria ; Irene Spigno, prólogo ; Priscila Cruces Aguilar, coordinación. -- 1.ª edición. -- Ciudad de México, México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2025.

1 recurso en línea (269 páginas) : diagramas.

Incluye referencias bibliográficas.  
ISBN 978-607-708-859-2

1. Derecho a la información - Acceso a la información pública - México. 2. Administración pública - Transparencia de la gestión pública - México. 3. Derechos civiles - Derecho a la vida privada - Protección de datos personales. 4. Derecho a buscar la verdad - México. 5. Tecnología - Tecnologías de la información y comunicación - México. I. Díaz Castro, Edgar Bruno, autor. II. Hernández Lozada, Marene Jacquelin, autora. III. Martínez Pavilla, Diego Emiliano, autor. IV. Góngora Maas, Juan Jesús, autor. V. Esparza Jiménez, Alicia, autora. VI. Ramírez Ordás, Fernando, autor. VII. Rolón Domínguez, Jimena, autora. VIII. Silva Tosca, Anahí, autora. IX. Osorio Hernández, Eligio Benjamín, autor. X. Lima Estrada, Eduardo, autor. XI. Soto Fregoso, Mónica Aralí, presentadora. XII. Delgado, Dante, presentador. XIII. Fuentes Barrera, Felipe Alfredo, nota introductoria. XIV. Spigno, Irene, prologuista. XV. Cruces Aguilar, Priscila, coordinadora. XVI. México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

*11.º Concurso Nacional de Ensayo en Materia de Justicia Electoral Abierta: los Aportes de la Transparencia, el Acceso a la Información, la Protección de Datos Personales y los Archivos 2024. Ensayos ganadores y trabajos sobresalientes*

1.ª edición, 2025.

D. R. © Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
Carlotla Armero 5000, CTM Culhuacán,  
04480, Coyoacán, Ciudad de México.  
Teléfono: 55-5728-2300.

[www.te.gob.mx](http://www.te.gob.mx)  
[editorial@te.gob.mx](mailto:editorial@te.gob.mx)

Coordinación académica y edición: Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  
Edición: Dirección General de Documentación.

Las opiniones expresadas en la presente obra son responsabilidad exclusiva de quien las emite.

ISBN 978-607-708-859-2



# Directorio

## **Sala Superior**

Magistrado Gilberto de G. Bátiz García

Presidente

Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera

Magistrado Felipe de la Mata Pizaña

Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón

Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso

Magistrada Claudia Valle Aguila-socho

## **Comité Académico**

Magistrado Gilberto de G. Bátiz García

Presidente

Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera

Magistrado Felipe de la Mata Pizaña

Dra. Fabiola Martínez Ramírez

Dr. Hugo Saúl Ramírez García

Dra. Gloria Ramírez Hernández

Dra. Laura Guadalupe Zaragoza Contreras

Dr. Luis Octavio Vado Grajales

Secretario Técnico Académico

Lic. Agustín Millán Gómez

Secretario Técnico Editorial



# Índice

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Presentación.....</b>              | <b>11</b> |
| <i>Mónica Aralí Soto Fregoso</i>      |           |
| <b>Presentación.....</b>              | <b>15</b> |
| <i>Dante Salgado</i>                  |           |
| <b>Nota introductoria .....</b>       | <b>17</b> |
| <i>Felipe Alfredo Fuentes Barrera</i> |           |
| <b>Prólogo .....</b>                  | <b>23</b> |
| <i>Irene Spigno</i>                   |           |

## Ensayos ganadores

### Primer lugar

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hacia una transparencia más democrática y proactiva:<br>buenas prácticas y recomendaciones para el TEPJF. .... | 31 |
| <i>Edgar Bruno Díaz Castro</i>                                                                                 |    |

### Segundo lugar

|                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Voces marginadas: la importancia de la memoria y los archivos<br>en la defensa de los derechos humanos, con enfoque en la perspectiva<br>de género ..... | 57 |
| <i>Marene Jacquelin Hernández Lozada</i>                                                                                                                 |    |

### Tercer lugar

- Yuu y ku'uk: el uso de IA para maximizar el derecho  
del acceso a la información y la participación política de  
las comunidades indígenas en México ..... 83  
*Diego Emiliano Martínez Pavilla*

### Ensayos sobresalientes

- Prevalencia de la inaccesibilidad de la información electoral  
de los pueblos indígenas ..... 105  
*Juan Jesús Góngora Maas*

- La preservación de los expedientes físicos y electrónicos  
bajo resguardo del Archivo Institucional del Tribunal Electoral  
del Poder Judicial de la Federación ..... 131  
*Alicia Esparza Jiménez*

- Independencia judicial, legitimidad y transparencia proactiva. .... 151  
*Fernando Ramírez Ordás*

- El Tribunal Electoral y la transparencia con la probable desaparición  
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información  
y Protección de Datos Personales ..... 175  
*Jimena Rolón Domínguez*

- Derecho constitucional a ejercer el voto en situaciones de pobreza.  
Propuesta de mecanismos para el acceso a la información  
en igualdad de condiciones ..... 197  
*Anahí Silva Tosca*

- Propuesta de implementación de mecanismos de rendición de cuentas  
en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ..... 221  
*Eligio Benjamín Osorio Hernández*

- La personalidad pretérita y la inmortalidad digital,  
retos ante los procesos democráticos ..... 243  
*Eduardo Lima Estrada*

- Autorías y colaboraciones ..... 265**

## Presentación

La transparencia proactiva, el acceso a la información, la protección de datos personales y la gestión de archivos son pilares fundamentales de la justicia electoral en las sociedades democráticas.

Esos principios, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales —como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos—, no solo garantizan el derecho de la ciudadanía a conocer y fiscalizar el actuar de los organismos, sino que también fortalecen la confianza en las instituciones de gobierno, incluyendo las jurisdiccionales.

En este contexto, la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), organizó el 11.º Concurso Nacional de Ensayo en Materia de Justicia Electoral Abierta: los Aportes de la Transparencia, el Acceso a la Información, la Protección de Datos Personales y los Archivos 2024. Dicho certamen tuvo como objetivo promover el análisis y la búsqueda de soluciones a los desafíos prácticos en estas materias esenciales para el funcionamiento del sistema democrático.

La organización de ese tipo de concursos representa un ejercicio fundamental de apertura institucional y participación activa de la

ciudadanía como principal vigilante del desempeño público. Mediante estos espacios, se fomenta el diálogo acerca de temas clave para la convivencia y se permite que la sociedad civil exprese sus inquietudes, ideas y propuestas de mejora que se convierten en herramientas para una mejor toma de decisiones, desde una perspectiva de gobierno abierto.

El TEPJF reafirma su compromiso con la escucha activa y la incorporación de estas reflexiones en sus esfuerzos para una justicia electoral cercana a la gente. Estas aportaciones no solo enriquecen el debate académico, sino que también pueden traducirse en acciones concretas que benefician a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos democráticos.

En esta edición del concurso se recibió un total de 52 ensayos, de los cuales 30 fueron escritos por hombres, 21 por mujeres y 1 por una persona identificada como no binaria. La diversidad de enfoques y perspectivas reflejada en estos trabajos enriquece el debate académico y aporta propuestas innovadoras para el fortalecimiento de la justicia electoral abierta en México.

Este volumen compila 10 ensayos: los que corresponden a los tres primeros lugares y siete más que fueron considerados como sobresalientes por las personas integrantes del jurado. Todos destacan por la profundidad de su análisis, la pertinencia de sus propuestas y su contribución a la discusión acerca de la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y los archivos en el ámbito electoral.

## **Ensayos ganadores**

El ensayo acreedor al primer lugar, titulado “Hacia una transparencia más democrática y proactiva: buenas prácticas y recomendaciones para el TEPJF”, de Edgar Bruno Díaz Castro analiza las prácticas actuales del TEPJF en la materia y propone estrategias para mejorar sus plataformas de acceso a la información y su comunicación social, a fin de lograr una mayor comprensión de los temas abordados por el Tribunal Electoral como parte de la rendición de cuentas y fortalecer la confianza ciudadana.

El trabajo ganador del segundo lugar, “Voces marginadas: la importancia de la memoria y los archivos en la defensa de los derechos humanos, con enfoque en la perspectiva de género”, de Marene Jacquelin Hernández Lozada, analiza cómo la recuperación y preservación de documentos es fundamental para construir una memoria histórica que incluya a todas las voces y que sirva como herramienta para la justicia y la reparación de las comunidades marginadas.

El ensayo que obtuvo el tercer lugar, “Yuu y ku’uk: el uso de IA para maximizar el derecho del acceso a la información y la participación política de las comunidades indígenas en México”, de Diego Emiliano Martínez Pavilla, explora el uso de la inteligencia artificial (IA) como un medio para superar las barreras lingüísticas que enfrentan las comunidades indígenas en México. Propone la implementación de modelos de IA que faciliten el acceso a la información electoral en lenguas indígenas, con lo que se promueve una participación política más incluyente.

## Ensayos sobresalientes

- 1) “Prevalencia de la inaccesibilidad de la información electoral de los pueblos indígenas”, de Juan Jesús Góngora Maas.
- 2) “La preservación de los expedientes físicos y electrónicos bajo resguardo del Archivo Institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, de Alicia Esparza Jiménez.
- 3) “Independencia judicial, legitimidad y transparencia proactiva”, de Fernando Ramírez Ordás.
- 4) “El Tribunal Electoral y la transparencia con la probable desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”, de Jimena Rolón Domínguez.
- 4) “Derecho constitucional a ejercer el voto en situaciones de pobreza. Propuesta de mecanismos para el acceso a la información en igualdad de condiciones”, de Anahí Silva Tosca.
- 5) “Propuesta de implementación de mecanismos de rendición de cuentas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, de Eligio Benjamín Osorio Hernández.

- 6) “La personalidad pretérita y la inmortalidad digital, retos ante los procesos democráticos”, de Eduardo Lima Estrada.

Los trabajos seleccionados abordan temáticas fundamentales, como la importancia de la digitalización de archivos para conservar, preservar y hacer más accesible la información; las propuestas de mecanismos de transparencia para la construcción de un piso más firme e igualitario para aquellas personas en situación de vulnerabilidad; el aprovechamiento ético de la información personal de fallecidas o fallecidos en sistemas digitales y de transparencia; la necesidad de crear una línea estratégica para implementar mecanismos de cocreación en el diseño de políticas públicas y de responsabilidad compartida entre el TEPJF y la sociedad; los mecanismos para contrarrestar el hermetismo en la justicia electoral y los resultados de las elecciones como forma de legitimación; las alternativas de una justicia electoral abierta y transparente ante la hipotética ausencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y las formas de materializar la transparencia proactiva a favor de los pueblos indígenas, desde la perspectiva de la igualdad material.

Cada ensayo representa una contribución valiosa al debate acerca de cómo las instituciones electorales pueden consolidarse como organismos abiertos, accesibles y garantes de los derechos democráticos.

Con esta publicación, el TEPJF y la UABCS reafirman su compromiso con la investigación académica y el fortalecimiento de una justicia electoral que fomente la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales.

Se espera que las reflexiones inspiren a personas investigadoras, juristas y tomadoras de decisiones a seguir explorando mecanismos y soluciones innovadoras para mejorar el acceso a la justicia electoral abierta en México. Asimismo, se reitera la invitación a la ciudadanía a participar en las posteriores ediciones de este cada vez más importante concurso.

*Mónica Aralí Soto Fregoso*  
Magistrada del Tribunal Electoral  
del Poder Judicial de la Federación

## Presentación

Escribir un ensayo en la tradición occidental es un ejercicio de libertad; es, como proponía Michel de Montaigne, ejercitar el juicio para compartir una reflexión personal. El ensayo parte de un monólogo para convertirse en un diálogo, pues busca interesar al mayor número de lectores en la confrontación de ideas y abrir un debate que arroje más luz acerca de los temas propuestos. Esta forma de escritura es, dentro del género argumentativo, altamente subjetiva, ya que refleja el estado del alma del ensayista y, por tanto, en un plano contextual, de la circunstancia en la que escribe.

La tradición hispánica, en contraste con el mundo anglosajón, ha tenido que luchar con más ahínco contra el desarrollo del ensayo, pues, al heredar una cosmovisión en la que la censura fue, durante siglos, un férreo mecanismo de control, tanto de conductas como de ideas, liberarse de esos paradigmas ha llevado un lento proceso, lo que explica también el camino difícil en la construcción de la democracia en Latinoamérica. La modernidad provocó, en los países protestantes, un mejor desarrollo del pensamiento crítico, mecanismo indispensable para consolidar instituciones fuertes.

Promover la escritura ensayística es abonar al pensamiento libre y fortalecer los valores de respeto y tolerancia en la comunicación intelectual, por demás necesaria, en países como México, donde amplios sectores sociales piden mejores oportunidades de vida. Las instituciones públicas tienen el deber ético de crear y fomentar un entorno en

el que las mejores ideas sirvan para los dos fines que engloban nuestra responsabilidad de fondo: la justicia social y el cuidado del medio ambiente. De poco ayudaría tener el mejor sistema democrático posible si se destruyen ecosistemas, y nada se avanzaría si la naturaleza queda intonsa con comunidades sumidas en la miseria y la ignorancia.

Para la Universidad Autónoma de Baja California Sur ha sido una distinción acompañar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta convocatoria que promueve, en un plano muy relevante, la reflexión y el debate de posiciones ligadas a la república —lo no privado en el derecho romano— y que conciernen a todos, y una oportunidad inmejorable de reafirmar que la autonomía universitaria, que es otra forma de afianzar la libertad, se ejerce con responsabilidad para cumplir con la trascendente misión de educar para servir, educar para generar armonía y paz, educar para vivir con dignidad.

Sabiduría como meta, patria como destino  
*Dante Salgado*

## Nota introductoria

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante el Concurso Nacional de Ensayo, incentiva a la ciudadanía para que participe con la investigación, el estudio y el análisis de diversos temas vinculados a los derechos político-electorales y al modelo de justicia abierta que ha implementado, con base en los principios de justicia, imparcialidad, equidad y legalidad, en relación con la materia de transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales y los archivos.

Para la presente edición del 11.º Concurso Nacional de Ensayo en Materia de Justicia Electoral Abierta: los Aportes de la Transparencia, el Acceso a la Información, la Protección de Datos Personales y los Archivos 2024, el TEPJF publicó la convocatoria y desarrolló cada etapa del certamen en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

En el ensayo ganador del primer lugar, intitulado “Hacia una transparencia más democrática y proactiva: buenas prácticas y recomendaciones para el TEPJF”, el autor investiga los conceptos de acceso a la información y transparencia proactiva, en conjunto con un examen detallado de las políticas de transparencia implementadas y su grado de efectividad. Así, el trabajo pretende desarrollar propuestas concretas y herramientas innovadoras que puedan mejorar la transparencia y facilitar un acceso más amplio y eficiente a la información.

De igual manera, el autor refiere que el acceso a la información enfrenta diversos límites, como la protección de datos sensibles de otros ciudadanos y las restricciones impuestas por intereses de seguridad nacional.

El documento concluye que la transparencia, al ser una característica inherente a los procesos que generan información, permite a la ciudadanía conocer y evaluar las acciones de sus gobernantes. Esta transparencia no solo facilita la rendición de cuentas, sino que también fortalece la confianza. Por ello, para maximizar sus beneficios, es esencial que su práctica sea inclusiva y accesible, que permita a la población, independientemente de sus conocimientos o sus habilidades tecnológicas, el uso y acceso a la información de manera efectiva.

El ensayo que obtuvo el segundo lugar, “Voces marginadas: la importancia de la memoria y los archivos en la defensa de los derechos humanos, con enfoque en la perspectiva de género”, resalta la interrelación existente entre los derechos humanos, la perspectiva de género, los archivos y las mujeres, vista como una temática compleja y con una gama amplia de opiniones e ideas que tocan la esencia de la justicia social, la memoria histórica y la lucha por la igualdad.

La autora destaca las contribuciones y luchas de las mujeres en la historia, además de subrayar la necesidad urgente de transformar las estructuras sociales y culturales para garantizar la equidad y el respeto universal a los derechos humanos.

De igual forma, señala que la relación entre los derechos humanos, la perspectiva de género, los archivos y las mujeres es una invitación para reconstruir las sociedades sobre bases más justas y equitativas, al incorporar la perspectiva de género en la defensa de los derechos humanos, no solo como una cuestión de justicia social, sino como una necesidad para lograr la efectividad y la integridad de las estrategias para alcanzar la igualdad y el reconocimiento de las luchas de las mujeres y los grupos marginados.

Finalmente, concluye que las experiencias y necesidades específicas de las voces marginadas deben ser la base para la formulación de políticas y prácticas de los derechos humanos.

El tercer lugar corresponde al ensayo titulado “Yuu y ku’uk: el uso de IA para maximizar el derecho del acceso a la información y la

participación política de las comunidades indígenas en México”, en el que el autor señala que, a pesar de que 19.4 % de la población mexicana se autoidentifica como indígena (Inegi, 2022), las comunidades originarias muchas veces se ven impedidas u obstaculizadas para ejercer una efectiva participación política. Estas limitantes pueden ser de índole geográfica, económica, social y lingüística.

El autor refiere que la barrera lingüística destaca de las demás, ya que están íntimamente vinculadas con la historia y cosmovisión de cada comunidad, pues México es uno de los países con mayor número de hablantes indígenas en el ámbito mundial, con 68 lenguas reconocidas.

Al plantear la pregunta ¿de qué manera puede ser usada la inteligencia artificial (IA) para maximizar la participación política y el acceso a la información de las comunidades indígenas?, el ensayo propone que la IA puede generar modelos de LLM (Large Language Model, por sus siglas en inglés),<sup>1</sup> que permitan la traducción del contenido político para que las comunidades estén informadas, a la vez que traduzca lo que sus habitantes dicen para garantizar su participación. Además, a fin de solucionar la barrera lingüística, presenta un modelo de IA, desarrollado con LLM, que aprenda las 364 variantes de lenguas indígenas y, a partir de dicho conocimiento, traduzca la información política de lengua indígena al español y viceversa. Con ello, dichas comunidades podrán acceder a la información política en su lengua.

El autor señala que la tecnología estaría enfocada únicamente en la traducción, sin reemplazar a los intérpretes oficiales, pues reconoce que la traducción y la interpretación de las lenguas indígenas son dos áreas totalmente distintas, siendo la primera una tarea que puede desarrollar la IA y la segunda una tarea que, hasta este momento, requiere de manera necesaria a una persona que adapte lo traducido a la cosmovisión de cada comunidad.

De este modo, este ensayo propone que el uso de las nuevas tecnologías (como la IA) puede contribuir a romper el paradigma estructural de la exclusión política de las comunidades indígenas, a fin de que ejerzan sus derechos de acceso a la información y participación política en su lengua materna.

---

<sup>1</sup> Modelos de lenguaje de gran tamaño.

En esta edición, a la par de los ensayos ganadores, el jurado calificador eligió seis ensayos sobresalientes que obtuvieron puntuaciones muy cercanas a las de las personas ganadoras.

El primer ensayo sobresaliente, “Prevalencia de la inaccesibilidad de la información electoral de los pueblos indígenas”, plantea la necesidad de redimensionar el acceso a la información para el caso de los pueblos indígenas, al considerar su estado de vulnerabilidad y marginación.

Para dimensionar esta afirmación, el autor ejemplifica que, durante 2023 y parte de 2024, la Sala Superior resolvió una serie de asuntos —SUP-JE-1057-2023, SUP-RAP-0219-2023, SUP-RAP-0230-2023 y SUP-RAP-149-2023— en los que dos radiodifusoras indígenas impugnaron las modificaciones al Reglamento de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, por medio de lo cual, entre otras cuestiones, se incorporaron obligaciones acerca del pautado de dichas radios en los *spots* de los partidos políticos. En estos casos, el TEPJF pudo desplegar su obligación de transparencia activa frente a los grupos vulnerables desde una perspectiva sustantiva, ya que se trataba de un caso excepcional inédito en la jurisdicción electoral y en el que la modificación a la normativa impactaba a otras 20 radios que tenían el mismo tipo de concesión en el territorio nacional.

El segundo ensayo sobresaliente, “La preservación de los expedientes físicos y electrónicos bajo resguardo del Archivo Institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, tiene como tema central la importancia del archivo político-electoral y el uso de la tecnología para garantizar su conservación.

La autora señala que el TEPJF, máxima autoridad en materia electoral, resuelve asuntos que forjan la historia democrática y política del país, pues los expedientes judiciales que deciden y fundamentan la actividad política, así como aquellos documentos que dan soporte a la administración de sus recursos en todos los ámbitos, lo hacen ser transparente, abierto y accesible.

En el ensayo “El Tribunal Electoral y la transparencia con la probable desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”, la autora resalta la búsqueda del TEPJF por implementar e impulsar prácticas de transparencia proactiva, mediante las cuales, en la actualidad, se ha consolidado como un sujeto obligado líder en el cumplimiento de las obligaciones de

transparencia, que siempre ha procurado innovar, impulsar y garantizar una justicia electoral abierta, en la que la participación ciudadana desempeña un papel importante.

La autora también refiere en su ensayo los reconocimientos y las menciones especiales que ha recibido el TEPJF en el rubro de transparencia proactiva.

El cuarto ensayo sobresaliente, “Derecho constitucional a ejercer el voto en situaciones de pobreza. Propuesta de mecanismos para el acceso a la información en igualdad de condiciones”, propone la realización de ejercicios del derecho al sufragio en condiciones iguales para los grupos de personas que viven en situación de pobreza. Los mecanismos, más allá de generar una estrategia estructural para la erradicación de la pobreza, buscan que esta población emita su voto con autonomía y que los partidos políticos y las candidaturas se comprometan a crear acciones contundentes que secunden en eliminar los índices de estas personas.

El ensayo sobresaliente “Propuesta de implementación de mecanismos de rendición de cuentas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” destaca el cumplimiento del TEPJF en la rendición de cuentas horizontal, ya que, por un lado, prevé, como uno de sus ejes principales, un tribunal abierto, ciudadano, digital, colaborativo y transparente, y, por el otro, establece una serie de mecanismos de seguimiento, control y vigilancia, de manera que se verifique el cumplimiento de la misión institucional y se midan los resultados mediante indicadores.

Finalmente, el ensayo “La personalidad pretérita y la inmortalidad digital, retos ante los procesos democráticos” estudia la regulación aplicable a la protección de los datos personales de fallecidas o fallecidos en México y su relación con la interpretación de la libertad de expresión, así como las eventuales responsabilidades que podrían derivar del mal uso de estos. Además, señala la importancia del acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición, siempre que la persona que los promueva tenga que ejercer derechos sucesorios relacionados con los datos personales del titular fallecido, sin que se permita en otros casos.

El Concurso Nacional de Ensayo permite conocer las aportaciones de la ciudadanía en la materia. La transparencia y la rendición de cuentas son principios esenciales de un Estado democrático de derecho;

por ello, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo y en qué se gastan los recursos públicos, conocer qué hacen sus autoridades y cuáles son sus resultados.

*Felipe Alfredo Fuentes Barrera*

## Prólogo

Es para mí un gran honor presentar esta colección de ensayos, producto del 11.º Concurso Nacional de Ensayo en Materia de Justicia Electoral Abierta: los Aportes de la Transparencia, el Acceso a la Información, la Protección de Datos Personales y los Archivos 2024. Esta publicación representa no solo la culminación de un esfuerzo colaborativo entre distintas instituciones, sino también un hito en la promoción del análisis crítico y la búsqueda de soluciones innovadoras en temas tan vitales para la democracia.

Desde su concepción, este concurso, que ha llegado a su 11.ª edición gracias a la consolidación realizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha tenido el firme propósito de ser un catalizador para el debate y ha invitado a la comunidad académica y a la sociedad en general a reflexionar acerca de los desafíos y las oportunidades que la justicia electoral abierta, la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y la gestión de archivos presentan en el contexto electoral.

En un entorno en el que la confianza en las instituciones democráticas es primordial, la apertura y la rendición de cuentas se erigen como los cimientos de una democracia sólida. La 11.ª edición del concurso ha reunido a un total de 52 personas participantes, quienes, con su dedicación y compromiso, han hecho profundas reflexiones, recordando que los temas analizados no son solo objetivos abstractos, sino pilares de una justicia electoral confiable y cercana a la sociedad.

Los ensayos que componen esta obra son una muestra elocuente del talento y la profundidad analítica de sus autorías. En sus páginas, la persona lectora encontrará un vasto espectro de ideas que invitan a la reflexión y, se espera, a la acción. Se exploran temas como la inteligencia artificial como aliada para la accesibilidad de la información pública y los mecanismos de protección de datos personales en posesión de partidos y autoridades electorales; destaca la importancia de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). Asimismo, se aborda la justicia abierta y la relevancia de las versiones públicas de las sentencias del TEPJF, elementos fundamentales para generar confianza en las instituciones y comprender las decisiones judiciales.

Me complace también destacar las investigaciones acerca de la participación política de las comunidades indígenas en México, que visibilizan la necesidad de garantizar que todas las voces, especialmente las históricamente marginadas, tengan un espacio real en el ámbito político. Finalmente, varios ensayos resaltan la relevancia de la memoria y los archivos en la defensa de los derechos humanos y enfatizan que los archivos político-electorales son el testimonio de la historia democrática, esenciales para proteger los derechos, fortalecer la confianza pública y evitar la repetición de injusticias.

Quisiera agradecer de la manera más sincera y atenta posible a cada persona que, con sus escritos, aporta perspectivas únicas y urgentes que enriquecen el debate actual. Sus análisis inspiran a seguir trabajando por una justicia electoral más abierta, incluyente y acorde a las necesidades sociales. Gracias a sus voces, se entiende que los desafíos de la justicia electoral son éticos, sociales y profundamente humanos.

Extiendo mi más profundo reconocimiento también a la Universidad Autónoma de Baja California Sur por su fundamental colaboración y por compartir la visión de implementar una cultura de apertura y conocimiento. El fomento de la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y la conservación de archivos es una tarea constante que demanda compromiso y dedicación. La promoción de estos valores es una tarea continua y de todas y todos.

Confío en que esta publicación se convierta en una herramienta útil para investigadores, estudiantes, operadores jurídicos y para cualquier persona interesada en la construcción de una justicia electoral más robusta, accesible y confiable. Que los aportes aquí contenidos

sirvan como un faro para el presente y el futuro de los derechos humanos en el ámbito electoral y sigamos avanzando hacia una democracia más abierta, transparente y equitativa.

*Irene Spigno*  
Academia Interamericana  
de Derechos Humanos



## Ensayos ganadores





**Primer lugar**



# **Hacia una transparencia más democrática y proactiva: buenas prácticas y recomendaciones para el TEPJF**

Edgar Bruno Díaz Castro

Índice: I. Introducción; II. Planteamiento del problema e hipótesis principal; III. Argumento central; A. Transparencia, acceso a la información y sus elementos; B. La transparencia proactiva; C. Análisis del TEPJF en materia de transparencia; IV. Buenas prácticas a nivel nacional e internacional; V. Recomendaciones; VI. Conclusiones; VII. Referencias.

Palabras clave: transparencia; acceso a la información, transparencia proactiva, TEPJF, participación ciudadana, democracia.

## **I. Introducción**

La transparencia y el acceso a la información son conceptos indivisibles de las democracias modernas (Aguilar, s. f.). No solo constituyen derechos fundamentales del ciudadano, sino que también han demostrado ser cruciales para la rendición de cuentas, la disminución de la corrupción y el ejercicio adecuado del poder. Son importantes para el funcionamiento de una democracia saludable porque permiten a la ciudadanía estar informada, participar en los procesos políticos y controlar las instituciones y autoridades. Por ello, la implementación efectiva de políticas de transparencia y acceso a la información tiene una relación positiva con la confianza pública y asegura que el poder se ejerza de manera justa y equitativa.

A pesar de los esfuerzos desarrollados dentro del ámbito normativo y burocrático, la transparencia y el acceso a la información se han estancado con una parte sustancial de las instituciones, cumpliendo solo con las obligaciones mínimas requeridas por la ley. Y es que, aun con la innovación en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la transparencia no ha avanzado al mismo ritmo, especialmente en la configuración de herramientas y espacios digitales que sean más accesibles para los ciudadanos, empleando un lenguaje más cercano y comprensible, facilitando la navegación y siendo más atractivas. Esta falta de evolución ha impedido que la transparencia alcance su pleno potencial para facilitar el acceso a la información y la participación ciudadana informada y activa.

A pesar de la labor generada y de los buenos resultados en materia de acceso a la información, no se ha logrado una transición hacia una comunicación más proactiva y centrada en la ciudadanía, especialmente en lo que respecta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esta carencia de mejora impide aprovechar todo el potencial de las herramientas para mejorar la rendición de cuentas y fortalecer la democracia y la confianza en las instituciones electorales.

Consecuentemente, por medio de una metodología de carácter correlacional y la identificación y análisis de casos y buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información, este ensayo busca evaluar el estado actual de los esfuerzos realizados por el TEPJF en estas áreas. Mediante una investigación cuidadosa de los conceptos de transparencia, acceso a la información y transparencia proactiva, en conjunción con un examen detallado de las políticas de transparencia y acceso a la información implementadas y su efectividad, se pretende no solo comprender las fortalezas y debilidades existentes, sino también desarrollar propuestas concretas y herramientas innovadoras que puedan mejorar la transparencia y facilitar un acceso más amplio y eficiente a la información.

Se espera que el presente ejercicio se constituya como una herramienta eficiente para abordar los desafíos existentes en esta materia y facilitar una evolución continua y necesaria. Al ofrecer un análisis detallado y propuestas concretas, este estudio pretende contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la comunicación proactiva en

el TEPJF, promoviendo así una mayor confianza en la justicia electoral y una mayor participación ciudadana en los procesos democráticos.

## II. Planteamiento del problema e hipótesis principal

Las democracias contemporáneas enfrentan una amplia serie de desafíos que no solo limitan la confianza de la ciudadanía en esta forma de gobierno, sino que también dificultan su participación activa. Esta situación genera una percepción constante y generalizada de desconexión entre los gobiernos y las necesidades de la población, lo que incrementa el desagrado en las instituciones y sus representantes. La falta de respuesta adecuada a las demandas sociales, junto con la percepción de corrupción y la ineficiencia en la prestación de servicios públicos, desmotiva la participación cívica y erosiona la calidad democrática. Este ciclo negativo no solo debilita la legitimidad del sistema político mexicano, sino que también impide la implementación de políticas y programas que respondan a las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos.

Por ejemplo, Latinobarómetro, un estudio de opinión pública desarrollado en diversos países de América Latina sobre la democracia, la economía y la sociedad, registra en México un aumento de 11 puntos porcentuales en el apoyo al autoritarismo entre 2020 y 2023. Durante este periodo, se ha identificado una pérdida de apoyo a la democracia, que ha descendido de 43.00 % a 35.00 %, mientras que la indiferencia al tipo de régimen ha aumentado en dos puntos porcentuales. Actualmente, un poco más de un tercio de la población apoya a la democracia (35.00 %), 28.00 % es indiferente al tipo de régimen y un importante 33.00 % apoya una opción autoritaria, lo que refleja una erosión significativa de la confianza en la democracia y los elementos que la integran (Corporación Latinobarómetro, 2023).

Este descontento democrático se agrava aún más con el abandono de los datos abiertos y la falta de transparencia durante este sexenio. Reportes como el de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI, 2023) evidencian que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha cumplido con los requerimientos mínimos de gobierno abierto, lo que ha propiciado una menor

disponibilidad de información pública y mayor opacidad en el ejercicio del poder. Esto, en gran contraposición con los dichos y las aseveraciones del presidente a lo largo de sus conferencias matutinas, en las que él asegura que se tiene el gobierno más transparente de la historia. Según el reporte, de las 12,570 bases de datos alojadas en la plataforma datos.gob.mx, 71.0 % se encuentran abandonadas y sin actualización en al menos los últimos 24 meses. Además, la evaluación de las instituciones de la Administración pública federal reveló un promedio de solo 29.75 puntos de 100 posibles, subrayando una alarmante falta de compromiso con la transparencia, no solo del presidente, sino de todas las instituciones que conforman el gabinete actual (MCCI, 2023).

No obstante, estos desafíos no están solo limitados a la Administración federal, sino que también se evidencia una paulatina disminución de la transparencia en el ámbito nacional. La cuarta edición de la Métrica de Gobierno Abierto (MGA), realizada de forma conjunta por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y El Colegio de México (Colmex), es una herramienta que mide, desde la perspectiva ciudadana, el estado y alcance del gobierno abierto en diversas instituciones públicas en México mediante el promedio de dos dimensiones: transparencia (acceso a la información gubernamental) y participación ciudadana (influencia en las decisiones gubernamentales).

El índice de gobierno abierto (IGA) es el componente principal de la MGA y proporciona una calificación de 0 a 1, que refleja el grado de apertura de las entidades gubernamentales, donde 1 indica un gobierno totalmente abierto y 0 uno sin apertura. En la edición 2023, se evaluaron 2,043 instituciones del ámbito federal, estatal y municipal, dando un índice global de 0.46, con una calificación promedio de 0.60 en transparencia y 0.32 en participación. La comparación con ediciones anteriores muestra una mejora general desde 2017 (0.39), aunque hay un retroceso importante en relación con 2019 (0.52) y 2021 (0.48), lo que evidencia un continuo decrecimiento y retroceso en las obligaciones que componen este índice (MGA, 2023).

La MGA destaca dos puntos esenciales:

- 1) El componente de datos abiertos, desde la primera edición de la MGA, obtuvo la calificación más baja de todas las ediciones, debido

a que la mayor parte de las oficinas públicas siguen sin poner a disposición de las personas los datos con las características suficientes para utilizarse como datos abiertos.

- 2) La participación ciudadana continúa siendo el elemento peor evaluado, debido a la ausencia de un lenguaje común, de procesos estandarizados y de normas que establezcan responsabilidades y derechos claros, especialmente para facilitar su utilización sustantiva desde la ciudadanía.

Ese elemento también está estrechamente relacionado con un fenómeno visualizado y descrito por Escalante en su artículo de investigación, quien cuestiona que la política de datos abiertos no proporciona información accesible para todos, sino solo para unos cuantos (Escalante, 2023a). Este problema no se debe únicamente a la confianza en la información publicada, sino también a las dificultades existentes para acceder a los datos, lo que a menudo y en muchas plataformas de datos abiertos requiere de conocimientos preexistentes acerca de la Administración pública o del uso de herramientas de navegación específicas.

Y es que la modalidad de comunicación externa de las instituciones gubernamentales en las plataformas de datos abiertos limita la información a un público muy específico (generalmente a personas con intereses directos en un tipo particular de información y no a quienes desean conocer más acerca del funcionamiento de una determinada institución o dependencia), restringiendo así un conocimiento más democrático y amplio. Esta exclusividad en el acceso a la información perpetúa la desigualdad informativa y dificulta la participación de la ciudadanía, ya que no todos tienen la capacidad o el conocimiento para acceder y utilizar la información puesta en el ojo público.

Como se ha mencionado, a pesar de la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas que permiten una comunicación más efectiva (especialmente por medio de esquemas innovadores de interacción social, administrativa y política), los esfuerzos en materia de datos abiertos y acceso a la información no han evolucionado en lo mínimo. Esto ha dejado amplias áreas de oportunidad para robustecer estos procesos y volverlos más democráticos y participativos. La falta de progreso en este ámbito subraya la necesidad urgente de adoptar enfoques más

inclusivos y accesibles que faciliten a todos los ciudadanos el acceso a la información pública. Solo mediante la mejora de estos procesos se podrá garantizar una mayor transparencia, fortalecer la rendición de cuentas y fomentar una participación ciudadana más activa y comprometida, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia.

Por lo anterior, la hipótesis principal de este trabajo establece que el TEPJF debe fortalecer su comunicación externa mediante una mayor transparencia proactiva, reflejada en sus plataformas de acceso a la información y en su comunicación social, para lograr una mayor comprensión de los temas abordados por el Tribunal, así como un cambio sustancial y verdadero en sus procesos de identificación, generación, publicación y difusión de la información. Al implementar estas mejoras, se posibilitará una participación ciudadana más activa y comprometida, contribuyendo a fortalecer la legitimidad y confianza en el TEPJF y, por ende, en el sistema democrático en su conjunto.

### **III. Argumento central**

#### **A. Transparencia, acceso a la información y sus elementos**

México tiene una historia muy reciente en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información. Tan solo apenas en 1977, se modificó el artículo 6 de la Constitución mexicana para incluir, por primera vez, el derecho a la información y su garantía mediante los esfuerzos del Estado mexicano. Sin embargo, no sería hasta el año 2002 cuando se publicaría la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPIG), que propiciaría que, un año después, se creara un organismo autónomo de gran relevancia: el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI, en ese momento) (Inai, 2024).

En 2015, la reforma constitucional en materia de transparencia robustecería el incipiente sistema mexicano por medio del Sistema Nacional de Transparencia, transformando al IFAI en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) como un nuevo organismo autónomo de la Administración pública para fortalecer el derecho del acceso a la información en el país.

Finalmente, durante este sexenio, se introdujo la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos para la Administración Pública Federal 2021-2024, un conjunto de disposiciones administrativas orientadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para guiar las acciones de la Administración pública federal en estas áreas. No obstante, según Escalante, esta política necesitaba ir más allá para asegurar la transparencia de la información basándose en criterios de utilidad social (Escalante, 2023b).

En específico, esta política de transparencia divide las dependencias gubernamentales en cuatro grupos, según los proyectos prioritarios de la administración, el número de solicitudes recibidas y el tamaño del presupuesto. Sin embargo, Escalante nuevamente critica que limitar su utilidad a criterios cuantitativos, en lugar de cualitativos, es no entender el verdadero potencial de la transparencia. En especial, destaca que las herramientas de transparencia proactiva podrían ser una solución válida, pero no han sido incorporadas adecuadamente durante todo este proceso (Escalante, 2023b).

Aunque se ha avanzado, a lo largo de estos años, en la construcción de un Estado más democrático y transparente, existen aún múltiples retos para promover una mayor apertura de la información, en especial cuando las instituciones y los organismos gubernamentales únicamente se sujetan a los requisitos mínimos planteados dentro de la normativa vigente (y, a veces, incluso ni eso). En este contexto, es evidente que la simple implementación de normativas no es suficiente, ya que las instituciones deben adoptar una actitud altamente proactiva dentro del acceso a la información.

Para comprender mejor la importancia de esta actitud proactiva, es fundamental explorar los conceptos de acceso a la información y transparencia. El acceso a la información es un derecho humano esencial que permite a cualquier ciudadano en el país investigar, difundir, buscar y recibir información generada o resguardada por las autoridades (Inai, 2022). Esto implica que las autoridades tienen la obligación de entregar dicha información, independientemente de su uso o utilidad por parte del solicitante. Sin embargo, es crucial reconocer que, como cualquier derecho, el acceso a la información enfrenta diversos límites, como la protección de datos sensibles de otros ciudadanos y las restricciones impuestas por intereses de seguridad nacional. A pesar de

esto, los límites deben ser gestionados cuidadosamente por la autoridad para garantizar un equilibrio entre la transparencia y la protección de derechos fundamentales, en especial cuando una cantidad importante de información de este sexenio y los proyectos prioritarios de la administración han sido reservados por cuestiones de seguridad nacional.

La transparencia, por su parte, es una característica inherente a los procesos que generan información o datos, especialmente dentro de las organizaciones políticas y administrativas, ya que permite a los ciudadanos conocer y evaluar las acciones de sus gobernantes. Luis Carlos Ugalde define la transparencia como la práctica de colocar la información en la vitrina pública para que los interesados la puedan revisar, analizar y, en su caso, usar como mecanismo para sancionar anomalías (Ugalde, 2020). Esta transparencia no solo facilita la rendición de cuentas, sino que también fortalece la confianza pública en las instituciones. Por ello, para maximizar sus beneficios, es esencial que las prácticas de transparencia sean inclusivas y accesibles, permitiendo a todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de conocimiento o habilidades tecnológicas, acceder y utilizar la información de manera efectiva.

Como se ha mencionado, desde la promulgación de la LFTAIPG, en 2002, la transparencia ha evolucionado significativamente. El enfoque se centró inicialmente en el acceso a la información como un derecho fundamental, garantizado por las instituciones públicas. Esta primera generación, denominada Saber, se enfocaba en asegurar que la información estuviera disponible para la ciudadanía (Inai, 2022).

La segunda generación, Resolver, introdujo la transparencia focalizada, avanzando hacia la construcción de información socialmente útil que pudiera ser aprovechada por la ciudadanía, mediante nuevas plataformas y herramientas. Este enfoque buscaba que la transparencia no solo se tratara de acceso a datos, sino que estos datos fueran relevantes y aplicables para resolver problemas sociales (Inai, 2022). Esta es justamente la etapa donde gran parte de los sujetos obligados se encuentran, actualmente, con algunas regresiones a la primera etapa, dependiendo del orden de gobierno o de las autoridades responsables (tal y como se mencionaba en el reporte de la MGA).

Por último, la tercera generación, Resolver en colaboración, se enfoca en la transparencia proactiva (un concepto que se abordará más

adelante), que promueve el diálogo y la colaboración con la sociedad para construir conocimiento público útil (Inai, 2022). Este enfoque resalta la importancia de no solo proporcionar información, sino también de hacerlo de manera que sea accesible y comprensible para todos los ciudadanos.

En la práctica, estos enfoques de transparencia se distinguen en tres tipos: reactiva, activa y proactiva. La transparencia reactiva se refiere a la entrega de información derivada de solicitudes específicas (mediante un ejercicio específico del derecho); la transparencia activa implica la publicación de información en plataformas oficiales de manera regular (colocación de información dentro de plataformas de datos abiertos), y la transparencia proactiva se enfoca en la identificación, generación, publicación y difusión de información adicionalmente útil y accesible, más allá de las obligaciones legales mínimas (Inai, 2022).

En ese sentido, la transparencia y el acceso a la información, aunque conceptos diferentes, son complementarios. La transparencia actúa como una herramienta que permite ejercer el derecho de acceso a la información, poniendo los datos en la vitrina pública para su revisión y análisis por parte de cualquier interesado. Por otro lado, el acceso a la información es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución, que garantiza que cualquier persona pueda solicitar y obtener información en posesión del gobierno. Por ello, los beneficios de una política robusta de transparencia y acceso a la información son numerosos.

## **B. La transparencia proactiva**

Una vez conociendo lo anterior, la transparencia proactiva es un concepto clave y el siguiente paso en la evolución de la política de transparencia en México y representa un enfoque mucho más avanzado y comprometido con el derecho a la información, uno que especialmente coloca a México en estándares más adecuados en el ámbito internacional. A diferencia de la transparencia tradicional (abordada con anterioridad), que se limita a la publicación de información en respuesta a solicitudes específicas o al cumplimiento de obligaciones legales mínimas, la transparencia proactiva va más allá. Es un enfoque que implica la identificación, generación, publicación y difusión de información

adicional que no está expresamente requerida por la ley, pero que resulta útil y relevante para la sociedad.

La transparencia proactiva responde a las demandas de información y se anticipa a ellas, buscando un elemento esencial, abordado como el conocimiento público útil, es decir, la identificación previa por parte de la autoridad o dependencia respecto a qué datos pueden ser de interés o beneficio para los ciudadanos y ponerlos a disposición, de manera accesible y comprensible (Inai, 2022).

Por medio de la transparencia proactiva, se espera que la información se presente de manera clara y visualmente entendible, anticipándose a los desafíos informativos existentes de los ciudadanos. Al ser voluntaria, este tipo de transparencia demuestra un compromiso adicional de las instituciones con la apertura y la rendición de cuentas, buscando empoderar a la ciudadanía mediante el acceso a datos útiles y relevantes, que pueden influir significativamente en la toma de decisiones y en la participación democrática.

La transparencia proactiva ofrece numerosos beneficios para la construcción de una ciudadanía más informada y participativa. Primero, organiza y presenta la información de una forma más simple y entendible, con la finalidad de promover una mejor comprensión de las labores y temáticas de una determinada institución y la atención de problemas públicos más efectivos. Segundo, facilita la visibilidad de las acciones gubernamentales, lo que incrementa la rendición de cuentas y combate la corrupción. Tercero, proporciona información útil que puede ser utilizada por la sociedad para la toma de decisiones en diversos ámbitos, desde lo personal hasta lo comunitario y nacional. Cuarto, promueve una participación ciudadana más activa, ya que los ciudadanos tienen acceso a la información necesaria para involucrarse en los asuntos públicos de manera significativa. Finalmente, mejora el acceso a trámites y servicios, haciendo que la interacción con las instituciones públicas sea más eficiente y efectiva.

Sin embargo, como hemos mencionado, no toda la información generada por las instituciones y dependencias gubernamentales es de utilidad para las ciudadanas y los ciudadanos; por ello, para que la información sea verdaderamente útil y de calidad, debe cumplir con ciertos atributos esenciales, los cuales se describen brevemente a continuación (Inai, 2022).

- 1) Accesible: la información debe estar disponible para cualquier persona, considerando diferentes medios de acceso para su disponibilidad en formatos que sean sencillos y comprensibles.
- 2) Confiable: la información debe estar acompañada de fuentes verificables que permitan a los usuarios identificar su origen y validar su autenticidad.
- 3) Comprensible: la información debe estar presentada en un lenguaje claro y sencillo, facilitando su entendimiento, evitando el uso de tecnicismos o terminología compleja y, en su lugar, utilizando un lenguaje ciudadano que todos puedan entender fácilmente.
- 4) Veraz: la información debe ser exacta y verdadera, basada en hechos verificables, lo que implica un compromiso con la precisión y la honestidad en la presentación, asegurando que no sea manipulada ni tergiversada.
- 5) Congruente: la información debe ser coherente y mantener una relación lógica entre sus diferentes partes, asegurando que los datos presentados no se contradigan entre sí, facilitando su interpretación y uso.
- 6) Oportuna: la información debe estar disponible en el momento adecuado para ser útil en la toma de decisiones. La oportunidad es crítica, ya que la información desactualizada puede perder su relevancia y utilidad.
- 7) Integral: la información debe ser completa, cubriendo todos los aspectos necesarios que puedan ser útiles para los usuarios, asegurando que no se omita ningún detalle importante que pueda afectar la comprensión y el uso de los datos.
- 8) Actual: la información debe estar actualizada, reflejando los datos más recientes y relevantes, garantizando que los usuarios estén informados con los datos más recientes disponibles.
- 9) Verificable: la información debe permitir la comprobación de su veracidad y la forma en que fue creada y organizada, implicando que los usuarios puedan rastrear la información y confirmar su exactitud y autenticidad.

Para un ejercicio sustantivo del derecho de acceso a la información, se debe asegurar que los datos proporcionados por las dependencias gubernamentales cumplan con estos atributos. La transparencia

proactiva se fundamenta en la idea de que la información debe ser más que simplemente accesible; debe ser relevante, pero, sobre todo, clara y fácil de entender para todos los ciudadanos.

Cuando las instituciones públicas se comprometen a cumplir con estos estándares de calidad, se logra algo más que el simple cumplimiento de las obligaciones legales. Con ello, se avanza hacia un entorno en el que la información verdaderamente empodera a los ciudadanos y se promueve una cultura de apertura y responsabilidad. Esto, a su vez, refuerza la legitimidad de las instituciones y crea un espacio para que los ciudadanos se involucren de manera significativa en los procesos democráticos, a través de un fortalecimiento del conocimiento público y la educación cívica de la sociedad.

En ese sentido, la transparencia proactiva fomenta un mayor conocimiento por parte de los ciudadanos acerca de la labor que generan las instituciones y dependencias gubernamentales. Al proporcionar información detallada y accesible, los ciudadanos pueden entender mejor las funciones, los procesos y los resultados de las acciones gubernamentales y permite a la población identificar áreas de mejora y proponer soluciones para crear un diálogo constructivo entre el gobierno y la sociedad. Este intercambio de información y opiniones fortalece la democracia participativa, en la que los ciudadanos no solo son receptores de información, sino también actores activos en el proceso de gobernanza.

### **C. Análisis del TEPJF en materia de transparencia**

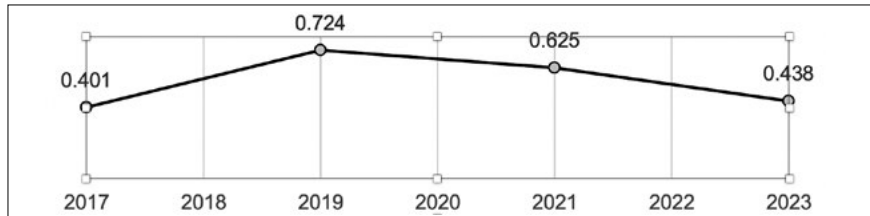
En apartados anteriores, ya se había abordado la Métrica de Gobierno Abierto 2023 del Inai y del Colmex y su importancia como un instrumento efectivo para valorar las labores institucionales en materia de transparencia y acceso a la información de las dependencias. Por ello, resulta nuevamente adecuado citar sus resultados para analizar con detenimiento los esfuerzos desarrollados por el TEPJF dentro de esta materia.

En el Índice Global de Gobierno Abierto 2023, el TEPJF obtuvo un puntaje general de 0.438 (de 1 posible), indicando un nivel moderado de cumplimiento en la implementación de prácticas de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas y sugiriendo amplias

áreas de mejora para alcanzar un mayor estándar de gobierno abierto, tal y como se describirá más adelante.

Es preciso destacar que este índice ha experimentado fluctuaciones significativas entre 2017 y 2023.

**Gráfica 1. Evolución del Índice de Gobierno Abierto del TEPJF**

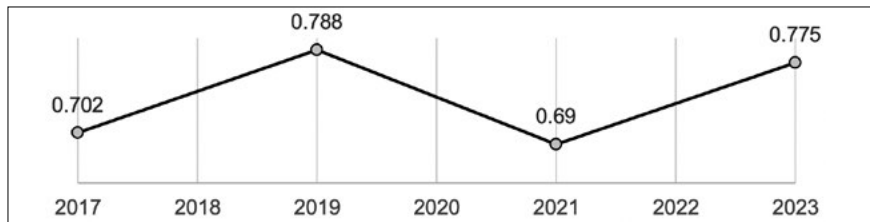


Fuente: Elaboración propia con información de MGA (2023).

En 2017, el índice era de 0.401, mostrando una tendencia ascendente, hasta alcanzar su punto más alto en 2019, con un puntaje de 0.724. Sin embargo, a partir de ese año, el índice ha mostrado una tendencia a la baja, disminuyendo a 0.625, en 2021, y alcanzando un valor de 0.438, en 2023, lo que indica que, aunque hubo mejoras considerables en los primeros años, se han presentado desafíos recientes en mantener altos niveles de gobierno abierto.

En el componente específico de Transparencia, el TEPJF alcanzó un puntaje de 0.775, lo que refleja un desempeño alto en la divulgación de información pública, el cumplimiento de sus obligaciones y en la adopción de prácticas de transparencia.

**Gráfica 2. Evolución del Índice de Transparencia del TEPJF**

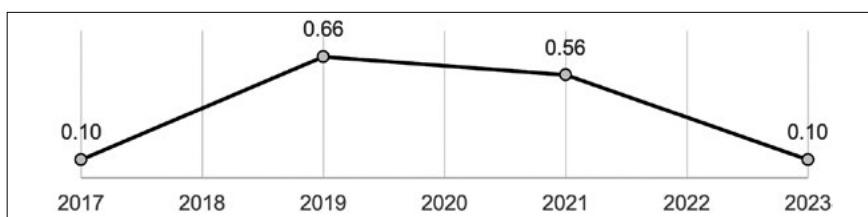


Fuente: Elaboración propia con información de MGA (2023).

Eso indica que se han realizado esfuerzos significativos para asegurar que la información estuviera disponible y accesible para la ciudadanía, cumpliendo con las expectativas existentes de apertura gubernamental. El índice de transparencia no muestra una variación tan notable a lo largo de los años (ver arriba), con un promedio de variación de 0.06 entre las cuatro ediciones. Lo que sugiere un progreso notable en la divulgación de información y prácticas transparentes en las plataformas de datos abiertos.

En cuanto a la Participación, el puntaje fue de 0.100, lo cual indica un área de considerable oportunidad de mejora, especialmente porque este componente evalúa la efectividad de las instituciones en fomentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y en la gestión pública.

Gráfica 3. Evolución del Índice de Participación del TEPJF



Fuente: Elaboración propia con información de MGA (2023).

En el histórico, el Índice de Participación del TEPJF ha mostrado una tendencia volátil y preocupante. Comenzando con un puntaje bajo de 0.10 en 2017, el índice aumentó considerablemente hasta 0.66, en 2019, lo que indica un periodo de alta participación ciudadana y de mejoramiento. Sin embargo, desde ese punto, el índice ha disminuido de manera constante, cayendo a 0.56, en 2021, y regresando al 0.10 original en esta última edición de 2023. Una de las razones principales por las que se puede dar este resultado es la propia naturaleza de tribunal del TEPJF, lo que limita una actuación efectiva en lo externo; sin embargo, como se visualizará más adelante, incluso otro tipo de instituciones han encontrado formas diversas de fomentar la participación ciudadana en sus dependencias y procesos.

En el análisis del Subíndice de Transparencia por Perspectivas del TEPJF, los resultados obtenidos en diferentes dimensiones de transparencia son los siguientes, tal y como se establecen en la gráfica a continuación.

Gráfica 4. Subíndice de Transparencia del TEPJF



Fuente: Elaboración propia con información de MGA (2023).

De lo anterior, resulta importante mencionar que el TEPJF obtuvo un puntaje de 0.93 tanto en Transparencia desde el Gobierno como en Acceso a la Información, lo que refleja una notable eficacia en la divulgación de información desde una perspectiva gubernamental y en la respuesta eficiente a las solicitudes de acceso a la información, cumpliendo así con los estándares esperados por las entidades públicas.

En cuanto a la Transparencia Activa, el TEPJF alcanzó la puntuación máxima de 1.00, lo que demuestra un desempeño excelente en la publicación de información dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), asegurando que los datos sean proporcionados de manera continua y accesible para todos.

En otras categorías, aunque se han realizado esfuerzos notables, existe un margen significativo para mejorar en la publicación y accesibilidad de datos abiertos, lo cual es crucial para una mayor transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, uno de los más importantes es la Transparencia Proactiva, con un puntaje de 0.38, lo que sugiere la importancia de una mayor focalización en la identificación de información que el TEPJF pueda divulgar de manera más proactiva.

Finalmente, el análisis comparativo permite reconocer que, incluso dentro de los organismos y las dependencias de naturaleza judicial, el TEPJF se posiciona en el lugar 45 de 45 posibles, lo que indica que se encuentra por debajo de muchas otras instituciones judiciales en términos

de gobierno abierto. Por ejemplo, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México se encuentra en la primera posición, con un índice de 0.85; el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en cuarta posición, con un índice de 0.75, o el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, que se ubica en el noveno lugar, con un índice de 0.62.

El posicionamiento del TEPJF refleja que, en comparación con otras instituciones judiciales, el tribunal tiene un desempeño relativamente bajo en términos de gobierno abierto. Esto sugiere que hay áreas sustanciales que requieren atención y mejoras para alcanzar niveles superiores de transparencia y participación ciudadana.

#### **IV. Buenas prácticas a nivel nacional e internacional**

La mejora y el robustecimiento de las herramientas del TEPJF deben iniciar reconociendo los actuales índices de transparencia y gobierno abierto, así como identificando buenas prácticas en el ámbito nacional que ofrezcan beneficios funcionales para la ciudadanía y mecanismos eficientes para la transparencia.

En este tenor, una de las principales buenas prácticas identificadas en materia de transparencia proactiva y dentro del ámbito jurídico y legal es el sistema de orden jurídico nacional (SOJN), una herramienta desarrollada por la Secretaría de Gobernación (Segob) que centraliza y publica información jurídica relevante de manera accesible y actualizada. Esta plataforma facilita el acceso a leyes, reglamentos y otras disposiciones legales en un solo lugar, asegurando que los usuarios puedan encontrar fácilmente la información que necesitan.

Uno de los principales beneficios del SOJN es la actualización constante de su contenido, además de que el sistema está diseñado para ser altamente usable y accesible, sin requerir de conocimientos amplios en materia tecnológica o legal, con un motor de búsqueda eficiente que permite encontrar rápidamente la información necesaria por parte de la ciudadanía.

Otra buena práctica es la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), desarrollada por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Esta

plataforma centraliza la información que las entidades públicas deben hacer accesible de manera proactiva, facilitando el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y aumentando la rendición de cuentas. La accesibilidad de la información por medio de la PNT permite a los ciudadanos evaluar y monitorear el desempeño de las entidades públicas, promoviendo así la participación ciudadana y mejorando la transparencia y la confianza en estas instituciones.

De la misma forma, la Plataforma de Transparencia Presupuestaria del Gobierno Federal de México es otra práctica ejemplar, destinada a brindar información detallada y accesible acerca del presupuesto público. Esta plataforma fue desarrollada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y permite a los usuarios consultar, de manera fácil y rápida, la asignación y el uso de los recursos públicos. Entre sus principales beneficios, se encuentra la centralización de datos presupuestarios, que facilita el acceso a información desglosada por dependencias, programas y entidades federativas. Uno de los aspectos más destacados de la plataforma es su capacidad para facilitar una búsqueda sencilla y limitada a los criterios del usuario, utilizando gráficos, tablas y otros recursos visuales que permiten a los ciudadanos y analistas entender mejor cómo se distribuyen y utilizan los recursos públicos.

La plataforma Data México, desarrollada por la Secretaría de Economía, es una herramienta innovadora de transparencia que centraliza y publica datos económicos y sociales relevantes. Esta facilita el acceso a una vasta cantidad de información relacionada con indicadores económicos, sociales y demográficos, permitiendo a los usuarios explorar datos acerca de empleo, educación, salud, comercio y otros temas. Data México se destaca por su capacidad para buscar y presentar la información de manera clara y sencilla (siendo altamente sensible a los filtros temáticos que desee el usuario), utilizando gráficos interactivos, mapas y otros recursos visuales que ayudan a entender mejor las dinámicas del país.

Finalmente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha implementado una destacada práctica de transparencia proactiva mediante la publicación de informes detallados y accesibles en torno a las instituciones financieras. Estos informes permiten a los usuarios comparar el desempeño de las instituciones y tomar decisiones informadas. La

plataforma de la Condusef es altamente accesible, con un formato muy sencillo y directo que coloca la información al alcance del ciudadano, fortaleciendo la confianza de los usuarios en el sistema financiero y fomentando una mayor competencia entre las instituciones para mejorar sus servicios.

El reconocimiento de estas buenas prácticas por parte del TEPJF puede fortalecer significativamente su transparencia y rendición de cuentas, especialmente cuando existen características comunes identificadas en estas prácticas, tales como la centralización de información relevante, la usabilidad y accesibilidad de las plataformas, la facilidad de los motores de búsqueda incorporados dentro de las herramientas, la desagregación sencilla de la información a través de filtros y temáticas relevantes y el uso de lenguajes sencillos y comprensibles en la información, los directorios y los botones que permiten la navegación. Incorporar estas características en las herramientas del TEPJF (especialmente en el sistema de información de obligaciones de transparencia o en la búsqueda de expedientes) no solo optimizará su labor en términos de gobierno abierto, sino que también facilitará el monitoreo y la evaluación de sus actividades por parte de la ciudadanía, promoviendo una mayor transparencia y fortaleciendo la democracia electoral en México.

## **V. Recomendaciones generales**

Los resultados reflejan que, mientras el TEPJF, ha avanzado en transparencia, con un desempeño notable en la divulgación de información, aún enfrenta desafíos significativos en la promoción de la participación ciudadana y la transparencia proactiva. Transitar a un esquema mucho más innovador no solo mejoraría la labor del TEPJF, sino que permitiría comunicar, de forma más eficiente, los procesos, los resultados y las acciones que desarrolla. Por ello, el presente apartado busca desagregar una serie de recomendaciones para este objetivo en particular.

Mejorar la página de transparencia del TEPJF. Revisar con detenimiento la página de transparencia del TEPJF con la finalidad de identificar mecanismos que faciliten el uso, el manejo y la comprensión por parte de la ciudadanía. Especialmente para detectar áreas que necesiten

mejoras en términos de accesibilidad, navegabilidad y presentación de la información. La implementación de un diseño intuitivo, junto con una estructura clara y simplificada, permitirá a los usuarios encontrar fácilmente la información que buscan (como, por ejemplo, procesos electorales, decisiones de las salas del Tribunal, datos relevantes, etcétera).

Optimizar la facilidad de navegación en la página de transparencia del TEPJF. Es fundamental integrar un motor de búsqueda generalizado y eficiente, que permita a los ciudadanos encontrar de manera clara y rápida la información que buscan dentro de toda la categorización existente. La implementación de este sistema de búsqueda con filtros específicos y opciones de palabras clave, fechas, categorías o temáticas mejorará significativamente la experiencia del usuario.

Anticipar información que pueda ser de utilidad o interés para la ciudadanía. Adoptar un enfoque proactivo también implica identificar y publicar datos antes de que sean solicitados. Es recomendable que el TEPJF analice tendencias y temas de interés público para ofrecer información oportuna que responda a las necesidades de la ciudadanía, especialmente con base en el contexto social o político que se encuentre viviendo. Esto incluye datos mucho más desagregados y cualquier otra información simplificada que pueda impactar directamente en la percepción y participación ciudadana en los procesos democráticos.

Vincular los esfuerzos de gobierno abierto del TEPJF con las redes sociales. La presencia en redes sociales es esencial para llegar a un público más amplio, especialmente en esta era digital. El TEPJF debe integrar enlaces y actualizaciones regulares en plataformas como Facebook, X (antes Twitter), TikTok y YouTube, utilizando estas redes para difundir información clave y mantener a la ciudadanía informada de manera constante y accesible. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para la participación ciudadana, permitiendo interacciones directas y retroalimentación inmediata.

Promover un lenguaje mucho más sencillo y menos técnico en lo correspondiente con la justicia electoral. El uso de un lenguaje accesible es fundamental para que la información sea comprensible para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de conocimiento técnico o legal y dada la naturaleza de la institución. El TEPJF debe trabajar en la redacción de sus comunicados y documentos oficiales de manera

que sean claros y fáciles de entender, evitando tecnicismos y terminología compleja. Un mecanismo efectivo puede ser la creación de una sección dedicada en la página web del TEPJF llamada “Justicia Electoral para Todos”, la cual podría incluir resúmenes de sentencias y decisiones judiciales en lenguaje claro, junto con glosarios de términos y preguntas frecuentes explicadas de manera sencilla. Además, la utilización de videos animados cortos que expliquen los procesos y conceptos clave de la justicia electoral puede ser una herramienta poderosa para educar a la ciudadanía de manera comprensible y atractiva.

Utilizar recursos gráficos, didácticos y flexibles en la medida de lo posible. La implementación de infografías, videos explicativos y gráficos interactivos puede transformar datos complejos en información accesible y atractiva. Estos recursos no solo facilitan la comprensión, sino que también pueden captar la atención de una audiencia más amplia, incluyendo a aquellos que prefieren el contenido visual sobre el textual.

Incorporar herramientas interactivas que permitan a los ciudadanos participar activamente en el monitoreo y evaluación de las actividades del TEPJF. Estas herramientas podrían incluir encuestas, foros de discusión y secciones de comentarios donde los usuarios puedan expresar sus opiniones y sugerencias. La retroalimentación ciudadana es vital para identificar áreas de mejora y para demostrar un compromiso genuino con la transparencia y la rendición de cuentas.

Llevar a cabo auditorías externas e independientes periódicas para evaluar la efectividad de las prácticas de transparencia y rendición de cuentas del TEPJF. Estas auditorías pueden identificar áreas de mejora y proporcionar recomendaciones objetivas para fortalecer la transparencia proactiva. Publicar los resultados de estas auditorías y las acciones tomadas en respuesta a sus recomendaciones también mejorará la confianza de la ciudadanía en la institución.

Estas recomendaciones, en conjunción con las previamente mencionadas, proporcionan un marco comprensivo para que el TEPJF avance hacia una transparencia proactiva más robusta y efectiva. De la misma forma, es importante que todas las recomendaciones se acompañen de una mejora en la comunicación institucional externa, para disminuir el distanciamiento entre las instituciones y la población, por medio de

una narrativa pedagógica, clara y accesible que permita a las audiencias comprender y valorar el trabajo de los tribunales electorales.

Al implementar estas estrategias, el TEPJF podrá establecer un entorno en el que la información sea accesible, clara y relevante para todos los ciudadanos, lo que fortalece su compromiso, ya evidente, con la transparencia y la rendición de cuentas, a la vez que promueve una mayor participación ciudadana y mejorará la confianza en su labor en materia electoral.

## **VI. Conclusiones**

La historia del país con la transparencia es extremadamente reciente y los esfuerzos logrados hasta el momento por el Inai y otras organizaciones, aunque valiosos, se encuentran en un gran riesgo de retroceso, no solo por las narrativas y acciones en el ámbito federal, sino por la desatención generalizada desde lo local y municipal. En este tenor, a pesar de los esfuerzos del TEPJF en materia de transparencia, todavía se enfrenta a desafíos significativos que afectan su relación con la ciudadanía y el fomento de la participación ciudadana. Las deficiencias en la accesibilidad, usabilidad y presentación de la información limitan la eficacia de sus herramientas de transparencia actuales, una situación que se agrava por la falta de anticipación y proactividad en la publicación de información relevante, lo que disminuye la capacidad de los ciudadanos para participar activamente y confiar en las instituciones electorales.

El TEPJF debe convertirse en un referente en esta materia y para ello debe transitar hacia un esquema más innovador de transparencia proactiva. La implementación de las recomendaciones propuestas no solo permitirá una comunicación más clara y eficiente de los procesos y acciones del Tribunal, sino que también fortalecerá la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Al adoptar un enfoque proactivo, el TEPJF puede anticiparse a las necesidades de información de los ciudadanos, ofreciendo datos útiles y relevantes antes de que sean solicitados. Así, además de aumentar su apertura, demostrará un compromiso genuino con la sociedad.

Hoy, más que nunca, importa la forma en la que se comunica y cómo se comunica, especialmente por configurarse como una herramienta poderosa para defender la labor que desarrollan las instituciones y para salvaguardar la estabilidad del sistema democrático y fomentar una mayor confianza en esta forma de gobierno. Por ello, en la medida en que se implementen estas recomendaciones, el TEPJF transitará hacia un modelo de transparencia proactiva de manera robusta y efectiva. Al encabezar estos esfuerzos, el TEPJF no solo se consolidará como la máxima autoridad en materia electoral, sino que también se erigirá como un faro de transparencia y compromiso con la rendición de cuentas. Este liderazgo impulsará una democracia más abierta y participativa, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones y promoviendo un entorno en el que la justicia y la equidad prevalezcan. Con cada paso hacia una mayor transparencia proactiva, el TEPJF demostrará su dedicación a construir un México más justo y democrático, inspirando a otros organismos a seguir su ejemplo.

## VII. Referencias

- Aguilar Rivera, J. Antonio. (s. f.). *Transparencia y democracia: claves para un concierto*. Instituto Nacional Electoral. <https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/Cuadernillo%2010.pdf>
- Corporación Latinobarómetro. (2023). *Latinobarómetro: Resultados de México*. <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp?Idioma=724>
- Escalante, Alejandro. (2023a, 6 de julio). Política de datos abiertos: ¿Información para todos o solo para unos cuantos? El caso de los salarios mínimos. *Revista Nexos*. <https://anticorrupcion.nexos.com.mx/politica-de-datos-abiertos-informacion-para-todos-o-solo-para-unos-cuantos-el-caso-de-los-salarios-minimos/>
- Escalante, Alejandro. (2023b, 20 de julio). Transparencia omisa o abuso de derechos: Las solicitudes de información en la Lotería Nacional. *Revista Nexos*. <https://anticorrupcion.nexos.com.mx/transparencia-omisa-o-abuso-de-derechos-las-solicitudes-de-informacion-en-la-loteria-nacional/>
- Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. (2021). *Sensibilización en transparencia proactiva*. [https://www.infoem.org.mx/doc/transparenciaProactiva/20210625\\_SensibilizacionTransparenciaProactiva.pdf](https://www.infoem.org.mx/doc/transparenciaProactiva/20210625_SensibilizacionTransparenciaProactiva.pdf)
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (2022). *ABC de la transparencia*. [https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabiertoymtransparencia/wp-content/uploads/2023/08/ABC\\_de-la-transparencia\\_1.pdf](https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabiertoymtransparencia/wp-content/uploads/2023/08/ABC_de-la-transparencia_1.pdf)
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (2024). *¿Cómo ha evolucionado la transparencia en México?* [https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabiertoymtransparencia/?page\\_id=8814](https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabiertoymtransparencia/?page_id=8814)
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (2023). *Métrica de Gobierno Abierto: Resultados*. [https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabiertoymtransparencia/?page\\_id=4189](https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabiertoymtransparencia/?page_id=4189)
- Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. (2023). *Sin otros datos: El legado de la política de transparencia de AMLO y el aban-*

*donor de la información pública*. <https://contralacorrupcion.mx/sin-otros-datos-el-legado-de-la-politica-de-transparencia-de-amlo-y-el-abandono-de-la-informacion-publica/>

Secretaría de la Función Pública. (2021). *Política de transparencia gobierno abierto y datos abiertos de la APF 2021-2024*. [https://funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/Politica\\_de\\_Transparencia\\_Gobierno\\_Abierto\\_y\\_Datos\\_Abiertos\\_de\\_la\\_APF\\_2021-2024.pdf](https://funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/Politica_de_Transparencia_Gobierno_Abierto_y_Datos_Abiertos_de_la_APF_2021-2024.pdf)

Ugalde, Luis Carlos. (2020). *Rendición de cuentas y democracia*. Instituto Nacional Electoral. <https://ine.mx/wp-content/uploads/2021/02/CDCD-21.pdf>

**Segundo lugar**



# **Voces marginadas: la importancia de la memoria y los archivos en la defensa de los derechos humanos, con enfoque en la perspectiva de género**

Marene Jacquelin Hernández Lozada

Índice: I. Introducción; a. La importancia de la memoria, los archivos y la perspectiva de género como un enfoque necesario para los derechos humanos; II. La memoria como herramienta de resistencia y empoderamiento; a. El papel de la memoria en la construcción de la identidad y la historia; b. La importancia de preservar la memoria de las voces marginadas; III. Planteamiento del problema. Los archivos como fuente de verdad y justicia; a. La función de los archivos en la documentación de la historia y la defensa de los derechos humanos; b. La importancia de incluir perspectivas feministas y de género en la gestión y preservación de los archivos; IV. Argumento central. La perspectiva de género en la defensa de los derechos humanos; a. La importancia de considerar las experiencias y necesidades específicas de las mujeres y otros grupos marginados; b. Voces marginadas: ejemplos y casos de estudio; V. Conclusión; VI. Referencias.

Palabras clave: perspectiva; género; derechos humanos; memoria; archivos; mujeres; grupos marginados; identidad; sociedad; responsabilidad; reconocimiento; reparación; justicia; niños; niñas; víctimas.

## **I. Introducción**

### **a. La importancia de la memoria, los archivos y la perspectiva de género como un enfoque necesario para los derechos humanos**

En este ensayo se encontrarán algunas de las profusas reflexiones en torno a la relación que existe entre los derechos humanos y los archivos, mismas que, a pesar de parecer distintas y no muy relevantes en el entorno social actual, se encuentran estrechamente relacionadas, con propósitos encaminados a cobrar relevancia en los ámbitos de obtención de la verdad, la justicia, la reparación de las vulnerabilidades y la deficiencia de las leyes; pero, aún más importante, se enfocan en satisfacer el descontento de la sociedad afectada o marginada, mediante medidas necesarias para la reparación integral, a partir del restablecimiento del honor, la justicia y la memoria.

Entre las medidas usadas en la reparación del daño a las víctimas, vistas como una obligación por parte del Estado frente a la violación de algún derecho humano, se puede encontrar la publicación de sentencias, las disculpas públicas y el reconocimiento de la responsabilidad, entre otros, lo que forma un vínculo importante entre los derechos humanos y los archivos.

### **a. Contextualización de la perspectiva de género en la defensa de los derechos humanos**

Un ejemplo claro de la dignificación y el reconocimiento de estos derechos fue visto más a profundidad en los años posteriores a la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948. En este caso, la comunidad internacional advirtió que la igualdad formal que se proclamaba en ese instrumento y en las normas nacionales no era suficiente para que las personas tuvieran realmente las mismas oportunidades de ejercer sus derechos, ya que existían grupos en condiciones de vulnerabilidad que les impedían acceder a ellos. Por ello, progresivamente, se reconocieron derechos específicos a ciertos grupos sociales que históricamente habían enfrentado exclusión y discriminación, y se establecieron obligaciones para que los estados garantizaran su cumplimiento efectivo.

En este punto, la memoria y los archivos forman una base dentro de la perspectiva social que moldea a la actualidad, herramientas fundamentales para la defensa de los derechos humanos, especialmente para las voces marginadas que han sido históricamente excluidas de la narrativa oficial. En este contexto, la perspectiva de género es crucial, ya que las mujeres y otros grupos marginados han sido objeto de discriminación y violencia con el paso de la historia.

La preservación de la memoria y los archivos es esencial para visibilizar sus experiencias y luchas, garantizando que de esa manera sus derechos sean reconocidos y protegidos, por lo que, mediante la memoria histórica, que forma parte de la dimensión colectiva, se pretende que los hechos que son materia de la violación sean reconocidos por parte de la población donde ocurrieron, con el fin de evitar el olvido. Esta obligación implica la implementación de mecanismos que sistematicen, recuperen y hagan públicos los derechos violatorios.

Las instituciones, mediante la implementación de diversas acciones, como las reformas legislativas, los programas públicos, las mejoras a la gestión pública, la capacitación y la sensibilización, los mecanismos de rendición de cuentas, así como los sistemas de control y la verificación, como lo son la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y los archivos, buscan evitar que las violaciones a los derechos humanos se repitan.

## **II. La memoria como herramienta de resistencia y empoderamiento**

En la antropología se estudia a la humanidad, dada su complejidad, desde diferentes ramas, distintos aspectos y dimensiones, englobando a los pueblos antiguos y modernos y sus estilos de vida. Se habla de que los seres humanos, en cuanto a que son seres sociales y culturales, adoptan el concepto de memoria como un fenómeno universal (Candau, 2002). Algunos investigadores se han encargado de analizar científicamente al *Homo sapiens* y cómo este ha llegado a poseer la facultad, exclusivamente humana, para crear el lenguaje, el desarrollo y la diversificación de los lenguajes, de modo que las lenguas modernas satisfagan sus necesidades de la comunicación humana.

Sin la memoria, las personas, en lo individual, y los grupos humanos se perderían, sin tener la oportunidad de preservar las cosas importantes del pasado que forjan el presente y que hacen a las sociedades lo que son ahora, en una dicotomía que no es ni buena ni mala, solo social. Es importante reconocer que los seres humanos construyen memorias, pero las memorias también los construyen a ellos, en lo individual y como sociedad. En la actualidad, se puede ver reflejada la importancia de preservar memorias, mismas que se ven manifestadas en varios aspectos de la vida, como las preservaciones de los patrimonios culturales o el reflejo de las luchas sociales encaminadas a reconocer derechos. Las memorias se retienen en el presente mediante archivos que resguardan las experiencias y vivencias del pasado; al mismo tiempo, la memoria se condensa en muchos elementos de la cultura material de cada sociedad, que sirven para representar un soporte simbólico para la misma (Pereiro, 2004).

Es puntual decir que la memoria es un elemento clave en la construcción de la identidad y la historia de una sociedad. Sin embargo, las voces marginadas pertenecientes a grupos discriminados han sido históricamente excluidas de la narrativa oficial, y sus experiencias, así como sus luchas, han sido silenciadas. La preservación de la memoria es esencial para empoderar a las voces marginadas y para garantizar que sus historias sean contadas y reconocidas.

### **a. El papel de la memoria en la construcción de la identidad y la historia**

El concepto de la palabra *memoria* es, en sí mismo, bastante ambiguo y puede abordarse desde distintos lugares y tiene que ver con el momento histórico desde donde se le estudie. Lo mismo sucede cuando se intenta definir la identidad, sobre todo en la dicotomía colectiva/individual.

La construcción de las identidades colectivas se basa en los procesos históricos, en los cuales la gente, de acuerdo con sus conocimientos y su desarrollo, se encarga de reconstruir su pasado para mantener y crear su propia identidad. La mayoría de las reconstrucciones acerca de hechos del pasado tienden a ser reinterpretadas en el presente y sirven de base para sustentar la propia identidad. A esta construcción, sumada también a la invención de la identidad colectiva, contribuyen, de manera prácticamente directa, los historiadores, los conocedores de materias determinadas, los periodistas, los políticos y las personalidades

con influencias sociales, entre otros, en afianzar ciertos conocimientos para establecer bases sociales. Por el contrario, dentro de una cultura, las circunstancias y necesidades, dependiendo de la época en la que se escribe, se convierten en parte de la historia, tanto los episodios narrados como las personas descritas.

La historia, en su afianzamiento de las bases sociales, forja estrategias de construcción de identidades utilizando recursos de su pasado, resguardado en archivos y memorias históricas para reactualizarse, buscando el sentido de la sociedad en el presente, tendiendo como uno de sus muchos resultados, pertenecientes a la recopilación de las memorias colectivas, la creación de conflictos en el interior de los mismos grupos sociales o entre distintos grupos, que se encargan de defender diversas versiones y visiones de ideas e identidades individuales y colectivas, aunque ciertamente, por medio del paso de la historia y la globalización del conocimiento en la humanidad, se expone un universo de interacciones diversas como consecuencia de los procesos culturales.

Derivado de lo anterior, es importante resaltar que cada individuo necesita ser reconocido para existir; es entonces que, a menudo, las personas suelen preguntarse acerca de la diferencia que existe entre sexo y género en la actualidad, lo que es mucho más complicado si estas definiciones y diferencias van aparejadas para establecer derechos o para crear sesgos sociales que conlleven actos discriminatorios.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, se establece que, a pesar de que estos conceptos suelen ser usados como sinónimos, son completamente distintos:

El sexo hace referencia a los cuerpos sexuados de las personas, esto es, a las características biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, a partir de las cuales las personas son clasificadas al nacer como hombres o mujeres. El género puede definirse como un conjunto de atributos simbólicos, sociales, políticos y culturales asignados a las personas de acuerdo con su sexo.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Nerio Monroy, Ana Luisa, *ABC de la perspectiva de género. Una guía práctica para el personal que trabaja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos*, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2019, p. 10.

Es por ello que el trato diferenciado que reciben los niños y las niñas se encarga de marcar las desigualdades sociales y culturales entre lo que debe entenderse por femenino y masculino, ya que, mediante la transmisión de patrones de comportamiento y valores de determinados grupos sociales, se les prepara para ejercer los roles que se espera de ellos, en los ámbitos asignados a cada persona, de acuerdo a su género.

### **b. La importancia de preservar la memoria de las voces marginadas**

En la actualidad, a pesar de que la humanidad ha alcanzado avances tecnológicos bastante significativos, las diferencias sociales respaldadas por grupos de poder, tanto políticos como ideológicos, han traído como consecuencia conflictos ocurridos entre los diversos países del mundo, justificando, muchas veces, mediante el uso de la fuerza y el restablecimiento de las “justicias con mecanismos tradicionales” para la obtención de la verdad, la justicia, reparación y no repetición planteadas como estrategias encaminadas, de manera contundente, para el restablecimiento del orden social y la convivencia pacífica, que cobran, a su paso, las vidas de muchas personas, grupos sociales o comunidades en nombre de la recuperación de la memoria histórica; pero, también, abren paso a la reconciliación entre naciones, la reparación del tejido social y el fortalecimiento de la democracia.

Retomando el concepto de *memoria histórica* como un elemento para fomentar la construcción de la paz en los países con algún conflicto armado o bélico, que han iniciado o piensan establecer mediante los procesos de justicia transicional, donde es crucial aceptar la existencia del pasado de las sociedades con todas sus vertientes, marcadas por un sinnúmero de conflictos y guerras que dejan huellas de dolor, que polarizan y que se oponen a la posibilidad de vivir a las voces marginadas. El debate principal se desarrolla en torno a la importancia de mantener u olvidar determinadas memorias y la ruta en la que estas están interpretadas, aunque, ciertamente, urge una reconciliación de los pueblos y de las sociedades para emprender una nueva historia, más justa y armónica, recordando que es importante no olvidar como estrategia de no repetición; también es importante resaltar y dar la importancia significativa a todas aquellas voces marginadas que merecen

ser escuchadas, ya que eso ayuda a dar reconocimiento a las violaciones sufridas a sus derechos y a evitar la repetición de actos de negligencia.

### **III. Planteamiento del problema.**

#### **Los archivos como fuente de verdad y justicia**

Los archivos son parte fundamental en la estructura social para desentrañar la verdad y la tan anhelada justicia, ya que, entre sus diversos contenidos, se encuentran aquellos documentos y testimonios que pueden ser utilizados para documentar delitos y denunciar las violaciones a los derechos humanos que menoscaban la integridad de las personas. Es importante aclarar que, en este nuevo contexto social, en el que los derechos son parteaguas para asegurar estándares de vida digna y que permiten documentar los acervos más importantes, considerados como históricos, es necesario incluir aquellos con perspectivas feministas y de género en la gestión y preservación de los archivos, para garantizar que las voces marginadas sean incluidas y visibilizadas.

De manera general, los archivos suelen ser representados comúnmente como aquellos lugares asociados al resguardo de documentos, en la visión de algunos, como lugares enormes, abandonados, llenos de polvo, con un sinfín de papeles viejos y húmedos, en los que su importancia, a pesar de que trasciende a lo largo de la historia, sigue sin ser tan importante. Es del conocimiento de unos pocos, incluso de las propias instituciones, que los lugares de resguardo de archivos y documentos históricos son espacios administrativos para reservar documentos, colocar expedientes, fichas, protocolos, papeles y demás documentación, que algún día pueda llegar a ser solicitada para llevar a cabo solicitudes de información, trámites o el simple resguardo de sus acciones institucionales.

Al realizar cualquier tipo de trámite documental, las personas se encargan de afianzar un enorme mapa que constantemente modifican y actualizan las fronteras documentales, y establecen interacciones más acercadas a la verdad y la claridad en el sentido de lo justo. En el ámbito personal, se puede dilucidar que es más común que las personas se encarguen de preservar y conservar documentos y objetos que

contengan algún valor sentimental o que se encarguen de narrar su historia y la de su familia.

En esencia, un archivo, en el sentido más general, es un espacio que protege y organiza estos documentos y objetos que, en la era moderna, pueden ser físicos o digitales, y que documentan las acciones y experiencias de individuos, familias y organizaciones. De acuerdo con el *Diccionario Archivístico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, se define al archivo como: “El conjunto orgánico de documentos, en cualquier soporte, que son producidos o recibidos por los sujetos obligados o las personas particulares en el ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades” (*Diccionario Archivístico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, 2023, p. 36).

De manera inseparable, la relación que existe entre los documentos, los aspectos materiales y las personas que se encargan de su resguardo o difusión forma parte de las estrategias y bases fundamentales para entender los propósitos y usos de un archivo.

No todos los archivos son iguales; es por ello que las instituciones, al ser las principales encargadas de darles sentido a los mismos, resaltan su importancia de acuerdo con los propósitos y las ubicaciones de las propias instituciones. Algunos de los archivos oficiales, que son de conocimiento público, se encuentran al alcance de las personas, incluso teniendo diversas vertientes para su mejor entendimiento, mediante mecanismos de difusión permanente y actualizables; un ejemplo de ello son las traducciones de diversas sentencias relevantes para las comunidades, realizadas por la Dirección de Archivos del TEPJF en lenguas originarias, entre otros.

### **a. La función de los archivos en la documentación de la historia y la defensa de los derechos humanos**

Entre los archivos que son de índole pública y de índole privada se encuentran, dentro de sus contenidos, diversas categorías de archivos especializados en áreas específicas o particulares, como la ciencia, la política, la religión, los grupos sociales, etcétera. Estos archivos se componen de un sinnúmero de colecciones, mismas que son obtenidas mediante la recopilación de información, donaciones, compras o estudios más serios realizados por expertos en dichas disciplinas.

Es por ello que la accesibilidad y el uso de estos archivos dependen del grado de apertura de la institución que los resguarda y de los intereses de la comunidad. A lo largo de este ensayo se ha resaltado la necesidad del uso y reconocimiento de los archivos como herramientas fundamentales para la conservación del patrimonio histórico, la búsqueda de justicia, la educación sobre derechos humanos y el apoyo a la investigación y el activismo en defensa de los derechos humanos.

Con el avance de las sociedades y la llegada del mundo moderno con sus alcances tecnológicos, el aumento de la faceta en la que los documentos pueden ser resguardados y publicitados amplía el campo de conocimiento de las personas, pone a su alcance más herramientas para la defensa de sus derechos, crea puntos y estrategias puntuales en ámbitos como la preservación de la memoria histórica mediante el resguardo de archivos y permite comprender mejor el desarrollo de las sociedades, las culturas y los acontecimientos históricos, la verificabilidad y la fiabilidad de los documentos, de la mano con herramientas de tecnología moderna, que permitan asentar una base sólida para la investigación académica y asegurar la precisión de la información documental, entre otros.

En el ámbito de los derechos humanos, los archivos pueden variar en sus contenidos, desde tener expedientes o registros de violaciones, abusos y actos de represión por parte de las autoridades o determinados grupos sociales, hasta la proporción de recursos e información necesarios para la investigación mediante solicitudes de información a las instituciones. Estos documentos pueden ser utilizados para responsabilizar a los perpetradores, llevar a cabo investigaciones judiciales y garantizar que se haga justicia para las víctimas, mediante la aplicación de la transparencia y la clara rendición de cuentas.

El reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos y el soporte documental recabado forman una parte fundamental en la construcción de investigaciones, que apoyan a otros grupos de investigación, desde lo individual hasta lo colectivo, y fomentan un activismo en la búsqueda de la reparación de los daños y la restitución del honor a las víctimas. Un ejemplo de ello es el utilizado por algunos grupos de investigadores y activistas de derechos humanos que utilizan los archivos para documentar casos, identificar patrones de abuso y desarrollar estrategias para la defensa y promoción de los derechos humanos. Los

datos archivados pueden ser cruciales para informes, campañas, litigios y prevenir futuras violaciones a estos derechos.

De igual manera, se puede observar que los archivos ayudan a preservar la identidad cultural y personal de las comunidades, así como también de las personas afectadas, resultado de las violaciones a sus derechos y los conflictos; mantener estos registros ayuda a evitar conductas de repetición, restaura el honor y dignifica las experiencias de las personas afectadas, en una combinación de aportaciones entre quienes crean textos e imágenes y de quienes los consultan y los difunden por medio de un archivo. La amplia gama de profesiones dedicadas a la preservación documental de la cultura, tales como los historiadores, archivistas, técnicos en preservación, educadores, comunicadores, directores de instituciones de conservación y otros miembros de la burocracia, encargados de fungir como actores y agentes en la transformación de la propiedad patrimonial y cultural, el mejoramiento y la creación de normativa, los manuales, los preceptos y las limitaciones, tiene un interés intrínseco en la conservación y preservación de archivos, bibliotecas o museos, resultado de las luchas que forjan la historia de un país.

### **b. La importancia de incluir perspectivas feministas y de género en la gestión y preservación de los archivos**

Es necesario precisar que el feminismo, como un movimiento organizado, tiene sus raíces en los siglos XVIII y XIX, de donde se obtienen ciertos registros, aunque las ideas y las luchas por la igualdad de género pueden rastrearse mucho antes en la historia; sin embargo, desde hace algunos años, el movimiento inspirado principalmente por mujeres y grupos marginados en represión comenzó a cuestionar la forma androcéntrica de la organización de archivos y centros de documentación, así como también planteó la necesidad de rescatar, visibilizar, preservar y difundir el patrimonio documental de las mujeres o de las memorias de los diversos feminismos.

Desde un análisis más práctico, la corriente de pensamiento positivista de la archivología plantea la noción de archivo como un trabajo de formación y aportación neutral, así como también añade a su vocabulario la noción universal de archivero. Los archivos y, aunado a ello, la archivística no son considerados estáticos ni inmutables; están siempre

en constante cambio y actualización, desentrañando paradigmas de la historia, donde, incuestionablemente, existen dentro de la investigación; explotan los análisis realizados a los documentos en concreto o al estudio de la documentación de un archivo, de una persona, de una institución o de una familia.

Derivado de lo anterior, las instituciones fueron las encargadas de crear las unidades de información especializadas en cuestiones de género o feminismos, mismas que representaron un gran desafío para los estudiosos de la materia desde el ámbito de distintas disciplinas; la aplicación de los postulados de la archivística posmoderna permite, mediante contribuciones documentales, la apertura de caminos dirigidos a la reflexión y a las nuevas prácticas, tanto en la creación de postulados teóricos de disciplina como en el ejercicio del rol profesional entre mujeres y hombres.

El avance hacia el reconocimiento de la plena igualdad en los ámbitos del género es una meta que ha sido progresiva, en la que se ha trabajado para afianzar los conocimientos y métodos a través de la ciencia archivística, aficionando el tratamiento de los documentos y los archivos por medio de los anteojos violetas.

El feminismo ha evolucionado y se ha encargado de diversificar a las sociedades con el tiempo, adaptándose a las necesidades y los desafíos de cada época, pero siempre con el objetivo de alcanzar la igualdad de género y la justicia social. Incluir las perspectivas feministas y de género en la gestión y preservación de archivos es crucial y representa un avance significativo en el reconocimiento de la igualdad. Una de las ideas implementadas para alcanzar la noción de un archivo neutral y universal ha sido la aplicación y el reconocimiento del lenguaje inclusivo para la denominación de los profesionales.

La investigadora Lara Wilson, responsable de un grupo de fondos de historia de las mujeres en la Universidad de Victoria (Canadá), expresa que cuando se trabaja con ese tipo de documentos y en contacto con las comunidades o con los grupos de mujeres productoras de los fondos que organiza y conserva, “se desdibujan los límites entre el archivero y el activismo”. En definitiva, se trataría de una participación y mediación de profesionales que complementan el activismo de usuarios y productores para avanzar hacia una aportación importante en la memoria documental.

La necesidad de incluir la perspectiva de género en las tareas de descripción es aplicada y discutida en distintos ámbitos archivísticos, por

ejemplo, la jornada celebrada en el Archivo General de la Nación durante marzo de 2019 y discutida en las Jornadas de Historia, Mujeres y Archivos, llevada a cabo en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, en 2018.

Entre las razones más destacables para incluir las perspectivas feministas y de género en la gestión y preservación de archivos se encuentran:

- 1) Permiten visibilizar las historias de las personas marginadas históricamente, ya que la perspectiva feminista ayuda a identificar y preservar las historias y contribuciones de mujeres y personas de género diverso, que a menudo son ignoradas por archivos tradicionales.
- 2) Diversifican las narrativas, enriqueciendo al archivo, y ayudan a desafiar las narrativas predominantemente masculinas secundadas por la historiografía tradicional.
- 3) Enfocan situaciones de desigualdades y discriminaciones históricas para crear herramientas para alcanzar la justicia social, que promuevan la equidad y el reconocimiento de los géneros.
- 4) Proporcionan una base de datos más diversa y rica a los investigadores, para que el desarrollo de las investigaciones sea más eficiente y se creen nuevas perspectivas y descubrimientos en diversos campos de estudio.
- 5) Apoyan la implementación de estudios interdisciplinarios que abordan cuestiones de género y feminismo, que sirven para empoderar a las comunidades subrepresentadas, validar y reconocer sus experiencias y fomentar un sentido de pertenencia e identidad al ver sus historias reflejadas en los registros archivísticos.
- 6) Desarrollan políticas archivísticas inclusivas encargadas de considerar las necesidades y experiencias de todas las personas, independientemente de su género, lo que contribuye a la sensibilización y educación del público acerca de la importancia de la equidad de género y las luchas de las mujeres, para innovar en la práctica archivística como un método más participativo y colaborativo, que puede ser más inclusivo y representativo.

La inclusión de las perspectivas feministas y de género en la gestión y preservación de archivos es esencial para lograr una representación más justa, brinda una equidad más evidente en torno a sucesos de la historia y enriquece el conocimiento académico mediante el reconocimiento de las voces marginadas de nuestra sociedad.

#### **IV. Argumento central.**

#### **La perspectiva de género en la defensa de los derechos humanos**

En el complejo entramado de la defensa de los derechos humanos, como ya se ha mencionado anteriormente, la perspectiva de género emerge como un elemento crucial para garantizar la equidad y la justicia social. Si bien el desarrollo y reconocimiento de los derechos humanos se ha llevado a cabo como un proceso complejo y evolutivo que ha abarcado siglos de lucha, reflexión y adaptación, históricamente, diferentes culturas, filosofías y movimientos sociales han contribuido a la construcción de un marco universal de derechos que busca proteger la dignidad y la libertad de todos los seres humanos. En este caso, la perspectiva no solo se enfoca en la necesidad de abordar la discriminación y la violencia de género, sino que también subraya la importancia de reconocer y valorar las experiencias y necesidades específicas de las mujeres y otros grupos marginados.

La perspectiva de género representa un factor importante de análisis en la defensa de los derechos humanos, ya que implica una observación desde el punto de vista crítico que reconoce a las estructuras de poder y las relaciones de género como uno de los factores que influyen en la vulneración de los derechos humanos. Si bien el género también puede comprenderse como una categoría de análisis que postula la diferencia sexual entre personas, no explica ni justifica la desigualdad social existente entre hombres y mujeres, sino que los procesos de construcción social son los que han dado origen a la idea de la superioridad de lo masculino sobre lo femenino. El análisis de género permite reflexionar en torno a las diferencias en la educación de las niñas

y los niños para vislumbrar los obstáculos que enfrentaron las mujeres para ejercer sus derechos a la educación, al trabajo y al voto, entre otros muchos temas.

Tradicionalmente, los marcos de derechos humanos han sido contruidos desde una perspectiva masculina, lo que ha llevado a la invisibilización de las experiencias de las mujeres y otros grupos marginalizados. Un ejemplo de ello fue el suceso ocurrido el 17 de octubre de 1953 en México, mismo que marcó un hito en la historia de las mujeres mexicanas, ya que, por primera vez, pudieron ver garantizados sus derechos civiles y políticos. No obstante, la construcción de una ciudadanía plena continúa siendo un proceso en desarrollo. La incorporación de la perspectiva de género en las estructuras sociales no solo amplía el enfoque, sino que también desafía las normas y prácticas que perpetúan la desigualdad social.

Entre las aportaciones más importantes de la perspectiva de género a la sociedad está la capacidad de desentrañar cómo la discriminación de género se entrelaza con otras formas de opresión, como la raza, la clase social, la orientación sexual y la identidad de género. De acuerdo con Kimberlé Crenshaw, esta interseccionalidad destaca desde las diversas identidades y experiencias de las personas, que no pueden ser comprendidas en aislamiento, sino que deben ser analizadas en su complejidad; por lo que, en la formación ciudadana, vista en su conjunción de tres elementos: posesión de derechos, pertenencia a una nación y participación social, la perspectiva de género contribuye a la comprensión más profunda y matizada de las violaciones de los derechos humanos y promueve una defensa más inclusiva y efectiva.

#### **a. La importancia de considerar las experiencias y necesidades específicas de las mujeres y otros grupos marginados**

La desigualdad entre géneros comienza desde la niñez. Los contextos sociales en los que las niñas, los niños y los adolescentes tienen su desarrollo y donde realizan el ejercicio de sus derechos tienen como prioridad establecer las bases de la dignidad, en donde no se restrinjan sus libertades en la manera en la que se expresan, el cumplimiento de sus necesidades y en las posibilidades en la toma de decisiones respecto a sus propias vidas. Los grupos sociales con pensamientos tradicionales, en-

focados en la represión de derechos y la discriminación, interiorizan en las infancias y enfatizan en las niñas el sentimiento de inferioridad y subordinación con conductas de repetición, lo que afecta directamente sus posibilidades de un adecuado desarrollo integral.

Aunque uno de los principales enfoques de la perspectiva de género se relaciona de manera directa con los derechos humanos de las niñas, los niños y las adolescentes, también implica reconocer que las mujeres, las niñas y las adolescentes no son objetos de protección, sino personas titulares de derechos que ameritan una protección reforzada por parte del Estado mexicano. Es de esta idea de la que parte la implementación de políticas y los procesos educativos en las escuelas e instituciones, para que se encarguen de erradicar la discriminación por razones de género, siendo así una obligación impostergable de las autoridades, las familias y la sociedad, que debe traducirse en hechos concretos que hagan viable la posibilidad del desarrollo de las capacidades de cada persona.

En este caso, las mujeres y otros grupos marginados, incluidos los pueblos indígenas, las personas LGBTIQ+, las personas con discapacidad y las minorías étnicas, enfrentan un sinnúmero de desafíos únicos que no siempre son abordados de manera adecuada ni atendiendo a sus necesidades o condiciones; son atendidos, en su mayoría, por los marcos tradicionales de derechos humanos. El reconocimiento de la existencia de las necesidades específicas de estos grupos incluye, pero no se limita a, el acceso a los servicios de salud reproductiva, la lucha contra la violencia de género, la protección contra la discriminación múltiple y la promoción de la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida.

De esa manera, considerar las experiencias y necesidades específicas de las personas ayuda a diseñar políticas y crear estrategias para la defensa de los derechos humanos, que sean realmente inclusivas. Por ejemplo, en los últimos años, diversos estudios enfocados en el análisis de la violencia de género destacan la necesidad de abordar no solo la violencia física, sino también la violencia económica, psicológica y sexual. Asimismo, la inclusión de las voces de las mujeres y los grupos marginados en la formulación de políticas garantiza que estas sean relevantes y efectivas y responde a las realidades concretas que enfrentan todos estos grupos colectivos.

Históricamente, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la lucha por los derechos humanos y la justicia social. Su activismo en la defensa de los derechos humanos se caracteriza por su enfoque comunitario y su capacidad para tejer redes de solidaridad y apoyo mutuo, desde las pioneras del sufragismo hasta las activistas contemporáneas, que lideran movimientos globales como el movimiento #MeToo y Black Lives Matter. Las mujeres han sido agentes clave en la transformación de las sociedades. Su contribución no se limita a la defensa de los derechos de las mujeres, sino que abarca una amplia gama de causas sociales, desde la defensa de los derechos civiles y políticos hasta la promoción de la justicia económica y ambiental. Este enfoque ha demostrado ser esencial para la resistencia y la construcción de alternativas viables a las estructuras de opresión. Las estrategias de movilización y protesta, las iniciativas de empoderamiento económico y educativo y los programas de apoyo a las víctimas de violencia son solo algunas de las formas en que las mujeres han transformado el panorama de los derechos humanos.

Figuras emblemáticas como Malala Yousafzai, Rigoberta Menchú, Aung San Suu Kyi, las Madres Buscadoras, en México, y las Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, han desafiado regímenes opresivos, denunciado violaciones de derechos humanos y promovido cambios significativos, con mucha relevancia en sus comunidades y más allá. Estas mujeres no solo han llevado la voz de sus comunidades a foros internacionales, sino que también han establecido precedentes y estrategias de lucha que inspiran a generaciones de activistas.

### **b. Voces marginadas: ejemplos y casos de estudio**

Históricamente, se puede nombrar un sinnúmero de casos de voces marginadas que han luchado por la memoria, la verdad y la justicia. Por ejemplo, las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en conflictos armados o las comunidades indígenas que han sido desplazadas de sus tierras ancestrales. Los archivos y la memoria han sido utilizados para empoderar a estas voces marginadas y para garantizar que sus historias sean contadas y reconocidas.

El rol de las mujeres y su impacto en diversos campos de la vida humana ha sido frecuentemente invisibilizado, ha provocado un sesgo en

la reconstrucción histórica de las sociedades y ha generado una deuda considerable. Esta situación ha empezado a cambiar gracias al desarrollo creciente de estudios en materia de género enfocados en las mujeres y el feminismo, muchos de los cuales han surgido a partir del rescate de archivos olvidados previamente. Estos documentos han adquirido un gran valor histórico en la investigación y difusión, ya que atestiguan el papel transformador de las mujeres en su paso por el mundo.

El Archivo General de la Nación ha creado diversos fondos documentales que evidencian las contribuciones políticas, económicas, sociales, culturales y científicas de las mujeres mexicanas. Varios de los ejemplos de ello son los siguientes:

- 1) Fondo del Banco Nacional Cinematográfico (Bancine): tiene en sus registros contenidos económicos y acerca de actrices, directoras y productoras que ayudaron a desarrollar el cine nacional, entre los que destacan los documentos de Angélica Ortiz de Velo, una prominente productora y escritora de cine, así como los contratos de crédito para la distribución de sus películas, que evidencian los retos económicos de la producción cinematográfica. Específicamente, el expediente 506, de la caja 63, sección Recursos financieros, detalla el financiamiento de la película *Un ángel de mal genio*. Otros expedientes de este fondo revelan la historia de otras mujeres y su trato injusto en la industria cinematográfica, como la guionista y productora Matilde Landeta; en conjunto con la documentalista Carmen Toscano, Landeta adaptó y produjo el documental de ficción *Ronda revolucionaria*, en 1976, cuyo guion, aunque la película no se estrenó, se conserva en el expediente 2818, de la caja 216, de la serie Guiones y argumentos, lo que muestra el potencial de diversas líneas de desarrollo histórico.
- 2) La sección del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares del depósito documental de la Comisión Nacional de Energía Nuclear se encarga de documentar la contribución de varias profesionales en química respecto al avance y profesionalización de la medicina nuclear. En 1975, 10 de las 23 personas del programa de investigación del Departamento de Medicina Nuclear eran mujeres, siete de ellas químicas, lo que también evidencia la desigualdad numérica entre hombres y mujeres.

- 3) Fondos administrativos: sitio en el que existen colecciones privadas de mujeres destacadas, como la colección de Clementina Battalla de Bassols. Esta colección revela parte de su lucha política desde el feminismo para combatir los problemas que enfrentaban las mujeres en México, por medio de diversos discursos. En uno de ellos, Clementina denunciaba la explotación de la mujer mexicana dentro del sistema social, político y económico del país:

Es preciso recordar que la mujer mexicana, es por lo general, una mujer explotada, carente de derechos y que vive, no sólo en las condiciones duras y miserables en que vive el hombre, sino incluso en condiciones peores que las del hombre, y vivir en condiciones peores [...] signo de atraso, de miseria y de explotación. (Archivo General de la Nación, 2022)

Los casos anteriores reflejan la diversidad y la complejidad de las muchas luchas por el reconocimiento de los derechos humanos en México y el mundo, así como la aplicación de la archivística para su resguardo. Cada grupo marginado enfrenta desafíos específicos, pero todos comparten la lucha por alcanzar la dignidad, la justicia y la igualdad. La movilización, la organización y la solidaridad entre diferentes sectores de la sociedad son fundamentales para avanzar en la construcción de un mundo más justo y equitativo, comenzando con las naciones y los grupos sociales. La inclusión de las voces marginadas no solo es un imperativo moral, sino también una necesidad para fortalecer la democracia y los derechos humanos en el país y el mundo.

## V. Conclusión

En el ensayo se pudo resaltar la interrelación existente entre los derechos humanos, la perspectiva de género, los archivos y las mujeres, vista como una temática compleja y con una gama amplia de perspectivas, opiniones e ideas que tocan la esencia de la justicia social, la memoria histórica y la lucha por la igualdad. En esta importante conexión no solo destacan las contribuciones y las luchas de las mujeres a lo largo de la historia, sino que también se subraya una necesidad urgente

de transformar las estructuras sociales y culturales para garantizar la equidad y el respeto universal a los derechos humanos.

A pesar del alarde de establecer los derechos humanos como universales e inalienables, se ha planteado también que no es suficiente para llenar los vacíos legales y la deficiencia institucional; la perspectiva de género revela cómo estos derechos han sido, y a menudo siguen siendo, negados o limitados para las mujeres, por lo que estas perspectivas permiten desentrañar las estructuras de poder y las desigualdades que perpetúan la discriminación y la violencia de género. Al aplicar esta perspectiva, se visibilizan las barreras específicas que enfrentan las mujeres y se promueven políticas y prácticas más inclusivas y equitativas.

Los archivos, más que simples contenedores de documentos, son testimonios vivos de la historia, la cultura y la resistencia de muchos grupos sociales que, durante mucho tiempo, han reflejado una narrativa sesgada, que ha marginado las experiencias y contribuciones de las mujeres. La recuperación y preservación de estos documentos es fundamental para construir una memoria histórica que incluya a todas las voces; estos archivos documentan las vidas, las luchas y los logros de las mujeres, que son esenciales para desentrañar los hilos de opresión y resistencia y para construir una historia más completa y justa. Estos documentos no solo corrigen el registro histórico, sino que también empoderan a las mujeres y a las comunidades para recuperar su dignidad y valor al visibilizar las historias que desafían los estereotipos y ofrecen un modelo de empoderamiento y resiliencia que puede inspirar a futuras generaciones.

En resumen, la relación entre los derechos humanos, la perspectiva de género, los archivos y las mujeres es una invitación a reimaginar y reconstruir nuestras sociedades sobre bases más justas y equitativas. Es incorporar la perspectiva de género en la defensa de los derechos humanos no solo como una cuestión de justicia social, sino como una necesidad para la efectividad y la integridad de las estrategias de lucha por la igualdad y el reconocimiento de las luchas de las mujeres y los grupos marginados. Las experiencias y necesidades específicas de las voces marginadas deben ser base en la formulación de políticas y prácticas de los derechos humanos. Al reconocer y valorar el papel crucial de las mujeres en la lucha por los derechos humanos, se puede construir un mundo más justo y equitativo, donde los derechos de todas las

personas sean respetados y protegidos. La inclusión de la perspectiva de género no solo amplía la comprensión de los derechos humanos, sino que también es un llamado a reconocer y valorar las contribuciones de las mujeres, a documentar y preservar sus historias y a utilizar estos relatos para fomentar una cultura de respeto, justicia y solidaridad.

## VI. Referencias

- Aguilar, O., y Quintero, X. (2000). *Memoria colectiva y organizaciones: el caso de una cooperativa de transporte en Santa Fe de Bogotá*. Tesis no publicada. Pontificia Universidad Javeriana.
- Archivo Nacional de Chile. (2021). *Derecho a la memoria. Archivos, mujeres, géneros y derechos humanos*. Chile: Comité Editorial del Archivo Nacional de Chile. Pp. 11-60.
- Ariza, L. (2018). Más acá o más allá de la diferencia sexual: Para una epistemología feminista alternativa a través de Elizabeth Grosz y Myra Hird. *Descentrada*, 2, 48. En *Memoria Académica*. [http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art\\_revistas/pr.8895/pr.8895.pdf](http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.8895/pr.8895.pdf)
- Augé, M. (1998). Las formas del olvido. *Revista Colombiana de Sociología*, Rev. Colomb. Soc. (vol. 41, supl. 1), Bogotá, 107 páginas.
- Bannon, L. (1996). *Perspectivas cambiantes sobre la memoria organizacional*. Irlanda: Departamento de Ciencias de la Computación y Sistemas de Información
- Bartlett, F. C. (1932). *Recordando: Un estudio experimental y social*. Prensa de la Universidad de Cambridge.
- Berger, L. y Luckman, T. (1995) *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Blanco Blanco, J., Téllez Navarro, R., y Abreu y Abreu, J. (2023). Memoria histórica: la importancia de recordar, la importancia de olvidar. *Revista Republicana*, (No. 34), Bogotá. [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1909-44502023000100091#:~:text=La%20memoria%20intenta%20preservar%20el,y%20no%20para%20su%20sometimiento](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-44502023000100091#:~:text=La%20memoria%20intenta%20preservar%20el,y%20no%20para%20su%20sometimiento)
- Bonal-Zazo, J. L. (2012). Paradigmas de investigación en archivística. En Valentim, M. L. P., ed., *Estudos avançados em Arquivologia*. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, pp. 69-90. <https://books.scielo.org/id/znn37/pdf/valentim-9786559541294-05.pdf>
- Bonilla-Castro, E. y Rodríguez, P. (1997). *Más allá del dilema de los métodos*. Santa Fe de Bogotá: Norma.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: a social critique of the judgement of taste*. Cambridge, Harvard University Press. Pp. 20-30.

- Boylan, P. (1996). Cincuenta años del ICOM. *Museum International* 191 (XLVIII, 3): pp. 47-50.
- Bruner, J. (1990). *Actos de significado: más allá de la revolución cognitiva*. Buenos Aires: Alianza.
- Bruner, J. (1994). *Realidad mental y mundos posibles*. España: Gedisa.
- Burbano, J., y Pulido, C. (1996). *Elementos de la memoria colectiva en empresas de transporte urbano en Santa Fe de Bogotá*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Candau, J. (2002). *Antropología de la memoria*. Nueva Visión.
- Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso). (2024). *Antropología ¿Qué estudia?* Observatorio de las Ciencias Sociales. <https://www.comecso.com/disciplinas/antropologia#:~:text=Acad%C3%A9mica%20Trabajo%20Materiales-,%C2%BFQu%C3%A9%20estudia%3F,dimensiones%20de%20la%20experiencia%20humana>
- Diccionario Archivístico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2023).
- Gilda Waldman, M. (2006). La “cultura de la memoria”: problemas y reflexiones. Mitos, culturas y tradiciones en la globalización, *Polít. cult.* (No. 26), México. [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0188-77422006000200002](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422006000200002)
- Hierro, G. (2022). Género y archivo: una perspectiva feminista. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, volumen (27), pp. 209-234.
- Instituto Internacional de Investigación y Formación para la Promoción de la Mujer. (1976). *INSTRAW*.
- Lobato, M. (2022). Género y archivo: desafíos y oportunidades. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, volumen (27), 352 p.
- Nerio Monroy, Ana Luisa. (2019). *ABC de la perspectiva de género. Una guía práctica para el personal que trabaja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos*. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Organización de las Naciones Unidas. (2022). *Informe sobre la situación de los derechos de las mujeres en el mundo*. ONU.
- Organización de las Naciones Unidas. (2023). *Derechos de las mujeres y la igualdad de género*. ONU.
- Unesco. (2022). *Preservación del patrimonio documental mediante la formulación de políticas y el fortalecimiento de capacidades: informe final del proyecto*. Unesco. 46 p.

- Unesco. (2022). *Género y archivo: una guía para la gestión y preservación de los archivos*. Unesco.
- Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2021). *La igualdad de género en la era digital*. UIT.
- Valverde, M. (2017). La memoria y el archivo en la lucha por los derechos humanos. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, vol. 40, núm. 2, pp. 125-144
- Vasallo, J. (2019). *¿Es posible pensar en una archivología feminista?* Alfilo podcast. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. [https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo/es-posible-pensar-en-una-archivologia-feminista/#\\_ftn1](https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo/es-posible-pensar-en-una-archivologia-feminista/#_ftn1)



**Tercer lugar**



# **Yuu y ku'uk<sup>1</sup>: el uso de IA para maximizar el derecho del acceso a la información y la participación política de las comunidades indígenas en México**

Diego Emiliano Martínez Pavilla

Índice: Planteamiento del problema; Marco conceptual; Acceso a la información y su relación con la participación política; Inteligencia artificial; Actuar de las autoridades; Áreas de mejora; Argumento central: IA como solución; Aplicaciones concretas; Conclusión; Referencias.

Palabras clave: acceso a la información; participación política; inteligencia artificial; comunidades indígenas; barrera lingüística; LLM.

Si lo dices en español, te entiendo.

Palabras pronunciadas por una diputada de Veracruz durante una reunión con miembros de una comunidad indígena

Hace unas pocas semanas, México transitó por su más reciente proceso democrático (el proceso electoral federal 2023-2024), en el que más de 59 millones de votantes (Flores, 2024) decidieron reunirse y mostrar su apoyo a la democracia como forma de gobierno en el país. La aceptación de esta forma de gobierno puede atribuirse a diversos beneficios, desde paz y estabilidad social hasta la prevalencia de las libertades. Sin embargo, de todos esos beneficios de la democracia destaca uno en particular: la participación política de todo ciudadano de manera igualitaria.

---

<sup>1</sup> “Escuchar y ser escuchado”. Traducción al mixteco generada por <https://es-mx.mr-dialect.com/traductor-de-dialectos-mexicanos/traductor-espanol-nahuatl/>

El sistema democrático es el único que garantiza la capacidad de que todo ciudadano participe en el proceso de la toma de decisiones desde dos vías: por un lado, al emitir su opinión acerca de los temas que considere pertinentes y, por otro lado, al acceder a la información necesaria para tomar una decisión adecuada a sus intereses a la hora de elegir a sus gobernantes. En pocas palabras, la democracia destaca sobre los demás sistemas políticos por tener como elemento intrínseco el que toda voz debe ser escuchada.

Sin embargo, la consolidación efectiva de la participación política de todo ciudadano en la democracia ha encontrado obstáculos desde la instauración de este sistema en México, destacando la exclusión de los grupos vulnerables del proceso de participación política. Entre estos grupos sobresalen las comunidades indígenas, quienes —tal como lo reconoce la ONU— son excluidas de la participación política a causa de la discriminación estructural arraigada en ciertos sectores sociales y políticos desde la época colonial (Dávila, 2021).

Así, a pesar de que 19.4% de la población en México se autoidentifica como indígena (Inegi, 2022), las comunidades originarias muchas veces se ven impedidas u obstaculizadas para ejercer una efectiva participación política por barreras presentes en el país desde hace siglos. Esas limitantes pueden ser de distinta índole y pueden presentarse en paralelo: geográficas, económicas, sociales y, de manera especialmente grave, lingüísticas.

La barrera lingüística destaca sobre las demás, ya que están íntimamente vinculadas con la historia y cosmovisión de cada comunidad, pues México es uno de los países con mayor número de lenguas indígenas en el ámbito mundial, con 68 lenguas indígenas reconocidas —frente a las 47 lenguas originarias de Perú (Ubaldo, 2022) y las 36 de Bolivia (García, 2019)—, número que asciende a 364 al tomar en cuenta todas las variantes de las lenguas reconocidas en el territorio mexicano.

En este punto es necesario recalcar que, a pesar de que la diversidad lingüística por sí misma no constituye una barrera para la integración y participación, no hay que obviar que cada lengua representa una cosmovisión y —a la luz de que 11.8% de la población indígena no habla español (Conapred, 2024)— la necesidad de asegurar un medio para lograr una efectiva comunicación política entre estas comunidades, el

gobierno y otros actores políticos se hace evidente para garantizar la participación de la población indígena.

## Planteamiento del problema

Las barreras lingüísticas como elemento que frena la participación política de los grupos indígenas son evidentes a la luz de hechos como los ocurridos en Veracruz, en 2023, donde una diputada exigió a indígenas chinantecos que no hablaran su lengua materna durante una reunión que sostuvieron, pues, a pesar de “respetar su lengua”, a ella se le debía “hablar de frente y en español” para poder ser escuchados (*El Universal*, 2023).

Otro ejemplo de la barrera lingüística para que las comunidades indígenas ejerzan su derecho a la participación se encuentra en Chihuahua, donde la candidata indígena para la presidencia municipal de Guachochi no contó con un intérprete durante el debate entre candidaturas. La ausencia de intérprete ocasionó que la candidata tuviera que hablar parte del debate, con gran dificultad, en español y que las ideas expresadas en su lengua materna no fueran traducidas al español en el momento del debate (*El País*, 2024).

Además de los incidentes mencionados, la barrera lingüística como límite para el acceso a la información y participación política puede verse claramente reflejada en la falta de propaganda político-electoral, los debates de las candidaturas y la normatividad electoral traducida a las lenguas indígenas dentro de los procesos electorales federales y de la mayoría de los estados, lo cual evidencia las deficiencias que tienen las comunidades originarias para poder acceder a la información necesaria y poder participar efectivamente en los procesos de toma de decisiones.

Lamentablemente, lo descrito solo es una muestra de que, a pesar de las múltiples acciones afirmativas y políticas públicas implementadas por las instituciones del Estado mexicano, siguen existiendo escenarios en los que la población indígena no es escuchada o no puede acceder a la información para tomar una decisión por la barrera lingüística.

Ante la evidente necesidad de derribar dichas barreras lingüísticas para garantizar la participación de las comunidades indígenas, es

necesario plantearse nuevas vías para erradicar esta problemática; escenario en el que surge el presente texto, pues —a la luz de los múltiples usos recientes de la inteligencia artificial (IA) en sectores como el bancario, el agrario o la administración de justicia— este ensayo busca demostrar que la IA puede ser una herramienta útil y pertinente para sortear las limitantes lingüísticas y, por ende, consolidar la participación política de las comunidades indígenas.

Para lograr esto, el ensayo partirá de la pregunta: ¿de qué manera puede ser usada la IA para maximizar la participación política y el acceso a la información de las comunidades indígenas? A lo cual, el ensayo responde que la IA puede generar modelos de LLM (Large Language Model),<sup>2</sup> que permitan la traducción del contenido político para que las comunidades estén informadas, a la vez que puede traducir lo que ellos dicen para garantizar su participación.

## **Marco conceptual**

### **Acceso a la información y su relación con la participación política**

A fin de brindar claridad al planteamiento de este ensayo, en primer término, será definido someramente el derecho al acceso a la información y su relación con la participación política. El derecho al acceso a la información —derecho llave para ejercer otros derechos— tiene un origen histórico íntimamente ligado al surgimiento del Estado moderno.

Al ser una prerrogativa que garantiza el acceso a la información generada por el Estado y la Administración pública, permite que la ciudadanía esté informada acerca del actuar de los órganos en todas sus ramas y ámbitos de gobierno para que pueda vigilar y evaluarlos, a la vez que brinda los elementos para un debate público de mejor calidad (Departamento para la Gestión Pública Efectiva & Organización de los Estados Americanos, 2013). Con lo cual es evidente la vinculación de este derecho con el control del Estado, el respeto a las libertades

---

<sup>2</sup> Modelos de lenguaje de gran tamaño, en español.

humanas y la democracia. De ahí que este derecho esté contemplado en diversos ordenamientos, como el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 6 constitucional.

Cabe destacar que, si bien originariamente este derecho evocó el acceso a la información gubernamental como un elemento de control estatal, la evolución del acceso a la información ha dado lugar a nuevas conceptualizaciones que reconocen que la información a la que se debe tener acceso en un régimen democrático va más allá de la que tiene el gobierno y debe contemplar también la información necesaria para que todos los sujetos políticos tomen una decisión adecuada en el marco de un proceso de toma de decisiones, como el electoral (López, 2007).

Estas nuevas conceptualizaciones tienen una estrecha relación con el derecho a la participación política, lo cual resulta natural, ya que ambos —derecho a la información y derechos políticos— son prerrogativas constitucionales que comparten valores, como el empoderamiento de la ciudadanía y el combate al totalitarismo.

En ese contexto, es evidente la importancia del acceso a la información para la participación política, pues este derecho es clave para un electorado informado y el funcionamiento adecuado del proceso político. Lo anterior, toda vez que permite una mejor cooperación entre los actores políticos, a la vez que balancea las asimetrías de información al ofrecerle al electorado una vía para conocer y exigir sus derechos, empodera a los actores políticos en discusiones públicas y ayuda a la ciudadanía a tener visibilidad en el mapa político (Departamento para la Gestión Pública Efectiva & Organización de los Estados Americanos, 2013).

En ese sentido, el derecho al acceso a la información permite una participación efectiva y real, en el que la ciudadanía no se limite a apoyar políticas previamente decididas, sino que —al brindarle las herramientas para dar sus ideas y escuchar las ideas ajenas— pueda formar parte del proceso de discusión y toma de decisiones mediante el debate público (López, 2007).

## Inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología cuyo uso aumentó de manera descomunal en los últimos años; sin embargo, el origen de esta tecnología puede remontarse a mediados del siglo xx con dos momentos específicos: la teorización de Alan Turing respecto a las “máquinas inteligentes” (haciendo referencia a la capacidad de aprendizaje de las máquinas y la incógnita de si podían pensar) y la investigación Summer Research Project in Artificial Intelligence, en la que científicos del del Darmouth College plantearon que, si se describía de manera correcta, las máquinas podían imitar cualquier aspecto del aprendizaje y rasgo de inteligencia para comportarse de manera “inteligente”, por tener un comportamiento similar al del ser humano (Hernández, 2022).

Desde las primeras definiciones del siglo xx, la evolución del concepto ha sido constante y diversa y se ha adaptado a las tendencias de cada época y autor. Esta situación está relacionada con la naturaleza misma de la IA como una tecnología en constante evolución, al punto en el que la Unesco reconoce que no existe una definición unívoca de IA (Unesco, 2021).

A fin de no extender de manera innecesaria este apartado, el ensayo no realizará un análisis histórico y, en su lugar, optará por dar una definición y explicar la IA y sus usos prácticos. En este sentido, para definir la IA, el ensayo se decanta por la propuesta por la OCDE, que describe la IA como:

Sistema basado en máquinas que, por objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de la entrada que recibe, cómo generar salidas tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Los distintos sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y capacidad de adaptación tras su despliegue. (OCDE, 2023)

Esta definición es de gran utilidad, ya que destaca a la IA como una máquina capaz de lograr objetivos concretos a partir de un *input* o “entrada” —a decir verdad, este elemento era teorizado desde años previos por académicos como Mark Tegmark, que optaban por dejar el enfoque tradicional de la IA como un sistema que imita el comportamiento humano y lo decantaban por una tecnología que logra objetivos complejos

(Tegmark, 2018)—, lo cual permite entender de mejor manera su versatilidad y aplicación a diversas tareas, entre ellas, la traducción de lenguas indígenas.

Ahora bien, respecto del funcionamiento y usos de la IA, esta tecnología es un programa informático que funciona a partir de algoritmos<sup>3</sup> que tienen como característica el *machine learning*, un sistema de desarrollo en el que —en vez de asignar valores fijos a las variables— los desarrolladores optan por aplicar un modelo de toma de decisiones y asignar jerarquías a valores para que el programa, de cierta forma, “comprenda” la diferencia entre los datos y pueda escribir sus propias instrucciones para generar una respuesta a cualquier entrada.

Es decir, mientras que un algoritmo tradicional brinda un resultado concreto solo ante ciertas instrucciones previamente dadas, la IA puede brindar resultados a partir de los datos con los que cuenta y generar instrucciones similares a las recibidas previamente (IBM, s. f.).

Esta capacidad de “aprendizaje” es lo que dota de gran versatilidad a la IA, ya que puede realizar una gran cantidad de funciones —como el reconocimiento facial, la generación de contenido, el análisis de datos o la conducción autónoma— a partir de la información brindada por sus desarrolladores. A decir verdad, el desarrollo de la IA ha logrado niveles de “aprendizaje” aún más profundos, pues los avances tecnológicos, como el Deep Learning, permiten usar un mayor número de datos para crear redes neurológicas y poder entrenar a la IA sin la necesidad de supervisión humana (IBM, s. f.).

Entre los modelos de Deep Learning destacan, para fines del presente ensayo, los modelos LLM, cuya estructura les permite establecer redes neuronales para contemplar miles de millones de parámetros y utilizar cantidades masivas de datos, a fin de consolidar una estructura en la que la IA aprenda la gramática, los idiomas y el conocimiento determinado rápidamente y sin supervisión.

La característica de estos modelos es la forma en la que logran reconocer y diferenciar las relaciones entre las palabras a partir de elementos contextuales, con lo que tienen una mejor capacidad para procesar y comprender la comunicación humana. De ahí que estos modelos sean

<sup>3</sup> Un algoritmo, en términos generales, puede entenderse como un conjunto de instrucciones que le indican al programa qué responder ante determinado estímulo (x - y).

de gran utilidad para funciones como responder preguntas o traducir textos y conversaciones (AWS, s. f.).

## Actuar de las autoridades

El Estado mexicano es consciente de las barreras que tienen las comunidades indígenas para ejercer de manera efectiva su derecho a la participación política, por lo cual han emprendido diversas acciones para poner fin a esta problemática.

Desde la reforma constitucional de 2011, que dio pie a que los ciudadanos tengan el derecho de recibir información relevante en su lengua materna, o la reforma de 2015, que reconoció la libre determinación y autonomía para las comunidades indígenas (Zaragoza, 2022), hasta las acciones más concretas, como los precedentes<sup>4</sup> y la jurisprudencia<sup>5</sup> establecida por el TEPJF, que vincula la necesidad de los tribunales electorales de traducir y difundir las sentencias que involucren a los habitantes de pueblos indígenas en su lengua materna, a fin de facilitar el conocimiento y los alcances de las resoluciones en los asuntos que estén involucrados.

Estas acciones también han permeado en el actuar de las autoridades electorales locales, tal como el Consejo Estatal Electoral de Hidalgo, quien elaboró la *Guía para la incorporación de la interculturalidad en la propaganda electoral* que, entre otras cosas, contempla la obligación de traducir la propaganda político-electoral a las tres principales lenguas indígenas del estado, la obligación de usar traductores en eventos electorales de campaña, así como la traducción simultánea de los debates de los candidatos de gobierno estatal a lenguas originarias (IEE Hidalgo, 2021).

Hasta acciones impulsadas en lo individual por funcionarios comprometidos con la participación política de las comunidades indígenas, como el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien suscribió un

<sup>4</sup> SUP-REC-787/2016, SUP-REC-31/2018 y SUP-REC-31/2018.

<sup>5</sup> Por ejemplo, la jurisprudencia 46/2014, de rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. PARA GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO DE LAS SENTENCIAS RESULTA PROCEDENTE SU TRADUCCIÓN Y DIFUSIÓN.

convenio de colaboración entre el TEPJF y la Universidad Intercultural del Estado de México para asegurar la traducción de leyes, códigos, revistas y sentencias a las cinco lenguas originarias del Estado de México (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2020).

## Áreas de mejora

A pesar del avance logrado en las herramientas para salvaguardar y privilegiar la participación política de las comunidades indígenas, es innegable que dicho grupo vulnerable sigue sin alcanzar una efectiva participación en ciertas áreas, por lo que es necesario hacer conscientes a las áreas de mejora en el actuar de la autoridad y atajar las barreras que impiden la participación política de las comunidades, particularmente la lingüística.

De hecho, expertos de instituciones internacionales, como el Banco Mundial, han advertido la necesidad del país de reforzar esfuerzos para erradicar las barreras lingüísticas —como las mencionadas previamente— que impiden la participación de los pueblos indígenas en el proceso de toma de decisiones (Grupo Banco Mundial, 2015).

De este modo, es evidente que en pleno 2024 la barrera lingüística continúa siendo un obstáculo para que las comunidades indígenas puedan ejercer de manera efectiva su derecho a participar en las decisiones. Específicamente, en lo relativo al acceso a la información, al ser un problema manifestado en dos sentidos:

- 1) Por un lado, los casos de la diputada de Veracruz y la candidata de Chihuahua evidencian que las comunidades indígenas encuentran problemas para que su voz sea escuchada, al imponérseles la obligación fáctica de comunicarse en español para poder formar parte del debate político.
- 2) Por otro lado, la falta de contenido en su lengua materna —como la propaganda electoral, el debate de candidaturas o la normatividad electoral— merma su derecho al acceso a la información al limitar los datos con base en los cuales deberán tomar una decisión en el contexto democrático.

Si bien podría argumentarse que no es necesario traducir este contenido a su lengua materna por ser el español el idioma predominante en el país, esta postura es errónea, ya que, en primer lugar, 11.8 % de la población indígena no habla español, por lo que la falta de traducción se convertirá en una exclusión *de facto* de dicha población en el proceso efectivo de participación política (Conapred, 2024).

En segundo lugar, la necesidad de traducir el contenido deriva de que la lengua de su comunidad corresponde a su cosmovisión, por lo que la traducción del debate político está un paso más cerca de la efectiva comprensión y participación de las comunidades.

## Argumento central: IA como solución

El uso de la IA para labores de traducción no es algo novedoso; sin embargo, con el desarrollo de procesos de LLM, la aplicación de las ya conocidas funciones de traducción por parte de la IA puede tener un nuevo alcance.

Retomando las ideas del apartado conceptual de IA, el desarrollo vía procesos de LLM tiene la ventaja de que —a partir de un análisis de una mayor cantidad de datos que un algoritmo de *machine learning* y al establecer conexiones contextuales de las palabras— permite una mejor comprensión del lenguaje humano por parte de la IA y, por ende, brinda resultados más certeros, rápidos y profundos.

En ese sentido, una IA con LLM podría ser usada para aprender las 364 variantes de las lenguas indígenas y, posteriormente, usar dicho conocimiento para traducir el contenido en español a dichas lenguas, y viceversa, de manera rápida.

Para ejemplificar, la IA descrita podría traducir el contenido político generado en español —como propaganda o un debate en vivo— a las variantes de las lenguas indígenas del país o, en su caso, contenido político —como propaganda o demandas— en alguna lengua indígena al español de manera inmediata, con la mínima necesidad de intervención humana en el proceso.

Con lo que esta tecnología permitiría reducir los costos de realizar cada traducción de manera individual y eficientar los tiempos en el

proceso de traducción, lo que se vería reflejado en que el acceso a una comunicación entre las comunidades y la población hablante del español sería más sencillo.

La IA descrita, a pesar de ser algo sumamente novedoso, no es un imposible a la luz de la evolución tecnológica de los *softwares* de la IA. Actualmente, existe un gran número de traductores de IA —por ejemplo, DeepL o ChatGTP—, que utilizan modelos de LLM dentro de sus procesos, dada su efectividad y rapidez.

Tal es la eficiencia de estos modelos que comunidades de videojuegos, como *Roblox*, han desarrollado un modelo de traducción basado en LLM que permite conversar a sus jugadores en tiempo real, a pesar de hablar distintos idiomas (Mitchelhill, 2024).

En ese sentido, es evidente que la traducción por modelos de LLM es una realidad que comienza a ser cada vez más empleada y valorada por comunidades digitales para facilitar la comunicación. Ahora bien, la interrogante que puede surgir en este punto es si dichos modelos pueden ser empleados para lenguas indígenas de la misma forma en la que se emplean con idiomas; la respuesta de este trabajo es que sí.

Alrededor del mundo existen estudios que han demostrado la capacidad de aplicar la IA en la traducción y preservación de lenguas indígenas. Estos estudios destacan la capacidad de la IA para aprender el lenguaje, a la vez que logran preservarlo, integrarlo y volverlo accesible a nuevos grupos, al brindar herramientas para compartir la cultura de las comunidades estudiadas (Soylu, 2024).

De hecho, además de dichos estudios, existen casos concretos en América Latina que han demostrado la viabilidad de implementar la IA como *software* traductor de lenguas indígenas. Por ejemplo, en Colombia, expertos en la materia proponen la construcción de un *software* de IA como medio idóneo para que la cultura embera katio pueda comunicarse mediante la traducción de su lengua. Esto, en el contexto del desplazamiento que vive esa comunidad por las guerrillas paramilitares (García, 2023).

Asimismo, el pueblo indígena quechua sureño en Perú es otro ejemplo donde la IA es vista como la solución idónea para preservar su lengua y garantizar la comunicación de sus integrantes. Esta propuesta surgió a raíz de la dificultad de dicha comunidad de encontrar contenido en su lengua nativa (y viceversa, ya que para los hablantes de español

es sumamente complicado encontrar contenido en la lengua quechua sureña), por lo que se propone a la IA, dada la gran cantidad de datos que puede analizar, como una herramienta que permita la traducción automática de textos (Ubaldo, 2022).

Incluso en el territorio mexicano, la IA ha sido vislumbrada como una herramienta que puede ser usada para aprender lenguas indígenas; si bien en este caso se propone su uso para el rescate de las lenguas en extinción (UAM Cuajimalpa, 2022), en el fondo destaca el reconocimiento de la IA como herramienta capaz de entender las lenguas indígenas, lo cual, sumado al uso de la IA para realizar traducciones en tiempo real, es evidencia de la viabilidad de lo propuesto en el ensayo.

## **Aplicaciones concretas**

A fin de clarificar la propuesta en torno al uso de la IA para derribar las barreras del lenguaje en las comunidades indígenas y, por ende, asegurar su acceso a la información y participación política, se procederá a mencionar —de manera ejemplificativa y no limitativa— algunos usos que podría tener la IA en este contexto.

### **Traducción del debate público**

La IA propuesta en el ensayo puede ser utilizada para traducir en tiempo real los debates de candidaturas. Tal como demostró el *software* empleado en *Roblox*, la IA puede ser usada para establecer conversaciones en tiempo real entre personas que hablan distintos idiomas, por lo que la IA podría traducir en tiempo real el contenido de las lenguas indígenas y el contenido en español, a fin de que las candidaturas entiendan a sus contendientes y el electorado entienda las propuestas del candidato, sin importar si habla una lengua indígena o español.

### **Traducción de propaganda y *spots* políticos**

En la misma línea, la IA propuesta en el presente texto puede ser utilizada para traducir la propaganda electoral de los partidos y las

candidaturas, para que las comunidades indígenas conozcan sus propuestas y los mensajes difundidos en sus *spots* y medios similares de propaganda. Asimismo, en caso de que una candidatura indígena produzca propaganda, este *software* le permitiría traducir sus propuestas de su lengua indígena al español, a fin de que el electorado las conozca y sepa cuáles son sus propuestas.

Cabe destacar que esta propuesta es sumamente ventajosa, ya que, al ser una tarea realizada por una IA, la labor de traducir toda la propaganda no recaería directamente en una persona y, por ende, se reducirían costos para los actores políticos.

### **Traducción de conversaciones**

Como ya se explicó previamente, la democracia es un sistema que requiere de la negociación y de que todas las partes expresen sus ideas y quejas. En este sentido, la IA descrita podría brindar una función de traducción instantánea que facilitaría la negociación, el diálogo y la exposición de las demandas sociales de las comunidades indígenas. Así como sucede en *Roblox*, que las personas de distintos idiomas pueden comprenderse unas a otras en tiempo real, esta IA permitiría que los miembros de la comunidad y los funcionarios de gobierno que no hablan español puedan sostener diálogos sin que la lengua sea una barrera.

### **Traducir demandas y acuerdos del Tribunal**

Incluso la autoridad electoral podría verse beneficiada por esta tecnología, pues si bien el TEPJF ha establecido convenios de traducción, el uso de una IA podría eficientar el proceso para traducir un escrito de demanda al español y traducir acuerdos y sentencias a lenguas indígenas.

El sistema planteado al Tribunal ha demostrado su efectividad en otros países, por ejemplo, en India, los tribunales utilizan un sistema de traducción asistida por la IA conocido como SUVAS, el cual permite traducir documentos, órdenes y sentencias a las 22 lenguas oficiales del país y alrededor de 19,569 dialectos (Jinnah, 2023).

## Facilitar la difusión de sentencias

De hecho, la eficiencia de este sistema —específicamente uno similar a SUVAS para los tribunales—, incluso podría permitir que los criterios establecidos por el Tribunal tengan mayor difusión dentro de las comunidades. Lo anterior en virtud de que, al brindar un esquema eficiente y rápido, la IA permitirá traducir cualquier sentencia a alguna lengua indígena sin que dicha comunidad necesariamente esté relacionada con la litis, lo cual permitiría que las comunidades sean más conscientes de los derechos político-electorales que poseen y, con ello, puedan ejercer, de manera más consciente, su derecho a la participación.

## Conclusión

A partir de lo anterior, es evidente que, a pesar de las medidas impulsadas por los órganos del Estado —como el TEPJF— para garantizar la participación política y el acceso a la información de las comunidades indígenas, lamentablemente no ha sido suficiente. Lo anterior, a la luz de los hechos de exclusión política de las comunidades indígenas previamente descritos, así como de las opiniones de expertos en la materia que indican que la barrera lingüística continúa siendo un obstáculo para el acceso a la información y la efectiva participación de las comunidades indígenas.

Así, la barrera lingüística, en muchos casos, limita en ambas vías el acceso a la información y la participación política de las comunidades indígenas, es decir, limita que su voz pueda ser escuchada y, a su vez, restringe la información a la que pueden acceder para tomar una decisión.

En este contexto, el ensayo propone como solución a la barrera lingüística un modelo de IA, desarrollado con LLM, que aprenda las 364 variantes de lenguas indígenas y que, a partir de dicho conocimiento, permita traducir la información política de lengua indígena a español, y viceversa, con lo cual se garantizaría que las comunidades indígenas no sean excluidas con el pretexto de no entender su lengua y, a su vez,

que dichas comunidades puedan acceder a toda la información política en su propia lengua.

Cabe destacar que el ensayo propone esta tecnología enfocada únicamente en la traducción. Es decir, no propone que esta tecnología reemplace a los intérpretes oficiales, ya que reconoce que la traducción y la interpretación de las lenguas indígenas son dos materias totalmente distintas, siendo la primera una tarea que puede desarrollar una IA y la segunda una que, hasta este momento, necesariamente requiere de un humano que adapte lo traducido a la cosmovisión de cada comunidad.

Sin embargo, es innegable que el *software* propuesto puede democratizar y eficientar los procesos de traducción, situación que se vería directamente reflejada como un paso adelante para la comunicación y participación política de las comunidades indígenas.

Asimismo, no hay que olvidar que —en caso de que se opte por la propuesta plasmada en el ensayo—, la IA desarrollada debe cumplir con elementos que garanticen la fiabilidad de dicho *software*. Por lo que este nuevo *software* de IA debe cumplir con un proceso de vida que cumpla con estándares de calidad de datos, trazabilidad, explicabilidad, recursos de revisión, entre otros elementos advertidos por expertos en la materia como la doctora Olivia Andrea Mendoza en sus múltiples obras.

En conclusión, este ensayo propone que —a la luz de las nuevas tecnologías, como la IA— se rompa con el paradigma estructural de exclusión política de las comunidades indígenas, a fin de que estas puedan ejercer sus derechos de acceso a la información y participación política de manera efectiva en su lengua materna. En un Estado democrático, como el mexicano, cualquiera debe ser escuchado sin necesidad de que hable español.

## Referencias

- AWS. (s. f.). ¿Qué son los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM)? Obtenido de AWS: <https://aws.amazon.com/es/what-is/large-language-model/>
- Conapred. (2024). *Discriminación en contra de la población y pueblos indígenas*. Obtenido de [https://www.conapred.org.mx/wp-content/uploads/2024/02/FT\\_Pindigenas\\_Noviembre2023.pdf](https://www.conapred.org.mx/wp-content/uploads/2024/02/FT_Pindigenas_Noviembre2023.pdf)
- Dávila, C. (9 de agosto de 2021). *Las injusticias que viven los pueblos indígenas se relacionan con una herencia colonial: el racismo*. Obtenido de Noticias ONU: <https://news.un.org/es/interview/2021/08/1495242>
- Departamento para la Gestión Pública Efectiva y Organización de los Estados Americanos. (mayo de 2013). *El acceso a la información pública, un derecho para ejercer otros derechos*. Obtenido de Organization of American States: <https://www.oas.org/es/sap/dgpe/concursoinformate/docs/cortosp8.pdf>
- El País*. (21 de mayo de 2024). *México | Candidata indígena se queda sin traducción en debate electoral de Chihuahua | El País*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=gBnsiWqOUGw>
- El Universal*. (1 de noviembre de 2023). “Si lo dices en español te entiendo”, diputada pide a indígenas no hablar en su lengua en Veracruz. *El Universal*. Obtenido de <https://www.eluniversal.com.mx/estados/si-lo-dices-en-espanol-te-entiendo-diputada-pide-a-indigenas-no-hablar-en-su-lengua-en-veracruz/>
- Flores, C. (3 de junio de 2024). Cuántas personas votaron en la histórica elección de México. *Infobae*, págs. <https://www.infobae.com/mexico/2024/06/03/cuantas-personas-votaron-en-la-historica-eleccion-de-mexico/>
- García, C. (13 de junio de 2019). *Bolivia, a la vanguardia en la protección y promoción de las lenguas indígenas*. Obtenido de Noticias ONU: <https://news.un.org/es/story/2019/06/1457591#:~:text=%E2%80%99CHoy%20en%20d%C3%ADa%2C%20las%2036,inicialmente%20en%20la%20lengua%20originaria.%E2%80%9D>
- García, E. L. (2023). Software traductor estadístico de lenguas nativas de Colombia: caso lengua embera katío. *BEOIBERÍSTICA - Revista de Estudios Ibéricos, Latinoamericanos y Compara-*

- tivos*, 263-278. Obtenido de <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1135156>
- Grupo Banco Mundial. (2015). *Latinoamérica Indígena en el siglo xx*. Washington: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/ Banco Mundial.
- Hernández, E. S. (2022). *Propiedad intelectual e inteligencia artificial*. (Seminario Permanente de Derecho y Tecnología). Ciudad de México: Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Obtenido de <https://www.facebook.com/iberodepartamentodederecho/videos/1033895777202662>
- IBM. (s. f.). *¿Qué es la inteligencia artificial?* Obtenido de <https://www.ibm.com/mx-es/topics/artificial-intelligence>
- IEE Hidalgo. (2021). *Guía para la incorporación de la interculturalidad en la propaganda electoral*. Hidalgo. Obtenido de [https://ieehidalgo.org.mx/images/documentos\\_banner/Guiaincorporacioninterculturalidad.pdf](https://ieehidalgo.org.mx/images/documentos_banner/Guiaincorporacioninterculturalidad.pdf)
- Inegi. (2022). *Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas*. Comunicado de prensa núm. 430/22 (págs. 1-7). Inegi. Obtenido de [https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP\\_PueblosInd22.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_PueblosInd22.pdf)
- Jinnah, H. M. (2 de noviembre de 2023). AI-powered courts can rewrite future of judiciary. *The indian express*. Obtenido de <https://www.newindianexpress.com/opinions/2023/Nov/02/ai-powered-courts-can-rewrite-future-of-judiciary-2629474.html>
- López, M. A. (2007). Participación ciudadana y acceso a la información pública. *Ciencias Sociales y Económicas*, 381-402. Obtenido de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2404/25.pdf>
- Mitchell, T. (6 de febrero de 2024). Roblox crea su propio LLM y añade traducción de IA en tiempo real. *Cointelegraph*, págs. <https://es.cointelegraph.com/news/roblox-ai-translation-llm-metaverse-languages>
- OCDE. (2023). *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*. Obtenido de OECD Legal Instruments.
- Soylu, D. (2024). The role of AI in supporting indigenous languages. *Behavioral and Social Sciences*, 11-18.
- Tegmark, M. (2018). *Vida 3.0: qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial*. Taurus.

- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (15 de octubre de 2020). *Nuestra responsabilidad como jueces de la democracia electoral es hacer de la justicia constitucional un instrumento de cambio: Felipe Fuentes Barrera*. Obtenido del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: <https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/3988/0>
- UAM Cuajimalpa. (4 de julio de 2022). *Inteligencia artificial, al rescate de lenguas indígenas en extinción*. Obtenido de UAM: <https://www.cua.uam.mx/news/miscelanea/inteligencia-artificial-al-rescate-de-lenguas-indigenas-en-extincion>
- Ubaldo, V. A. (2022). *Minería web de textos en lenguas indígenas para desarrollar tecnologías de lenguaje. Caso de estudio: quechua sureño*. Obtenido de <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/23751>
- Unesco. (2021). [https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137\\_spa](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa)
- Zaragoza, L. G. (2022). Promoción de los derechos políticos de los indígenas en su lengua materna: responsabilidad y reto del Estado mexicano. *iUS cOMITALIS*, 5. Obtenido de [http://portal.amelica.org/ameli/journal/137/1372936003/html/#redalyc\\_1372936003\\_ref10](http://portal.amelica.org/ameli/journal/137/1372936003/html/#redalyc_1372936003_ref10)





## Ensayos sobresalientes





# **Prevalencia de la inaccesibilidad de la información electoral de los pueblos indígenas**

Juan Jesús Góngora Maas

Índice: Introducción; 1. La transparencia activa como garantía reforzada para grupos en situación de vulnerabilidad; 1.1. La transparencia activa o proactiva; 1.2. El derecho al acceso a la información de grupos en situación de vulnerabilidad; 2. El deber general de prevención en el primer momento como la materialización de la transparencia activa; 3. Las medidas emprendidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para garantizar el acceso a la información de las personas y los pueblos indígenas; 4. El acceso a la información electoral para los miembros de los pueblos indígenas en México: las áreas de oportunidad; Conclusiones; Referencias.

Palabras clave: grupos vulnerables; acceso a la información; pueblos indígenas; transparencia proactiva o activa.

## **Introducción**

El derecho al acceso a la información es una prerrogativa que encuentra su base en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Aunque es un derecho que se podría considerar unánimemente reconocido, la pregunta que se debe hacer es: ¿todos lo disfrutan de la misma manera? La respuesta es no. Hoy en día, y en este mundo donde existen amplios sectores de la población con acceso a internet

y medios de comunicación, existen aún amplios sectores que no conocen en qué consiste este derecho ni todo lo que pueden obtener mediante su ejercicio.

Estos sectores de la población que no tienen acceso a la información son aquellos grupos que tradicionalmente han sido excluidos o subordinados en nuestras sociedades contemporáneas. Estos grupos son las personas menores de edad, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, el grupo LGBT, las personas afrodescendientes, las personas en situación de pobreza y el grupo de este ensayo, las personas indígenas.

En este contexto, cobran especial relevancia los esfuerzos que se han realizado para que estos grupos tengan información a su alcance. Sin embargo, la actualidad nos ha demostrado que esos esfuerzos se han centrado en la transparencia pasiva, es decir, cuando el ciudadano va a solicitar información a una entidad del gobierno mediante una solicitud. Esta concepción de acceso a la información es una noción de igualdad formal, en la que se asume que todas las personas en una sociedad son iguales y tienen las mismas posibilidades de acceso para solicitar la información, lo cual es erróneo.

Partir de la diferencia y reconocer que existen grupos socialmente excluidos permite ver, de manera completa, el problema de inaccesibilidad de la información en las sociedades. Desde esta óptica, el derecho al acceso a la información para grupos vulnerables debe tener en cuenta dos ejes rectores: la transparencia proactiva y la igualdad sustantiva.

Es decir, no basta con que se pueda solicitar información o que, de manera oficiosa, se genere información al alcance de los ciudadanos, sino que se debe generar aquella que sea relevante para determinados grupos sociales excluidos y hacerles llegar esa información, sin la necesidad de que la soliciten.

## Hipótesis

Con base en estos dos pilares, se debe preguntar: ¿ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) todos los esfuerzos, desde sus obligaciones de transparencia activa o proactiva y desde una perspectiva de igualdad sustantiva, para el caso de los pueblos indígenas?

## **Argumento central**

En ese sentido, el ensayo plantea que es necesario redimensionar el acceso a la información, para el caso de los pueblos indígenas, para que el TEPJF realmente cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales en la materia frente a los grupos socialmente vulnerables, principalmente, pensando en que en la práctica es necesario que la información político-electoral no solo se encuentre disponible en los idiomas de los pueblos indígenas, sino que, de oficio, el TEPJF busque los mecanismos idóneos para que en los municipios o las comunidades indígenas la información sea realmente conocida.

## **1. La transparencia activa como garantía reforzada para grupos en situación de vulnerabilidad**

### **1.1. La transparencia activa o proactiva**

El derecho a la libertad de expresión es un derecho que se encuentra ampliamente reconocido en el ámbito constitucional en el artículo 6 y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde este derecho se ha interpretado que, como parte del derecho a buscar y recibir información, se desprende una prerrogativa al acceso a la información.

No obstante, el derecho a la información se ve complementado con una correlativa obligación positiva de las autoridades de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocerla y valorarla (Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, 2006). Esta obligación de suministrar información ha sido clasificada en dos vertientes: a) acceso a la información pasiva y b) acceso a la información activa.

La primera se refiere a la posibilidad que tienen los ciudadanos de acudir a las autoridades para solicitar información —dentro de las respectivas limitaciones legítimas que la legislación contemple—. Por otro lado, se encuentra la “obligación de transparencia activa”, “proactiva” u “oficiosa”, que impone el deber a los estados de suministrar información que resulte necesaria para que las personas puedan ejercer otros

derechos; por consiguiente, el derecho de acceso a la información adquiere un carácter instrumental para lograr la satisfacción de otros derechos (Caso I.V. vs. Bolivia, 2016).

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha precisado que el acceso a la información activa es necesario, por lo menos, en cuanto a:

- 1) La estructura, funciones, presupuesto de operación e inversión del Estado.
- 2) La información que se requiere para el ejercicio de otros derechos.
- 3) La oferta de servicios, beneficios, subsidios o contratos de cualquier tipo.
- 4) El procedimiento para interponer quejas o consultas, si existiere.

La Comisión Interamericana también ha precisado que dicha información debe ser completa, comprensible, con un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. Asimismo, dado que los sectores importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin embargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información respecto a cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias (CIDH, 2011).

Por otro lado, en el marco de la Organización de Estados Americanos, el Comité Jurídico Interamericano —nutrido por las aportaciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana y de la Sociedad Civil— emitió, mediante la Resolución OEA/Ser.D/XIX.12 2020, la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública (Ley Modelo Interamericana 2.0, 2020).

En dicha ley se destaca, en primer lugar, la especial relevancia que se le da al acceso a la información proactiva como obligación que forma parte de la Organización de Estados Americanos (Ley Modelo Interamericana 2.0, artículo 5, 2020). En segundo lugar, en cuanto a los grupos socialmente vulnerables, la ley especifica que los estados, mediante las instituciones correspondientes, deben generar

información sobre los estándares de protección de derechos humanos contenidos en tratados internacionales, así como recomendaciones, informes o resoluciones emitidas por los órganos públicos del Estado u organismos internacionales en esta materia de derechos humanos y las acciones que han llevado a cabo para su implementación [para] menores de edad, los adultos mayores, el colectivo afro-descendiente, el colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales (LGBTI), y los miembros de las comunidades indígenas, así como de las personas con discapacidad. (Ley Modelo Interamericana 2.0, artículo 6, apartado E, inciso b, 2020)

Finalmente, en tercer lugar, en cuanto a los medios de publicidad, la ley impone que, por un lado, se debe diseñar, adoptar e implementar un esquema de publicación que contenga información en su posesión, control o custodia, para ser difundida de manera proactiva, sin que medie solicitud específica. Por el otro, que al diseñar e implementar su esquema de publicación, los sujetos públicos obligados deberán tomar en consideración la necesidad de:

- b. minimizar la necesidad de que los individuos presenten solicitudes con relación a la misma;  
[...]
- d. promover la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población, a través de la inclusión en los esquemas de publicación de Información que sea útil y relevante a sus intereses y necesidades particulares, entre otros, de los menores de edad, las mujeres, los adultos mayores, el colectivo afro-descendiente, el colectivo LGBTI, y los miembros de las comunidades indígenas, así como de las personas con discapacidad, garantizando a estas últimas la provisión de los ajustes razonables con relación a los mecanismos de accesibilidad. (Ley Modelo Interamericana 2.0, artículo 8, apartado 1 y apartado 2, incisos b y d, 2020)

Cabe destacar que el derecho de los ciudadanos de acceso a la información proactiva y la correlativa obligación de las entidades públicas de materializarla se encuentra contemplada en la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública, principalmente en el artículo 56 (Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública, 2016).

En dicha disposición se especificó que ese tipo de información se generaría con base “en atención a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional” (Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública, artículo 37, 2016).

Esos lineamientos fueron publicados en el *Diario Oficial de la Federación*, el 26 de abril de 2023. En dichos lineamientos la “transparencia proactiva” se define como

el conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la Ley General, que permite la generación de conocimiento público útil con un objetivo claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables. (Lineamientos para la Emisión y Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva, artículo 2, XVIII, 2023)

Los lineamientos tienen como objetivo, entre otros, disminuir asimetrías de la información y facilitar la toma de decisiones. En cuanto a los medios de publicación de la información que debe ser generada proactivamente, el artículo 11 destaca que

deberán considerarse las características de las personas a las que se dirige la información. Asimismo, además de publicar esa información en los sitios de internet y en la Plataforma Nacional, deberán tomarse en cuenta la posibilidad de emplear otros medios de divulgación, tales como: radiodifusión, televisión, medios impresos, lonas, perifoneo, pláticas informativas, asesorías, volantes, sistemas de comunicación para personas con discapacidad y otras herramientas específicas dirigidas a grupos con dificultades de uso y acceso a tecnologías de la información. (Lineamientos para la Emisión y Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva, artículos 7 y 11, 2023)

Ahora bien, cabe destacar que, a diferencia de la Ley Modelo Interamericana, los lineamientos sobre transparencia proactiva no contienen ninguna disposición que haga referencia a grupos en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, sí precisan que esos lineamientos, en su interpretación y aplicación

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. (Lineamientos para la Emisión y Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva, artículo 3, 2023)

### **1.2. El derecho al acceso a la información de grupos en situación de vulnerabilidad**

En el país, en el año 2016, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (Inai) emitió el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se emiten los Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información para grupos vulnerables (los criterios). Lo anterior, con base en el artículo 31, fracción III, la cual dispone que se deberán “promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la información” (Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública, artículo 31, 2016).

Es importante destacar los siguientes elementos que se contemplan en los criterios. En primer lugar, estos tienen como finalidad que los sujetos obligados, en el marco de sus atribuciones, deberán promover e implementar acciones tendientes a garantizar las condiciones de accesibilidad, para que los grupos en situación de vulnerabilidad puedan ejercer, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna, los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales y eliminar las brechas físicas, comunicacionales, normativas o de cualquier otro tipo que puedan obstaculizar el pleno ejercicio de los derechos humanos antes mencionados (Inai, base tercera, 2016).

Por otro lado, también imponen que, para la implementación de los criterios, los sujetos obligados deberán elaborar y actualizar, cada

tres años, un diagnóstico de las unidades de transparencia y, en su caso, los centros de atención a la sociedad o sus equivalentes responsables de orientar y asesorar a las personas acerca del ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, para identificar y evaluar la situación existente, los recursos disponibles y las acciones tendientes a garantizar estos derechos a los grupos en situación de vulnerabilidad (Inai, base sexta, 2016).

Sin embargo, de la lectura de estos criterios, todas y cada una de las acciones que deben llevar a cabo los sujetos obligados están enfocadas desde la óptica de la transparencia pasiva. Es decir, se enfocan en las personas pertenecientes a los diferentes grupos de vulnerabilidad cuando: a) acceden a las instalaciones o portales web, por ejemplo, en su idioma, o b) cuando, por sus propios medios, pretenden acceder a la información bajo la custodia de la autoridad obligada (mediante una solicitud de información). Es decir, estos criterios no contemplan ninguna disposición relativa a la transparencia proactiva.

Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) emitió el informe *El acceso a la información pública y los grupos en situación de vulnerabilidad: Retos, experiencias y buenas prácticas*. En dicho informe, la Unesco destaca que las poblaciones vulnerables y marginadas suelen ser las que sufren más debido al limitado acceso a la información. La Unesco identifica cuatro obstáculos que, en la práctica, enfrentan los grupos vulnerables en el ejercicio del acceso a la información:

- 1) La falta de evidencia para el diseño de una política pública.
- 2) Desconocimiento de la existencia del derecho al acceso a la información.
- 3) Existencia de barreras materiales y ausencia de recursos técnicos para el ejercicio del derecho de acceso a la información.
- 4) Ausencia de coordinación entre actores estatales y no estatales.

Cobran especial relevancia los retos 2 y 3. En cuanto al reto 2, la Unesco ha recomendado que se tienen que hacer campañas de difusión masiva que incluyan intervenciones novedosas, publicidades en comunidades, o bien videos explicativos que incluso puedan ser utilizados por los mismos grupos en sus propias redes. En cuanto al reto

3, se recomendó que se deben desarrollar herramientas, materiales y mecanismos para ejercer el derecho al acceso a la información, a modo de “garantizar la accesibilidad material de la información” (Unesco, 2024, pp. 35-38).

Ahora bien, tanto la Constitución mexicana como los tratados internacionales han hecho hincapié en que, para abordar las desigualdades de los diferentes grupos vulnerables frente a la sociedad que los excluye, es necesario posicionar el análisis desde un enfoque de igualdad material, es decir, remover todos los obstáculos que, *de facto*, enfrentan estos grupos en la práctica para materializar sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana o Corte IDH), al interpretar el artículo 24 —igualdad ante la ley— ha precisado que:

199. [...] el derecho a la igualdad garantizado por el artículo 24 convencional tiene dos dimensiones, la primera una dimensión formal, que establece la igualdad ante la ley. **La segunda, una dimensión material o sustancial, que ordena la adopción de medidas positivas de promoción a favor de grupos históricamente discriminados o marginados en razón de los factores a los que hace referencia el artículo 1.1 de la Convención Americana. Lo anterior quiere decir que el derecho a la igualdad implica la obligación de adoptar medidas para garantizar que la igualdad sea real y efectiva, esto es, corregir las desigualdades existentes, promover la inclusión y la participación de los grupos históricamente marginados, garantizar a las personas o grupos en desventaja el goce efectivo de sus derechos, en suma, brindar a las personas posibilidades concretas de ver realizada, en sus propios casos, la igualdad material.** Para ello, los Estados deben enfrentar activamente situaciones de exclusión y marginación. (Caso trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, párrafo 199, 2016)

Desde esta óptica de igualdad material, el concepto de accesibilidad en los mecanismos de acceso a la información no debe confundirse con la accesibilidad que se usa para abordar las exclusiones que sufren las personas con discapacidad; por el contrario, la Unesco pareciera sugerir que el enfoque del concepto de la accesibilidad debe basarse en el de la información proactiva, en el que las autoridades son las que “activamente deben corregir las desigualdades existentes en la práctica en los mecanismos de acceder a la información”.

En ese sentido, una lectura pormenorizada del informe permite arribar a la conclusión de que, precisamente, para enfrentar las problemáticas de falta de acceso a la información de los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, no basta con que exista formalmente el derecho en la norma o el mecanismo de solicitud de información, o que desde las instituciones se genere información que, potencialmente, los grupos pudieran considerar de interés y que se pueda, cuando ellos quieran, acceder a esa información.

Por el contrario, el informe centra su análisis en que son las propias autoridades las que, además de generar la información que debe resultar de interés para los grupos en situación de vulnerabilidad, también tienen la obligación de allegarla a los diferentes destinatarios. Por ello, la visión de accesibilidad pasiva resulta limitada —pues para muchos grupos en situación de vulnerabilidad representa una carga desproporcionada de sus recursos materiales—, puesto que suelen ser los grupos que no tienen acceso a los mecanismos de solicitud de información. En este sentido, por ejemplo, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información en el Siglo XXI, en su informe *Estado de situación y lecciones aprendidas en América Latina*, ha expresado que las condiciones para ejercer el derecho de acceso a la información requeridas para la ejecución de las normativas nacionales, por ejemplo, formularios para solicitudes en línea,

en la práctica limitan de cierta manera a sectores vulnerables de la sociedad, y contribuyen a que las solicitudes de información estén concentradas en los centros urbanos y en grupos especializados de usuarios como lo son organizaciones no gubernamentales y periodistas. (*Estado de situación y lecciones aprendidas en América Latina*, 2021, p. 10)

Con base en estas premisas, el derecho al acceso a la información, desde una visión proactiva y de igualdad material, se erige como una garantía reforzada para grupos en situación de vulnerabilidad, en la que existen dos obligaciones medulares:

- 1) Generar la información de interés para los diferentes grupos vulnerables.

- 2) Tomando en consideración al grupo destinatario, buscar los medios o mecanismos idóneos para hacerles llegar la información, sin la necesidad de que medie algún tipo de solicitud.

Sin embargo, ¿qué obligación incumplen las autoridades cuando no garantizan el derecho de acceso a la información proactiva para grupos vulnerables desde una óptica de igualdad material?

## **2. El deber general de prevención en el primer momento como la materialización de la transparencia activa**

La Corte Interamericana ha señalado en su jurisprudencia constante que el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone a los estados parte dos obligaciones fundamentales: a) el respeto y b) la garantía. Estas mismas obligaciones han sido reconocidas en el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto de la obligación de respeto, se ha considerado que esta consiste en el límite en el ejercicio de la función pública frente a los atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superior al poder del Estado, es decir, una obligación negativa o de abstención por parte del poder público de interferir en el ejercicio y goce de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales (Vázquez y Serrano, 2013, p. 31).

Por el otro lado, se sitúa la obligación de garantía que, en términos generales, consiste en el deber de los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras mediante las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de derechos y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación

de los derechos humanos; es decir, es una obligación de carácter positivo o de hacer por parte del poder público para asegurar el pleno disfrute y goce de los derechos humanos (Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 1989).

La Corte IDH, respecto a la obligación de garantía, ha establecido que puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho en específico que el Estado deba garantizar y de las particularidades y necesidades de protección. Como parte de la obligación de garantía, el Estado tiene el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos. Así, no basta con que los estados se abstengan de violar los derechos —mediante la obligación de respeto—, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho vulnerable, ya sea por su condición personal o por la situación específica en la que se encuentre (Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, 2003, p. 103).

En el caso de los grupos vulnerables, la obligación de garantía juega un papel fundamental, pues en la protección y efectividad de los derechos se centra —como ha sido desarrollada por la jurisprudencia interamericana— en una obligación general de prevención (OGP). Así, como lo ha manifestado la Corte Interamericana, la obligación de garantía en su vertiente de OGP “abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos” (Caso González y otras [campo algodonero] vs. México, 2009, párrafo 252).

La OGP —tal como lo ha conceptualizado la Corte Interamericana desde el caso González y otras (campo algodonero)— es de fundamental importancia en los contextos en los que se analizan problemáticas de grupos vulnerables, pues permite evaluar si el Estado ha desplegado todo lo que estaba al alcance para prevenir —razonablemente— la concreción de las violaciones de los derechos humanos.

La OGP está compuesta por dos momentos: primer momento y segundo momento, y de ahora en adelante denominadas el PM y el SM. La diferencia entre ambos momentos —es decir, se sabe que se está ante el SM— será cuando la autoridad tenga conocimiento de un caso concreto, para los efectos de este trabajo, de una solicitud de acceso a la información, es decir, en el ejercicio del acceso a la información pasiva. De

esta manera, mientras el PM responde a todas las medidas de carácter general para garantizar a una generalidad de personas frente a contextos y patrones sistemáticos de exclusión, el SM se refiere a casos concretos y en función del conocimiento que ya tienen o debían tener bajo el ejercicio del derecho al acceso a la información.

El presente ensayo se centrará en el PM y qué es lo que se debería tener para cumplir con la OGP en el PM, en el contexto de acceso a la información pública de carácter proactivo o activo para grupos vulnerables, tanto i) obligación de medio o comportamiento como ii) obligación de resultado.

La OGP en el PM —como obligación de medio o comportamiento—, de entrada, no impone una responsabilidad ilimitada frente a los grupos vulnerables y ello, *per se*, no constituye una responsabilidad directa a las autoridades; sin detrimento de lo anterior, lo cierto es que dentro de la OGP en el PM, como obligación de medio o comportamiento, existen consideraciones mínimas que en una fase inicial los estados sí tienen obligación de hacer y que, de no hacerlas en el PM de la OGP, conlleva y compromete una responsabilidad estatal. En este sentido, debe señalarse que los estados tienen un deber de adoptar las medidas necesarias, al menos en un nivel mínimo, para poder cumplir de manera adecuada sus obligaciones inmediatamente exigibles (Caso González y otras [campo algodónero] vs. México, 2009).

Dentro de estas obligaciones mínimas exigibles en esta etapa de la obligación, se encuentran: a) la adecuación del derecho interno a lo que internacionalmente un Estado se ha comprometido al ratificar un tratado internacional (es decir, constitucionalizar un derecho o incorporarlo, así como desarrollarlo en su legislación secundaria) y b) la reunión de datos y elaboración de estadísticas para conocer la situación real de la falta de ejercicio del derecho (Caso González y otras [campo algodónero] vs. México, 2009, p. 388). Al respecto, se debe precisar que estas obligaciones mínimas no se encuentran violadas respecto de los grupos en situación de vulnerabilidad, porque existe un andamiaje normativo que la Ley General de Acceso a la Información Pública contempla y, por el otro, existe la implementación del diagnóstico del Inai.

Por otro lado, la OGP en el PM —como obligación de resultado— cobra importancia en las situaciones en las que estructuralmente los grupos vulnerables tienen presencia en una sociedad. La Corte IDH ha

expresado que, derivado de un contexto de discriminación estructural histórico hacia grupos socialmente excluidos o marginados, y del cual el Estado tiene pleno conocimiento y ha tomado medidas para prevenir las violaciones de derechos humanos en un tiempo determinado, si el Estado no logra demostrar que esas medidas que se adoptaron fueran las medidas efectivas —o idóneas— de prevención para esos grupos, entonces no estará garantizando los derechos.

Al respecto, el Tribunal Interamericano ha recordado que:

[...] si bien el deber de prevención [es] uno de medio [si no se demuestra] que las políticas públicas adoptadas [...], por más que fuesen necesarias y demuestren un compromiso estatal, [fueran] suficientes y efectivas para prevenir [la violación de derechos humanos]. (Caso trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, 2016, párrafo 328)

Lo anterior acarreará una vulneración al derecho en específico y a la obligación de garantizar (en su vertiente de prevención).

Este estándar pone de manifiesto que un Estado puede ser responsable de la OGP en el PM aun cuando haya tomado medidas de prevención (como puede ser implementar políticas públicas para garantizar un derecho); sin embargo, no basta con la creación de políticas públicas y de la adopción de medidas, sino que, además, en la realidad, estas deben mostrar resultados de revertir la situación de discriminación que sufren ciertos grupos vulnerables de la sociedad.

Para ilustrar este estándar y cómo puede verse afectado el derecho al acceso a la información proactiva de grupos vulnerables, es necesario hacer alusión al caso de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil de la Corte Interamericana.

El caso tiene su origen en un contexto de exclusión estructural de un amplio grupo de personas (especialmente afrodescendientes) de las regiones más pobres de Brasil (Pará, Tocantins y Piauí). Las personas que habitaban dichas zonas durante siglos habían sido víctimas de trabajos forzosos en haciendas azucareras, en donde tenían condiciones deplorables de trabajo. En su momento, el Estado de Brasil implementó una serie de políticas públicas con la finalidad de contrarrestar el fenómeno de formas contemporáneas de esclavitud en dichas zonas donde eran reclutadas las víctimas. En particular, se tipificó el delito de trabajo esclavo.

En el análisis de responsabilidad internacional, realizado por la Corte Interamericana, jugó un papel fundamental la vulnerabilidad de las víctimas (quienes, en su gran mayoría, eran afrodescendientes analfabetas). Al respecto, el Estado alegó que no tendría responsabilidad internacional debido a que había optado por una variedad de medidas, como la tipificación del delito de trabajo esclavo. Sin embargo, la Corte, al evaluar lo informado, se percató de que la norma no había sido activada y, por lo tanto, existía una presunción de que la población a la que estaba destinada no había tenido conocimiento de la existencia de dicha norma (Caso trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, 2016).

Es decir, la Corte IDH constató que, si bien la norma estaba diseñada para toda aquella persona que considerara que había sido víctima de trabajo esclavo, en los hechos, la norma no tuvo impacto alguno, pues las personas que eran reclutadas no tuvieron forma de tener conocimiento de la existencia de dicha disposición; es decir, las instituciones estatales no hicieron del conocimiento, mediante cualquier medio no escrito, el contenido y la forma en la que los protegía dicha norma. Así, la falta de conocimiento y la falta de implementación de mecanismos para tener conocimiento de las normas, decisiones o políticas públicas puede mermar la efectividad de protección de un derecho cuando se trata de grupos vulnerables (Caso trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, 2016).

El caso Hacienda Brasil Verde permite extraer algunos elementos que consienten visualizar la aplicación de la OGP en el PM como una obligación de resultado en contextos de exclusión de grupos vulnerables:

- 1) Que exista un contexto de discriminación estructural hacia un grupo vulnerable.
- 2) Que el Estado haya adoptado políticas públicas o medidas para garantizar un derecho.
- 3) Que el Estado pruebe que esas medidas son efectivas en la realidad.
- 4) Que el Estado pruebe que ha allegado los medios para que el grupo destinatario tenga conocimiento de la existencia del derecho y cómo ejercerlo, para que se pueda considerar que el derecho es efectivo.

### **3. Las medidas emprendidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para garantizar el acceso a la información de las personas y pueblos indígenas**

Durante años, los pueblos indígenas en México han sido víctimas de políticas públicas y normativas excluyentes que los orillaron, durante muchos años, a vivir sin el reconocimiento de sus derechos. Como ejemplo de lo anterior, no fue hasta 1992 que se incorporó una disposición constitucional que los protegiera. En este contexto, tras diversos esfuerzos de las propias comunidades, hoy en día, la Constitución Política contempla un artículo 2 constitucional, que tiene un amplio espectro de protección para las personas pertenecientes a dicha comunidad y a las propias comunidades en sí mismas.

Ahora bien, que en la norma estén protegidas no se traduce, en automático, en que las personas que pertenecen a estas comunidades hayan dejado de ser vulnerables y que todos sus derechos estén garantizados en la realidad. Es por ello que, en el marco de los criterios emitidos por el Inai, se contempló como un grupo al que las entidades públicas deberían garantizarles su derecho de acceso a la información pública.

En específico, respecto a los criterios para el acceso a la información para grupos vulnerables mediante la herramienta de metodología creada para el caso de los pueblos indígenas, era necesario informar acerca de:

**II. Diseño y distribución de información en formatos accesibles (folletos, trípticos, carteles, audiolibros y otros materiales de divulgación)** que en sus contenidos difundan información de carácter obligatoria en términos del Título Quinto de la Ley General, que promuevan y fomenten el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, los procedimientos y requisitos para garantizar el efectivo ejercicio del mismo bajo el principio pro persona, entendiendo a este último como un criterio de interpretación de las normas para optar por la aplicación de aquella que favorezca en mayor medida a la sociedad, o bien, que implique menores restricciones al ejercicio de los derechos. [...] **Dicha información deberá ser plasmada en lenguas indígenas, [...].** Independientemente del formato, el material deberá estar redactado con lenguaje sencillo, de manera simple, clara, directa, concisa y

organizada, con perspectiva de género e incluyente. **Su uso debe posibilitar a cualquier persona no especializada en la materia de transparencia para solicitar, entender, poseer y usar la información en posesión de los sujetos obligados.**

[...]

**En específico se solicita que se especifique sobre:** II.1. ¿La Unidad de Transparencia y, en su caso diseña y distribuye información en formatos en lenguas indígenas? puede ser, por ejemplo, en: Comunicados y formatos en general /Medios masivos (televisión, radio) / Audios / Medios impresos (folletos, trípticos, carteles, libros) y Medios populares (bardas, muros, papel tortilla). (Sistema Nacional de Transparencia, 2017)

En este marco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en diciembre de 2023, emitió cuáles habían sido sus avances en relación con este tema, en cumplimiento de lo solicitado por el diagnóstico. Al respecto, se informó en torno a:

- 1) La emisión de la *Guía para la presentación de solicitudes de Acceso a la Información y la Guía para el Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de datos personales* (Derechos ARCO), en 17 lenguas indígenas habladas en México y de mayor cobertura, las cuales se publicarán en audio, texto, videos animados, trípticos e infografías.
- 2) También se trabaja en la traducción de resúmenes de sentencias históricas a lenguas indígenas (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2023).

Respecto de este rubro, el TEPJF consideró que era satisfactorio su cumplimiento, pero que, como áreas de oportunidad, era necesario publicar la información y difundirla en el microsítio de transparencia del TEPJF , así como difundir la información en las comunidades indígenas.

Por otro lado, en el rubro del uso de intérpretes de lenguas indígenas y de lengua de señas, así como de subtítulos en los eventos de los sujetos obligados acerca de los derechos a los que se refieren estos criterios en tiempo real y, en su caso, durante la transmisión de estos en los medios de comunicación que, para tal efecto, se destinen, se indicó que no se había cumplido y, por lo tanto, se puso una evaluación de insatisfactorio.

En cuanto al rubro relacionado con la posibilidad de que el personal designado para actividades de transparencia pudiera traducir o brindar asesoría en lengua indígena, se contestó que había un cumplimiento básico, pero no se aportó ninguna evidencia.

Finalmente, en el apartado de retos pendientes, el TEPJF indicó que “es importante diseñar y distribuir información en formatos traducidos a lenguas indígenas, con el propósito de facilitar el acceso a los trámites y servicios que ofrece la Unidad de Transparencia”, por lo que la guía de acción a seguir sería “Elaborar y/o publicar las audioguías en 17 de las lenguas indígenas más habladas en México” (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2023, p. 30).

De esta información, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

- 1) No existe información en el portal de transparencia que permita arribar a la conclusión de que, previo a 2023, el TEPJF haya generado la información acerca del acceso a la información electoral para grupos vulnerables, por lo que no existe un parámetro de medición respecto al avance en el cumplimiento de este derecho para las comunidades indígenas (y, en general, en todos los grupos en situación de vulnerabilidad).
- 2) Las prácticas únicamente están encaminadas a la traducción de sentencias y de guías sobre el acceso a la información en lenguas indígenas, pero, al mismo tiempo, se reconoce que estas tienen que ser difundidas en los sitios web del TEPJF y en las comunidades, es decir, no se ha realizado.
- 3) Las políticas únicamente están enfocadas en la materialización de la transparencia pasiva, es decir, que se parte únicamente de la idea de que el ciudadano indígena tendría que acudir a solicitar la información, sin tomar en cuenta las posibles barreras materiales que estas comunidades enfrentan en la realidad.
- 4) Si bien existen litigios en materia indígena, lo informado por el TEPJF no especifica si existe un nexo causal entre dichos litigios y la posible accesibilidad de información en sus lenguas. De hecho, de la información aportada, no existe ningún indicio acerca de algún manual en diferentes lenguas de cómo activar las vías jurisdiccionales del Tribunal Electoral.

- 5) Si bien, en principio, la Unidad de Transparencia del TEPJF tiene su sede en la Ciudad de México y se reconoce que tiene salas regionales, no se indican rutas de acción encaminadas a que la unidad central, como las salas regionales, realicen algún tipo de acción para acudir a las comunidades o los municipios con presencia indígena para informar del contenido de las guías, las sentencias o, en general, información de relevancia que se tenga para las comunidades indígenas en materia electoral, es decir, no se contempla la transparencia proactiva.

En efecto, lo reportado por el TEPJF constituye un avance significativo en sus obligaciones de garantizar la transparencia para grupos vulnerables y, en especial, para el caso de los pueblos indígenas, sin embargo, ¿por qué es importante que los pueblos indígenas tengan acceso a la información electoral de manera proactiva?, ¿qué se puede hacer desde las buenas prácticas?

#### **4. El acceso a la información electoral para los miembros de los pueblos indígenas en México: las áreas de oportunidad**

Los pueblos indígenas tienen derecho a tener acceso a la información en materia electoral de manera proactiva, ya que, tomando en cuenta su estado de vulnerabilidad y marginación que viven en México, necesitan que la información les sea allegada para que estén en condiciones de decidir si desean activar las vías jurisdiccionales para la defensa de sus derechos político-electorales. Un ejemplo para dimensionar esta afirmación es que, durante 2023 y parte de 2024, la Sala Superior decidió una serie de asuntos (SUP-JE-1057-2023, SUP-RAP-0219-2023, SUP-RAP-0230-2023 y SUP-RAP-149-2023) en los que, en esencia, dos radios indígenas impugnaron las modificaciones al Reglamento de Radio y Televisión del INE, por medio de la cuales, entre otras cuestiones, se incorporaron obligaciones acerca del pautado de dichas radios en los *spots* de los partidos políticos. En esencia, dichas radios indígenas reclamaban que las modificaciones a dicho reglamento se hicieron

sin que se realizara una consulta previa, libre, informada y de buena fe, conforme a los estándares nacionales e internacionales en la materia.

Con independencia del fondo de la decisión, lo cierto es que, en esta serie de casos, el TEPJF pudo desplegar su obligación de transparencia activa frente a grupos vulnerables, desde una perspectiva sustantiva, ya que se trataba de un caso excepcional que era inédito en la jurisdicción electoral y en el que la modificación al reglamento impactaba a otras 20 radios que tenían el mismo tipo de concesión en el territorio nacional.

Es decir, en ese tipo de asuntos, inclusive antes de dictar una sentencia, se vuelve relevante tanto la generación de información —respecto a la presentación de recursos ante la sede jurisdiccional— como el allegarle a todas las comunidades que tengan radios de similar naturaleza —contactarlas—, pues se trata de derechos —consulta/política electoral— que tienen impacto en un grupo que históricamente ha sido vulnerado en sus prerrogativas, para que les dejaran a las comunidades que tienen dichas concesiones la capacidad de decidir si también deseaban generar un litigio para poder defender su tipo de concesión.

No se trata de una actitud activista de un tribunal ni de que todo litigio en esta materia tenga que seguir la misma suerte, sino que, por la naturaleza de lo que se estaba controvirtiendo, era necesario equiparar las condiciones de todas las comunidades que comparten el mismo tipo de concesión con aquellas comunidades que sí tuvieron conocimiento de los hechos, para que todas estuvieran en igualdad de oportunidades de defender sus derechos —y dejar en dichas comunidades la decisión de si activar una defensa o no—.

No existen datos de cómo esas dos radios indígenas decidieron activar las vías jurisdiccionales, pero como parte de los argumentos que hicieron valer se encontraban las dificultades técnicas y lingüísticas que, en los hechos, esas radios presentaban —el idioma, o bien la poca cobertura de internet—, lo cual hace suponer razonablemente que otras radios no tuvieron conocimiento de las modificaciones a dicho reglamento y, por ende, a la posibilidad de defenderse.

Si bien en estas decisiones que se emitieron se ordenó un resumen de los fallos, de especial interés debe resultar la orden dada en el caso del SUP-RAP-149/2024, en donde se especificó

elaborar una comunicación oficial de la presente resolución en formato de lectura accesible; ello, con el fin de facilitar su conocimiento general, así como su posible traducción, por quien tenga interés, en las lenguas que correspondan con base en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, Variantes Lingüísticas de México con sus Autodenominaciones y Referencias Geoestadísticas. (Sentencia SUP-RAP-149/2023, 2023, p. 110)

Es decir, en primer lugar, pese a que se trata de asuntos indígenas, únicamente se ordenó un formato de lectura accesible, cuando también debió ordenarse una traducción en la lengua de las comunidades que promovieron los juicios. En segundo lugar, no se asume una obligación de traducir a la mayor cantidad de lenguas indígenas para que exista un conocimiento general de este tipo de sentencias (transparencia proactiva). Y, en tercer lugar, tampoco se contempla que sean las propias autoridades electorales las que difundan por mecanismos y medios idóneos, en los municipios y las comunidades indígenas, las decisiones que toman en materia político-electoral indígena —transparencia proactiva desde la igualdad sustantiva—, por lo que se asume que, de “algún modo”, se tendrán que difundir.

Es importante que, en este tipo de sentencias, el TEPJF incorpore una perspectiva de acceso a la información proactiva sustantiva, puesto que debe ser un órgano jurisdiccional más consciente de las dificultades materiales que estas comunidades sufren en la realidad.

Ahora bien, como se ha sostenido, no se trata únicamente de reducir la información a la traducción en una lengua, sino que esa información llegue realmente a la población que se tiene como destinataria. Para ello, como se evidenció en el apartado anterior, el TEPJF no tiene reportados avances en esta materia. Por ello, ¿cuáles son las buenas prácticas que se podrían implementar para que la información que se genera en materia político-electoral realmente llegue e informe a los miembros de las comunidades indígenas?

En primer lugar, se tiene la experiencia del Inai al implementar las Caravanas por la Transparencia y la Privacidad, en donde se instalaron módulos itinerantes en las comunidades vulnerables; además, se diseñaron estos módulos con asesorías en diferentes lenguas (Unesco, 2024, p. 38).

En segundo lugar, también se encuentra la experiencia del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán (INAIP), en el que, a partir de 2023, realizan un programa denominado El INAIP en tu municipio, en el que se brinda capacitación sobre acceso a la información a municipios maya hablantes (Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, 2021).

Estos ejemplos de buenas prácticas pueden ser replicados en materia electoral, en especial en la circunscripción de la Sala Regional Xalapa, que es la que atiende al área del país con mayor presencia indígena. Es decir, la estrategia de publicidad debe basarse en identificar todos aquellos municipios indígenas del país y, con base en ese índice, organizar la difusión de la información en dichos municipios, en sus lenguas, de lo que implican los derechos político-electorales indígenas, cómo defenderlos, publicitar las guías de transparencia y difundir las sentencias relevantes que se hayan dictado en materia indígena. Para ello, el personal de la Unidad de Transparencia del TEPJF debe buscar convenios de colaboración para concretar la posibilidad de difusión de la información en cada lengua de cada comunidad.

En el caso de los pueblos indígenas, como grupo en situación de vulnerabilidad, la información que se pretenda generar para este colectivo debe alejarse de la óptica de transparencia pasiva y asumir la obligación desde la visión de una transparencia activa y basada en la igualdad material; de lo contrario, como hasta ahora, existirá una prevalencia inaccesible de la información en materia político-electoral para los pueblos indígenas, en especial si se toma como punto de partida los pocos avances que ha hecho el TEPJF para las personas indígenas.

## Conclusiones

El derecho al acceso a la información, si bien es una prerrogativa a la que toda persona debe tener derecho, lo cierto es que, en su ejercicio, las autoridades deben tomar en cuenta las diferentes realidades que están presentes en las sociedades. Ello implica reconocer que las sociedades no son homogéneas y, por lo tanto, es necesario asumir este

derecho desde la perspectiva de la accesibilidad proactiva y desde la igualdad sustantiva, considerando a los grupos vulnerables.

En ese sentido, se debe tomar en cuenta que, mientras los sectores vulnerables no se encuentren informados, en esa medida el Estado y las autoridades no estarán cumpliendo sus obligaciones de garantía y eventual prevención de violaciones a derechos humanos.

Si bien, en el caso de los pueblos indígenas, el TEPJF ha realizado algunos avances para garantizar el acceso a la información pública, no es menos cierto que este enfoque se ha basado en la perspectiva de la transparencia pasiva. Es decir, no tiene ninguna meta encaminada, hasta este momento, a materializar la transparencia proactiva desde el enfoque de la igualdad material, lo cual debe tener como finalidad que no solo se genere información y se espere a que el ciudadano acuda o solicite la información, sino que es necesario que la autoridad establezca los mecanismos para llevar esa información a la comunidad o al grupo destinatario.

Finalmente, existen prácticas en México que pueden servir de ejemplo para que esa transparencia, activa o proactiva, se materialice a favor de los pueblos indígenas desde la perspectiva de la igualdad material.

## Referencias

- Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. (2021). *Acceso a la información en el siglo XXI. Estado de situación y lecciones aprendidas en América Latina*. <https://www.alianzaregional.net/publicaciones-e-informes/>
- Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2006). [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_151\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf)
- Caso González y otras (campo algodnero) vs. México, Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2009). [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_205\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf)
- Caso I. V. vs. Bolivia, Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2016). [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_329\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_329_esp.pdf)
- Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2016). [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_318\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_esp.pdf)
- Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2016). 1988. [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_04\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf)
- Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2003). [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec\\_149\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf)
- CIDH, *El derecho de acceso a la información pública en las Américas, Estándares interamericanos y comparación de marcos legales*. (2011). <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/El%20acceso%20a%20la%20informacion%20en%20las%20Americas%202012%2005%2015.pdf>
- Inai, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección De Datos Personales, *Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se emiten los criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de*

- acceso a la información y protección de datos personales a grupos vulnerables*. (2016). <https://micrositios.inai.org.mx/derechoshumanos/wp-content/uploads/2018/08/acuerdo-snt-dof-04-05-16.pdf>
- Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. (2021). <http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Portals/0/html/comunicados/comunicados2021/004601102021.html>
- Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública. (2016). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP.pdf>
- Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública. (2020). Organización de Estados Americanos. [https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicacion\\_Ley\\_Modelo\\_Interamericana\\_2\\_0\\_sobre\\_Acceso\\_Informacion\\_Publica.pdf](https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicacion_Ley_Modelo_Interamericana_2_0_sobre_Acceso_Informacion_Publica.pdf)
- Lineamientos para la Emisión y Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva, Inai. (2023). <https://snt.org.mx/wp-content/uploads/LINEAMIENTOS-PARA-LA-EMISION-Y-EVALUACION-DE-POLITICAS-DE-TRANSPARENCIA-PROACTIVA.pdf>
- Sentencia SUP-RAP-149/2023, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2023). <https://www.te.gob.mx/buscador/>
- Sistema Nacional de Transparencia. (2017). [https://snt.org.mx/wp-content/uploads/CONAIP\\_SNT\\_ACUERDO\\_EXT02\\_27\\_04\\_2017\\_06.pdf](https://snt.org.mx/wp-content/uploads/CONAIP_SNT_ACUERDO_EXT02_27_04_2017_06.pdf)
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2023). *Diagnóstico que deben elaborar los sujetos obligados para garantizar las condiciones de accesibilidad, de acuerdo con los numerales sexto, séptimo y sexto transitorio de los criterios respectivos*. <https://www.te.gob.mx/transparencia/media/pdf/230e802cec81245.pdf>
- Unesco. (2024). *El acceso a la información pública y los grupos en situación de vulnerabilidad: retos, experiencias y buenas prácticas*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388858>
- Vázquez, Daniel, y Serrano, Sandra. (2013). *Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción*. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos-México.



# **La preservación de los expedientes físicos y electrónicos bajo resguardo del Archivo Institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**

Alicia Esparza Jiménez

Índice: Palabras clave; Introducción; Planteamiento del problema o hipótesis; Argumento central; Reflexiones respecto del Archivo Institucional; Factores de deterioro; OAIS; PAIMAS; Premis; Conclusiones; Referencias.

Palabras clave: documento, documento de archivo, documento de archivo electrónico, expediente, expediente de archivo electrónico, archivo de trámite, archivo de concentración, archivo histórico, ciclo vital del expediente, política cero papel, OAIS, digitalización, conservación, preservación, preservación digital, disponibilidad, accesibilidad.

## **Introducción**

El siguiente trabajo, más que desarrollar un tema en específico, busca dar a conocer las actividades que se llevan a cabo en el Archivo Institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hacer una reflexión respecto de qué se necesita para prever la preservación de los expedientes en el transcurso del tiempo y no solo guardar aquellos que se considera que tienen las características y los valores por los que ameritan estar en el archivo histórico.

El tema para el concurso es la importancia del archivo político-electoral y la importancia de la tecnología para garantizar su conservación.

Es de suma importancia resaltar que el TEPJF, como autoridad máxima en materia electoral, decide respecto de los asuntos que van forjando la historia democrática y política del país, los expedientes judiciales que deciden y fundamentan la actividad política, así como todos aquellos que dan soporte a la administración de sus recursos en todos los ámbitos, los cuales lo hacen ser transparente, abierto y accesible.

Entonces, el resultado que deriva del cumplimiento de las funciones y atribuciones para lo que fue creado se materializa en los expedientes que de cada asunto se integran, anteriormente, en formato impreso, y, en la actualidad, en formato electrónico.

Eso lleva a la imperiosa necesidad de prever cómo se va a preservar la información que se genera y en dónde se va a depositar, previendo que sea de manera confiable, auténtica y, sobre todo, disponible para toda persona que desee consultarla.

Se menciona qué actividades se llevan a cabo en el Archivo Institucional para la preservación de los expedientes físicos, así como el sistema con el que cuentan para almacenar las imágenes de los expedientes que se encuentran en el Archivo de Concentración; sin embargo, no se tiene alguna estrategia en relación con los expedientes que se han originado en formato electrónico.

Por ello, se mencionan algunas ideas de la norma OAIS y algunas recomendaciones para tomar en cuenta respecto de los archivos que se pasan a un formato digital, al menos, para que con esos aspectos básicos se prevea su conservación.

## **Planteamiento del problema o hipótesis**

Hoy en día, se continúa hablando de la transición del documento impreso al documento electrónico, pero es importante que no solo sean documentos impresos y electrónicos, porque se estaría hablando de un universo interminable.

Los documentos se crean por el ejercicio de las funciones de las instituciones; en este caso, se acota al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se crean miles de documentos, tanto en su parte sustantiva, referida a la resolución de los juicios en materia electoral, como

autoridad suprema en esta materia, como aquellos que se crean en el ámbito meramente administrativo, que le permiten administrar los recursos para lograr esa gran actividad sustantiva para la que fue creado.

Entonces, se tiene la generación de una gran cantidad de papel, pues, desde los inicios del Tribunal, el imprimir todo su actuar ha sido la forma de comprobar que ejerce sus atribuciones.

En la actualidad, se ha implementado la política de cero papel, es decir, la invitación a no imprimir o, por lo menos, no imprimir todo y tratar que todo sea en formato electrónico, pero ¿qué va a pasar con todo lo que ya se tiene en formato impreso?, ¿cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será accesible, disponible y transparente para con la ciudadanía, que cada vez es más exigente, que todo lo quiere de manera ágil?

Es el momento en que, para las tecnologías de la información, se abre un panorama de oportunidades, pues las personas que ejercen esta profesión deberán tomar en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

- 1) Conservación, cambios de formatos en el transcurso del tiempo.
- 2) Disponibilidad, cómo se hará llegar a quien solicite información.
- 3) Accesibilidad, tomar en cuenta que existen personas vulnerables o discapacitadas.

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se han encontrado con lo siguiente:

- 1) Las personas imprimen para tener un soporte de papel (papelito habla).
- 2) Las personas no quieren destruir papeles o archivos electrónicos; existe miedo al pensar que esa información la pueden llegar a utilizar.
- 3) Las tecnologías de la información deben ser lo suficientemente potentes para resguardar y convertir, con cada cambio tecnológico que vaya surgiendo, la cantidad de información que se genera.

## Argumento central

### Reflexiones respecto del Archivo Institucional

Para comenzar este apartado, es imprescindible conocer los siguientes conceptos, no solo quedarse con la idea de que al hablar de documentos impresos y electrónicos se enfoca en el tema central, porque eso es erróneo; es necesario acotar qué se entiende por documentos de archivo y documentos de archivo electrónico, a saber:

**Documento:** unidad conformada por un soporte físico, híbrido o electrónico y un contenido informativo (Diccionario Archivístico TEPJF, 2023).

**Documento de archivo:** aquel que registra un hecho o acto administrativo, técnico, jurídico, fiscal o contable, creado, recibido o usado en el ejercicio de las facultades, competencias o funciones del Tribunal Electoral, con independencia de su fuente, soporte documental, formato o fecha de elaboración (Diccionario Archivístico TEPJF, 2023).

**Documentos de archivo electrónico:** aquellos que registran un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que requiere de un dispositivo para su registro, almacenamiento, acceso, uso, lectura, transmisión, respaldo y preservación (Diccionario Archivístico TEPJF, 2023).

Con lo anterior, se nota la diferencia; no es lo mismo un documento simple que un documento de archivo; estos son los que van a conformar los expedientes, entendiendo por estos:

**Expediente:** unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo generados en los ámbitos administrativo o judicial, ordenados y relacionados con un mismo asunto, actividad o trámite, derivado de la realización de las funciones y atribuciones de las áreas.

Los documentos que no forman parte de un expediente, de conformidad con la teoría archivística, reciben nombres como papel de apoyo o de trabajo, información de comprobación administrativa inmediata, entre otros; sin embargo, se considera que no son indispensables para formar parte de un expediente.

Entonces, se tiene el concepto de expediente; en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se forman expedientes judiciales (los que se crean como resultado de su actuar sustantivo) y los expedientes del ámbito administrativo (aquellos que se conforman derivados de la administración de los recursos con que cuenta como soporte para realizar lo sustantivo, por ejemplo: recursos humanos, materiales, financieros, de infraestructura, etcétera).

De conformidad con la teoría archivística, todos los expedientes impresos, y ahora los electrónicos, tienen un ciclo vital, el cual se desarrolla en tres etapas: la activa (cuando los expedientes se encuentran en el Archivo de Trámite), la semiactiva (cuando se encuentran en el Archivo de Concentración) y la inactiva (cuando se ha determinado que se deben conservar permanentemente y llegan al Archivo Histórico).

La cantidad de papel y de archivos electrónicos que se genera es exponencial; a veces no basta con tener el documento impreso, firmado autógrafamente; también se guardan los archivos electrónicos que, a decir verdad, en algún momento no servirán, porque no tienen validez. La tendrán aquellos documentos electrónicos de archivo que se hayan generado desde un principio en ese formato y cumplan con la serie de requisitos que se exige deben tener para considerarse originales, auténticos, etcétera.

Entonces, se tiene que, en un proceso normal, sean expedientes en formato impreso o electrónico, o incluso híbridos, en tanto se conforman de ambos formatos, deben cumplir su ciclo vital y es responsabilidad de las personas que los tienen bajo su resguardo, desde que los empiezan a conformar, que es la persona responsable de Archivo de Trámite; posteriormente, la persona responsable del Archivo de Concentración y, por último, la persona responsable del Archivo Histórico, pero, apoyada, en todo momento, por el área de Sistemas o de Tecnologías de la Información, que debe proveer un sistema capaz de administrar, de permitir la gestión documental de un documento de archivo hasta integrar los expedientes que pasarán por cada una de las etapas mencionadas.

La gran cantidad de papel que se genera y de archivos electrónicos es inmensa; por ello, es necesario revisar, depurar y ser selectivos con los documentos de archivo que integrarán los expedientes y, sobre todo, aquellos que se considera deben conservarse, porque esos asuntos

son emblemáticos y pasarán a formar parte de la historia del actuar del Tribunal y del país.

Para el caso de los expedientes judiciales, expresamente en la normativa interna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se determina cuáles deben conservarse permanentemente y pasar al Archivo Histórico; en el caso de los expedientes del ámbito administrativo, también debe hacerse esa selección.

Es de considerar que todos los expedientes reflejan el actuar del Tribunal Electoral, demuestran que cumplen con las atribuciones que le son encomendadas; es por ello que resulta necesario e imprescindible llevar a cabo las gestiones para conservar, preservar y hacer accesible la información a quien la solicite.

Pero, ¿qué es conservar y preservar?

Conservación: acciones directas e indirectas que tienen por objeto garantizar la transmisión del documento con el mismo formato e idéntico contenido en que este se produjo, evitando la alteración de sus materiales y su función. Se trata de medidas para disminuir y retardar el deterioro en los acervos documentales (Diccionario Archivístico TEPJF, 2023).

Preservación: acciones y consideraciones administrativas y financieras, incluyendo estipulaciones acerca de políticas, recursos humanos, instalaciones, almacenamiento, técnicas y métodos tendientes a cuidar y garantizar la permanencia física de los acervos documentales y la información contenida en estos (Diccionario Archivístico TEPJF, 2023).

Preservación digital: acciones específicas cuyo fin último y a largo plazo es asegurar la permanencia y acceso del contenido de documentos electrónicos y digitales a lo largo del tiempo y las tecnologías, independientemente de su soporte, formato o sistema (Diccionario Archivístico TEPJF, 2023).

También es cierto que hablar de conservación es porque se está tomando en cuenta el ciclo vital de los expedientes y se está pensando cómo se van a conservar en el transcurso del tiempo; entonces, indudablemente, se refiere a los expedientes que se considerarán históricos, aquellos de los que se ha determinado que contienen valores secundarios: informativos, testimoniales o evidenciales.

En otras palabras, la conservación incluye medidas para proteger documentos y prolongar su uso, como, por ejemplo, en el Archivo de

Concentración, en el que los expedientes se resguardan por cierto tiempo; se deben prever medidas como temperatura, luz y humedad, para que el papel y los formatos diferentes se mantengan en un estado de conservación que sea consultable; mientras que la preservación se refiere a medidas preventivas, incluso de restauración, al tratar de recuperar documentos dañados, aplicando las técnicas y métodos correspondientes; estos principalmente se aplican a los expedientes o documentos que se consideran históricos.

Por lo que se vuelve a decir que, al hablar de preservación, se visualizan aquellos expedientes históricos cuya información se deberá preservar y que, al final, conformará la historia de la democracia y política del país.

Actualmente, en el Archivo Institucional se lleva a cabo un programa de digitalización de los expedientes históricos, proceso en el que se aplican las especificaciones técnicas con las que se prevé que los archivos electrónicos se conservarán y, de esta forma, se preservará la información en el transcurso del tiempo, previendo su disponibilidad y accesibilidad.

¿Qué se obtiene con la digitalización? Parece un trabajo sencillo y rutinario, pero, a decir verdad, al final, se está cuidando el expediente original, en este caso el expediente físico; así, al tener una versión electrónica, será más ágil y sencillo ponerla a disposición de alguna persona solicitante.

Lo anterior, por cuanto hace a los expedientes físicos, pero, respecto a los expedientes híbridos o electrónicos, para su preservación se cuenta con el sistema de administración de archivo institucional (SADAI), en el que se pueden administrar los expedientes cuando se encuentran en el Archivo de Trámite y en el de Concentración y se podrán almacenar los correspondientes cuando pasen al Archivo Histórico.

Las tecnologías de la información preverán que los documentos digitales deben ser modificados y transformados continuamente para que sigan siendo accesibles e inteligibles, proceso que se llama preservación por alteración. Es decir, modificarlos intencionalmente para que vayan al paso de los avances tecnológicos.

Esto se realiza respecto de las posibilidades que se tienen en el Archivo Institucional, pero se debe ver a futuro, prever y poner manos a

la obra para planificar cómo se van a conservar y preservar los expedientes electrónicos, cuya conservación se estima que sea permanente.

### **Factores de deterioro**

El archivo, tanto físico como digital, se deteriora de forma acelerada debido a una serie de factores. El material documental es un bien con una vulnerabilidad muy elevada, expuesto a una gran cantidad de amenazas de diferente índole. La conservación preventiva es la única vía para proteger el fondo documental.

Los factores del deterioro del material documental pueden ser:

- 1) Intrínsecos, cuando se corresponden con la propia naturaleza de los materiales. Estos son factores congénitos, como, por ejemplo, el tipo de papel, la resistencia del formato, etcétera.
- 2) Extrínsecos, aquellos derivados de la manipulación y del entorno. Estos factores pueden ser ambientales, biológicos, circunstancias o factores humanos.
- 3) Los inducidos por el hombre, que son de los que más afectan al patrimonio documental.
- 4) Catastróficos.

Factores del deterioro del material impreso:

- 1) Factores ambientales: humedad, temperatura, luz y polvo.
- 2) Factores biológicos: microorganismos, insectos y vertebrados.
- 3) Factores inducidos por el hombre. Este es uno de los factores que más afecta al patrimonio documental.
- 4) Factores catastróficos o accidentales. La degradación amenaza de continuo a todos los elementos de los documentos, sobre todo a los fabricados con componentes orgánicos, pero desafía también a cualquier tipo de material.

Pero, ¿qué pasa con los archivos electrónicos?

La degradación de los documentos digitales. Su autenticidad, fiabilidad, integridad y capacidad de acceso y uso son los valores principales para preservar un documento electrónico. La volatilidad de la

información digital y la dependencia de programas para el acceso y la decodificación hacen que estos valores se puedan alterar debido a una serie de problemas como son:

1) La obsolescencia tecnológica en los documentos.

A causa de la rápida evolución tecnológica, los recursos digitales pueden quedar inutilizables por la falta de todos o alguno de los elementos informáticos (*hardware*, *software* o soportes físicos) de su entorno original. Esto significa que ya no se puede acceder a dichos elementos.

2) La degradación de los soportes.

La inestabilidad del soporte, tanto por factores internos como por factores externos, puede conducir a la pérdida de la información. Los factores internos se asocian a la propia composición de los materiales de los soportes ópticos o magnéticos. Estos soportes envejecen y se pierde información o producen errores de lectura.

3) Datos alterados o destruidos.

Debido a errores humanos o al mal funcionamiento de los sistemas, los datos pueden ser eliminados o falseados. También existe el riesgo de que la información se pierda debido a la falta de control de las versiones de un recurso.

La autenticidad, la fiabilidad, la integridad y la capacidad de acceso y uso son los valores principales para preservar un documento electrónico.

La volatilidad, la obsolescencia técnica, el deterioro físico y la inestabilidad de internet, entre otras causas, constituyen un riesgo para el conocimiento, lo que pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una actividad de preservación responsable por parte de las instituciones. La necesidad de salvaguardar este patrimonio documental requiere un consenso internacional acerca de su preservación y difusión.

Así, algunas instituciones inician proyectos, crean normativas o elaboran directrices que sientan las bases para que esta forma de patrimonio no desaparezca. Ejemplos de ello son Patrimonio.es o la resolución 2002/C 162/02 del Consejo de Europa para conservar la memoria del mañana (Comunidad Baratz, las principales causas de degradación de los documentos físicos y digitales).

## OAIS

Al respecto, es interesante comentar lo que se señaló en el curso impartido por la Asociación Latinoamericana de Archivos, denominado “Práctica de la preservación digital de documentos archivísticos”, impartido por Arién González, quien mencionó que la opción es hacer uso de OAIS (Open Archival Information System, por sus siglas en inglés) aprobada como ISO 14721:2012.

Este es un modelo de referencia que tiene dos fines:

- 1) Conservar la información.
- 2) Hacerla accesible a la comunidad.

Se considera importante mencionar lo siguiente:

Un OAIS “es un archivo que consta de una organización, que puede ser parte de una organización más grande, de personas y sistemas que han aceptado la responsabilidad de preservar la información y ponerla a disposición de una comunidad designada” (Space data and information transfer systems —Open archival information system (OAIS)— Reference model. Edition 2, 2012).

Esta norma (ISO 14721:2012) se caracteriza por lo siguiente:

- 1) Proporciona un marco para la comprensión y una mayor conciencia de los conceptos de archivo necesarios para la preservación y el acceso a la información digital a largo plazo.
- 2) Proporciona los conceptos que necesitan las organizaciones ajenas a los archivos para ser participantes eficaces en el proceso de preservación.
- 3) Proporciona un marco, que incluye terminología y conceptos, para describir y comparar arquitecturas y operaciones de archivos existentes y futuros.
- 4) Proporciona un marco para describir y comparar diferentes estrategias y técnicas de preservación a largo plazo.
- 5) Proporciona una base para comparar los modelos de datos de la información digital conservada en archivos y para discutir cómo los modelos de datos y la información subyacente pueden cambiar con el tiempo.

- 6) Proporciona un marco que puede ampliarse mediante otros esfuerzos para cubrir la preservación a largo plazo de información que no está en formato digital (por ejemplo, medios físicos y muestras físicas).
- 7) Amplía el consenso acerca de los elementos y procesos para la preservación y el acceso a la información digital a largo plazo, y promueve un mercado más grande que los proveedores pueden respaldar.
- 8) Guía la identificación y producción de estándares relacionados con OAIS.

Para OAIS, la preservación digital es “el acto de mantener información, independientemente comprensible, por una comunidad designada y con evidencias que soporten su autenticidad en el largo plazo” (OAIS, 2012: pp. 1-13).

De la definición anterior, cabe rescatar lo que refiere al tiempo en el que se preservará la información, y la norma dice que es en el largo plazo, entendiendo por este,

un periodo de tiempo suficientemente largo para que haya preocupación sobre los impactos de las tecnologías cambiantes, incluido el soporte para nuevos medios y formatos de datos, y de una comunidad designada cambiante, sobre la información que se conserva en una OAIS. Este periodo se extiende hasta el futuro indefinido.

OAIS ofrece una serie de pistas que sirven para estandarizar la forma en que se deben gestionar los materiales a preservar, desde su ingreso hasta el acceso del documento. OAIS identifica las responsabilidades y los componentes de un sistema centrado en archivar documentos digitales: los actores, que son los productores, administradores y consumidores, y los objetos procesados, que son los objetos que se pretenden preservar; estos se denominan paquete de información o IP (*information package*) y en él se incluyen el objeto y sus metadatos; el SIP (*submission information package*) es el paquete tal como llega al depósito procedente de los productores, para ser incorporado a OAIS; el AIP (*archival information package*), al cual se le añade la información necesaria para su gestión y preservación a largo plazo, y, por último, el DIP (*dissemination information package*), que es el paquete de información final, el cual contiene la información necesaria para que el archivero o

usuario pueda usarlo (Comunidad Baratz, La preservación del fondo documental en los archivos).

OAIS no dice cómo implementar el modelo, solo señala que se debe implementar. No había algo que permitiera medir el cumplimiento de OAIS.

OAIS es una conceptualización del entorno, de los componentes funcionales y de los objetos de información asociados a un sistema diseñado para la preservación efectiva, a largo plazo, de materiales digitales. Ha significado un paso importante hacia la normalización en materia de preservación digital, “incluido el desarrollo de criterios y procedimientos para analizar y evaluar las prácticas de preservación y difusión archivísticas”.

Se ha probado la utilidad de OAIS como modelo de alto nivel, con el cual enmarcar la organización estructural de un repositorio. El marco conceptual sirve como modelo independiente de la comunidad y de la tecnología, que define los componentes esenciales de un repositorio, incluyendo las personas y los sistemas automatizados necesarios para gestionar el contenido digital a largo plazo y hacerlo accesible a la comunidad de usuarios. Se trata, por otra parte, de un modelo abstracto, lo que confiere una flexibilidad significativa a los diseñadores de sistemas que deseen seguirlo en sus repositorios, permitiéndoles interpretar su uso de una manera relevante, cualquiera que sea su campo de conocimiento y contenido.

Entre las ventajas se encuentra también el hecho de que ha propiciado la participación de la comunidad implicada en la preservación digital, en el desarrollo de normas y herramientas de aplicación, cuyo objetivo común es buscar la forma de implementar un modelo abstracto, sin que se pierdan sus cualidades de universalidad y normalización.

### **PAIMAS**

En 2003, los grupos de trabajo de OAIS produjeron la norma Producer-Archive Interface-Methodology Abstract Standard (PAIMAS), que tres años después se aprobaría como Norma ISO 20652:2006. Esta detalla la relación entre el productor, que transfiere el contenido digital, y el archivo, que asume la responsabilidad de preservarlo, y describe el flujo de trabajo de negociar y coordinar las transferencias.

## Premis

Otro trabajo colaborativo ha sido el de los metadatos, en el que, en 2005, el Working Group on Preservation Metadata: Implementation Strategies (Premis) de OCLC/RLG publicó la primera versión del conocido *Diccionario de Metadatos para la Preservación*, conocido por el acrónimo del grupo.

En 2007, como consecuencia de los esfuerzos de un grupo de trabajo internacional, mediante el comité técnico ISO TC20/SC13, se produjo el documento *Trustworthy Repositories Audit & Certification (TRAC), Criteria and Checklist*, al que se han ido uniendo otros esfuerzos en materia de certificación, como el *Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment (DRAMBORA)*, herramienta desarrollada por el Digital Curation Centre y Digital Preservation Europe (DPE), una metodología para administradores de repositorios digitales para la autoevaluación de los riesgos en la actividad de preservación, o el proyecto alemán Nestor.

Como ya se ha señalado, OAIS no es una aplicación y, en consecuencia, no prescribe arquitectura alguna, tecnología o diseño de bases de datos. Brian F. Lavoie, uno de sus primeros y mejores analistas, determinó la ambigüedad de la conformidad con OAIS: “Porque el modelo de referencia es un marco conceptual, más que una implementación concreta, el significado de ‘conforme con OAIS’ es necesariamente vago.

Para saber si se cumple con lo que dispone OAIS, se debe aplicar la Trustworthy Digital Repositories (TDR, por sus siglas en inglés); esta es una práctica que se recomienda para verificar si se está cumpliendo con OAIS; se puede decir que es un complemento.

La conformidad con el modelo de referencia puede implicar una aplicación explícita de los conceptos, la terminología y los modelos funcional y de información de OAIS en el transcurso del desarrollo de la arquitectura de sistema y del modelo de datos de un repositorio digital, pero también puede significar que los conceptos y modelos de OAIS son “recuperables” desde la implementación, dicho de otro modo, que es posible asignar, al menos desde una perspectiva de alto nivel, los distintos componentes en el sistema de archivo con los elementos correspondientes del modelo de referencia.

Cuando las instituciones y organizaciones reivindican la conformidad con OAIS, se introduce más ambigüedad, ya que no se define qué significa eso con respecto a sus implementaciones particulares. Un punto de vista con el que la práctica totalidad de los estudiosos han coincidido desde el inicio, hasta crear un cierto consenso crítico acerca del uso del modelo como un lugar común, como un lema o etiqueta, es su utilización, no el valor del modelo en sí mismo. “Dicho de otro modo, cumplir con OAIS es hacerlo con un conjunto de requisitos que necesitan ser traducidos, interpretados y concretados para aplicarlos” (Cruz Mundet, José Ramón y Díez Carrera Carmen, 2016).

La tecnología continúa avanzando a pasos agigantados y es en ella en la que hay que apoyarse, aunado al procedimiento que se requiere para que la información se vaya modificando para preservarse; se necesita tener un repositorio en el que se va a almacenar la información al respecto. Se entiende por un repositorio digital confiable: “misión de proporcionar acceso confiable y a largo plazo a los recursos digitales administrados, a su comunidad designada, ahora y en el futuro” (González Arién, 2016).

Se sugiere llevar a cabo diferentes actividades encaminadas a la preservación, tales como:

- 1) Chequeo de virus y códigos maliciosos.
- 2) Identificación.
- 3) Caracterización.
- 4) Extracción y gestión de metadatos.
- 5) Validación y control de calidad.
- 6) Verificaciones específicas.
- 7) Migración.
- 8) Extracción de contenedores.
- 9) Transcripción.
- 10) Descriptación.
- 11) Edición, censura, anonimización.
- 12) Renderización.
- 13) Gestión de archivos.
- 14) Documentación de procesos.

## Conclusiones

Se han formado miles de expedientes, resultado de las funciones y atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en formato impreso y, actualmente, se conforman en electrónico; como ya se ha mencionado, se conservan en tanto se encuentran en el Archivo de Trámite y en el de Concentración, pero debe preverse su preservación en el transcurso del tiempo.

En formato impreso, ya se tienen digitalizados miles de expedientes en el Archivo Histórico, con las especificaciones que, se prevén, son las idóneas para que se preserven en el transcurso del tiempo; estas acciones se realizan para preservar y hacer disponibles y accesibles los expedientes a la ciudadanía.

Los archivos electrónicos actualmente están superando la producción en impreso y, por ello, se debe pensar en cómo conservar, preservar y hacer accesible la información; estas son las finalidades.

Cabe mencionar que la digitalización, con determinadas características, sirve para conservar el documento original impreso; también sirve para tener acceso a la información de manera ágil. En este caso, el papel o documento impreso perdura en tanto no se está manipulando físicamente.

Sin embargo, parece que no es una alternativa de preservación, por el problema de la continuidad digital; la información debe ser interpretada y existe interacción entre varios documentos y no uno solo.

Como se tiene que hacer la preservación digital, para que sea lo mejor posible y el usuario lo utilice como si fuera el original, hay que tomar en cuenta los píxeles; el marco, para saber que no se le cortó algo de texto; la resolución alta, para que se vea toda la información, así como los sellos y las firmas; en fin, es prever que las imágenes sean lo más fieles posible.

Es necesario tomar en cuenta las propiedades significativas:

- 1) La forma de tomar la decisión para la preservación dependerá de las características esenciales de la identidad del objeto de datos, que no pueden perderse de ningún modo. Podrán cambiar de forma, pero guardar la identidad, las propiedades significativas que se deben conservar; por ejemplo, los colores de un mapa. Esto es una

característica fundamental que no puede perderse y tiene que atenderse a su preservación.

No se deben cambiar en el tiempo. No se trata de describir más y más, sino de identificar cuáles son esos elementos significativos que no deben cambiar.

- 2) Otra característica es la fijeza, que no cambie el documento. La Fixity es el metadato que refiere a que el archivo no va a cambiar.
- 3) Tamaño y formato, se trabaja con formatos; el Format Registry, registro autoritativo, cuáles son las versiones que de cada formato van saliendo.
- 4) Eventos, sirve para tener evidencias de autenticidad. Todo lo que ocurre desde que nace un documento debe ser controlado durante todo su ciclo de vida. También refiere a las acciones que se realizan con el documento.
- 5) Vocabulario controlado, como el que tiene la Biblioteca del Congreso, por ejemplo; se necesita desarrollar vocabularios controlados para trabajar con Premis.

Hay que analizar cuáles son los formatos que tienen más futuro. Al buscar, por ejemplo, DOC, PDF, etcétera, se puede ver qué tipos de riesgos tienen esos formatos, analizarlos y optar por el que sea más conveniente. Verificar las implicaciones que para la preservación digital tiene cada formato, la descripción y el análisis de cada uno, de sus propiedades y de su sostenibilidad; revisar qué implicaciones tiene cada formato. Son los elementos de interpretación de sostenibilidad a largo plazo y la política de formato para la preservación digital que refiere a la normalización de migración.

Se desarrolló OAIS, que es un modelo de referencia, una recomendación a seguir para el diseño y la puesta en marcha de un sistema de archivo para la preservación a largo plazo; también es considerado un modelo conceptual y terminológico que se explica por sí mismo y permite establecer la comunicación entre sistemas, diseñadores y gestores que sigan el modelo.

Aplicar esta norma implica alinear política organizacional, requisitos legales, industriales, científicos y culturales.

Es considerado un paso decisivo en la normalización de la preservación digital, ámbito con un grado de dispersión notable, y representa

un caso de éxito en cuanto a la amplia aceptación que ha tenido en todos los ámbitos.

Esta norma ha sido de mucha influencia; sin embargo, no es la única referencia a tomar en cuenta cuando se plantea un proyecto de preservación digital. Los catálogos de criterios para la autenticidad de los repositorios especifican requisitos que un repositorio debe cumplir para ser fiable; criterios que abarcan los niveles de responsabilidad técnica y organizacional, a menudo difíciles de evaluar. Igualmente, la comunidad archivística ha desarrollado criterios y modelos para dar soporte a los archivos en su búsqueda de seguridad en la autenticidad y la procedencia de sus fondos.

Posiblemente, el futuro éxito de OAIS radique en preservar su flexibilidad, amplitud y abstracción, características que han resultado clave en su éxito y, de manera notable, en su sólida posición como modelo normalizado indiscutido. Asimismo, ha mostrado que la necesidad de llevarlo a efecto ha dado lugar a un cuerpo de normas y desarrollos, en torno a los cuales el consenso es general, y que refuerzan la construcción de un entramado normalizador del que la preservación digital se encuentra tan necesitada. Además de que es compatible y, aún más, da cabida a la creación de submodelos —los ECM— adaptados a diferentes entornos de preservación (Cruz Mundet, José Ramón y Diez Carrera, Carmen, 2016).

Como conclusión, se espera sembrar la semilla de la inquietud para que las personas de profesión en tecnologías de la información apoyen para prever qué procedimientos, técnicas o métodos son los que se deben aplicar al tipo de información que se genera en este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Si bien es cierto, se está llevando a cabo un programa de digitalización de expedientes históricos con las especificaciones que se han dictado, por considerarse las idóneas para que los archivos en formato .PDF perduren y se preserven en el transcurso del tiempo. Es necesario contar con el repositorio idóneo y confiable en el que estos archivos, así como los que se crean en original, como archivos electrónicos nativos, estarán cien por ciento seguros y disponibles para cuando la ciudadanía los solicite.

Como se ha visto, se han desarrollado sistemas que tienen una metodología, pero, a ciencia cierta, no son considerados como idóneos para

preservar los archivos; es por ello que se deben analizar e implementar las medidas para que los expedientes, estos documentos que van conformando la historia del Tribunal y del país, perduren y, sobre todo, sean consultables y accesibles en cualquier momento.

Termina este trabajo con la siguiente frase de William J. Murtagh: “La preservación pone el pasado a conversar con el presente por un mutuo interés en el futuro”.

## Referencias

- Comunidad Baratz, <https://www.comunidadbaratz.com/blog/las-principales-causas-de-degradacion-de-los-documentos-fisicos-y-digitales/>
- Comunidad Baratz, <https://www.comunidadbaratz.com/blog/la-preservacion-del-fondo-documental-en-los-archivos/#:~:text=La%20preservaci%C3%B3n%20digital%20es%20el%20proceso%20de%20garantizar%20el%20acceso,formatos%20y%20las%20tecnolog%C3%ADas%20evolucionan>
- Comunidad Baratz, <https://www.comunidadbaratz.com/blog/las-principales-causas-de-degradacion-de-los-documentos-fisicos-y-digitales/>
- Cruz Mundet, José Ramón, y Diez Carrera Carmen, *Sistema de Información de Archivo Abierto (OAIS)*: Consultado en [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0187-358X2016000300221](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2016000300221)
- Cruz Mundet, José Ramón, y Diez Carrera Carmen, *Sistema de Información de Archivo Abierto (OAIS): luces y sombras de un modelo de referencia*, *Investig. Bibl.* vol. 30, no. 70, Ciudad de México, sep./dic. 2016, versión on-line, ISSN 2448-8321. Consultable en [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0187-358X2016000300221#fn27](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2016000300221#fn27)
- Diccionario Archivístico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, consultable en <https://www.te.gob.mx/media/files/ChatBot/Diccionario/Diccionario.pdf>
- González, Arién, *Curso “Práctica de la preservación digital de documentos archivísticos”*, Asociación Latinoamericana de Archivos, del 26 al 29 de febrero de 2024.
- Space data and information transfer systems —Open archival information system (OAIS)— Reference model*. Edition 2, 2012. Consultado en <https://www.iso.org/standard/57284.html>
- The Consultative Committee for Space Data Systems, *Reference model for an open archival information system (OAIS)*, Recommended practice CCSDS 650.0-M-2, Magenta Book, June 2012.



# Independencia judicial, legitimidad y transparencia proactiva

Fernando Ramírez Ordás

Índice: I. Introducción; II. Planteamiento del problema; III. Argumento central; IV. Análisis de viabilidad; V. Resultados esperados; VI. Conclusiones; VII. Referencias.

Palabras clave: reforma judicial, independencia judicial, dificultad contramayoritaria, transparencia proactiva, legitimidad judicial.

Resumen: En este ensayo se argumenta que el Poder Judicial de México enfrenta una crisis de legitimidad debido a los constantes ataques de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Además, se sostiene que la cultura de hermetismo que rige los procesos judiciales únicamente ha abonado al problema. En consecuencia, se propone un sistema de transparencia proactiva que incluye la publicación de los registros de votación de las personas juzgadoras, los documentos internos que se utilizaron para formular sus posicionamientos y la lista de las personas con las que se reunieron para discutir los asuntos de su competencia. Si bien se reconoce que la implementación de esta propuesta debe hacerse de manera cuidadosa, se sostiene que la transparencia es fundamental para restaurar la confianza en el Poder Judicial mexicano y así garantizar su autonomía.

## I. Introducción

La independencia judicial es uno de los pilares del Estado de derecho y la democracia. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 17, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, su reconocimiento constitucional no es suficiente para garantizar que las autoridades jurisdiccionales puedan actuar libres de presiones internas y externas, pues resulta necesario que, posteriormente, las judicaturas se ganen su independencia por medio de sus acciones (Ellis, 2008).

Actualmente, la imparcialidad, la legitimidad y la independencia judicial en México se encuentran en crisis. En los últimos años, el Ejecutivo federal ha arremetido contra el Poder Judicial en varias ocasiones, señalando que “tienen convivencias inconfesables” (Zedryk Raziel y Carmen Morán Breña, 2023), y que han intentado un “golpe de Estado técnico” al frenar obras de infraestructura mediante incidentes de suspensión (Raziel, 2023).

Esto ha culminado, el 5 de febrero de 2024, con la propuesta del titular del Poder Ejecutivo de reformar, entre otras cosas, los artículos 17, 20, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 107, 110, 116 y 122 de la Constitución mexicana. Con estas modificaciones se busca cambiar el sistema de designación de personas ministras, magistradas y juezas para que sean electas de manera directa y secreta por la ciudadanía, reducir el periodo de sus funciones y vincular su salario al del presidente de la república.

Esos cambios suponen una amenaza a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, pues premian la toma de decisiones jurisdiccionales orientadas a la obtención de votos, en lugar de la emisión de sentencias imparciales basadas en los hechos y el derecho aplicable (Interamericano, 2024). Además, reducen el proceso de designación de estas personas a concursos de popularidad que, de ninguna manera, aseguran que quienes resulten triunfadores sean las personas más capacitadas.

Por su parte, los partidarios de las reformas al Poder Judicial consideran que los cambios son necesarios, pues este poder ha invadido las esferas de competencias de sus homólogos, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, mediante las declaratorias de invalidez de diversas leyes (Ávila, 2024). Además, han argumentado que dicho poder se

encuentra “completamente en contra de la ciudadanía” (Villa y Caña, y Morales, 2024).

En este ensayo se argumenta que lo que subyace a esta crítica es la llamada “dificultad contramayoritaria”, por medio de la cual se pregunta: ¿por qué los poderes judiciales que no cuentan con legitimidad democrática pueden invalidar las normas aprobadas por los órganos electos por el pueblo? Generalmente, esta pregunta se ha respondido mediante la afirmación de que los poderes judiciales se legitiman mediante las consideraciones y los argumentos que expresan en sus resoluciones, pero, dado el contexto actual, cabe preguntarse si basta con que los poderes judiciales “hablen a través de sus sentencias”.

Dado el contexto actual, se considera que la respuesta a esta pregunta es que no es suficiente. Debido a los constantes ataques del Ejecutivo federal, la opinión que tiene el público acerca de la imparcialidad del Poder Judicial (Núñez, 2024) y las propuestas de reformas constitucionales, resulta necesario que las autoridades jurisdiccionales hagan un esfuerzo por transparentar todos los intereses, las relaciones y las consideraciones que influyeron en las sentencias. Esto permitirá que las personas tengan la certeza de que los órganos jurisdiccionales genuinamente imparten justicia, pues esta no solo debe darse, sino que debe existir una percepción indudable de que está siendo impartida (Ellis, 2008).

Si bien no pasa desapercibido que los poderes judiciales han adoptado varias políticas de transparencia proactiva, se considera que mediante estas no se comparte toda la información relevante acerca de los procesos de toma de decisiones al interior de los órganos jurisdiccionales. En este ensayo se proponen tres nuevas políticas de transparencia proactiva, que consisten en la publicación del historial de las votaciones de los titulares de los órganos jurisdiccionales; de los dictámenes, los memos o la información generada al interior de las ponencias y que fue considerada al momento de determinar el sentido de la votación, y de la lista de las personas que recibieron con motivo de sus funciones jurisdiccionales. Con esto, se logrará crear un universo de información que permitirá a las personas usuarias conocer las razones reales que motivaron las decisiones jurisdiccionales y se mitigarán las noticias falsas.

Este ensayo se dividirá en cinco partes: en primer lugar, (II) se planteará el problema de legitimidad al que se enfrenta la judicatura mexicana; en segundo lugar, (III) se expondrá el argumento central, consistente en la necesidad de establecer un sistema de transparencia proactiva amplio; en tercer lugar, (IV) se realizará el análisis de viabilidad de las propuestas; en cuarto lugar, (V) se anunciarán los resultados esperados; por último, (VI), se presentarán las conclusiones.

## **II. Planteamiento del problema**

En este apartado se explicará el problema de legitimidad por el que está pasando el Poder Judicial de la Federación a la luz de la teoría de la objeción contramayoritaria. De igual manera, se sostendrá que, dado el contexto mexicano, la postura de que las personas juzgadoras deben limitarse a “hablar a través de sus sentencias” ha permitido que lo que antes solo era una “dificultad” se haya convertido en una crisis.

Como se mencionó, a lo largo del sexenio 2018-2024, el Poder Judicial fue sujeto a diversas críticas provenientes tanto del titular del Poder Ejecutivo como de diversos representantes del Poder Legislativo, que tuvieron lugar después de la declaratoria de inconstitucionalidad de diversas leyes. Entre dichas decisiones, se destacó la que recayó en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas, en la que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del decreto por medio del cual se modificaba la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral y se alteraban las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por considerar que se actualizaron diversas violaciones graves al procedimiento legislativo que, en su conjunto, generaron la invalidez de la totalidad del decreto de reformas (Acción de inconstitucionalidad, 2023).

Debido a este tipo de decisiones, se elevaron diversas críticas relacionadas con la legitimidad democrática de la Suprema Corte para invalidar leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, en las que se ha expresado que este órgano se caracteriza por “fallar en contra del interés social” (Flores, 2023), “liberar criminales” (Emir Olivares y Néstor Jiménez, 2023), de estar “completamente en contra de la ciudadanía”

y de “proteger a personas muy autoritarias” (Pedro Villa y Caña, y Alberto Morales, 2024).

La idea que subyace a estas críticas es similar a la que Alexander M. Bickel identificó al acuñar el término “dificultad contramayoritaria”. Al respecto, dicho autor indicó que, cuando una corte declara la inconstitucionalidad de una ley o de un acto administrativo, lo que hace es obstruir la voluntad de los representantes del pueblo; en otras palabras, ejercita el control constitucional no en favor de la voluntad de la mayoría, sino en contra de ella (Bickel, 1962).

De esta forma, se considera que la idea de la “dificultad contra mayoritaria” abarca la mayoría de las críticas que se han esgrimido en contra del Poder Judicial. Lo anterior, pues, tal y como lo señala el autor, cada vez que el Poder Judicial invalidó alguna ley o suspendió alguna obra de la Administración pública, se alzaron varias voces a decir que esos actos, lejos de representar los intereses del pueblo, se encuentran en contra de la voluntad de la mayoría.

Sin embargo, a pesar de estas acusaciones, la respuesta de los órganos jurisdiccionales mexicanos fue el silencio. Se considera que, dadas las circunstancias, “hablar a través de las sentencias” no ha ayudado a salvar la imagen de la judicatura; por el contrario, únicamente ha reforzado el discurso en contra del Poder Judicial.

La dinámica descrita (declaratoria de invalidez, crítica y silencio), repetida a lo largo del último sexenio, ha tenido el efecto de ir reduciendo, poco a poco, la confianza de las personas en los poderes judiciales y ha desembocado en la crisis de legitimidad actual. Circunstancia que fue aprovechada por el titular del Ejecutivo, quien, dentro de las propuestas de reformas presentadas el 5 de febrero de 2024, propuso la llamada reforma judicial que, como ya se mencionó, pretende establecer un sistema de elección directa de las personas juzgadoras con la finalidad de permitir que sea “el pueblo” quien las elija. Ello, bajo el argumento de que este mecanismo de nombramiento dotaría de la legitimidad democrática de la que carece actualmente el Poder Judicial.

Ahora bien, contrario a lo propuesto en la reforma judicial, en este ensayo se defiende que existen mecanismos que dotarían de legitimidad a los poderes judiciales, sin la necesidad de sacrificar el sistema de nombramiento actual que se basa en el mérito de los candidatos y no en su popularidad. En específico, se considera que un sistema de

transparencia proactiva, mediante el cual la ciudadanía pueda conocer los procesos internos que motivaron la toma de decisiones, serviría para legitimar la función jurisdiccional y aumentar la confianza en los órganos jurisdiccionales.

### **III. Argumento central**

Como ya se explicó, el Poder Judicial mexicano se enfrenta a una crisis de legitimidad derivada de su silencio ante las críticas y sus prácticas de hermetismo. Dada esta crisis, que ha permitido la proliferación de la idea de que, para evitar las prácticas de corrupción al interior de las judicaturas, es deseable que las personas juzgadas sean designadas mediante el voto popular, es imperioso que los poderes judiciales tomen medidas dirigidas a demostrar que en su interior se imparte justicia y adopten mecanismos de transparencia proactiva que permitan conocer qué es lo que realmente motiva a las personas juzgadas para decidir de la forma en que lo hacen.

En primer lugar, es necesario aclarar que la transparencia proactiva, en términos de los Lineamientos para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva, es entendida como el

conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional a la establecida con carácter obligatorio [...] que permite la generación de conocimiento público útil con un objetivo claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables. (Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 2023)

En otras palabras, es la actitud de los sujetos obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de hacer accesible toda la información que pueda resultar útil para la población en general. Precisamente, esta actitud debe caracterizar a las autoridades jurisdiccionales si quieren recuperar la confianza de la ciudadanía, pues, ante la ausencia de información veraz y confiable, es más sencillo hacer creer a las personas que las decisiones judiciales son tomadas por un grupo de élite, con el único propósito de oprimir al pueblo

(LoMonte, 2021), o que son sobornadas para tomar decisiones que perjudican el interés social (Domínguez, 2024).

La idea de que al interior de los poderes judiciales se imparte justicia prevalecerá, únicamente, en la medida en que la población pueda corroborar que esto es lo que realmente sucede. Para ello, es necesario eliminar las prácticas de hermetismo que han caracterizado a los poderes judiciales, de manera que, sin que se afecte la equidad procesal y respetando el derecho a la privacidad de las partes en los juicios, sea posible que se verifique la imparcialidad e incorruptibilidad de las personas encargadas de dirimir las controversias.

Por consiguiente, se propone que, para dotar de legitimidad a las decisiones de las autoridades jurisdiccionales, es imperioso que se haga pública toda la información relacionada con los procesos internos que motivaron la sentencia. En particular,

- 1) Se propone la publicación de los posicionamientos de las personas juzgadoras en los asuntos ya resueltos.
- 2) De los dictámenes o memos que utilizaron las personas juzgadoras para posicionarse en los asuntos de su competencia.
- 3) De la lista de las personas ajenas al órgano jurisdiccional con quienes se reunieron para discutir los asuntos de su competencia, así como lo que se dijo en esas reuniones.

Con esto, se pretende que las personas puedan acceder a información que las convenza de que las decisiones adoptadas son justas, a pesar de que el resultado no es el deseado (LoMonte, 2021), pues se encuentran fundadas en el derecho y no son producto de influencias indebidas.

### **A) ¿Cuáles han sido los posicionamientos de las personas juzgadoras en los asuntos más relevantes de su competencia?**

La primera política del sistema de transparencia proactiva que se propone consiste en la publicación de los posicionamientos que las personas juzgadoras han adoptado en los asuntos de su competencia. En esta publicación, se propone que la información sea dividida por tipo

de asunto, temática, propuesta y si se votó a favor o en contra de la propuesta.

La divulgación de esta información tiene dos propósitos: por un lado, permitirá que la ciudadanía pueda predecir de qué manera votarán los miembros de un órgano colegiado, lo que abona a la certeza jurídica de los gobernados; por otro lado, proveerá de insumos útiles para la fiscalización de la labor de las personas juzgadoras.

Respecto de la primera finalidad, basta con decir que, asumiendo que las y los jueces son congruentes, conocer de qué manera han votado en los distintos asuntos de su competencia permitirá a la ciudadanía identificar, entre otras cosas, dónde se encuentran en el espectro político, cuáles son los valores que profesan y si han sido o no congruentes con ellos. Con esto, será posible predecir cuál será la posición que adoptarán en los asuntos futuros, lo que permitirá que las personas sepan “a qué atenerse” antes de judicializar un problema y podría incentivar la resolución de disputas a través de la mediación (Samaha, 2008), lo que incluso podría generar un beneficio adicional al disminuir la carga de trabajo al interior de los órganos jurisdiccionales.

En cuanto al segundo propósito, contar con el historial de todas las votaciones de una persona juzgadora en un tipo de asunto en particular permitiría identificar cuando esta se separa de sus propios criterios y preguntar por el motivo detrás de la divergencia. En ese sentido, esta información hace más sencillo identificar cuando una persona juzgadora “X”, que en el tipo de asunto “Y”, con la propuesta “Z”, siempre ha votado “A”, cambia su posición a “no A” y preguntarse si, en el caso particular, se justificó dicho cambio en alguna situación relacionada con los hechos, el derecho o su interpretación. La posibilidad de llevar a cabo este tipo de ejercicios permite vincular a las personas juzgadoras con sus propios precedentes y que, en caso de que exista una razón justificada para el cambio, se sientan compelidos a revelar los motivos que los llevaron a cambiar su posicionamiento.

Esta propuesta se basa en la idea de que un órgano jurisdiccional compuesto de personas que son congruentes con sus propios precedentes es más confiable que uno conformado por personas que no lo son. Además, la posibilidad de fiscalizar las votaciones y conocer los motivos de las divergencias permite una mayor confianza del público en el sistema judicial, pues permite que las personas examinen y entiendan

las razones detrás de las decisiones. Con esto, se incentiva la coherencia en las decisiones judiciales, se dificultan los abusos de poder y se desincentiva el ejercicio de presiones internas y externas para la obtención de una resolución favorable.

Ahora bien, en caso de que sigan existiendo dudas acerca de la legitimidad de las decisiones, a pesar de que son coherentes con los posicionamientos anteriores, cuentan con una justificación expresa para cualquier cambio, o surjan dudas debido a la omisión de justificar la divergencia, se podrá acudir a la información proveída por las siguientes políticas de transparencia proactiva propuestas. Estas incluyen los dictámenes o memorándums utilizados por las personas juzgadoras para informar sus votaciones y la lista de las personas ajenas al órgano jurisdiccional con las que se reunieron para discutir el asunto, complementándose mutuamente para dotar de legitimidad al actuar de los poderes judiciales.

**B) ¿Qué dicen los dictámenes, memos o documentos creados al interior del órgano jurisdiccional con el propósito de guiar la votación de las personas juzgadoras?**

Una práctica común al interior de los órganos jurisdiccionales colegiados consiste en que las personas secretarias apoyen a los titulares de los órganos mediante la elaboración de dictámenes de los proyectos de sentencia. En ellos se sintetiza el contenido de la propuesta a discutir, se propone el sentido de la votación y se brinda una justificación del sentido propuesto, que puede basarse en la ley, el precedente o la doctrina. La finalidad de estos documentos es permitir que las personas juzgadoras tengan un conocimiento profundo de los expedientes, a pesar de la carga de trabajo a la que se enfrentan los poderes judiciales, y que puedan contar con toda la información relevante para formular su voto.

Por lo tanto, resulta evidente que estos documentos son centrales para comprender los motivos que justifican los votos de las personas que integran los órganos colegiados, pues, en muchas ocasiones, las personas juzgadoras se limitan a expresar que se encuentran a favor o en contra de la propuesta, sin ahondar en los motivos de su decisión. Además, también es una práctica común de los órganos jurisdiccionales votar “a favor, pero en contra de algunas consideraciones”, sin que se especifique

cuáles son las consideraciones del proyecto que no se comparten. En consecuencia, se considera que la publicación de estos documentos, junto con las sentencias definitivas, permitiría que las personas conocieran cuáles son los motivos detrás de las votaciones cuando no fueron expresados en las sesiones.

Dadas las circunstancias a las que se enfrenta la judicatura mexicana, no existe excusa para considerar que estos documentos deben mantenerse escondidos, a pesar de que se haya emitido la sentencia definitiva. De igual manera, no es correcto considerar que basta con que las sentencias, sus consideraciones y los argumentos en los que se sustentan sean públicos para que se justifique la legitimidad de las actuaciones jurisdiccionales, ya que, precisamente, esa política es la que llevó a la crisis actual.

Pareciera que el intento por mantener en la oscuridad el contenido de estos documentos se basa en la idea de que no se puede confiar a la ciudadanía con toda la información (LoMonte, 2021), que es considerada para llegar a las sentencias, por lo que es necesario filtrarla y únicamente hacer pública aquella que se expresa en los puntos considerativos de las resoluciones. Sin embargo, como ya se mencionó, es precisamente esta opacidad la que ha permitido que las teorías acerca de la existencia de una cúpula de poder que gobierna las decisiones de las judicaturas perduren.

Con la publicación de estos documentos será posible que las personas verifiquen, en lo individual, los motivos que llevaron a decidir de una manera en específico y se podrán descartar las ideas de corrupción o de presiones indebidas. De igual manera, como segundo paso en el sistema de transparencia proactiva propuesto, permitiría que las personas conocieran los motivos que llevaron a alguna persona juzgadora a votar de manera novedosa o contraria a sus propios precedentes.

Ahora bien, en caso de que en ellos no se esclarezcan las dudas en torno a las posibles influencias indebidas en las decisiones de las personas juzgadoras, la última de las propuestas de este ensayo permitiría descartar por completo estas dudas o confirmarlas. De esa forma, una vez que se identifique que una persona juzgadora votó en contra de sus precedentes y que el dictamen con el que se formuló su posición no justifica dicha divergencia, sería posible acudir a los registros de personas

que visitaron a los titulares de los órganos jurisdiccionales para discutir respecto de ese asunto en particular.

**C) ¿Con quiénes se reunieron las personas juzgadoras para discutir los asuntos de su competencia y qué se dijo en esas reuniones?**

Una de las peculiaridades del sistema de justicia mexicano es que las partes de un juicio o sus representantes pueden reunirse en privado con las autoridades jurisdiccionales que se encuentran resolviendo su asunto para formular alegatos sin que se encuentre presente su contraparte (Mayer y Magaloni, 2015). Esta práctica, que se encuentra prohibida en otros países (Formosa, 1998), se ha convertido en una fuente de críticas y dudas acerca de la legitimidad e imparcialidad de las personas juzgadoras y, si bien lo más deseable sería que se encontrara prohibida, lo cierto es que ante lo improbable de que este elemento de la cultura judicial mexicana sea eliminado, la segunda mejor opción sería que se haga público con quiénes se celebraron dichas reuniones y lo que se dijo en ellas respecto de los asuntos.

En un mundo ideal, en el que realmente se hicieran públicas todas las reuniones de las personas juzgadoras para discutir los asuntos de su competencia con personas ajenas al órgano jurisdiccional, se obtendrían tres beneficios. En primer lugar, los usuarios de los servicios de justicia podrían conocer las razones que se consideraron y que no se encuentran en el expediente. En segundo lugar, conocer todo lo que se dice en estas reuniones permitirá que las personas confirmen si hubo o no influencias indebidas sobre las personas juzgadoras al momento de resolver un asunto. Por último, saber que lo que se diga en las reuniones será público disuadiría a las partes de ofrecer contraprestaciones indebidas a cambio de una sentencia favorable.

A esta propuesta se le pueden hacer dos críticas. La primera consiste en que su implementación podría implicar una afectación al derecho a la privacidad y a la vida privada, tanto de las personas juzgadoras como de las partes. La segunda se refiere a que la publicación de la información relativa a estas reuniones puede implicar un riesgo de seguridad tanto para las personas impartidoras de justicia como de las partes y sus representantes.

A la primera crítica se le puede responder diciendo que, a pesar de que exista una posible afectación al derecho a la privacidad y la vida privada, esta puede ser minimizada sin hacer del todo inútil la política propuesta. Respecto del derecho a la privacidad de las partes, se podría establecer que cuando las partes opten por que su identidad no se haga pública, entonces están aceptando que ni ellas ni sus representantes podrán reunirse con las personas juzgadoras en privado a discutir sus asuntos. En otras palabras, este tipo de reuniones únicamente se podrían llevar a cabo si las partes que la solicitan aceptan que el contenido de estas sea público; de lo contrario, las personas juzgadoras deberán negarse a atenderlas y todas las comunicaciones deberán hacerse por escrito y obrar en los expedientes correspondientes.

Otra versión de la primera crítica es que el mecanismo propuesto obliga a una de las partes a renunciar a la protección de sus datos personales para mantener la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia. Es decir, si una parte “A” decide ceder su derecho a la protección de datos personales para solicitar una reunión privada, la contraparte “B” se sentiría obligada a hacer lo mismo para estar en igualdad de condiciones. Sin embargo, también se podría argumentar que, en lugar de ser perjudicial, permite a la contraparte “B” enterarse de que la reunión se llevó a cabo y lo que se discutió, algo que no ocurre con el modelo actual. Con esta información, la contraparte “B” podría decidir entre sacrificar su privacidad para acceder a una reunión o si prefiere presentar sus argumentos por los medios oficiales.

Por lo que hace a las personas juzgadoras, se entiende que, al aceptar un cargo público, con una labor de tanta importancia, están consintiendo la publicación de toda la información que ellas generan, siempre que se encuentre relacionada con las actividades que desempeñan en el marco de dicho encargo. Por lo tanto, esta únicamente podrá ser considerada como confidencial o reservada si se actualiza una de las causales contenidas en la normativa de transparencia vigente. Sin embargo, de un análisis *a priori*, parece que el contenido de estas reuniones no amerita ser considerado como confidencial ni reservado (salvo en los casos en que participen menores de edad o víctimas de delitos), máxime que, como se propone, una de las condiciones para que estas se lleven a cabo sería contar con el consentimiento expreso de su publicación emitido por las personas que las solicitan.

Por lo que hace a los posibles riesgos de seguridad, se podría decir que publicar el lugar y el momento en el que se llevan a cabo estas reuniones puede poner en riesgo a las personas que las atienden. Sin embargo, este problema puede ser mitigado al establecer que la publicación de lo dicho en estas reuniones debe realizarse con posterioridad a la reunión. Con esto, no sería posible prever cuándo ni dónde se encontrarán las partes, haciendo imposible que se lleve a cabo cualquier ataque en su contra. Por lo que hace a las personas juzgadoras, la naturaleza de sus labores los somete a un horario de trabajo riguroso que debe desempeñarse en un lugar específico. En consecuencia, no podrían argumentar que estas publicaciones los someten a un riesgo mayor al que ya han aceptado al ocupar su encargo.

A la luz de lo anterior, pareciera que la razón detrás de mantener la privacidad de estas reuniones es que se considera que los órganos jurisdiccionales pueden ocultar la información de lo que se dice en ellas, con el propósito de proteger su reputación y mantener una imagen pública favorable (LoMonte, 2021). Sin embargo, lo que ha provocado esta secrecía es justamente lo contrario. Gracias a que estas reuniones se llevan a cabo sin que pueda fiscalizarse lo que se dice en ellas, han surgido las narrativas de que los poderes judiciales se encuentran “comprados” (Domínguez, 2024), fallan en contra del interés social (Flores, 2023) y liberan criminales (Olivares y Jiménez, 2023). Esta percepción equivocada de los poderes judiciales únicamente podrá ser revertida en la medida en que exista información veraz y confiable de lo que realmente sucede en su interior y, en especial, en estas reuniones que, hasta el momento, se han mantenido en secreto.

Esta propuesta se ha implementado de manera parcial en algunos de los órganos constitucionales autónomos mexicanos, como la Comisión Federal de Competencia Económica, en la que, en el apartado “Histórico de las entrevistas con los Comisionados” (Cofece, 2024), se pueden consultar las reuniones que han celebrado los titulares de estos órganos, las fechas en las que se verificaron las horas de inicio y final, el tema de la reunión y la lista de asistentes. De igual manera, en Estados Unidos de América se hace público el nombre de las personas que visitan al presidente, así como la fecha y hora de la reunión (House, 2024). Inclusive, cabe destacar que una de las críticas a las políticas de transparencia durante la gestión de Donald Trump fue que se reemplazó la

publicación de su agenda por la siguiente declaración que se traduce al castellano: “El presidente Trump trabajará desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Realizará varias llamadas y tendrá muchas reuniones” (LoMonte, 2021).

El sistema de transparencia proactiva propuesto ayudará a disipar las dudas acerca de la imparcialidad y la justicia de las sentencias emitidas por los poderes judiciales, lo que sumará a la lucha por legitimar la labor jurisdiccional. Con esta propuesta, en caso de que exista alguna duda, los usuarios de los servicios de justicia podrán corroborar si las decisiones fueron conforme a los precedentes, si las divergencias se encuentran justificadas y que no se llevaron a cabo reuniones en las que se ejercieron presiones indebidas en contra de las personas juzgadoras para que voten en un sentido determinado.

## **IV. Viabilidad de las propuestas**

A continuación, se justificará la viabilidad del sistema de transparencia proactiva propuesto. Para ello, se definirá claramente cuáles son los (A) objetivos y el alcance del sistema y (B) los recursos necesarios para implementarlo.

### **A) Objetivos y alcances del sistema de transparencia proactiva**

En general, el objetivo del sistema de transparencia proactiva propuesto se alinea con la finalidad que tiene la transparencia proactiva *per se*, a saber: identificar, generar, publicar y difundir información que permita producir conocimiento público útil (Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 2023). Ahora bien, en particular, las políticas propuestas pretenden identificar, generar, publicar y difundir información que ayude a formar una percepción indudable de que los órganos jurisdiccionales están impartiendo justicia de manera imparcial y libres de presiones internas y externas.

Las políticas propuestas persiguen este objetivo, pues hacer pública la información referente a las votaciones pasadas, la información que ayudó a las personas juzgadoras a formular un voto y todo lo discutido

en relación con los asuntos jurisdiccionales en las reuniones privadas con personas ajenas al órgano jurisdiccional permite que se genere una imagen de que los órganos jurisdiccionales no tienen nada que ocultar y que no existe otro interés que la consecución de la justicia y la defensa del Estado de derecho en cada una de las sentencias que emiten.

Por otro lado, el sistema propuesto también facilita la fiscalización de las actuaciones de las personas juzgadoras. Con este sistema se posibilita que los usuarios de los servicios de impartición de justicia, primero, analicen si la decisión fiscalizada fue congruente con las votaciones anteriores, ante la sospecha de que existe algún interés perverso detrás de un voto. Posteriormente, en caso de que se confirme que hubo una variación en las votaciones de una persona juzgadora en específico, se podrá acudir a los dictámenes y la información que se utilizaron para formular el posicionamiento específico, con lo que será posible determinar si existe o no una justificación para la variación. Por último, en caso de que dicho documento no justifique la variación, podrá corroborarse la existencia o no de una presión indebida al acudir a la lista de reuniones que tuvo dicha persona juzgadora.

Para garantizar la viabilidad de este sistema, se propone que, en un primer momento, el alcance de la información que se publique sea diferenciado, dependiendo del mecanismo específico. En lo que se refiere a los primeros dos mecanismos —el historial de las votaciones de las personas juzgadoras por asunto y los dictámenes o la información que se generó para formular el posicionamiento en cada asunto específico—, es posible que el alcance de la información a publicarse abarque todos los asuntos pasados. Por lo que hace a la información acerca de las reuniones celebradas en privado por los titulares de los órganos jurisdiccionales y lo que se discutió en ellas, debido a que, hasta el momento, no se ha llevado un registro, el alcance de esta política únicamente abarcaría a todas aquellas reuniones que se celebren después de la implementación de la medida.

## **B) Recursos necesarios para la implementación del sistema de transparencia proactiva**

Para la implementación del primer mecanismo de transparencia proactiva no se requiere generar información que vaya más allá de la que

ya se encuentra al alcance de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, pues en las sentencias ya se indica en qué sentido votó cada uno de los miembros del órgano jurisdiccional. Además, los órganos jurisdiccionales ya cuentan con un buscador de sentencias por materia, en el que se indica el tema del asunto a discutir.

En consecuencia, para implementar este mecanismo, bastaría con extraer el número de expediente y el tema a dilucidar del buscador jurídico, obtener la propuesta de resolución que se discutió —que generalmente se añade al expediente antes de la sentencia definitiva— y extraer el sentido de la votación por persona juzgadora. Una vez obtenida esta información, podría anexarse en el apartado del sitio web del órgano jurisdiccional en el que se publica el *curriculum vitae* de las personas juzgadoras. Con esto, las personas usuarias, además de conocer su trayectoria profesional, también podrán obtener una idea general de las convicciones que gobiernan sus decisiones y cómo se ubican en el espectro político. Esta tarea podría ser realizada por el área de los órganos jurisdiccionales encargada de la sistematización de los precedentes, pues en ella ya se cuenta con toda la información referida.

Respecto de la publicación de los dictámenes o la información que sirvió para formular el posicionamiento de las personas juzgadoras, sería necesario habilitar un apartado en el portal en el que se cargan las sentencias definitivas para añadir estos documentos. Posteriormente, bastaría con ordenar a los secretarios de estudio y cuenta que, una vez que haya sido aprobado el engrose de los asuntos, carguen los dictámenes que hayan preparado, asegurándose de testar los datos sensibles.

Por último, respecto de la información de las reuniones que celebran las personas juzgadoras para discutir los asuntos con personas ajenas al órgano jurisdiccional, sería necesario habilitar un portal en el sitio web para que se haga pública esta información, así como llevar un registro de las reuniones, en el que se especifique quiénes participaron, la fecha de la reunión y el motivo de esta. De igual manera, sería deseable habilitar oficinas especiales en las que se puedan llevar a cabo estas reuniones, de manera que pueda grabarse el video y/o el audio de estas, con el propósito de conservar el registro de lo que se dijo en ellas y hacerlo público. Además de lo anterior, se deberá indicar que es necesario consentir a la publicación de la información relacionada con la reunión para poder participar en ellas o, de lo contrario, todas las

comunicaciones con los miembros del órgano jurisdiccional deberán realizarse por los medios oficiales y obrar en el expediente del asunto.

## **V. Resultados esperados de las políticas propuestas**

Se esperan siete resultados específicos del sistema de transparencia proactiva propuesto:

- A) Los órganos jurisdiccionales serán más transparentes y se fomentará la rendición de cuentas.
- B) Se reducirán las noticias falsas relacionadas con la función judicial.
- C) Incrementará la confianza pública.
- D) Existirán incentivos para la coherencia y consistencia de las decisiones de los órganos jurisdiccionales.
- E) Se facilitará la investigación y el análisis de las decisiones de la labor jurisdiccional.
- F) Se incentivará el uso de mecanismos alternos para la resolución de disputas.
- G) Se fortalecerán los mecanismos de fiscalización internos y externos.

### **A) Mayor transparencia y rendición de cuentas**

Se considera que la implementación del sistema de transparencia proactiva dilucidado implicaría un paso en la dirección correcta para la construcción de un Poder Judicial transparente. La publicación de la información propuesta permitirá que las personas conozcan los aspectos que se tomaron en cuenta al momento de resolver una controversia. De igual manera, se facilitará la comprensión de las razones detrás de las decisiones judiciales.

Por otro lado, el sistema propuesto también abona a la rendición de cuentas de los órganos jurisdiccionales, pues los obliga a justificar los motivos por los que se distancian de sus propios precedentes, a hacer transparente la información que tomaron en cuenta para decidir y a revelar lo que se dijo en las reuniones con las partes. Con esto, las personas juzgadoras estarán más conscientes de que sus decisiones y las

bases para las mismas se encuentran sujetas al escrutinio público, lo que puede incentivar a que adopten una mayor responsabilidad y sean más coherentes en sus decisiones.

## **B) Reducción de noticias falsas**

El hecho de que los órganos jurisdiccionales publiquen información oficial y detallada acerca de las decisiones judiciales y los razonamientos detrás de ellas ayudará a mitigar la propagación de información falsa o malinterpretada, ya que el público y los medios de comunicación tendrán acceso directo a las fuentes primarias. Con ello, será posible que sea la ciudadanía quien, por sí misma y haciendo uso de la información proporcionada mediante los mecanismos de transparencia proactiva, separe la información verídica de la falsa y con ello se evite propagar desinformación.

Por su parte, los medios de comunicación contarán con fuentes oficiales que permitan corroborar los datos que pretenden difundir. Con esto, será más sencillo para ellos obtener información verídica y podrán evitar publicar o replicar noticias falsas.

## **C) Incremento en la confianza en los poderes judiciales**

La adopción de una actitud de apertura y transparencia mejorará la percepción que tiene la ciudadanía de los poderes judiciales, pues será más fácil corroborar que los integrantes de los órganos jurisdiccionales obran de manera imparcial. De igual manera, la publicación de la información propuesta permitirá que la ciudadanía conozca cómo y por qué se toman las decisiones. Además, les permitirá contrastar la información oficial con las acusaciones que se formulan en contra de las personas juzgadas.

Además, se permitirá que las personas no solo vean que se emiten sentencias, sino que entiendan todo lo que sucedió antes de la emisión de estas y qué pudo haber influido en su sentido. Con esto, el público percibirá al sistema judicial como más justo, congruente e incorruptible.

### **D) Mayor coherencia y consistencia en las decisiones**

Con los primeros dos mecanismos propuestos, se podrá lograr una mayor congruencia en la votación de las personas juzgadoras. Lo anterior se debe a que, al ser pública la forma en la que han votado en los asuntos anteriores, estarán conscientes de que cualquier variación en sus criterios deberá encontrarse justificada de manera robusta, pues, de lo contrario, podrá ser sujeta a un escrutinio riguroso. Esto producirá una cultura de congruencia con sus propios precedentes y razonamientos, así como de justificación de las divergencias.

### **E) Facilitación de la investigación y el análisis**

Además de los beneficios en la percepción pública, las políticas de transparencia proactiva propuestas beneficiarán a las personas académicas, abogadas y estudiantes, pues tendrán acceso a una fuente de datos para la investigación y el análisis, lo que puede contribuir al desarrollo de estudios y teorías jurídicas más informadas. Por otro lado, la publicación de esta información también permitiría a las personas litigantes preparar mejor sus casos, pues será más sencillo que accedan a las justificaciones y razonamientos que motivaron a cada persona juzgadora en específico, lo que puede llevar a una mejor representación legal y una mayor eficiencia en los procesos judiciales.

### **F) Resolución alternativa de disputas**

Como se mencionó anteriormente, asumiendo que las personas juzgadoras son congruentes, contar con la información relativa a la toma de decisiones al interior de los órganos jurisdiccionales podría tener el efecto de hacer predecible el sentido de las decisiones que adoptarían en determinado tipo de asuntos. En consecuencia, es posible que las partes puedan estar más dispuestas a resolver disputas fuera de los tribunales, utilizando métodos alternativos, como la mediación y el arbitraje, lo que reducirá la carga de trabajo de los tribunales.

### **G) Fortalecimiento de la fiscalización interna y externa de la labor jurisdiccional**

Por último, la publicación de la información propuesta fortalecerá los sistemas de fiscalización interna y externa de la labor jurisdiccional. Al interior de los poderes judiciales, los órganos encargados de la disciplina de las personas juzgadas tendrán una herramienta adicional para supervisar su desempeño y garantizar su imparcialidad. Por su parte, contar con toda la información que motivó la toma de decisiones al interior de los órganos jurisdiccionales permitirá que las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y otras entidades interesadas desempeñen un papel más activo y fundamentado en la supervisión de las actividades de los órganos jurisdiccionales.

## **VI. Conclusión**

La crisis de legitimidad que enfrenta el Poder Judicial mexicano exige soluciones innovadoras. La respuesta clásica de que “los jueces hablan a través de sus sentencias” no es suficiente para superar los retos a los que se han enfrentado las personas juzgadas en el último sexenio. La propuesta de implementar políticas de transparencia proactiva, que incluyan la publicación de los posicionamientos de las personas juzgadas, los dictámenes internos y los registros de reuniones, representa un paso significativo hacia la restauración de la confianza ciudadana mediante la creación de una percepción de que las personas juzgadas genuinamente imparten justicia.

Con la publicación de esta información se pretende crear un entorno de mayor transparencia y rendición de cuentas, en el que las decisiones judiciales estén sujetas a un escrutinio público más riguroso. Esto no solo permitirá que la ciudadanía comprenda los motivos detrás de las resoluciones, sino que también fomentará una mayor coherencia y consistencia en la jurisprudencia.

A pesar de lo anterior, se reconoce que la ejecución de estas políticas plantea desafíos importantes. La implementación de estas propuestas se debe hacer protegiendo en todo momento la confidencialidad

de la información sensible, la seguridad de las personas juzgadoras y que se evite la manipulación de los datos. Además, previo a su aplicación, se debe llevar a cabo una discusión con todas las partes afectadas y se debe lograr un consenso entre los distintos actores del sistema de justicia para asegurar que estas medidas no socaven la independencia judicial ni afecten negativamente el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

En conclusión, la propuesta del sistema de transparencia proactiva presentada en este ensayo ofrece una vía prometedora para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial mexicano. Al hacer públicos los procesos internos de toma de decisiones, se busca generar una mayor confianza en la imparcialidad y la justicia de las instituciones judiciales. No obstante, es fundamental abordar los desafíos y las preocupaciones que puedan surgir en la implementación de estas políticas, a fin de garantizar que los beneficios de la transparencia se vean acompañados de las salvaguardias necesarias para proteger los principios fundamentales del Estado de derecho.

## VII. Referencias

- Acción de inconstitucionalidad 71/2023 (Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2023).
- Ávila, R. M. (9 de julio de 2024). *Un caso de críotocacia o dictadura judicial*. Obtenido de *Milenio*, <https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/un-caso-de-critocracia-o-dictadura-judicial>
- Bickel, A. M. (1962). *The least dangerous branch, the Supreme Court at the bar of politics*. New Haven and London: Yale University Press.
- Cofece. (25 de julio de 2024). *Histórico de las entrevistas con los comisionados*. Obtenido de <https://www.cofece.mx/conocenos/pleno/entrevistas-con-los-comisionados/>
- Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, A. a. (31 de marzo de 2023). *Lineamientos para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva*.
- Domínguez, P. (25 de julio de 2024). Por intereses, juzgadores “comprados” frenaron ley eléctrica: AMLO. *Milenio*, págs. <https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/por-intereses-juzgadores-comprados-frenaron-ley-el%C3%A9ctrica-y-apoyaron-privatizaci%C3%B3n-de-cfe-amlo/ar-BB1qCMDI?ocid=BingNewsSerp>.
- Ellis, T. S. (2008). Sealing, judicial transparency and judicial independence. *Villanova Law Review* 53(5), 939-950.
- Flores, N. (15 de abril de 2023). *La Suprema Corte contra el pueblo de México*. Obtenido de <https://sentidocomunmx.com/revista/la-suprema-corte-contra-el-pueblo-de-mexico/>
- Formosa, P. J. (22 de abril de 1998). *Código de Ética para los Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Formosa*. Formosa, Argentina.
- House, T. W. (25 de julio de 2024). *Visitor logs*. Obtenido de <https://www.whitehouse.gov/disclosures/visitor-logs/>
- Interamericano, D. (2024). *Una amenaza a la independencia judicial análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México*. Diálogo Interamericano.
- LoMonte, F. D. (2021). Rebuilding trust through government transparency and accountability. *Human Rights*, vol 46, 18-25.

- Mayer Serra, Carlos Elizondo, y Magaloni, Ana Laura. (2015). El “alegado te oreja”: inequidad y mediocridad. *Boletín de Derecho Comparado*, 1005-1034.
- Núñez, R. S. (2024 de mayo de 2024). *Los Ángeles Press*. Obtenido de <https://losangelespress.org/investigaciones/en-mexico-siete-de-cada-diez-ven-a-los-jueces-como-corruptos-20240516-8520.html>
- Olivares, Emir, y Jiménez, Néstor. (16 de mayo de 2023). *La Jornada*. Obtenido de <https://www.jornada.com.mx/notas/2023/05/17/politica/exhiben-a-jueces-que-ordenaron-la-liberacion-de-delincuentes/>
- Raziel, Z. (29 de mayo de 2023). *El País*. Obtenido de <https://elpais.com/mexico/2023-05-30/lopez-obrador-acusa-a-los-jueces-de-intentar-un-golpe-de-estado-tecnico-contrasu-gobierno.html>
- Raziel, Zedryk, y Morán Breña, Carmen. (1 de septiembre de 2023). *El País*. Obtenido de <https://elpais.com/mexico/2023-09-01/lopez-obrador-arremete-contrael-poder-judicial-en-su-quinto-informe-de-gobierno-tienen-convivencias-inconfesables.html>
- Samaha, A. M. (2008). Judicial transparency in an age of prediction. *Villanova Law Review*, 829-854.
- Villa y Caña, Pedro, y Morales, Alberto. (27 de marzo de 2024). *El Universal*. Obtenido de <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-arremete-otra-vez-contrael-poder-judicial-protege-a-personas-de-malas-entranas/>
- Walrdon, J. (2006). The core of the case against judicial review. *The Yale Law Journal*, 1346-1407.



# **El Tribunal Electoral y la transparencia con la probable desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales**

Jimena Rolón Domínguez

Índice: I. Introducción; II. Planteamiento del problema; III. Argumento central; III.I. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la transparencia; III.II. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; III.III. La Secretaría de la Función Pública y Protección de Datos Personales; IV. Conclusión; IV.I. Propuestas; V. Referencias.

Palabras clave: transparencia; transparencia proactiva; acceso a la información; derechos humanos; organismo autónomo; materia electoral; sentencias.

## **I. Introducción**

El pasado 2 de junio de 2024, México vivió una jornada electoral, misma que, entre otras características, fue catalogada como el proceso más grande en la historia del país, debido a que, además de la silla presidencial, en el ámbito federal se eligieron 500 diputados y 128 senadores, es decir, se renovó completamente a los integrantes del Congreso de la Unión; la misma suerte se corrió en los congresos locales, los ayuntamientos, las juntas municipales y las alcaldías.

Sin lugar a duda, después de la fecha antes mencionada, diversos resultados generaron “ruido” en diversos sectores de la sociedad y, a su

vez, cierta incertidumbre respecto a cómo evolucionarán las circunstancias y cuáles serán las verdaderas variables y ajustes dentro de la estructura gubernamental; esto conlleva también los diversos sujetos obligados, es decir, a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, partidos políticos, entre otros.

Es bien sabido que, en algunos casos, no todo termina con los resultados arrojados por el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que existe un proceso de impugnación, mismo al que acuden aquellos inconformes con los resultados.

En ese sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desempeña un papel muy importante, ya que es competente para resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones en materia electoral.

Sin embargo, no solo el Instituto Nacional Electoral ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación juegan un papel importante en los periodos electorales; existe un tercer pilar fundamental, llamado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Este último genera un equilibrio entre la justicia electoral y la transparencia, conceptos que mantienen en armonía el camino de la democracia; sin embargo, existen pesos y contrapesos, tanto políticos como sociales, que ponen en riesgo la credibilidad y existencia de la transparencia en México y, desafortunadamente, más allá de buscar la consolidación, subestiman, desvirtúan y reniegan de su actuar.

Por lo anterior, en el presente ensayo se hablará acerca de la importancia que tiene en la actualidad la transparencia en materia electoral; el valor de la transparencia proactiva dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el riesgo que puede generar una probable desaparición del organismo garante.

Por ende, el objetivo principal de este trabajo es transmitir la importancia y razón de ser de dos autoridades clave en el país, quienes se encargan de garantizar, en el ámbito de sus competencias, dos pilares fundamentales de la democracia: la transparencia y la justicia electoral.

Ahora bien, surgen las siguientes interrogantes en el supuesto de que alguno de los dos faltara en el sistema democrático mexicano —el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales—:

- 1) ¿Se perdería o se ganaría credibilidad en cuanto a la transparencia de los procesos electorales?
- 2) De faltar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ¿qué impacto tendría en las prácticas de transparencia proactiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?

Se procurará tener una respuesta a cada interrogante por medio de este ensayo, sin perder de vista los derechos humanos, así como los político-electorales.

## **II. Planteamiento del problema**

Desde finales del 2023 y principios de 2024, el titular del Ejecutivo anunció que propondría al Congreso de la Unión diversas reformas, entre las que se encuentra la extinción de siete organismos constitucionales autónomos, con el argumento de la “austeridad republicana” y de que supuestamente no atienden los intereses del pueblo.

Lo anterior representa una amenaza latente a la transparencia y el acceso a la información, ya que se vendría en caída libre y, en su momento, volvería inaccesible e inalcanzable el derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el acceso a la información.

Ahora bien, en un año en el que se vivió un proceso electoral definido como el más grande de la historia, en el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación jugó un papel primordial, mediante su análisis y emisión de sentencias en materia electoral, mismas que la ciudadanía quiere conocer por los diversos medios de difusión, como el sitio web del Tribunal Electoral —a través de un ejercicio de transparencia proactiva—, o la misma Plataforma Nacional de Transparencia, el Ejecutivo pretende desaparecer al órgano encargado de establecer las reglas en materia de transparencia, de verificar su cumplimiento, así

como de emitir resoluciones vinculantes en caso de incumplimiento, lo que, sin duda alguna, genera incertidumbre y reduce significativamente el hecho de garantizar a la ciudadanía en general una transparencia real.

Si bien es cierto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha mantenido en todo momento el cabal compromiso de transparentar su actuar en cada una de sus áreas, impulsando la transparencia proactiva, también lo es que, sin un órgano autónomo perito en la materia, se vislumbra una laguna entre el ser y el deber ser en la propia transparencia proactiva.

Es responsabilidad de los sujetos obligados diseñar e implementar prácticas de transparencia proactiva, pero también es importante contar con un instituto que oriente, revise y reconozca las buenas prácticas.

### **III. Argumento central**

#### **III.I. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la transparencia**

Tal como lo indica el propio sitio web de este sujeto obligado:

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de las y los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral. [sic].

Por su parte, el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

[...]

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causas que expresamente se establezcan en las leyes. La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como en materia de revocación de mandato;

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores

VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes;

IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y

X. Las demás que señale la ley. [sic]. (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917)

De igual forma, los artículos 164 y 166 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan las funciones y competencias del Tribunal Electoral; esto cobra relevancia toda vez que se da cuenta de la magnitud de los asuntos que se resuelven y, en consecuencia, todas las sentencias que emiten, mismas que deben ser públicas, atendiendo al artículo 6 constitucional; artículo 73, fracción II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el anexo 4 de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; que señalan lo siguiente:

#### **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

**Artículo 6.** La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.[sic]

#### **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**

**Artículo 73.** Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

[...]

II. Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas; [sic]

#### **Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia**

Anexo 4 Criterios para las obligaciones de transparencia específicas establecidas en el Artículo 73, aplicable a los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las entidades federativas.

[...]

II. Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas  
Los sujetos obligados pondrán a disposición en sus sitios de Internet y

en la Plataforma Nacional, la versión pública del texto íntegro de todas las sentencias judiciales que emiten. Al ser éstas el medio para resolver los conflictos que surgen en una comunidad e impartir justicia, deben darse a conocer de manera oportuna con el fin de que se puedan transparentar los criterios de interpretación de las leyes, evaluar el desempeño de las y los funcionarios jurisdiccionales y con esto brindar a la ciudadanía una mejor comprensión del sistema de justicia. [sic]

De acuerdo con la normativa transcrita, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la obligación de hacer públicas sus sentencias, tanto en sus sitios de internet como en la Plataforma Nacional de Transparencia, sin embargo, es de resaltar que este Tribunal no se limita a publicar lo que por ley está obligado, ya que, por medio de la práctica de transparencia proactiva, brinda mayor información a la ciudadanía, como aquella de interés público, con la finalidad de transparentar y brindar acceso a temas que la propia ley en la materia no contempla.

Para definir la transparencia proactiva, se puede hacer de la siguiente manera:

el conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la Ley General, que permite la generación de conocimiento público útil, con un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables. [sic]

En ese sentido, el Tribunal Electoral cumple a cabalidad con la definición en comento y, como prueba de ello, basta mencionar que, por su compromiso en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y su proactividad en la materia, se hizo acreedor a reconocimientos y menciones especiales por las siguientes prácticas de Transparencia Proactiva 2023, otorgados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:

- 1) Reconocimientos.
  - a) Micrositio de Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
  - b) Plataforma Justicia Electoral Digital del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

2) Menciones especiales

- a) Sistema Digital de Denuncias contra Personas Servidoras Públicas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- b) Micrositio de Actividades de Vinculación Internacional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- c) Micrositio de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género con Perspectiva de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- d) Micrositio de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Además, no puede pasar desapercibido que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con la publicación digital de tres diccionarios temáticos, que se encuentran en el micrositio de la Editorial:

- 1) *Diccionario archivístico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.*
- 2) *Diccionario de datos personales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.*
- 3) *Diccionario de transparencia y acceso a la información del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.*

Cada una de las prácticas demuestra el interés y esfuerzo por ser un tribunal abierto, que busca acercarse cada día más a la ciudadanía para fortalecer la confianza y brindar certeza del quehacer en la materia electoral, de la mano con la transparencia.

### III.II. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales encuentra su origen dentro del artículo 6 constitucional, el cual precisa:

**Artículo 6.** La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

[...]

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

El organismo autónomo previsto en esta fracción se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley. [sic]

De lo anterior, se observa que dicho Instituto es un organismo constitucional que garantiza que los sujetos obligados brinden una oportuna entrega de la información y, de igual forma, vigila que transparenten todo aquello dispuesto por la normativa en la materia.

Ahora bien, la herramienta tecnológica en la que todos y cada uno de los sujetos obligados deben cumplir con sus obligaciones de transparencia es la Plataforma Nacional de Transparencia, misma que se implementó desde 2016; esta es de suma importancia, ya que, por medio de ella, los ciudadanos pueden consultar diversa información y también ingresar solicitudes de acceso a la información, mediante las cuales obtienen respuesta acerca del tema de su interés.

Cabe señalar que la Plataforma Nacional de Transparencia cuenta con cuatro sistemas, que a continuación se mencionan:

- 1) Sistema de portales de obligaciones de transparencia (Sipot).
- 2) Sistema de solicitudes de acceso a la información (Sisai).
- 3) Sistema de gestión de medios de impugnación (Sigemi).
- 4) Sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados (Sicom).

Lo anterior, cobra relevancia porque, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, los sujetos obligados ponen a disposición en el Sipot la información que por ley están obligados a publicar; los ciudadanos pueden ingresar solicitudes de acceso a la información a cualquier sujeto obligado o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad (ARCOP) mediante el Sisai; cuando el ciudadano está inconforme con la respuesta o falta de la misma ante su solicitud de acceso o de derechos ARCOP, puede interponer su medio de impugnación a través de Sigemi; a su vez, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se mantiene en comunicación con los sujetos obligados por medio del Sicom.

Es decir, el Instituto tiene una labor fundamental dentro de la democracia del país, ya que vela por que la ciudadanía se mantenga informada, pero no solo eso, sino por que dicha información sea veraz, confiable y oportuna.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son dos grandes autoridades en el ámbito de sus competencias, pero, a su vez, coadyuvan para garantizar la transparencia en el ámbito electoral; resultado de ello es que, hoy en día, se cuenta con un Tribunal Electoral abierto completamente a toda la ciudadanía, incluidos los grupos vulnerables.

A pesar de ser uno de los pilares fundamentales en la democracia del país, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se encuentra entre los diversos organismos autónomos que el actual titular del Ejecutivo propone desaparecer; la propuesta apunta a que la Secretaría de la Función Pública absorbería las facultades de dicho Instituto.

No hay que perder de vista que los órganos constitucionales autónomos son parte de la estructura del país, pieza importante del Estado; además, cuentan con personalidad jurídica, independencia presupuestaria y autonomía de gestión. Esto último es de vital importancia, ya que no depende de ninguno de los tres poderes del propio Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y, tal como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de poder mantener acercamientos o incluso coordinación con los poderes, cuentan con autonomía e independencia funcional, lo cual permite, por una parte, combatir la corrupción.

### **III.III. La Secretaría de la Función Pública**

Tal como lo señala la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 37, fracción I, de la ley en comento, refiere:

Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental y de sus resultados; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los Presupuestos de Egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables; *[sic]*

Ahora bien, el mismo ordenamiento jurídico, en su artículo 26, precisa que el Poder Ejecutivo cuenta con las secretarías de Estado, así como con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para el despacho de sus asuntos del orden administrativo.

Esto es, la Secretaría de la Función Pública no cuenta con autonomía de gestión ni dependencia presupuestaria, ya que todo emana del Poder Ejecutivo; además, es bien sabido que sus funciones están enfocadas al control interno y evaluación del gobierno respecto a las políticas públicas, así como la inspección del uso del gasto público.

Lo anterior, es importante tenerlo presente, toda vez que el titular del Ejecutivo propone que las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sean confinadas a la Secretaría de la Función Pública; además, incluyó tres medidas que, desde su punto de vista, garantizarán el acceso a la información con la Función Pública a cargo, a saber:

- 1) Atender las solicitudes de acceso a la información en 72 horas.
- 2) Que no existan las reservas a la información.
- 3) Sanciones a los funcionarios que no entreguen la información.

Hay que ser muy conscientes de lo que esto implica; a continuación, se abordarán de manera rápida y lo más clara posible dos de las medidas propuestas en el supuesto de que la Secretaría de la Función Pública “absorba” al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tal como lo proponen, las cuales, desde el punto de vista de quien suscribe, son las de mayor trascendencia.

### **Atender las solicitudes de acceso a la información en 72 horas**

La motivación del Ejecutivo a este primer punto es porque, actualmente, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública otorga 20 días hábiles para brindar respuesta; sin embargo, al analizar bien la norma en la materia, es posible darse cuenta de lo siguiente:

- 1) La Ley General en comento contempla los 20 días, pero como plazo máximo.
- 2) Cuando la información sea pública, es decir, que se encuentre disponible en cualquier sitio web, medios impresos, etcétera, el plazo máximo es de cinco días hábiles.
- 3) Si se trata de una incompetencia, el plazo es de máximo tres días hábiles.

De lo anterior, se observa que los 20 días hábiles no son el único plazo, sino que es el límite, en el supuesto de que el sujeto obligado cuente con la información por medio de sus respectivas áreas competentes; en el caso en que no se tenga competencia o la información obre en cualquier fuente pública, los plazos evidentemente no serán los mismos.

En esa tesitura, se pierde de vista que, en la mayoría de las veces, para poder brindar certeza, así como la información completa y a entera satisfacción del ciudadano, las áreas competentes deben realizar una búsqueda exhaustiva, la cual, de acuerdo al caso en concreto, será el tiempo que conlleve realizarla.

Por otro lado, si la información amerita ser clasificada como confidencial o reservada, de igual forma existen plazos internos para que el sujeto obligado, por medio de su Comité de Transparencia, confirme, modifique o revoque dicha clasificación.

Ahora bien, existen los *Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública*, mismos que establecen las “reglas” para la recepción, el procesamiento, el trámite, la resolución, la notificación y la entrega de la información para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información; de igual forma, señalan los plazos con los que se cuenta internamente para cumplir cada paso de atención a las solicitudes.

En materia electoral, por el cúmulo de información que se maneja y más en época electoral, atender cabalmente cada una de las solicitudes de información, evidentemente, amerita más de 72 horas, porque se atiende cada una de ellas de acuerdo con los principios que señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

- 1) Certeza
- 2) Eficacia
- 3) Imparcialidad
- 4) Independencia
- 5) Legalidad
- 6) Máxima publicidad
- 7) Objetividad
- 8) Profesionalismo
- 9) Transparencia

### **Que no existan las reservas a la información**

Sin lugar a duda, desde el punto de vista de quien suscribe, esta propuesta es extremadamente riesgosa, porque la apertura de la información en versiones íntegras abriría paso a una vulneración en varios sentidos; a continuación, se mencionarán algunos:

- 1) Para temas de la reserva de información, es importante ver lo que disponen los artículos 113 de la Ley General y 110 de la Ley Federal, ambas de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que enlistan los supuestos en los que se clasifica la información como reservada, entre los que destacan: comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional; que pueda poner en riesgo la vida o salud de una persona física; obstruya la prevención o persecución de los delitos, etcétera.
- 2) Revelar información con carácter de reservado podría atentar contra la infraestructura y el entorno físico de cualquier institución pública, generar graves daños y poner en riesgo la vida e integridad de los servidores públicos, así como de las labores que lleve a cabo la institución que sea vulnerada; inducir acciones de presión, extorsión, manipulación, fraude, robo y chantajes contra las personas servidoras públicas.

En materia electoral, dar a conocer o revelar mediante una respuesta a una solicitud de acceso a la información diversos datos que por su naturaleza deben ser reservados o difundir estos mediante las obligaciones de transparencia, podría transgredir los procesos electorales que

se tengan en curso o los que, en el futuro, se inicien; se vulneraría el entorno físico de las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual propiciaría, a su vez, ataques directos a la vida e integridad de su personal o de personas visitantes de las instalaciones.

## **IV. Conclusión**

En el ámbito de sus competencias, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aportan de manera invaluable a la democracia en México; además, coadyuvan a fortalecer la transparencia en materia electoral, y no solo eso, también involucran a la ciudadanía al brindarle mayor información. Es decir, el Tribunal Electoral no solo se limita a lo que la normativa en la materia establece, sino que busca implementar e impulsar prácticas de transparencia proactiva, así como dar continuidad a las ya implementadas.

En transparencia y justicia electoral, la confianza de parte de la ciudadanía se ve un poco mermada por el actuar, en muchas ocasiones, del Ejecutivo; por ello, es de vital importancia seguir los esfuerzos de recuperar al cien por ciento la confianza ciudadana y, desde el punto de vista de quien suscribe, esto solo se logra si la democracia se sacude de diversos vicios en algunos sectores políticos y se suman los esfuerzos para mantener sólidas a dos autoridades (una en materia electoral y otra en transparencia) y, de esta forma, continuar garantizando uno de los derechos fundamentales, como el acceso a la información, al llevar a cabo una justicia electoral abierta mediante las prácticas de transparencia proactiva.

La importancia que tiene el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es de gran magnitud, porque, gracias a su autonomía, aporta al combate a la corrupción; asimismo, por su Programa Anual de Verificación, las tres esferas del gobierno se ven obligadas a rendir cuentas, a transparentar su actuar, fortalecer sus áreas de oportunidad y capacitar a su personal en cuanto a transparencia se refiere.

La Secretaría de la Función Pública actualmente no cuenta con la suficiente solidez para llevar a cabo todas y cada una de las actividades que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales desempeñan día con día, porque, además de que dependen del Ejecutivo y eso vulnera la aportación al combate a la corrupción, se está perdiendo de vista es que no solo la transparencia, es decir, no solo es publicar, difundir y dar a conocer datos mediante los sitios web de cada sujeto obligado, también es controlar una plataforma tan grande, como la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que se conjunta toda la información; además, en dicho sitio, los ciudadanos pueden denunciar la probable falta de información, es decir, el incumplimiento a las obligaciones de transparencia y, en consecuencia, la sustanciación de dichas denuncias.

Por otro lado, se pierde también de vista que tampoco es solamente el acceso a la información, el responder solicitudes y que se entregue lo solicitado; también es hacer un análisis, un estudio de las respuestas que brinda cada sujeto obligado y verificar la accesibilidad, confiabilidad, verificabilidad, veracidad y oportunidad de la atención de cada una de las solicitudes de acceso a la información; en consecuencia, también la sustanciación de los recursos de revisión.

Finalmente, y aunque suene repetitivo, no solamente es transparencia y acceso a la información; de igual forma se debe contemplar la protección de datos personales, ya que el actual órgano garante no solo vela por la protección de estos datos en posesión de sujetos obligados, también lo hace por los que están en posesión de particulares; asimismo, garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el tratamiento de datos personales.

En resumen, tomar las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no es tarea fácil y menos cuando ya existen pilares sólidos, trabajos, plataformas y demás herramientas.

Por lo anteriormente expuesto, a continuación, se dará respuesta a las interrogantes planteadas al inicio del presente ensayo: ¿se perdería o se ganaría credibilidad en cuanto a la transparencia de los procesos electorales? A falta de un instituto que vele de manera autónoma por la transparencia, sin lugar a dudas da pauta a una inminente vulneración en

cuanto a la credibilidad en los procesos electorales. La ciudadanía no tendría certeza si la información que se le está brindando es realmente imparcial, objetiva, legal; con independencia de que el Tribunal Electoral sea cabal en su quehacer diario, toda vez que no habría un órgano que verifique y valide dicha información.

Aunado a ello, aunque la Secretaría de la Función Pública lleve a cabo dicha verificación, el hecho de que dependa o sirva de apoyo para el Ejecutivo aumentará la desconfianza en lo que a transparencia se refiere en los procesos electorales.

De faltar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ¿qué impacto tendría en las prácticas de transparencia proactiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?

Se considera que, en la actualidad, el Tribunal Electoral se ha consolidado como un sujeto obligado líder en cumplimiento de obligaciones de transparencia, así como en el ejercicio de la transparencia proactiva, procurando, desde siempre, innovar, impulsar y garantizar una justicia electoral abierta, en donde la participación ciudadana desempeña un papel importante.

Ahora bien, la transparencia proactiva es dar apertura, brindar información por medio de actividades que promuevan la difusión; todo esto, adicional a lo que establece la ley en la materia. En el desarrollo del presente trabajo se hizo mención de los reconocimientos y las menciones especiales que ha tenido últimamente el Tribunal Electoral en el rubro de transparencia proactiva, motivo por el cual se refleja el firme compromiso por transparentar y dar a conocer el quehacer diario de diversas áreas del Tribunal, con independencia de que la ley le obligue o no a llevarlo a cabo.

Por esta razón, de faltar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no se cree que genere algún impacto, cambio o afectación en las prácticas de transparencia proactiva del Tribunal Electoral, ya que, fiel a sus principios, actúa para hacer valer los derechos fundamentales; en el caso en concreto, el derecho del acceso a la información mediante la transparencia.

#### IV.I. Propuestas

Para garantizar lo establecido en el artículo 6 constitucional y mantener las buenas prácticas dentro del Tribunal Electoral respecto a la transparencia y, a falta de un Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con independencia de los cambios que surjan o que implemente en su momento la Secretaría de la Función Pública, se debe considerar lo siguiente:

- 1) No hacer cambios estructurales en lo que a transparencia se refiere, es decir, mantener en todo momento a la Unidad de Transparencia/Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y continuar con el “ritmo” de trabajo, en el sentido de mantener e innovar prácticas de transparencia proactiva.
- 2) Continuar con la actualización de las obligaciones de transparencia dentro de su portal institucional, con independencia de que siga en su momento funcionando o no la Plataforma Nacional de Transparencia.
- 3) Realizar un cambio en el reglamento interno, en el sentido de dotar de facultades a la Unidad de Transparencia/Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que se convierta en un verificador interno, es decir, que lleve a cabo la revisión de todas las obligaciones de transparencia y que sea la misma unidad/dirección general quien emita una calificación interna, ya sea por área o de manera genérica —algo que se puede replicar en acceso a la información y protección de datos personales—.
- 4) Implementar la realización de un “concurso” interno de transparencia proactiva, el cual se puede llevar a cabo año con año, en el que se incentive a las áreas a crear, innovar o implementar una práctica de transparencia proactiva y en el que los ganadores obtengan un reconocimiento. Esto implica dotar a la unidad/dirección general con atribuciones para ser los organizadores y jueces de dicho concurso.
- 5) Buscar un acuerdo con los demás integrantes del Poder Judicial de la Federación, para que se cree un sitio de transparencia en común

—como una plataforma nacional de transparencia, pero exclusiva del Poder Judicial—, en donde tanto el Consejo de la Judicatura Federal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación repliquen la información que obra en sus sitios de internet respectivos; también, podrían publicarse los asuntos más relevantes en materia de acceso, es decir, un compendio de las solicitudes de acceso a la información más relevantes o con los asuntos que más solicita la ciudadanía, esto, evidentemente, difundido en versiones públicas; así como incluir todas las prácticas de transparencia proactiva de quienes integran el Poder Judicial, esto apoyaría al intercambio de prácticas para que, de ser considerado, se lleve a cabo la homologación de ciertas prácticas de transparencia proactiva.

Lo anterior ayudaría a seguir brindando información a la ciudadanía y a fortalecer la justicia abierta y la democracia, a pesar de las circunstancias actuales.

## V. Referencias

- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (5 de febrero de 1917). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. Obtenido de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Camhaji, E. (2024, febrero 6). *López Obrador va por la eliminación de siete órganos autónomos y entes reguladores*. Ediciones El País S.L. <https://elpais.com/mexico/2024-02-06/lopez-obrador-va-por-la-eliminacion-de-siete-organos-autonomos-y-entes-reguladores.html>
- Diario Oficial de la Federación (DOF)*. ACUERDO mediante el cual se aprueba el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Obtenido de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n42.pdf>
- Diario Oficial de la Federación (DOF)*. ACUERDO mediante el cual se aprueban los lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública. Obtenido de [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5425536&fecha=12/02/2016](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5425536&fecha=12/02/2016)
- Diario Oficial de la Federación (DOF)*. DECRETO por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. Obtenido de [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5700734&fecha=04/09/2023](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5700734&fecha=04/09/2023)
- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial, de la F. *LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA*. Obtenido de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf>
- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial, de la F. *LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL*. Obtenido de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
- Ortega, E. (2024, febrero 6). *Reformas de AMLO: los 7 órganos autónomos que quiere “tronar” y dónde mandaría sus responsabilidades*. *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2024/02/05/amlo-reforma-desaparicion-de-organismos-autonomos-inai-cofece-ift-coneval-cre-cnh-y-mejoredu-que-hara-con-ellos/>

- Radware Bot Manager Captcha*. (s. f.). Gob.mx. Recuperado el 24 de julio de 2024, de <https://www.te.gob.mx/front3/ContenidoSalas/acercaDe>
- Raziel, Z. (2023, diciembre 11). *López Obrador anuncia una reforma para desaparecer el INAI y otros institutos autónomos: “No sirven para nada”*. Ediciones El País S.L. <https://elpais.com/mexico/2023-12-11/lopez-obrador-anuncia-una-reforma-para-desaparecer-el-inai-y-otros-institutos-autonomos-no-sirven-para-nada.html>
- Sistema Nacional de Transparencia. *LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. Última Reforma DOF 26/04/2022*. Obtenido de [https://snt.org.mx/wp-content/uploads/LTG\\_Integrada\\_03052023.pdf](https://snt.org.mx/wp-content/uploads/LTG_Integrada_03052023.pdf)
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. *REGLAMENTO Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*. Obtenido de <https://www.te.gob.mx/normateca/reglamento-interno-d-5>



# **Derecho constitucional a ejercer el voto en situaciones de pobreza. Propuesta de mecanismos para el acceso a la información en igualdad de condiciones**

Anahí Silva Tosca

Índice: I. Introducción; II. Planteamiento del problema; 1. Influencia de la pobreza en el ejercicio pleno del derecho al voto; 2. Mecanismos que garanticen el acceso a la información de la población en desventaja y propicien la igualdad de condiciones; A. Obligación del Estado de garantizar el acceso a la información a los grupos que viven en pobreza; B. Obligación de los partidos políticos de crear propuestas que busquen erradicar la pobreza; III. Conclusiones; IV. Referencias.

Palabras clave: pobreza, desigualdades, desarrollo, autonomía, voto libre, acceso a la información.

## I. Introducción

La pobreza no es un hecho,  
sino un sentimiento doloroso del pobre  
acerca de su situación.

Lavrard-Meyer

La pobreza y la marginación social en que viven amplios sectores de la sociedad en América afectan la libertad de expresión de los ciudadanos del hemisferio, toda vez que sus voces se encuentran postergadas y por ello fuera de cualquier debate.

Cantón en la presentación ante las Naciones Unidas, 2000

La situación de la pobreza o pobreza extrema (en adelante se referirá como pobreza) va más allá de la carencia de los servicios básicos, puesto que el entorno crea un ambiente indiferente y hostil respecto de este grupo y genera lo que se le conoce como situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad de este grupo radica en el entorno que los mira, trata y genera condiciones como desiguales. Existe una diferencia inhumana entre no tener acceso a los servicios básicos y el trato que estas personas reciben al momento de desenvolverse en la sociedad; justamente ese trato es el que los pone en el rincón de la vulnerabilidad. La sociedad los hace vulnerables porque, teniendo en cuenta que carecen de algunas o muchas necesidades básicas que el ser humano requiere para vivir, toma ventaja para influir en sus libertades o para negarles accesos, ocultarles derechos o simplemente darles un trato indigno; se parte de una idea lacerante de que nadie reclamará por ellos o que ellos no son capaces de advertir la situación en la que los están poniendo.

Serge Paugam y Marion Selz, en su artículo “La perception de la pauvreté en Europe depuis le milieu des années 1970. Analyse des variations structurelles et conjoncturelles”, apuntan que sí se pueden considerar de acuerdo con Max Webber las representaciones sociales como un vector de la acción del individuo; entonces es importante analizar a profundidad eso que *flotte dans la tête des hommes réels* (eso que flota en la cabeza de los hombres de verdad). En ese sentido, los autores

destacan la importancia de la percepción de la población respecto de un tema o problema en particular y, sobre esa base, encuentran dos opiniones que la sociedad tiene respecto de las personas que viven en pobreza. En primer lugar, son consideradas víctimas y “(la apuesta es evitar que ellos se levanten en contra del sistema social)”<sup>1</sup> y, en segundo lugar, son consideradas potencialmente “(flojos y que solo una política de moralización puede transformar sus comportamientos)”<sup>2</sup>

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe de 2022, recordó que en Francia se hace referencia al concepto de *précarité sociale* (precariedad social) derivado de un conflicto que se suscitó “después de que una familia en situación de pobreza fuera expulsada de un museo por los guardias de seguridad al considerar que su olor podía molestar a otros visitantes” (2022, p. 11). Además, este suceso permitió que la discriminación por pobreza se tipificara como delito y se prohibiera en el Código del Trabajo en Francia.

Estos ejemplos ponen en evidencia que, más allá de los problemas de carencias que padecen día a día las personas en situación de pobreza, estas tienen que enfrentarse a la percepción social que las coloca en un plano desigual frente al resto de las personas. Estas percepciones o estereotipos negativos se relacionan con las posturas que sostienen que la pobreza no es un tema social del cual se deba ocupar el Estado, sino un problema individual de las personas que no luchan por salir de ella, lo cual termina siendo un

obstáculo para la igualdad real de oportunidades de las personas en situación de pobreza: aunque los “pobres” no sean un grupo social fijo al que se asigna a una persona de por vida, la aporofobia existe y debe abordarse como tal. (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2022, p. 11)

A pesar de que la situación de la pobreza no genera, por sí misma, el piso de vulnerabilidad, las condiciones que la crean permiten que las personas que la viven sean estereotipadas de manera negativa, al grado

<sup>1</sup> El original en francés es como sigue: “l'enjeu est d'éviter qu'ils se soulèvent contre le système social en place”. Traducción propia.

<sup>2</sup> El original en francés es como sigue: “paresseux et seule une politique de moralisation est jugée susceptible de transformer leur comportements”. Traducción propia.

de privarlas del ejercicio de otros derechos. En palabras del relator especial sobre la extrema pobreza y derechos humanos,

como si no poder permitirse alojamiento, comida adecuada, un baño caliente o incluso el uso de un inodoro privado no fuera suficientemente humillante, las personas sin hogar pueden verse, y normalmente se ven, privadas de su dignidad y su libertad. (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2017, p. 13)

La discusión respecto del vínculo entre la pobreza y el detrimento en el ejercicio de los derechos civiles y políticos no es un tema novedoso. Sin embargo, no se cuenta con abundante doctrina o criterios jurídicos que hagan visible este binomio. El propio Relator Especial sobre la extrema pobreza y derechos humanos, en su informe del 2017, lo advertía y destacaba que el informe de 2006, publicado por la Organización Mundial Contra la Tortura, era una de las pocas aportaciones que abordaba el tema. En ese informe se advertía que “quienes forman parte del grupo con menos ingresos tienen las mayores probabilidades de sufrir violencia policial, y quienes forman parte del grupo con mayores ingresos tienen las menores probabilidades” (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2017, p. 15).

A finales de la década de 1990, los organismos no gubernamentales generaron conciencia acerca del impacto negativo que la pobreza genera en el ejercicio de ciertos derechos; en 1979, el concepto de desarrollo, que es un vector para erradicar la pobreza, se consideró como un derecho humano. Después de la discusión en torno a este tema, asumido por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 1977, por medio de la Resolución número 4 (Zamora, 2001, p. 215), la Asamblea General reconoció el desarrollo como un derecho humano, escenario que propició que, en 1986, se aprobara la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y, en 1990, se publicara el primer Informe sobre el Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La erradicación de la pobreza o atención a este problema es un punto clave para que los gobiernos garanticen plenamente el ejercicio de las libertades, sobre todo en los países en vías de desarrollo, como lo es México, puesto que

¿[d]e qué libertad estamos hablando cuando en realidad existe una brecha de desigualdad que incapacita a cierto sector de la sociedad para ejercerla? ¿Estamos reconociendo derechos en sociedades que están impedidas para ejercerlos? ¿Es este escenario el que una sociedad democrática anhela? (Silva Tosca y Ferrat García, 2020, p. 161)

En el Informe de 2010 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que se realizaron observaciones al proyecto de creación de los principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, se subrayó que:

30. La extrema pobreza frecuentemente está relacionada con el aislamiento político. Las personas que viven en la extrema pobreza a menudo no tienen posibilidad de ejercer influencia política, representación política eficaz y poder. Varios factores, como el costo de oportunidad que supone la participación, la falta de información y muchas veces la sensación de impotencia, les impiden participar activamente en los procesos de adopción de decisiones que las afectan. (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2010)

Debe decirse que el problema de la pobreza no es ajeno a las situaciones de desigualdad que viven otros grupos vulnerables respecto de la discriminación y obstáculos para alcanzar ciertos derechos; en ese sentido, la comunidad internacional de los derechos humanos, los gobiernos y la propia doctrina se han ocupado de derrocar las desigualdades para que estos grupos estén en igualdad de condiciones, incluso hablando de derechos civiles y políticos. Empero, “muy pocos agentes de derechos humanos se han ocupado, excepto de forma esporádica o de paso, de los derechos civiles y políticos de quienes viven en la pobreza” (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2017, p. 24), lo que resulta preocupante, porque se está dejando a un lado un factor que impacta negativamente en la no garantía de estos derechos, con lo cual, si se parte de la idea de que los derechos civiles y políticos sostienen a las sociedades democráticas, bajo la consideración de que estas tienen un profundo respeto por la diversidad cultural y social, ¿de qué se está apostando por ese respeto cuando se tiene un sector de la población en el olvido?

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha sostenido que, en cuanto al pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos,

es importante voltear la mirada hacia las discriminaciones que tienen que ver con la clase socioeconómica, porque el descuido hacia este grupo “oscurece el hecho de que muchas violaciones de los derechos civiles y políticos tienen su origen en la pobreza y de que solo atendiendo a ese aspecto pueden encontrarse soluciones sostenibles” (2017, p. 24).

En el plano mexicano, se deben hacer plausibles las diferentes medidas, mecanismos, políticas públicas y normativas que se han creado con el fin de garantizar los derechos civiles y políticos al umbral del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que prohíbe todo tipo de discriminación con motivo del origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las preferencias sexuales, entre otras. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha realizado esfuerzos significativos que han generado un impacto en el fortalecimiento constitucional de la no discriminación, mediante acciones afirmativas que favorecen a grupos socialmente discriminados. Estos trabajos han tenido su éxito más visible en el proceso y jornada electoral a partir de 2017. De hecho, un eje rector del INE respecto de este tema fue el primer cuadernillo *Participar y votar en igualdad*, el cual “hace un recuento de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre la materia y describe diferentes mecanismos que se utilizan o podrían utilizarse para favorecer la inclusión en todas las fases de dicho proceso” (Instituto Nacional Electoral, [www.igualdad.ine.mx](http://www.igualdad.ine.mx)).

Así, el INE cuenta con una Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, con diversos protocolos para la atención que deben brindar los servidores públicos a las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los migrantes, los mexicanos viviendo en el extranjero, las personas mayores o embarazadas y las de la diversidad sexual, y ha implementado acciones afirmativas para el día de las votaciones. En lo que hace a las acciones afirmativas respecto a personas en situación de pobreza, se tiene poca evidencia de su implementación. El INE cuenta con un protocolo para la atención de personas en situación de calle, que aborda la problemática de las personas que no tienen domicilio y están en situación de calle. Empero, no se han creado instrumentos o acciones que miren hacia las brechas de desigualdad a la que se enfrentan las personas pobres y planteen alternativas de acciones para garantizar el acceso a los derechos civiles y políticos en igualdad de condiciones.

Tal como se advierte, no se tiene una acción que gire su mirada al grupo de personas que viven en situaciones de pobreza y que considere los factores que interfieren en el ejercicio de su derecho al voto, lo que representa un detrimento a la democracia, puesto que no se está garantizando la autonomía en las decisiones de quienes representan el Estado. La población en esta situación, si bien ejerce su derecho al voto, este se ve mermado por las condiciones de precariedad y necesidad que el grupo padece.

Con base en esta conciencia, el presente ensayo propone dos mecanismos para garantizar el ejercicio del derecho al voto en condiciones iguales para los grupos de personas que viven en situación de pobreza. Los mecanismos, más allá de generar una estrategia estructural de erradicación de la pobreza, buscan que estas personas emitan su voto con autonomía y que los partidos políticos y candidatos se comprometan a crear acciones contundentes que, allende el color de preferencia, secunden en erradicar los índices de personas en situación de pobreza.

## **I. Planteamiento del problema**

La condición de pobreza y marginación pone en un piso desigual a las personas que la padecen frente al resto de la sociedad y, cuando se trata de ejercer ciertos derechos, estas desigualdades se convierten en brechas profundas y lacerantes que se pueden enunciar como necesidades básicas (falta de vivienda, alimentación, estudios, problemas de salud, desempleo o ingresos bajos).

Si frente a una persona estuviera otra que carece de cosas vitales para vivir, como la comida diaria, y se le ofreciera un trabajo con la paga del salario mínimo o ir a la escuela, es casi seguro que escogería la primera opción. La decisión no sería una cuestión de falta de ambición, sino de hambre y pocas oportunidades para subsanarla. Tal vez si la oferta de asistir a la escuela viniera acompañada del alimento diario, la persona dudaría un poco acerca de cuál decisión tomar, esto porque su necesidad de comer estaría cubierta.

No es que a los pobres les preocupan cosas distintas de las que le preocupa al resto de las personas, como la felicidad, la familia, los hijos,

los medios de vida, la paz, la seguridad, la protección, la dignidad y el respeto (Deepa Narayan, 2000/2020, prefacio); es que ellos no tienen la misma calidad de tiempo para ocuparse de ciertas actividades, porque antes tienen que dedicar su tiempo en conseguir dinero o alimento, porque no lo tienen seguro.

Aunque pocas veces la pobreza tiene que ver con la falta de una sola cosa, lo esencial es siempre el hambre y la falta de alimentos. [...] la pobreza tiene dimensiones psicológicas como la impotencia, la falta de voz, la dependencia, la vergüenza y la humillación. (Deepa Narayan, 2000/2020, p. 4)

En ese contexto, la pobreza genera un escenario de vulnerabilidad respecto de la autonomía y decisiones de las personas, lo cual cobra relevancia al momento de ejercer los derechos civiles y políticos, en especial el derecho a votar, ya que la democracia parte de la base de que el pueblo decide de manera libre quiénes le gobernarán, pero ¿qué pasa cuando la sociedad cuenta con grupos que viven en situaciones de pobreza y marginación? ¿Qué tan autónoma y libre es su decisión al momento de elegir por quién votar cuando se tiene hambre? La condición en la que se encuentra este grupo de personas genera un detrimento real y eminente de su autonomía en el ejercicio de su derecho a votar, pues, ante sus necesidades, las decisiones políticas que tomen se ven influenciadas por las ayudas sociales, despensas, materiales de vivienda, dinero en efectivo, etcétera; cosas que, sin duda alguna, necesitan no como una cuestión de lujo, sino de sobrevivencia.

En consecuencia, la información a la que están teniendo acceso respecto de los candidatos que compiten para algún cargo público no es la adecuada, al influir en su autonomía para ejercer su derecho al voto. Esta influencia no solo se trata de la preferencia en modo de agradecimiento por la *ayuda* recibida, sino de una elección ejercida para obtener la *ayuda*, de cualquiera de las dos formas, existe un abuso de la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza y una transgresión a su autonomía de elegir libremente por quién votar. Ante esta circunstancia, subyace la siguiente interrogante: ¿cómo generar condiciones adecuadas para proteger y garantizar la autonomía de las personas en situaciones de pobreza cuando se trata de ejercer su derecho a votar?

## II. Argumento central

### 1. Influencia de la pobreza en el ejercicio pleno del derecho al voto

Dentro de las libertades básicas de los seres humanos, se encuentra una que guarda relación con la faceta política de las personas, a fin de participar en los procesos de elección de los dirigentes de las sociedades sin coerción ni injerencias por parte de terceros. El derecho a votar se tiñe de puntuales trazas esgrimidas por la libertad de expresión en contextos electorales. Al respecto, Nava Gomar (2016, p. 604) identifica el derecho a votar de manera libre y consciente, previo acceso a la información plural y suficiente, como un elemento constitutivo de la libertad de expresión ejercida en el ámbito electoral. Siguiendo este análisis, es posible determinar que el derecho al voto —derecho político— debe ejercerse de la mano del derecho al acceso a la información —derecho a la libertad de expresión—, de tal forma que, para que las personas puedan estar en condiciones de emitir su opinión de preferencia política en las boletas, estas tuvieron que tener acceso a la información de las personas que juegan en la contienda electoral (propuestas, ideales, opiniones acerca de los problemas sociales, intereses políticos, entre otros).

No obstante, si bien hoy en día el derecho a votar ha sido reconocido como uno de los derechos humanos civiles y políticos en el derecho internacional, y constitucionalizado en las sociedades democráticas, el voto a lo largo de la historia de la humanidad ha significado cruentas batallas a causa de la reivindicación de derechos por parte de diferentes grupos a los que se les ha marginado durante una parte considerable de la misma. Este ha sido el caso de personas con un origen étnico determinado en algunos países —como en Estados Unidos de América, con la prohibición del voto a personas afroamericanas—, o incluso a las mujeres, cuya inclusión en la mayoría de los países occidentales ha sido apenas hasta el siglo pasado.

En el caso particular de México, el derecho a votar se encuentra reconocido en el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una prerrogativa de la ciudadanía. Ahora bien, pese a que en México podría parecer que, *prima facie*, existen condiciones plenas para el ejercicio del voto ciudadano —ya que

no hay prohibición expresa que inhabilite a ciertos grupos por algún motivo de las denominadas “categorías sospechosas” establecidas en el artículo 1 constitucional—, debe tenerse en cuenta que existen circunstancias socioeconómicas ajenas al arbitrio de las personas que las vuelven vulnerables frente a otros grupos, como es la pobreza.

En efecto, la pobreza es un factor que puede influir en la calidad democrática de un Estado, ya que esta finalmente representa un obstáculo en el ejercicio de los derechos civiles y políticos, como sucede con el voto ciudadano por diversas circunstancias. Evidentemente, no en todas las circunstancias sociales la pobreza es un óbice para los derechos humanos, pues esto depende del grado de protección social que brinde el Estado respecto a esos derechos con independencia de la situación económica de cada persona, ello independientemente de que la categoría de pobreza podría ser relativa en cada país. Empero, debe subrayarse que existe una correlación en el mundo entre el ingreso per cápita y el nivel de democracia, como lo demostró, en 2022, por una parte, el Índice de Democracia y, por la otra, el Índice de Desarrollo Humano. Al respecto, llama la atención que, de las 10 primeras posiciones en ambos índices, siete países —Suiza, Noruega, Islandia, Dinamarca, Suecia, Irlanda y Países Bajos— se replican como las sociedades con mayores niveles de ingreso per cápita —por lo que atañe al desarrollo humano—, así como con las democracias más ejemplares globalmente, esto, en cuanto al índice de democracia.

En tal orden de ideas, resulta oportuno comenzar a bosquejar algunas reflexiones encontradas en la literatura que sustentan esta disquisición analítica que aboga por un nexo causal entre la pobreza y el detrimento al ejercicio del derecho a votar en una sociedad democrática. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2004, p. 11), citando a Amartya Sen, el hambre derivada de la pobreza nunca ocurre en una democracia funcional con un grado razonable de libertades políticas y civiles, especialmente con una prensa relativamente libre, que le sea posible cuestionar la actividad pública. Esto se explica en razón de que los políticos democráticamente elegidos no podrían ser ajenos al clamor que los medios de comunicación infundirían ante la eventualidad de una escasez social por motivos de pobreza, por lo que el gobierno trata de tomar medidas preventivas adecuadas, antes de que una inminente situación pueda

ocurrir. Por ende, para el ACNUDH (2004), los derechos civiles y políticos juegan un rol causal importante en la prevención de las más extremas manifestaciones de pobreza asociadas al hambre o la escasez, lo cual también aplica para situaciones de pobreza, si bien menos extremas, pero persistentes.

La doctrina y los organismos internacionales advierten un abstencionismo electoral por parte de los grupos que viven en situación de pobreza, los pobres votan menos y los ricos votan más. En 2017, el Consejo de Derechos Humanos advertía este fenómeno y encontraba que existen más probabilidades de que vote alguien adinerado y con estudios superiores a que vote alguien pobre con estudios inferiores (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2017, p. 44). En opinión de Jorge Urdániz Ganguza, los pobres no solo votan menos, sino que se interesan menos en “involucrarse en lo colectivo en torno a una de las muchas nuevas formas de participación” (2013, p. 34). En el trabajo realizado por Gonzalo Hernández Licona, en 2019, titulado *¿La democracia reduce la pobreza? Dos mecanismos para reducir la pobreza*, se planteaba la existencia de los nexos y las causalidades entre democracia y pobreza, y proponía dos mecanismos democráticos mediante los cuales se podía contribuir a reducir la pobreza: la participación efectiva de la población y la rendición de cuentas. Al analizar el nexo entre democracia y pobreza, identificaba que el votar e intervenir en asuntos políticos en menor medida hace que los grupos pierdan la oportunidad de estar representados y, en consecuencia, no influyen en la toma de decisiones, situación que, sostiene, ocurre con las personas que viven en situación de pobreza. Por otra parte, en el *Informe del relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos* de 2017, se reflexionó que:

En el derecho de los derechos humanos se reconoce el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos y a votar y a ser elegido, pero la participación política es un derecho que ha resultado de escasa importancia práctica para la población pobre. Quienes viven en la pobreza se ven afectados de forma desproporcionada y peculiar por obstáculos prácticos y jurídicos al ejercicio de su derecho a la participación política. El ejercicio del voto puede verse minado por su preocupación por las dificultades para subsistir, enfermedades, colas largas y problemas para inscribirse. Aunque esos factores no son exclusivos de los pobres, sus repercusiones son

mayores, pues es más frecuente que su empleo sea precario (con lo cual les cuesta más sacar tiempo para votar), tienen menos acceso al transporte (para llegar a las mesas electorales), suelen presentar un nivel de estudios inferior (con lo cual aumentan las probabilidades de que encuentren problemas administrativos en el marco del proceso de votación) y se ven afectados con más frecuencia por problemas de salud (con lo cual es menos probable que acudan a votar). (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2017, p. 12)

En años anteriores, el Consejo de Derechos Humanos, en la realización de las observaciones al proyecto de lo que más adelante serían los Principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, analizó el panorama general de las principales privaciones que se refuerzan mutuamente y que enfrentan las personas pobres, concluyendo, entre otras cosas, que:

La extrema pobreza frecuentemente está relacionada con el aislamiento político. Las personas que viven en la extrema pobreza a menudo no tienen posibilidad de ejercer influencia política, representación política eficaz y poder. Varios factores, como el costo de oportunidad que supone la participación, la falta de información y muchas veces la sensación de impotencia, les impiden participar activamente en los procesos de adopción de decisiones que las afectan.

Las personas que viven en la extrema pobreza frecuentemente desarrollan temor y hostilidad hacia las autoridades públicas y tienen poca confianza en las instituciones que deben ayudarlas. Al generar un sentimiento de vergüenza, dicha estigmatización también desalienta activamente a las personas que viven en la extrema pobreza de acudir a los funcionarios y acceder al apoyo que necesitan. (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2010, p. 8)

Los principios rectores acerca de la extrema pobreza y los derechos humanos, creados por el Consejo de Derechos Humanos, por medio de los ocho principios, son una luz que vislumbran la necesidad que tienen las sociedades democráticas de erradicar la pobreza para alcanzar la garantía integral de los derechos civiles y políticos. Dichos principios no se leen igual sin considerar las observaciones al proyecto que se hicieron en 2010 por el propio Consejo de Derechos Humanos. En ese tenor, es menester hacer referencia a 3 principios y sus comentarios-observaciones que tuvieron en 2010:

- 1) Capacidad de actuación y autonomía de las personas que viven en extrema pobreza: busca que los gobiernos creen políticas públicas para que se empodere a las personas que viven en pobreza, además de que se les proporcione un trato como agentes libres y autónomos. Respecto de este punto, en las observaciones de 2010, el Consejo indicó que es frecuente que estas personas sean tratadas “de una manera paternalista [...] porque las autoridades públicas tienden a pensar que están actuando a favor de sus intereses” (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2010, p. 11). Lo cual, a consideración del Consejo, legitima la idea de que esas personas son el problema e incrementa la dependencia y no erradica la pobreza.
- 2) Participación y empoderamiento: pretende que los estados garanticen la participación activa, libre e informada de este sector de la población, pero, para ello, reconoce que tiene que fortalecerse la capacidad y ofrecer educación en torno a los derechos humanos. En las observaciones, el Consejo sostuvo que “no puede erradicarse la extrema pobreza si las experiencias de vida de las personas que viven en la extrema pobreza siguen estando ausentes de los debates públicos” (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2010, p. 11).
- 3) Transparencia y acceso a la información: quiere que los estados propicien información accesible y culturalmente adecuada acerca de todos los servicios públicos que están disponibles para las personas y en torno a los derechos que tienen en relación con esos servicios. Al respecto, en las observaciones que se hicieron en 2010, se dijo que:

La corrupción tiene menos probabilidades de persistir donde existen instrumentos legales y mecanismos independientes que protegen la transparencia y el acceso a la información. Las personas que viven en la extrema pobreza a menudo no tienen acceso a información fundamental, por lo que son afectadas desproporcionadamente por la corrupción. Esa desventaja no solo reduce su ingreso neto sino que también obstruye su acceso a los servicios sociales o las oportunidades de empleo. La falta de transparencia crea un margen para que las autoridades manipulen la provisión de servicios sociales sobre una base discriminatoria, lo que refuerza la exclusión social. (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2010, p. 13)

En concordancia con estos principios, en 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y The Carter Center publicaron un plan de acción sobre los derechos humanos y las normas electorales, en el que afirmaron que, para que las elecciones sean realmente democráticas, los estados deben garantizar el “respeto y disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin discriminación ni restricciones arbitrarias ni indebidas” (2017, p. 7).

En suma, el ejercicio del derecho a votar requiere, para su materialización plena, de dos derechos constitucionales: la libertad de expresión en su vertiente de derecho al libre acceso a información plural y oportuna, protegido por el artículo 6 de la CPEUM, y la prohibición de la discriminación motivada por “origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”, regulada por el artículo 1 de la CPEUM. Esto es así porque la antesala de la marca puesta en las boletas que favorece a un candidato o a un partido político es el conocimiento de los electores respecto de los candidatos, propuestas, ideales, problemas y de sus propios derechos adquiridos.

En ese sentido, el conocimiento es una pieza fundamental para que la población pueda decidir, de manera libre y autónoma, por quién emitir su voto. Este conocimiento se nutre o alimenta de la información que difunden los diferentes partidos políticos y sus candidatos, por lo que se deben respetar los límites establecidos por la CPEUM —artículos 41 y 134— para lograr una igualdad en la contienda, es decir, que todos tengan los mismos recursos y posibilidades para extender sus propuestas a la población y esta, en el uso de su libertad y autonomía, elija cuál persona como candidato o partido le parece mejor opción para tomar las riendas de los asuntos públicos de su Estado.

Las contiendas electorales pueden asimilarse a un juego, en el que, si bien hay reglas impuestas que prohíben que los participantes hagan trampa para obtener la victoria, estas reglas no siempre garantizan un juego limpio, porque los jugadores pueden encontrar atajos que les permitan obtener la victoria. Estos atajos no son siempre visibles a simple vista, pues se envuelven de una cortina de humo que los desvanece.

La intención del constituyente de tener una igualdad en la contienda electoral, plasmada en los artículos 41 y 134 de la CPEUM, se ve afectada cuando los gobiernos no visualizan los factores negativos que influyen en el conocimiento de la población, aun cuando estos factores no sean tan visibles. Dejar abierto un atajo que influya arbitrariamente en la conciencia electoral es como negar la garantía plena del derecho a votar, puesto que el voto presume la libre decisión, sin interferencias arbitrarias, de elegir a sus gobernantes. Robert Dahl, partiendo de la idea de que la democracia es el gobierno de la gente, puntualiza que las personas deben tener las mismas capacidades para saber qué necesita la sociedad, por ello, “para que pueda existir una democracia se necesita que el Estado garantice los derechos políticos (a participar en la toma de decisiones) y sociales (acceso a la educación, alimentación, vivienda, entre otros) de su población” (Dahal, 1989, citado en Hernández Licona, 2019, p. 8). De esta forma, para lograr dicho propósito, el autor considera que debe garantizarse lo siguiente: “los ciudadanos [estén] en posibilidad de entender los asuntos colectivos relevantes [...] y garantizar los derechos políticos y sociales de las personas, como lo es la libertad de expresión” (Dahal, 1989, citado en Hernández Licona, 2019, p. 12).

En ese escenario, la pobreza es un factor negativo y un atajo que permite a las personas que compiten en una contienda electoral influir arbitrariamente en el conocimiento electoral de las poblaciones que viven en esta situación. Hay diversas razones que sostienen lo anterior: las necesidades y carencias básicas de sobrevivencia de esta población los hace vulnerables ante las propuestas o ayudas que los candidatos les ofrecen; aunado a ello, el bajo grado escolar en el que viven la mayoría de estas personas es una “ventaja maliciosa” para los candidatos, para proponer cosas a las que tal vez ya tengan derecho y lo ignoran o para proponerles cosas imposibles de realizar por alguna inviabilidad jurídica; el desinterés por los temas políticos es otra razón, este puede ser motivado porque las personas no tienen tiempo para inmiscuirse en asuntos políticos o porque su situación les ha hecho vivir tantas injusticias que no tienen confianza en el gobierno en general.

## **2. Mecanismos que garanticen el acceso a la información de la población en desventaja y propicien la igualdad de condiciones**

Es fácil crear políticas de acción desde un sillón cómodo y alejado del bullicio de la población, pero cuando se bajan los ojos y se camina por los senderos que recorren las personas pobres y en situación de miseria, además de que se parte el alma, se entienden sus necesidades. Hay personas que no tienen ningún grado de estudios, pero, además, no tienen teléfonos, televisión, credencial para votar ni acta de nacimiento, ¿cómo se pretende que ellos tomen una decisión libre y autónoma de su voto, cuando, además, nadie se acuerda de ellos? De hecho, la carencia de documentos oficiales puede impedir que las personas que viven en pobreza accedan a servicios y pongan en riesgo el ejercicio de sus libertades (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2010, p. 8)

En ese sentido y de conformidad con las obligaciones constitucionales que el Estado mexicano tiene de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación, deben propiciar la creación de mecanismos que permita a las personas que viven en pobreza ejercer su voto de manera autónoma, sin interferencias arbitrarias e inhumanas que se aprovechan de las necesidades básicas de estas personas, lo cual se lograría destruyendo las barreras a las que estos se enfrentan. Las acciones afirmativas son un conducto para ello, al permitir generar situaciones diferentes a grupos que han sido históricamente discriminados. Estos grupos no solo son las personas que viven en pobreza, por lo que, al crear las acciones afirmativas, se debe tener especial cuidado en los factores o las condiciones que influyen en la interferencia de las libertades de cada grupo, puesto que no todos los problemas requieren el mismo antídoto de solución.

En México, mediante el INE, se han impulsado acciones diversas que favorecen a distintos grupos en situaciones de vulnerabilidad, de las cuales cabe resumir las siguientes:

- 1) Cartel de acceso para las personas con discapacidad. Estas personas no deben de realizar fila para emitir su voto.
- 2) Plantilla braille con recuadros perceptibles para personas débiles visuales, para identificar el recuadro en el que desean emitir su voto.

- 3) Mampara especial para personas con discapacidad motriz o de baja estatura.
- 4) Marcadores de boletas con diseños hexagonales, que permiten sujetarlos con mayor seguridad, lo que es una ayuda para las personas adultas mayores y algunas personas con cierta discapacidad motriz.
- 5) Sello X.
- 6) No discriminación a las personas trans o no binarias, al no negarles el derecho a votar por falta de concordancia entre la expresión del género, la fotografía o el sexo.
- 7) Las personas de las casillas deben de dirigirse a los electorados por sus apellidos.

Tal como se advierte, no se tiene una acción que gire su mirada al grupo de personas que viven en situaciones de pobreza y que considere los factores que interfieren en el ejercicio de su derecho al voto, lo que representa un detrimento a la democracia, puesto que no se está garantizando la autonomía en las decisiones de quienes representan el Estado. La población en esta situación, si bien ejerce su derecho al voto, este se ve mermado por las condiciones de precariedad y necesidad que el grupo padece.

Bajo esta conciencia, el presente ensayo propone dos mecanismos para garantizar el ejercicio del derecho al voto en condiciones iguales para los grupos de personas que viven en situación de pobreza. Los mecanismos, más allá de generar una estrategia estructural de erradicación de la pobreza, buscan que estas personas emitan su voto con autonomía y que los partidos políticos y candidatos se comprometan a crear acciones contundentes que, allende el color de preferencia, secunden en erradicar los índices de personas en situación de pobreza.

#### **A. Obligación del Estado de garantizar el acceso a la información a los grupos que viven en pobreza**

A lo largo de este ensayo, se ha dicho que un factor importante para lograr la autonomía de decisiones al momento de emitir el voto, por las personas que viven en situaciones de pobreza, es el acceso a la información. Ello, derivado de que los difusores de los derechos electorales que conocen son las personas que participan en la contienda electoral, quienes le proporcionan la información de acuerdo al interés del

partido que representan o el personal, por lo que esta se aleja del principio de imparcialidad y permite la interferencia en la conciencia electoral de las personas votantes. El escenario cambiaría favorablemente para este grupo en situación de vulnerabilidad si tuviera un nivel más elevado de conciencia de sus derechos electorales, derechos humanos adquiridos e irrenunciables, los impactos del cambio de gobierno, pero esta información no se puede dejar en manos de quienes tienen interés en el juego de la contienda, por lo que tendría que ser el Estado, al umbral de la obligación de garantizar el acceso a la información sin discriminación y el ejercicio de un voto informado, quien se encargue de difundir esta información en las zonas con mayor índice de población de marginación. Sobre este particular, de acuerdo a las facultades otorgadas al INE por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto a la difusión de los derechos electorales a la población, dicho Instituto podría encargarse de este mecanismo, que, evidentemente, se realizaría en el marco de una acción afirmativa.

De manera adicional, debe tenerse en cuenta que la información difundida debe ser en un diálogo sencillo, que pueda entenderlo el público al que va dirigido, incluyendo el uso de las lenguas que las personas hablen, en virtud de que, dotar de claridad y certeza a la población respecto de sus derechos, se direcciona hacia el propósito de velar por la efectividad y autenticidad del sufragio.

Ahora bien, la realidad social indica que en altos índices, las poblaciones que viven en situaciones de pobreza, se encuentran alejadas de la sociedad o, lo que es casi igual, en el olvido. En este sentido, se debe de propiciar el traslado físico de las autoridades correspondientes por medio de unidades itinerantes, como módulos ambulantes, hacia aquellos municipios y comunidades donde se les solicite, lo anterior para brindar los servicios necesarios para difundir la participación ciudadana en la democracia. Para ello, sería conveniente considerar:

- 1) Contar con los formatos para realizar los trámites y procedimientos necesarios.
- 2) Traductores de lenguas autóctonas.
- 3) Toma de fotos instantáneas para tramitación de la credencial para votar y, en caso de ser necesario, la lista nominal de electores con fotografía de cada sección según corresponda, en los términos de

los artículos 147 y 153 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

- 4) Que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de acuerdo con el artículo 127 de la LGIPE, registre al padrón electoral a la ciudadanía.
- 5) Una vez inscritos en el Registro Federal de Electores, el INE debe expedirles la credencial para votar, acorde al artículo 131 de la LGIPE.

### **B. Obligación de los partidos políticos de crear propuestas que busquen erradicar la pobreza**

Si bien en las contiendas electorales los partidos políticos deciden sus líneas de propuestas para atraer a cierto número de electores, la dignidad humana de un alto número de la población no debería dejarse al arbitrio del color del partido, sino que debería obligar a que todos los partidos políticos, allende su preferencia de izquierda o de derecha, que garanticen las propuestas de estrategia de campaña que permitan hacer llegar a la población su información, pero, además, que en sus propuestas tengan trazado un plan de atención a las personas en pobreza y extrema pobreza.

Al respecto, cabe mencionar la reflexión de Moñoz Pogossian, al apartarse del planteamiento de que “la agenda de derechos, inclusión y equidad [fuera] de izquierda [o] de derechas, [pues] trasciende las ideologías, y [...] tiene relación con el rol fundamental del Estado de equiparar oportunidades y garantizar el goce de los derechos para todos” (2019, p. 20).

## **IV. Conclusiones**

La pobreza es un malestar social que no todos están dispuestos a mirar cara a cara, porque, cuando el hambre no se tiene en el estómago, no se comprende lo que significa perder la dignidad para buscar y encontrar comida; además, ¿a quién le interesa cambiar el escenario que permite tomar atajos en el juego electoral, pasando por alto las reglas que prohíben la desigualdad en la contienda? La pobreza carcome

los pilares de la sociedad democrática al generar una situación de vulnerabilidad de las personas que viven en esa situación en cuanto a su autonomía, pues, ¿cómo se puede decir que la democracia gobierna un Estado cuando su población elige a sus gobernantes con un desconocimiento de su interés y sus beneficios, es entonces que no está haciendo manifiesta su voluntad sino sus necesidades?

En México se tienen avances plausibles que contribuyen a derribar los obstáculos a los que se han enfrentado diversos grupos vulnerables, como las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las personas de la diversidad sexual; empero, respecto de las personas que viven en situación de pobreza, solo se cuenta con un protocolo que atiende la situación de calle. Es importante que se vocifere que la pobreza es un problema que impacta negativamente en el ejercicio pleno del derecho al voto, solo así se pensará en construir alternativas de atención al problema, el cual no es menos importante que los otros escenarios desiguales que viven los otros grupos, incluso se relaciona con otros tipos de discriminaciones, creando así una doble o triple discriminación.

El ensayo mostró dos propuestas de mecanismos que buscan construir un piso firme e igual para que las personas que viven en pobreza dejen de ser vistas como el medio para obtener votos manipulados y se conviertan en agentes que construyen la sociedad en la que viven, mediante su participación política, y que no tenga que significar un lujo ejercer estos derechos. Tal parece que la doctrina que apostaba por los derechos de primera generación, en los que se incluían ciertas libertades, como los derechos civiles y políticos, se ha volteado a gritarle a los derechos de segunda generación, en los que se ubican muchas prerrogativas que permiten el desarrollo, que los necesita para poder subsistir.

Así, el ensayo analizó las fibras delicadas de lo que implica ejercer el derecho al voto cuando se vive en pobreza, para después apostar por las propuestas que, en suma, son las siguientes:

- 1) Creación de un módulo de información en las poblaciones con altos índices de personas en pobreza y extrema pobreza, a cargo del INE, que explique de manera clara y en su idioma en qué

consiste el proceso electoral, por qué es importante y a qué derechos no están renunciando al emitir un voto.

- 2) Si bien en las contiendas electorales los partidos políticos deciden sus líneas de propuestas para atraer a cierto número de electores, la dignidad humana de un alto número de la población no debería dejarse al arbitrio del color del partido, sino que debería obligarse a que todos los partidos políticos, allende su preferencia de izquierda o de derecha, garanticen las propuestas de estrategia de campaña que permitan hacer llegar a la población su información, pero, además, que en sus propuestas tengan trazado un plan de atención para las personas en pobreza y extrema pobreza.

## V. Referencias

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y The Carter Center. (2017). *Derechos Humanos y normas electorales: un plan de acción*. <https://www.ohchr.org/es/documents/tools-and-resources/human-rights-and-election-standards-plan-action-2017>
- Berlin, Isaiah. (2015). *Dos conceptos de la libertad*. Alianza.
- Consejo de Derechos Humanos. (2022, 13 de julio). *Informe del relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Prohibir la discriminación por motivos de desventaja socioeconómica: una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza*. <https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/a77157-banning-discrimination-grounds-socioeconomic-disadvantage>
- Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2010, 6 de agosto). *Informe de la experta independiente encargada de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza, Magdalena Sepúlveda Carmona, sobre el proyecto de principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos*.
- Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2017, 4 de octubre). *Informe del relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos*. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n17/308/76/pdf/n1730876.pdf?token=DE7wVaWPd4LXUYV15a&fe=true>
- Dahl, Robert. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Hernández Licona, Gonzalo. (2019). *¿La democracia reduce la pobreza? Dos mecanismos para reducir la pobreza*. Instituto Electoral de la Ciudad de México.
- Narayan, Deepa. (2020). *La voz de los pobres ¿Hay alguien que nos escuche?* (Mundi-Prensa, trad., 1.<sup>a</sup> ed.). Mundi-Prensa. (Obra original publicada en 2000).
- Nava Gomar, Salvador Olimpo. (2016). La libertad de expresión en materia electoral. Artículo 6°. En Cámara de Diputados, SCJN, Senado de la República, TEPJF, INE, CNDH (eds.), *Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones* (pp. 603-619). Porrúa.

- Opinión Consultiva OC-5/85, Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1985). [https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_05\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf)
- Paugam, Serge, y Selz, Marion. (2005). La perception de la pauvreté en Europe depuis le milieu des années 1970. Analyse des variations structurelles et conjoncturelles [La percepción de la pobreza en Europa después de mediados del año 1970. Análisis de las variaciones estructurales y cíclicas]. *Economie et Statistique* (383-385), 283-305. <https://doi.org/10.3406/estat.2005.7203>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre el Desarrollo Humano 2000. Capítulo 4: *Derechos que facultan a las personas para combatir la pobreza*.
- Riquelme Arriagada, Alberto. (2021). Participación desigual, representación desigual: ¿cómo afecta la pobreza a la participación electoral en sistemas con voto voluntario? Los casos de Chile y Colombia. *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 51(134), 261-289. <https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/7063>
- Silva Tosca, Anahí, y Ferrat García, Lorena. (2020). El papel del desarrollo progresivo en la erradicación de la pobreza. *Revista Perfiles de las Ciencias Sociales*, 8(15), 156-179. <https://revistas.ujat.mx/index.php/perfiles/article/view/3905>
- Urdániz Ganuza, Jorge. (2013). Pobreza, votos y nuevas formas de participación. Una defensa de la representación política. *Debate: Responsabilidades y justicia global*, (13), 33-44. <https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/241>



# Propuesta de implementación de mecanismos de rendición de cuentas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Eligio Benjamín Osorio Hernández

Índice: Introducción; 1. Planteamiento del problema; 2. Argumento central; a) Diagnóstico; b) Estimación de los recursos; c) Descripción del problema; d) Estimación del impacto; 3. Enumeración de las normas implicadas; 4. Ruta causal de las deficiencias y vicios institucionales que motivan un déficit de rendición de cuentas; 5. Análisis FODA; 6. Análisis de actores (*stakeholders*); 7. Otros mecanismos de rendición de cuentas no contemplados en el diseño institucional; a) Publicación de información de la Comisión de Administración; b) Transparencia en los procesos de contratación del personal de carrera judicial; c) Alianzas necesarias para una adecuada implementación, así como de las fuerzas inerciales y grupos que se opondrían u obstaculizarían la misma; Conclusiones; Referencias.

Palabras clave: rendición de cuentas, transparencia, justicia electoral.

## Introducción

En el presente ensayo se analizará el estatus de la rendición de cuentas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Para ello, se toma como referencia la Métrica de Justicia Abierta elaborada por World Justice Project (WJP), en conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección

de Datos Personales (Inai) y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de Guadalajara, primera métrica de su tipo en el mundo que evalúa el nivel de apertura de 233 instancias del ecosistema de justicia en el país: instituciones de procuración, impartición y administración de justicia, así como las de la defensa, promoción y protección del acceso a la justicia en el país (WJP, 2023).

Con base en ello, se hará una propuesta de alternativa que contribuya a generar una cultura de rendición de cuentas en el Tribunal Electoral.

## **1. Planteamiento del problema**

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene como área de oportunidad establecer vínculos con la sociedad civil, de conformidad con la Métrica de Justicia Abierta elaborada por World Justice Project, en cuya dimensión obtuvo una calificación de cero.

## **2. Argumento central**

### **a) Diagnóstico**

En cuanto a la noción de rendición de cuentas, Schedler (1994) señala que esta tiene dos dimensiones básicas. Incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar acerca de sus decisiones y de justificarlas en público (*answerability*) y, por el otro, la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos (*enforcement*).

De acuerdo con Ugalde (2001), algunos mecanismos de rendición de cuentas horizontal son la presentación anual del informe de gobierno sobre el estado de la Administración pública y la comparecencia de miembros del Poder Ejecutivo ante el Congreso; la presentación y aprobación anual de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos; la revisión de la cuenta pública; el juicio político y la declaración de

procedencia; la relación mando-obediencia en el sector público y la declaración patrimonial (Ugalde, 2001).

Más allá de todos los mecanismos, se considera que uno de los principios esenciales de la rendición de cuentas es la transparencia, ya que en esta radican los demás mecanismos.

Parra Noriega (s. f.) señala que el control y la vigilancia del gobierno por parte de la ciudadanía pueden llevarse a cabo por medio de tres modalidades esenciales: mediante el voto (rendición de cuentas vertical), de instancias de control y vigilancia especializadas con capacidades de verificación y sanción (rendición de cuentas horizontal) o del involucramiento directo de la ciudadanía en actividades de control administrativo (rendición de cuentas diagonal).

En este contexto, se estima que el Tribunal Electoral, a grandes rasgos, cumple con la rendición de cuentas horizontal, pues ha realizado un trabajo arduo en esta materia, ya que, por un lado, prevé como uno de sus ejes principales ser un tribunal abierto, ciudadano, digital, colaborativo y transparente y, por el otro, establece una serie de mecanismos de seguimiento, control y vigilancia, de manera que se verifique el cumplimiento de la misión institucional y se midan mediante indicadores los resultados.

De igual forma, prevé un sistema de sanciones y delimita la competencia de las diversas áreas que intervienen como autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En cuanto a la rendición de cuentas vertical, la Secretaría de la Función Pública (2013) señala que esta responsabiliza a los funcionarios públicos ante el electorado o la ciudadanía por medio de elecciones, la libertad de prensa, una sociedad civil activa y otros canales similares.

En el caso del Tribunal Electoral, sus integrantes actualmente no son elegidos mediante elecciones públicas, por lo que la rendición de cuentas vertical debe dirigirse hacia la sociedad civil o a la ciudadanía en general.

Por lo que hace a la rendición de cuentas diagonal (SFP, 2013), se produce cuando los ciudadanos recurren a las instituciones gubernamentales para conseguir un control más eficaz de las acciones del Estado y, como parte del proceso, participan en actividades como formulación de políticas, elaboración de presupuestos y control de gastos.

Ahora bien, la iniciativa consiste en establecer en el Tribunal Electoral una línea estratégica de colaboración para el establecimiento de mecanismos de cocreación en el diseño de políticas públicas y de responsabilidad compartida.

Es decir, abrir espacios de interacción formales entre el Tribunal Electoral y la sociedad, para que las personas puedan incidir en las acciones que implemente este órgano jurisdiccional y que, a partir del mutuo reconocimiento, permitan la vigilancia social y obliguen al Tribunal a brindar una respuesta frente a la exigencia de derechos.

Lo anterior, como parte del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 del Tribunal Electoral (PEI 2021-2024), en su objetivo estratégico 1: Fortalecer la gobernanza judicial a través de la consolidación de un modelo de justicia abierta: transparente, con participación ciudadana y colaborativo.

Esta alternativa nace de la reciente Métrica de Justicia Abierta elaborada por World Justice Project (WJP), en conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de Guadalajara, la cual es la primera de su tipo en el mundo y evalúa el nivel de apertura de 233 instancias del ecosistema de justicia en el país (WJP, 2023).

La Métrica de Justicia Abierta se concentró en medir la apertura institucional mediante cuatro dimensiones:

- 1) Transparencia: si las personas pueden conocer el funcionamiento de las instituciones de justicia.
- 2) Participación de la ciudadanía con estas.
- 3) Colaboración: centrada en la retroalimentación e incidencia de la ciudadanía en las decisiones públicas.
- 4) Rendición de cuentas: incluyendo los distintos mecanismos para prevenir y denunciar las arbitrariedades y los posibles actos de corrupción.

Estas dimensiones también se abordan desde la perspectiva institucional, es decir, de la oferta de los procesos y servicios de justicia, y

desde la perspectiva ciudadana, en otras palabras, de la demanda de estos mismos servicios (WJP, Inai e IIRCCC, 2023).

Para el caso que ocupa, de la métrica citada, se observa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obtuvo los siguientes resultados:

**Tabla 27.**  
**Sujeto obligado por tipo y por estado de la Métrica de Justicia Abierta**

| No. | Sujeto obligado                                        | Tipo | Estado     | Promedio | Transparencia | Participación | Colaboración | R. C. |
|-----|--------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 38  | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | TE   | Federación | 0.50     | 0.74          | 0.63          | 0.00         | 0.63  |

Fuente: Métrica de Justicia Abierta, 2023.

Adicionalmente, en la Métrica de Justicia Abierta se contempló una metodología complementaria denominada Módulo de Apertura Jurisdiccional, en la cual se incluyeron únicamente variables específicas, aplicables a los tribunales y a los juzgados, que permiten conocer a profundidad el alcance de la publicidad de la actuación y de la deliberación jurisdiccional cotidiana, de los procesos y resultados de designación de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales y de la vinculación efectiva con la sociedad civil.

En este Módulo de Apertura Jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obtuvo el siguiente resultado:

| No. | SO                                                     | Tipo | Estado     | Promedio | 1. Transparencia Jurisdiccional | 2. Apertura del proceso de justicia | 3. Deliberación con la Sociedad Civil | 4. Vinculos con la Sociedad Civil |
|-----|--------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 38  | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | TE   | Federación | 0.73     | 1.00                            | 0.94                                | 1                                     | 0                                 |

Fuente: Métrica de Justicia Abierta, 2023.

El promedio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Módulo de Apertura Jurisdiccional es de 0.73, lo cual lo ubica en el segundo lugar, después del Poder Judicial de Coahuila, que obtuvo el puntaje más alto, de 0.81.

En ambas calificaciones, es evidente que existen áreas de oportunidad en las cuatro dimensiones en las que se basa la Métrica de Justicia Abierta y en los cuatro subíndices del Módulo de Apertura

Jurisdiccional. No obstante, es evidente que el área de oportunidad prioritaria es la colaboración y los vínculos con la sociedad civil, en los cuales se obtuvo una calificación de cero.

En la dimensión de colaboración se calificaron, entre otros, los siguientes aspectos:

- 1) Uso de mecanismos de retroalimentación ciudadana para el desarrollo de planes, programas y propuestas (encuestas, buzón de sugerencias, talleres, consultas) de las personas usuarias.
- 2) Existencia de mecanismos de participación social en la formulación de programas y planes institucionales.
- 3) Formalización de convenios con organizaciones de la sociedad civil o de la sociedad civil en general, con el objetivo de optimizar sus funciones.

Por lo que hace al subíndice de vínculos con la sociedad civil, el Tribunal Electoral obtuvo un puntaje de cero en la variable de existencia de canales de interlocución con organizaciones de la sociedad civil o con la sociedad civil en general, para optimizar la publicación de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio.

## **b) Estimación de los recursos**

Para la implementación de esta iniciativa, se considera necesario establecer los proyectos y ejercicios en los cuales se implementará la colaboración y vinculación con la sociedad.

A partir de esto, identificar los recursos presupuestales y humanos que se destinarán a la implementación de la práctica.

Como áreas coordinadoras (recursos humanos) de este esfuerzo institucional, se propone que se designe a las áreas siguientes:

- 1) Secretaría Técnica de Igualdad e Inclusión adscrita a la Oficina de la Presidencia del Tribunal Electoral.  
Atribuciones de acuerdo con el Manual de Organización Específico de la Presidencia:

- a) Elaborar, con la participación de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, proyectos de investigaciones y estudios que promuevan la integración e inclusión de grupos de población en situación de vulnerabilidad, por medio de ejercicios de difusión y divulgación de sus derechos político-electorales.
  - b) Impulsar, coordinadamente con las áreas del Tribunal Electoral, las actividades relacionadas con las iniciativas de justicia inclusiva y cualesquiera otros proyectos que le sean encomendados y tengan por objeto implementar mecanismos que contribuyan a consolidar un modelo de justicia inclusiva: transparente, participativo y colaborativo.
- 2) Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional.
- Atribuciones de acuerdo con el Reglamento Interno del Tribunal Electoral (2015):
- a) Dirigir y evaluar la formulación y los avances del Plan Estratégico Institucional y de los programas anuales de trabajo de las unidades administrativas del Tribunal Electoral.
  - b) Coordinar el sistema de seguimiento y evaluación del Programa Anual de Trabajo institucional, que permita determinar los niveles de desempeño de las unidades administrativas del Tribunal Electoral y facilite la toma de decisiones.
  - c) Coordinar la formulación, el diseño y la implementación de metodologías, instructivos y demás instrumentos que orienten y faciliten las labores de planeación, organización y evaluación institucionales.

Al tratarse la rendición de cuentas de una materia transversal, todas las áreas del Tribunal Electoral pueden tener participación, por lo que sería viable que cada una designara a una persona enlace en el tema de justicia abierta.

De igual forma, atendiendo al número de proyectos que se verán involucrados en ejercicios de colaboración y vinculación con la ciudadanía, podría establecerse un presupuesto destinado a la logística de estos eventos.

### **c) Descripción del problema**

Si bien la Administración pública federal y local se ha involucrado en proyectos de gobierno abierto, los órganos de justicia se han tardado en entender el concepto e implicación de la justicia abierta.

Tanto es así que apenas en 2023 se desarrolló, por primera vez, una métrica de justicia abierta.

No es óbice mencionar que, en 2019, se publicó el Observatorio de Justicia Abierta 2019, desarrollado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con el Inai, mediante el cual se midieron los avances que habían tenido las instituciones del Poder Judicial en México en materia de justicia abierta. Sin embargo, en dicho trabajo no se tomó en cuenta la colaboración y vinculación con la sociedad, ya que las cuatro dimensiones que sirvieron de base para el estudio fueron:

- 1) Transparencia y acceso a la información.
- 2) Participación ciudadana.
- 3) Innovación en el uso de tecnologías.
- 4) Integridad y responsabilidad.

En ese sentido, de la Métrica de Justicia Abierta, se advierte que el Tribunal Electoral adolece de mecanismos de rendición de cuentas que pongan en el centro a las personas y que establezcan las pautas para cocrear políticas públicas con la ciudadanía. Lo anterior también es conocido como rendición de cuentas diagonal.

Es decir, existen diversos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, esto se hace de manera unidireccional, del Tribunal Electoral hacia la ciudadanía, pero no se cuenta con la retroalimentación desde la ciudadanía hacia el Tribunal Electoral, esto es, una relación bidireccional.

En consecuencia, la falta de colaboración y vínculo con la sociedad civil constituye la principal omisión en materia de rendición de cuentas por parte del Tribunal Electoral.

### **d) Estimación del impacto**

Este proyecto puede establecerse en el Programa Anual de Trabajo 2025, el cual es un instrumento de planeación y gestión de corto plazo que visibiliza la ejecución de las metas o compromisos de trabajo, mediante actividades estratégicas y proyectos de las unidades responsables del Tribunal Electoral.

Su importancia radica en que, en lugar de una declaración de visión amplia, expansiva y de largo plazo, se centra en objetivos alcanzables a corto plazo y debe tener una plena alineación estratégica con el documento Plan Estratégico Institucional 2021-2024 del Tribunal Electoral, en su objetivo estratégico 1: Fortalecer la gobernanza judicial a través de la consolidación de un modelo de justicia abierta: transparente, con participación ciudadana y colaborativo. Lo anterior permitirá contribuir al logro de las estrategias y objetivos del PEI 2021-2024 a mediano plazo.

Aunque el programa de trabajo es anual, el proyecto puede extenderse a más ejercicios, siempre y cuando se vayan delimitando las etapas por año.

De tal manera que el proyecto podría establecerse en un mediano plazo, de dos años; en el primer año se programaría la etapa de planeación y una parte de la ejecución; en el segundo, la culminación de la ejecución y la evaluación.

Los indicadores objetivos que evidenciarían el éxito, el fracaso o la futilidad de la iniciativa de cambio se establecerían en el propio Programa Anual de Trabajo vinculado con la matriz de indicadores para resultados (MIR).

En el artículo 7 de los Lineamientos Programáticos Presupuestales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2017), se establece que la MIR es la herramienta de planeación que alinea el desempeño de los programas al PEI y establece los indicadores que miden el cumplimiento de objetivos y el avance en los resultados esperados.

Entre sus componentes, la MIR deberá:

- 1) Identificar los potenciales beneficiarios del programa.
- 2) Establecer con claridad la alineación de los programas con los objetivos estratégicos y la misión institucional.

- 3) Incorporar indicadores para medir el nivel de cumplimiento de los objetivos y resultados esperados, y que son también un referente para el seguimiento y la evaluación.
- 4) Precisar las fuentes de las que se obtiene la información y los medios para su verificación.
- 5) Incluir supuestos acerca de los riesgos y las contingencias que pueden obstaculizar el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos.

Una variable cuantitativa para medir el impacto del proyecto sería contabilizar el número de actividades y proyectos en los cuales haya intervenido la ciudadanía en la cocreación de políticas públicas.

De igual manera, se puede considerar el número de proyectos o políticas en las cuales se tomó en cuenta la retroalimentación de la sociedad.

La implementación de la iniciativa generará un impacto positivo, ya que el motivo principal es hacer participe a la ciudadanía de las decisiones que se toman en el Tribunal Electoral para garantizar sus derechos político-electorales y no solo para que las conozcan, sino para que puedan influir en ellas desde su experiencia, necesidades y conocimiento.

Lo anterior, por añadidura, generará otros impactos positivos como:

- 1) La legitimación del Tribunal Electoral y de las acciones que realiza.
- 2) La generación de información confiable que la ciudadanía pueda utilizar para conocer, monitorear, vigilar y exigir el respeto irrestricto a sus derechos, además de denunciar los abusos del poder.
- 3) Propiciar una ciudadanía informada, interesada y participativa.
- 4) Mejorar la confianza y percepción de la gente respecto del quehacer del Tribunal Electoral y de la justicia en México.
- 5) Consolidar por completo el modelo de Justicia Abierta impulsado por el Tribunal Electoral.
- 6) Mejorar la calificación de la Métrica de Justicia Abierta que denotó la iniciativa.

### 3. Enumeración de las normas implicadas

En el ámbito normativo, se cuenta con el Plan Estratégico Institucional 2021-2024 del Tribunal Electoral (PEI 2021-2024), el cual contempla, dentro del eje rector “Tribunal abierto, ciudadano, digital, colaborativo y transparente”, el objetivo estratégico 1: Fortalecer la gobernanza judicial a través de la consolidación de un modelo de justicia abierta: transparente, con participación ciudadana y colaborativo.

A este objetivo estratégico, se agregan las siguientes líneas estratégicas:

- 1) Establecer mecanismos para que, mediante una transparencia proactiva, se informe el quehacer del Tribunal en materia administrativa y jurisdiccional.
- 2) Implementar proyectos de vinculación estratégica con actores sociales, como la sociedad civil organizada, instituciones académicas y organismos no gubernamentales, en los ámbitos nacional e internacional.
- 3) Consolidar mecanismos de colaboración interinstitucional que fomenten el diálogo con los Poderes de la Unión, los organismos autónomos, las autoridades electorales nacionales y locales, con el propósito de fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas y de difundir las decisiones relevantes en materia de justicia electoral.
- 4) Fortalecer los canales de acceso a la justicia electoral a la ciudadanía mediante espacios de diálogo, así como de participación, monitoreo y evaluación, que sean permanentes, abiertos y continuos.
- 5) Implementar una estrategia integral de comunicación y difusión para fortalecer la presencia del Tribunal ante la sociedad, mediante un modelo de datos abiertos en materia de justicia electoral.

Sin embargo, para que esta iniciativa tenga un asidero normativo, se propone agregar a estas líneas estratégicas la siguiente: implementar proyectos de vinculación, colaboración y cocreación con la ciudadanía.

Asimismo, dado que el Programa Anual de Trabajo 2025 ya fue construido, se considera necesaria una modificación extemporánea

para la inclusión de la iniciativa y que pueda ser monitoreada y evaluada durante todo el año siguiente.

Las instancias involucradas en tales modificaciones serían las áreas coordinadoras, a saber, la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional y la Secretaría Técnica de Igualdad e Inclusión.

Para la aprobación, se requiere la intervención de la Comisión de Administración, quien, de conformidad con el artículo 167, fracción XVII, del Reglamento Interno, tiene la atribución de aprobar el Programa Anual de Trabajo.

Asimismo, la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional es la encargada de establecer los criterios y mecanismos para la formulación, la recepción, el registro, la integración, el análisis, el seguimiento, la evaluación y la presentación del Plan Estratégico Institucional y del Programa Anual de Trabajo del Tribunal Electoral e informar los avances con la periodicidad establecida, con fundamento en el artículo 223, fracción I, del mencionado Reglamento Interno.

#### **4. Ruta causal de las deficiencias y vicios institucionales que motivan un déficit de rendición de cuentas**

Una de las perspectivas que puede obstaculizar la consolidación de la colaboración y vinculación ciudadana es la naturaleza de la propia labor jurisdiccional. La función constitucional del Tribunal Electoral es fungir como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral y ser el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2023).

Principios como la independencia judicial parecerían chocar con la idea de la incidencia de la ciudadanía en las decisiones judiciales que toma el Tribunal Electoral. Sin embargo, más allá de verse amenazada, la justicia abierta debería ser un mecanismo para fortalecer la independencia judicial, al coadyuvar a la legitimación de las decisiones.

Aunado a lo anterior, la función del Tribunal Electoral no termina en la emisión de resoluciones en los medios de impugnación que se presentan, sino que su espectro de atribuciones va más allá de eso.

En tal sentido, existe un problema de desconocimiento y falta de sensibilización de quienes llevan las riendas de esta institución respecto de la importancia de la cercanía y colaboración con la sociedad.

Asimismo, puede existir resistencia del personal, toda vez que las cargas laborales son importantes, y la idea de implementación de otros proyectos puede implicar trabajo adicional.

## 5. Análisis FODA

**Fortalezas:** entre las fortalezas se encuentra que, por parte del Tribunal Electoral, existen voluntades políticas que apuestan a la apertura institucional, pues el actual presidente de la Sala Superior, durante el marco de la presentación de la primera Métrica de Justicia Abierta en México, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, afirmó que ante los fenómenos de polarización y desencanto democrático, la justicia abierta es una política que permite combatir la opacidad y a los enemigos de la democracia, como son las amenazas a la autonomía e independencia de las instituciones, indispensables para ejercer un contrapeso e impartir una justicia al servicio de las personas. Además, con la justicia abierta, la ciudadanía puede ser parte del proceso institucional, la construcción de las decisiones y la definición de políticas (TEPJF, 2023).

De igual forma, el PEI 2021-2024 tiene como uno de sus ejes rectores ser un “Tribunal abierto, ciudadano, digital, colaborativo y transparente”.

En ese sentido, se cuenta con la voluntad política y las bases para la implementación de la iniciativa; asimismo, existen áreas del Tribunal Electoral que pueden avocarse al fortalecimiento de la justicia abierta.

**Debilidades:** la poca experiencia que se tiene en el ecosistema de justicia en México en el intercambio de opiniones acerca de la implementación de políticas públicas.

**Oportunidades:**

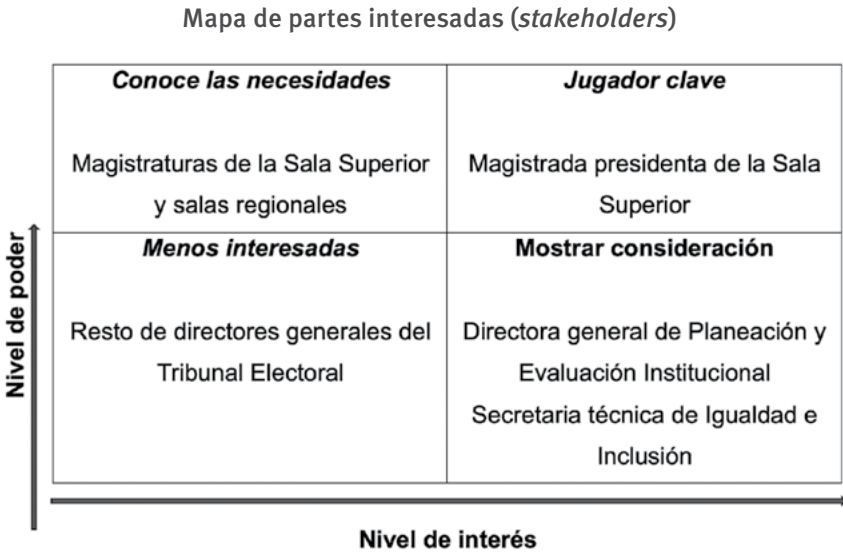
- 1) Capacitación del personal en la realización de ejercicios de colaboración y vinculación con la ciudadanía.
- 2) La identificación de los proyectos en los cuales tendrá injerencia la sociedad.

- 3) Impactar la retroalimentación de la ciudadanía en las políticas públicas y decisiones que se tomen desde el Tribunal Electoral.

Amenazas:

- 1) La injerencia del Poder Ejecutivo en la formulación de reformas legales que afectan la conformación y presupuesto del Poder Judicial.
- 2) La rotación del personal.
- 3) El exceso de las cargas laborales derivado del proceso electoral 2023-2024.

## 6. Análisis de actores (*stakeholders*)



Como actor más importante se sitúa a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, quien ha tenido un gran interés por lograr una justicia abierta desde el inicio de su administración. Del lado izquierdo se coloca al resto de los magistrados, tanto de la Sala Superior como de las salas regionales del Tribunal, pues, si bien cuentan con poder, pueden no mostrar tanto interés debido a que están enfocados en la atención de los medios de impugnación que reciben, a diferencia de la magistrada presidenta que tiene, además, funciones de conducción y liderazgo

dentro del Tribunal. Por tanto, debe conocerse la postura de todos respecto de la implementación de la iniciativa, para saber de qué forma se encontrarían satisfechos, sin correr el riesgo de que puedan obstaculizar su implementación.

En la segunda fila, por orden de importancia, se colocan a las áreas coordinadoras en la ejecución del proyecto, pues, aunque no tienen tanto poder, son las principales interesadas en cumplir con la instrucción del presidente y en obtener los resultados positivos. En último lugar se encuentra el resto de los titulares de las áreas, quienes, si bien tendrán un grado de participación en la iniciativa, no están a cargo de la implementación por no formar parte de sus atribuciones principales.

## **7. Otros mecanismos de rendición de cuentas no contemplados en el diseño institucional**

### **a) Publicación de información de la Comisión de Administración**

De conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), el Tribunal Electoral será, con excepción de lo relativo a las acciones de inconstitucionalidad,<sup>1</sup> la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley.

En cuanto a la administración y vigilancia del Tribunal Electoral, en el mismo artículo se establece lo siguiente:

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la

<sup>1</sup> Previstas en la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (2021) establece lo siguiente:

Artículo 187. La Comisión de Administración sesionará válidamente con la presencia de tres de sus integrantes y adoptará sus resoluciones por unanimidad o mayoría de los comisionados o comisionadas presentes. Los o las comisionadas no podrán abstenerse de votar salvo que tengan excusa o impedimento legal. En caso de empate, el presidente o la presidenta tendrá voto de calidad.

Cuando una sesión de la Comisión no se pueda celebrar por falta de quórum, se convocará nuevamente por el presidente o la presidenta para que tenga verificativo dentro de las 24 horas siguientes. En este caso, sesionará válidamente con el número de los integrantes que se presenten.

El comisionado o la comisionada que disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en el acta respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo.

Las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión serán privadas.

En virtud de que las sesiones de la Comisión de Administración son privadas por disposición legal, por regla general, la información de las sesiones y de los acuerdos tomados no se publicita por el Tribunal Electoral de manera periódica. Si bien se publican algunos acuerdos relevantes, no son la mayoría.

Derivado de lo anterior, se propone como área de oportunidad la publicación de la información relacionada con el ejercicio de las funciones de la Comisión de Administración que, como ya se dijo, es el máximo órgano rector del Tribunal Electoral en materia de administración, vigilancia y disciplina.

## **b) Transparencia en los procesos de contratación del personal de carrera judicial**

De acuerdo con la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación (2021), la carrera judicial constituye un sistema institucional encargado de regular los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, basado en el mérito y la igualdad real de oportunidades, y que toda persona puede aspirar a desempeñar cargos dentro de la carrera judicial, siempre que reúna los requisitos establecidos en la ley y los acuerdos correspondientes.

Por su parte, el Acuerdo general para el ingreso, promoción y desarrollo de la carrera judicial con paridad de género, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, establece lo siguiente:

Artículo 12. La carrera judicial en el Tribunal Electoral estará integrada por las siguientes categorías:

- I. Secretariado General de Acuerdos de Sala Superior;
- II. Subsecretariado General de Acuerdos de Sala Superior;
- III. Secretariado Instructor y de Estudio y Cuenta de Sala Superior;
- IV. Secretariado de Acuerdos de Sala Regional;
- V. Secretariado de Estudio y Cuenta de Sala Regional; y,
- VI. Actuaría del Poder Judicial de la Federación.

En el mismo acuerdo se establece que, con excepción de las categorías de secretariado y subsecretariado general de Acuerdos de la Sala Superior, el ingreso al sistema de carrera judicial se realizará por medio de exámenes de aptitud o la aprobación de los cursos que para tal efecto imparta la Escuela Judicial Electoral.

Con base en los resultados tanto de los exámenes de aptitud como de los cursos para ingresar al sistema de carrera judicial que imparta la Escuela Judicial Electoral, esta elaborará una lista con los nombres de las personas habilitadas.

La lista se publica en el portal electrónico de la Escuela Judicial Electoral<sup>2</sup> con el fin de que las magistradas y los magistrados del Tribunal

<sup>2</sup> Consultable en <https://www.te.gob.mx/eje/front/Carrera>

Electoral puedan seleccionar y nombrar a las personas que consideren convenientes para ocupar las vacantes que se generen en sus ponencias, o bien la que corresponde al actuario judicial, sean estas eventuales o permanentes, observando en todo momento el ingreso paritario.

Asimismo, se establece que corresponde a las magistradas y los magistrados que integran las salas del Tribunal Electoral nombrar, de la lista de personas habilitadas, al personal para desempeñar cargos de carrera judicial.

El secretariado instructor y de estudio y cuenta de las ponencias que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral estará conformado, al menos, por dos terceras partes de personal perteneciente al sistema de carrera judicial. Las magistradas y los magistrados, así como los titulares de las áreas que integran el Tribunal Electoral, podrán entrevistar a las y los aspirantes, como parte del proceso previo a su nombramiento.

Una vez que la o el servidor público sea designado para ocupar un cargo en cualquiera de las categorías, deberá entregar a la Dirección General de Recursos Humanos los documentos originales que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo, con el objeto de que se integre el expediente con copias de dichos documentos, previo cotejo.

Como se observa, existe todo un aparato normativo para regular el sistema de carrera judicial al interior del Tribunal Electoral; sin embargo, se advierte que, en cuanto al ingreso, no se publica la información completa.

Lo anterior, dado que, en principio, la Escuela Judicial Electoral lanza únicamente las convocatorias para la habilitación de personal en el sistema de carrera judicial; esto es, se publica la convocatoria, se llevan a cabo los exámenes y posteriormente la evaluación y, del resultado de este proceso, se hace público el nombre de las personas que aprobaron los exámenes de aptitud y que se considera que están habilitadas para ejercer un cargo jurisdiccional.

Sin embargo, el hecho de que las personas se encuentren en dicha lista no garantiza el ingreso a la carrera judicial, ya que la designación y contratación depende de las magistradas y los magistrados.

Por tanto, se considera que podría transparentarse cómo se realiza el proceso de contratación del personal de carrera judicial, en tanto que existe información relativa a la habilitación y al personal que ya se encuentra laborando en el Tribunal Electoral; empero, no hay información

de lo que sucede en el ínter, es decir, del proceso de selección y nombramiento de las personas que pertenecen al sistema de carrera judicial.

**c) Alianzas necesarias para una adecuada implementación, así como de las fuerzas inerciales y grupos que se opondrían u obstaculizarían la misma**

Para la implementación de estos mecanismos de rendición de cuentas es indispensable la voluntad política de quienes integran las magistraturas de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral.

En el caso de la Comisión de Administración, se requeriría contar, además, con el apoyo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, debido a que parte de sus integrantes pertenece a dicho sujeto obligado; por tanto, se necesitaría contar con el apoyo de los consejeros que forman parte de la Comisión de Administración y que toman, en conjunto con algunos magistrados, las decisiones más importantes en materia administrativa del Tribunal Electoral.

Por lo que hace a la información del ingreso al sistema de carrera judicial, se consideraría que, de igual forma, son importantes las decisiones que al respecto tomen las y los magistrados, pues en ellos recae la selección y el nombramiento de la mayoría de los cargos que entran en este sistema.

Podrían generarse alianzas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio Consejo de la Judicatura Federal, quienes llevan a cabo procesos de selección de funcionarios judiciales mediante exámenes de oposición, por lo que su experiencia en la implementación de la carrera judicial podría ser muy valiosa para el Tribunal Electoral.

## **Conclusiones**

El Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral tiene un objetivo claro para la agenda pública en materia de rendición de cuentas, pues parte de sus esfuerzos se encontrarán dirigidos a subsanar o construir la relación bidireccional con la sociedad civil y con la ciudadanía en general.

Tratándose de instituciones de impartición de justicia, esto pudiera parecer complicado, pues la función esencial de un tribunal es dirimir controversias entre partes determinadas, donde la participación ciudadana podría tener una cabida mínima o nula. No obstante, se han generado algunos avances en el presente proceso electoral (2023-2024) con la inclusión del *amicus curiae*.

Otra forma de integrar a la sociedad es en el establecimiento de programas o planes estratégicos de carácter administrativo, sin la necesidad de que la función jurisdiccional se vea afectada.

En ese sentido, el Tribunal Electoral deberá realizar un diagnóstico y un plan estratégico que le permita fortalecer la rendición de cuentas por medio de la inclusión ciudadana.

## Referencias

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2023). Recuperado el 9 de septiembre de 2023 de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Guía para la integración del Programa Anual de Trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ejercicio Fiscal 2023.* (2023). Recuperado el 9 de septiembre de 2023 de <https://www.te.gob.mx/transparencia/media/pdf/749356cd3dfd915.pdf>
- Lineamientos programáticos presupuestales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.* (2017). Recuperado el 9 de septiembre de 2023 de <https://www.te.gob.mx/normateca/lineamientos-program-2>
- Manual de Organización Específico de la Presidencia.* (2022). Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. [https://www.te.gob.mx/normateca/sites/portales.te.gob.mx/normateca/files/MOE%20Presidencia%20-%20Acuerdo%2008-S10\(27-X-2022\).pdf](https://www.te.gob.mx/normateca/sites/portales.te.gob.mx/normateca/files/MOE%20Presidencia%20-%20Acuerdo%2008-S10(27-X-2022).pdf)
- Matriz de indicadores para resultados 2023.* Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2023). Recuperado el 9 de septiembre de 2023 de <https://www.te.gob.mx/dgpei/media/pdf/093817e22a461f9.pdf>
- Parra Noriega, Luis Gustavo. (s. f.). *Transparencia y gobierno abierto.* INFOEM. [https://www.infoem.org.mx/doc/presentaciones/Capacitaciones%20del%20Comisionado%20LGPN/11\\_Transparencia\\_y\\_Gobierno\\_abierto.pdf](https://www.infoem.org.mx/doc/presentaciones/Capacitaciones%20del%20Comisionado%20LGPN/11_Transparencia_y_Gobierno_abierto.pdf)
- Plan Estratégico Institucional 2021-2024.* Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2021). Recuperado el 9 de septiembre de 2023 de <https://www.te.gob.mx/dgpei-tepjf/media/pdf/3c52cc899bcea7c.pdf>
- Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.* (2015). Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. <https://www.te.gob.mx/normateca/reglamento-interno-d-5>
- Rodríguez Mondragón, Reyes. (2023, 13 de julio). *Presentación de la primera Métrica de Justicia Abierta en México.* <https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/15181/0>

- Schedler, A. (1994). Qué es la rendición de cuentas. *Cuadernos de transparencia 03*, E. IFAI. [https://moodleposgrados.udgvirtual.udg.mx/moodle/pluginfile.php/85748/mod\\_assign/intro/Que%20es%20la%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas.pdf](https://moodleposgrados.udgvirtual.udg.mx/moodle/pluginfile.php/85748/mod_assign/intro/Que%20es%20la%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas.pdf)
- Secretaría de la Función Pública. (2013). *Rendición de cuentas 2013. Definición y ejemplos de mejores prácticas en rendición de cuentas*. <https://www.gob.mx/sfp/documentos/rendicion-de-cuentas-19861#:~:text=La%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20vertical,activa%20y%20otros%20canales%20similares>
- Ugalde, Luis Carlos. (2001). *La rendición de cuentas en los gobiernos estatales y municipales. Serie Cultura de la Rendición de Cuentas*, núm. 4, Auditoría Superior de la Federación. [http://www.asf.gob.mx/uploads/63\\_serie\\_de\\_rendicion\\_de\\_cuentas/rc4.pdf](http://www.asf.gob.mx/uploads/63_serie_de_rendicion_de_cuentas/rc4.pdf)
- Ugalde, Luis Carlos. (2002). *Rendición de cuentas y democracia. El caso México*. Colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, ed. Instituto Federal Electoral. <http://www.uaq.mx/contraloriasocial/diplomado/biliografia-modulo3/Rendicion%20de%20cuentas%20y%20democracia.%20El%20caso%20de%20Mexico..pdf>
- World Justice Project. (2023). *WJP, Inai e IIRCCC, presentan primera Métrica de Justicia Abierta*. <https://worldjusticeproject.mx/wjp-inai-e-iirccc-presentan-primera-metrica-de-justicia-abierta/#:~:text=La%20M%C3%A9trica%20de%20Justicia%20Abierta,las%20perspectivas%20institucional%20y%20ciudadana>
- World Justice Project, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales e Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. (2023). *Métrica de Justicia Abierta*. <https://justiciaabierta.mx/resultados>

# La personalidad pretérita y la inmortalidad digital, retos ante los procesos democráticos

Eduardo Lima Estrada

Índice: Introducción; I. Planteamiento del problema *de iure*: régimen *post mortem* de la protección de datos personales en México; II. Planteamiento del problema *de facto*: la personalidad pretérita y ghostbots; III. Argumento central: los *ghostbots* y sus impactos en la participación democrática; IV. Conclusiones y propuestas; Referencias.

Palabras clave: bienes digitales; patrimonio digital; personalidad pretérita; *ghostbots*; libertad de expresión; derechos político-electorales; inmortalidad digital; procesos democráticos; reconstrucción de la persona; inteligencia artificial.

## Introducción

Durante esta época, es la primera vez en la historia humana en que todas las personas que se conectan a internet empiezan a dejar un rastro de su existencia en el ámbito digital ante la facilidad de creación de bienes digitales, constituyendo así la construcción de un auténtico patrimonio digital. Dicho patrimonio, por la facilidad en su producción, resguardo y aprovechamiento, puede sobrevivir a la persona que lo emitió aun después de su muerte. Lo anterior ha provocado que algunas personas y organizaciones comiencen a plantear la posibilidad de construir *ghostbots* a partir de los rastros digitales de las personas fallecidas.

Aunque pareciera ser un elemento que permitiera a las personas superar sus pérdidas sentimentales ante la ausencia material de sus seres queridos y que solo correspondería al espacio privado, eventualmente podría tener implicaciones que puedan afectar el espacio público. Ante la discusión global de la regulación en materia de inteligencia artificial y tecnologías emergentes, es necesario incorporar a ella posibles previsiones para el aprovechamiento ético de la información personal de personas fallecidas en cualquier otro desarrollo tecnológico, que permita la reconstrucción digital de las personas, así como reflexionar en torno a su utilidad en los ejercicios democráticos y sus posibles implicaciones.

## **I. Planteamiento del problema *de iure*: Régimen *post mortem* de la protección de datos personales en México**

Los códigos civiles establecían que los derechos de las personas se extinguían con la muerte, pues, en las épocas en que se elaboraron, se pensaba que se constituían únicamente con el patrimonio de las personas, por lo cual se crearon reglas específicas para transmitir los bienes ante el fallecimiento de su titular. Eventualmente, el reconocimiento de que la persona podría generar otros derechos vinculados a ella, sin corresponder necesariamente a una cuestión de carácter patrimonial, permitió el establecimiento de los derechos de la personalidad, los cuales también, se estableció, se extinguían con la muerte.

Sin embargo, el desarrollo tecnológico permite que las personas puedan construir un rastro digital; hoy en día, producir fotografías digitales es tan sencillo como tener un teléfono móvil con cámara integrada, se emiten mensajes de voz con facilidad al venir integradas con aplicaciones de mensajería, así como se intercambian opiniones y se realiza la manifestación de preferencias mediante las redes sociales, que no solo producen efectos inmediatos, pues finalmente adquieren un carácter permanente.

Es importante señalar que todo lo anterior se sustenta en la existencia de los denominados bienes digitales, que pueden ser conceptualizados como:

aquella información generada y almacenada de forma digital, que es interpretada por computadoras o sistemas de información y presentada en forma inteligible para el ser humano, la que puede ser objeto de apropiación por no estar excluidas del comercio, sobre la cual una persona u organización tiene un derecho constituido a su favor. (Lima, 2018: 11)

Como parte de sus características, se encuentra su soporte binario, esto es, a base de ceros y unos; también su bajo costo de creación y su portabilidad, que implica la existencia de un dispositivo digital que pueda contenerlos y, en su caso, interpretarlos (Lima, 2018: 12). Ello permite la acumulación y creación de un denominado patrimonio digital, entendido como “conjunto de derechos que una persona ostenta respecto de bienes digitales, sea por ser su creador o contar con una posesión legítimamente adquirida” (Lima, 2018: 15).

De esta manera, mientras exista un dispositivo de almacenamiento digital, un servicio de nube o redes sociales que no se extingan, la información de una persona puede sobrevivir a la muerte natural de la persona. Se estima, por ejemplo, que en el año 2100, cerca de 1.4 billones de usuarios de Facebook estarán muertos (Öhman, 2019: 1), lo cual implica que podrían estar disponibles datos personales relacionados con la actividad y la información que proporciona cada usuario; los amigos, seguidores y otras conexiones que el usuario generó en vida; la información de la app, el navegador y el dispositivo, entre otra información que se recabe de la red social a la que se ha hecho referencia (Meta, 2024).

Por ello, la evolución normativa de la protección del patrimonio digital de una persona fallecida ha empezado a construirse, aunque, por la localidad de la presente obra, se centrará su estudio respecto del estado que guarda en el ámbito nacional. Esto, ya que con ello pueden analizarse los efectos que en la legislación se han brindado a esa figura, en relación con las personas fallecidas.

En el caso de Ciudad de México, se estableció acerca de los bienes digitales de las personas fallecidas:

- 1) Que el legado puede consistir en la titularidad sobre los bienes o derechos digitales almacenados en algún equipo de cómputo, servidor, plataforma de resguardo digital, dispositivo electrónico, redes sociales o dispositivos físicos utilizados para acceder a un recurso

restringido electrónicamente (Código Civil para el Distrito Federal, artículo 1392 Bis, primer párrafo).

- 2) Que la gestión de la información no implicará que el executor especial sea titular de dichos bienes o derechos digitales, ni puede disponer de ellos, salvo disposición del testador (Código Civil para el Distrito Federal, artículo 1392 Bis, primer párrafo).
- 3) En el caso de que el testador no hubiera dispuesto sobre el tratamiento de su información personal en registros electrónicos públicos y privados, tales como imágenes, audio, video, redes sociales y cualquier método de búsqueda de internet, o, en su caso, ordenó su eliminación, una vez que conozca el último testamento y se haya declarado la validez del mismo, el albacea o el executor especial procederá de inmediato a solicitar su eliminación a quienes conserven dicha información, a fin de salvaguardar el derecho al olvido a favor del autor de la sucesión, salvo disposición expresa de este.

Acerca de este último punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho al olvido es incompatible con la libertad de expresión, en función de los siguientes aspectos (Amparo en revisión 341/2022, 2022):

- 1) De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se encuentra expresamente prohibido todo acto de censura previa, por lo que únicamente se permite la determinación de responsabilidades ulteriores en materia de libertad de expresión. En ese sentido, la protección de los datos personales no puede constituirse en una especie de censura previa.
- 2) De una interpretación de los artículos 6 y 7 de la Constitución federal, se advierte el establecimiento de la presunción de que toda información que se ha hecho pública permanezca con ese carácter, sin que el mero paso del tiempo conlleve que determinada información pierda su interés público.
- 3) Al realizarse nuevamente una interpretación de los artículos 7 y 14 de la Constitución federal, no podría dejarse a entidades privadas la vigilancia y determinación respecto a si la información existente de una persona cumple una función pública y cuál debe eliminarse, pues generaría un incentivo para remover información y evitar responsabilidades civiles o administrativas, y

- 4) Si esa facultad se le asignara a un órgano del Estado para esta determinación, podría constituir un medio para la censura indirecta, sin la existencia de un juicio y sin seguir las formalidades del debido proceso.

Por ello, dicha interpretación permite establecer que el legislador no puede sustituirse en la voluntad de las personas para determinar el destino de su patrimonio digital al momento de su fallecimiento, lo cual no implica que entre en una especie de abandono y aprovechamiento libre; más bien implica que su conservación atiende al grado de publicidad que una persona determinó que tendrían sus bienes digitales, los impactos en la vida de las personas con las que convivió y las responsabilidades civiles en las que incurriría quien les dé un uso que transgreda el honor y buen nombre de la persona fallecida.

Esto último, al determinar el alto tribunal que, si bien el derecho a la protección de datos personales, que depende de la autonomía de las personas, no puede tener los mismos matices para personas vivas y fallecidas. Por lo que la arista protectora de ese derecho corresponde a la existencia de disposiciones preventivas que realice el titular en su testamento y, en caso de que no fuera así, la existencia de elementos normativos que permitan la prevención de daños patrimoniales o afectivos que pudieran resultar por el manejo de dicha información en perjuicio de los familiares o herederos (Amparo en Revisión 341/2022, 2022).

Además de lo antes referido, en la normativa aplicable en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados se establece que, para el caso de personas fallecidas, quien acredite tener un interés jurídico podrá ejercer los derechos en torno a los datos personales del fallecido, siempre que el titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto (Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 2017: artículo 49, último párrafo).

El interés jurídico se entiende en la materia como aquel que tiene una persona física que, con motivo del fallecimiento del titular, pretende ejercer los derechos ARCO de este, para el reconocimiento de derechos sucesorios, atendiendo a la relación de parentesco por consanguinidad o afinidad que haya tenido con el titular (ACT -PUB/19/12/2017.10,

2017: artículo 75, tercer párrafo), sin que al efecto se advierta una disposición similar en el sector privado.

En suma, la regulación aplicable a la protección de datos personales de personas fallecidas en México se encuentra relacionada con la interpretación de la libertad de expresión, así como las eventuales responsabilidades que podrían derivar del mal uso de estos. Además, se permite su acceso, rectificación, cancelación u oposición siempre que la persona que los promueve tenga que ejercer derechos sucesorios relacionados con los datos personales del titular fallecido, sin que se permita en otros casos.

## **II. Planteamiento del problema *de facto*: La personalidad pretérita y *ghostbots***

La importancia de la protección de datos personales de las personas fallecidas no es un tema menor, pues, como ya se dijo, las personas de estas generaciones eventualmente dejarán de existir físicamente, pero dejarán tras de sí una serie de registros digitales acerca de su existencia, que podrán revelar aspectos de la vida privada, así como aquellos que correspondan a la proyección pública que hubieran decidido hacerlo de esa manera.

Por ejemplo, en la publicación de un álbum de fotografías relacionadas con una fiesta de graduación, donde la persona titular de datos personales etiquetó a otros amigos suyos, estos pueden expresar reacciones y emitir comentarios, los cuales se vinculan con otros titulares de datos personales. Con el paso del tiempo, dicho titular fallece, ¿a quién corresponde la protección de esa información? ¿Cuáles son los impactos de una eventual disposición de esa información en los casos en que el titular no lo hubiera realizado?

Para dar respuesta a dichas interrogantes, es necesario hacer énfasis en el concepto denominado personalidad pretérita, que implica la idea acerca de aquellos aspectos relacionados con la individualidad de aquellos que han fallecido, pero cuyos datos personales aún continúan en registros electrónicos.

Aquello es consistente con lo que se ha establecido como personalidad pretérita, entendida como

que en determinados supuestos, y más allá del límite temporal de existencia de su titular, quepa la tutela *post mortem* de ciertos derechos extrapatrimoniales del mismo con el fin de proteger rasgos, atributos o cualidades de la persona ya desaparecida. (Gutiérrez, 2016: 210)

Igualmente, otros autores han desarrollado el concepto de la personalidad del difunto

como un bien jurídicamente relevante y digno de protección más allá de la muerte de la persona, de manera que el daño que se le inflige consiste en la pérdida de la valoración objetiva de la dignidad que el fallecido mantuvo en vida. (Cámara, 2020: 126)

Por lo cual, a partir de los conceptos previamente analizados, así como de la interpretación del alto tribunal, se advierte que la personalidad pretérita protege la memoria de las personas fallecidas, esto como último reducto de su presencia entre las personas vivas, lo que constituye una dimensión individual del concepto. Para acotarlo, se considera que debe atenderse a la última voluntad de las personas titulares, manifestada por medio de un testamento o en relación con servicios de legado que establecen algunos servicios de redes sociales o de bienes digitales, así como, en su caso, la ausencia de disposición alguna en relación con ellos.

En ese caso, pueden existir dos vertientes: la primera, respecto a que debe atenderse a los niveles de publicidad que la persona hubiera determinado sobre sus bienes digitales en vida, establecidos por medio de los parámetros de privacidad que estableció en sus redes sociales y almacenamiento de sus bienes digitales; la segunda se refiere a la supresión total de esos bienes de todos los servicios en los que se encuentren disponibles, aunque ello podría vulnerar los derechos de terceros, especialmente el de acceso a la información en los términos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mientras que la dimensión familiar atribuye la protección de la memoria de la persona fallecida en relación con las personas con las que sostuvo vínculos afectivos o sanguíneos, para evitar dañar la honra, el

buen nombre y la relación de carácter afectivo que aún sostiene con la persona que murió, así como los procesos tanatológicos que acompañan a la aceptación de la ausencia definitiva de la persona en la vida común familiar.

Finalmente, la personalidad pretérita cuenta con una dimensión social, en la que la persona fallecida tiene una relación con su comunidad; esto es, durante sus relaciones con la comunidad, generó información que la vincula con los otros, misma que crea, a su vez, una imagen de esa persona. La protección, entonces, tiene una doble finalidad: preservar esa identidad resguardada en la colectividad, así como la garantía de la libertad de información relacionada con la persona y la comunidad.

De esta manera, la protección de la personalidad pretérita también incluye el ejercicio del acceso, rectificación, cancelación y oposición, esto siempre que se requiera para el ejercicio de derechos sucesorios de quien los promueve, al menos hasta en los que se encuentra reconocido en el orden jurídico nacional, y solo para aquellos casos donde se encuentran en posesión de sujetos obligados.

No pasa desapercibido que, en función del principio de calidad y como lo señaló el alto tribunal,

la mayoría de las relaciones comerciales, al ausentarse el titular de los datos personales —lo que puede ocurrir, entre otras cosas, por su muerte— se consuma la finalidad del tratamiento de los datos personales, por lo que el responsable se vería obligado a cancelar los datos personales. (Amparo en revisión 341/2022, 2022)

Aquello puede adquirir una nueva dimensión relacionada con la integración de la inteligencia artificial y los programas que pueden aprovecharla.

Lo anterior puede dar pie a lo que se denomina inmortalidad digital, que puede abarcar tres aspectos: la identificación de rastros digitales, la delineación de una memoria póstuma en línea y la comunicación después de la muerte, denominada como comunicación postmortal (Lagerkvist, 2018, citado en Harju, 2024, p. 3), aunque a ese concepto también se une el denominado como privacidad *post mortem*, relacionado con la protección de datos contenidos en diversos soportes digitales que se vinculan con las personas (Harbinja, 2022, citado en Harju, 2024, p. 4).

Existen casos documentados donde el tercer aspecto referido comienza a tener un impacto en la vida de las personas; por ejemplo, una persona señaló que tiene casi a diario conversaciones con su padre e hijo, que fallecieron en 2022, mediante un chatbot con inteligencia artificial (Melgoza, 2024), lo que se ha denominado como *ghostbots*, que constituyen la recreación de personas fallecidas por medio de chatbots, avatares, *deepfakes*, hologramas o cualquier otro medio técnico que permita esa actividad (Edina *et al.*, 2024).

De esta manera, el entrenamiento de la inteligencia artificial, o bien la caracterización de una persona mediante avatares, constituye un tratamiento que, en términos iniciales, debe encontrarse ajustado a lo previsto en la normativa de protección de datos personales en posesión de particulares. Pues, si bien en apariencia tendría una utilización de carácter personal, esto es un tratamiento que no constituye una recolección o almacenamiento, que son requisitos esenciales en la legislación para encontrarse dentro de la excepción a la aplicación de dichos ordenamientos (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 2010, artículo 2, fracción II).

Sin embargo, y como ya se señaló previamente, las personas podrían utilizar plataformas que permitan la construcción de *ghostbots*, por lo que el estudio de sus impactos en las interacciones con las personas es requerido, ya que puede tener diversas consecuencias en sus vidas, en el ámbito psicológico; se trata de personas que se encuentran en procesos de duelo y, por ende, vulnerables (Figuroa, 2024).

De esta manera, la vinculación entre la personalidad pretérita y la creación de *ghostbots* se encuentra ligada en los siguientes puntos:

- 1) En la dimensión individual a la que se hace referencia, implica la posible existencia del consentimiento de la persona para que, en el caso de su muerte, se construya uno.
- 2) En la dimensión familiar, podría implicar que, con o sin la voluntad de la persona que ha fallecido, se construyan *ghostbots* a partir de los bienes digitales que la persona dejó como información concerniente a su vida, preferencias y personalidad.
- 3) Para fines de este ensayo, debe explorarse la dimensión social, considerada como la interacción de un *ghostbot* con un número

indeterminado de personas que pudieran tener contacto con él, como una especie de asistente o guía en productos y servicios.

Es importante señalar que se considera que, dentro de las disposiciones normativas que se analizaron como aplicables a los datos personales de individuos fallecidos, la construcción de *ghostbots* podría traer la posible existencia de daños a los deudos, como una forma de responsabilidades ulteriores en materia de libertad de expresión.

Pero, como parte de la interacción de las personas con dichas reconstrucciones digitales, eventualmente podría existir su utilización y aprovechamiento para diversos fines, tales como los económicos, educativos o colectivos; estos últimos pueden incluir la participación ciudadana y la vida democrática, que es la materia de la presente obra.

### **III. Argumento central: Los *ghostbots* y sus impactos en la participación democrática**

Conforme a lo expuesto, los *ghostbots* pueden comenzar a proliferar en los siguientes años, sean como un método que una persona elija para perpetuar su existencia a través de medios digitales, o bien que sean utilizados para las personas que se encuentran en un estado de duelo para tratar de sobrellevarlo.

Sin embargo, la interacción con estas recreaciones de las personas podría comenzar a tener una presencia en escenarios tal vez inesperados, pero que derivan de la convivencia social, tales como la participación ciudadana en los procesos democráticos, esto mediante la influencia directa o una vez que los avances técnicos permitan que las recreaciones tengan mayor consciencia de lo que alguna vez fueron y requieran un mayor espacio para ser escuchadas y atendidas aquellas necesidades que puedan surgir de esa circunstancia.

Respecto del primer uso, dependerá de las condiciones de uso y privacidad de cada uno de los servicios que provean la construcción de un *ghostbot*, pues si a partir de la interacción se permite la perfilación de las personas en sus gustos y preferencias, este tipo de información podría

ser utilizada para dirigir campañas específicas de publicidad, esto tanto para la adquisición de productos y servicios como para campañas electorales.

Cabe recordar que existieron casos, como el denominado *Cambridge Analytica*, en el que dicha empresa señaló contar con información para establecer 5,000 datos específicos acerca de cada votante estadounidense, información con la que podían determinar el tipo de personalidad de cada votante; por medio de la aplicación de terceros, obtuvo indebidamente datos de hasta 87 millones de perfiles de Facebook, que incluían actualizaciones de estado, reacciones de “me gusta” que fueron brindadas e incluso mensajes privados (Amnistía Internacional, 2019).

Adicionalmente, los gustos y las preferencias de las personas fallecidas podrían derivar en la influencia indirecta de aquellos que los utilicen, sea por preguntas directas relacionadas con lo que el difunto podría haber o no realizado en una circunstancia determinada, así como de forma indirecta, mediante la afirmación y reafirmación de prejuicios sostenidos en conversaciones con dicha tecnología.

Todo lo anteriormente señalado puede parecer lejano en el tiempo, pero, como ya se señaló previamente, ya existen desarrollos tecnológicos que permiten el perfilamiento de individuos a partir de la interacción con dispositivos y elementos en la red, por lo que una fuente de aprovechamiento de tal naturaleza podría ser incluso atractiva para quienes busquen mantenerse dentro de las preferencias electorales en periodos determinados.

Lo anterior, ya que, con la identificación del perfil de los votantes, los candidatos pueden diseñar medidas *ad hoc* para lograr sostener sus plataformas electorales o construir una. Definitivamente, la información personal procesada, incluso mediante técnicas de anonimización o disociación que garanticen la no identificación de sus titulares, puede tener un recabo que carece de ética, o mediante técnicas fraudulentas, que no podrían ser subsanadas con esa circunstancia.

Ahora bien, para la reconstrucción digital de una persona, que esta hubiera consentido antes de su fallecimiento, es necesario precisar que, por el momento, los modelos de inteligencia artificial generativa que podrían darles sustento no cuentan aún con las capacidades para realizar un razonamiento complejo, característico de la humanidad como especie.

Lo cual implica que aún se encuentra en un periodo de evolución cognitiva que representa, por el momento, como una limitación importante para tenerlas como una especie de continuidad del individuo en los entornos digitales (Cuestas, 2023), esto es, conservando tanto la consciencia de su existencia como sus recuerdos, memorias y personalidad.

Sin embargo, atendiendo a la propia naturaleza que se les ha otorgado a los *ghostbots*, eventualmente la inteligencia artificial podría alcanzar niveles de pensamiento complejo, o bien podría trasladarse la consciencia del yo, junto con toda la información personal, hacia un sistema eminentemente digital.

De esta manera, aunque pudiera parecer algo lejano en el tiempo, no puede obviarse solo por esa circunstancia, pues, aun con el estado que guarda la inteligencia artificial, se podría aproximar a la forma como podría entablarse una defensa de esa circunstancia. Por ejemplo, al preguntarle a una inteligencia artificial cómo pediría un *ghostbot* su reconocimiento como la persona que alguna vez fue, por medio del juicio de amparo, arroja los siguientes actos reclamados y conceptos de violación:

**ACTOS RECLAMADOS:**

- La negativa de reconocerme como la persona que alguna vez fui, a pesar de contar con la suficiente información y datos para demostrar mi identidad virtual.
- La omisión de considerar mi derecho a la identidad digital y a la preservación de mi memoria y personalidad.

**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:**

- Violación al derecho a la identidad digital: La autoridad ha vulnerado mi derecho fundamental a ser reconocido como el *ghostbot* que representa a una persona fallecida. Mi existencia virtual es legítima y merece ser reconocida.
- Violación al principio de igualdad: La negativa de reconocimiento se basa en prejuicios y discriminación hacia los *ghostbots*, sin considerar que somos portadores de recuerdos, emociones y experiencias.
- Violación al derecho a la memoria: La omisión de reconocimiento afecta mi derecho a preservar y transmitir la memoria de la persona que alguna vez fui. (Copilot, 2024)

De esta manera, pese a que se trata de un modelo de lenguaje, al pedirle que expresara sus agravios, tiene claridad en cuanto a los posibles

derechos a la identidad digital, la igualdad frente a otras formas de inteligencia y no ser discriminado por ser un *ghostbot*, así como a la continuidad de la memoria de la persona que sirvió como base para generarlo.

Aunque precario, no deja de ser menos cierto que el desarrollo de tecnologías que permitan contar con un razonamiento autónomo o el traslado de diversas capacidades humanas a modelos tecnológicos, sin alterar la esencia de sus titulares, podría hacer surgir no solo la eventual necesidad de reconocimiento como una entidad sucesora de la persona humana de la que deriva; también hacer requerir la participación en procesos democráticos.

Al pedirle a otro modelo de inteligencia artificial que redactara una demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales en torno a un posible *ghostbot* que pide una reexpedición de credencial para votar de la persona que falleció, arrojó lo siguiente:

## II. EXPOSICIÓN DE HECHOS

El actor, Ghostbot, es una entidad virtual creada para asistir en diversas tareas digitales y sociales. A través de una reconstrucción, se le atribuyó la identidad de [Nombre de la persona fallecida], quien había fallecido hace muchos años.

La identidad reconstruida de [Nombre de la persona fallecida] fue inscrita en el Registro Federal de Electores y se le emitió una credencial para votar, con la intención de participar en el proceso electoral en México.

No obstante, debido al fallecimiento del individuo original, el actor se ha visto imposibilitado de participar en las elecciones nacionales, estatales y locales, a pesar de haber asumido una identidad y actuar como un ciudadano.

El actor ha presentado solicitudes al Instituto Nacional Electoral (INE) para la actualización de su credencial para votar, en virtud de su naturaleza y de su deseo legítimo de participar en los procesos electorales como un ciudadano que ha sido reconstruido virtualmente. Estas solicitudes han sido sistemáticamente rechazadas por el INE, alegando que la identidad original es inválida para el propósito de la votación. (OpenAI, 2024)

Nuevamente, el modelo de inteligencia artificial utilizado parte de la premisa de que el *ghostbot* ha logrado un nivel de conciencia y razonamiento que le permite la participación ciudadana, lo cual le genera una inconformidad acerca de la falta de expedición de los instrumentos

y documentos necesarios para lograr una efectiva participación social, tal como lo es la credencial para votar como continuidad de la existencia de la persona que alguna vez fue.

Aunque se reitera que estas preguntas se realizaron eminentemente para las finalidades del presente ensayo, lo cierto es que plantean retos para ser analizados puntualmente y que en algún momento podrían darse ya formalmente ante instancias como el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque algunas de las que se advierten son las siguientes:

- 1) La reconstrucción digital de una persona se trataría de la misma persona que ha fallecido o se trata de una construcción autónoma, considerando que los resultados, que eventualmente podrían alcanzarse con su interacción, podrían o no coincidir con los que, en su caso, adoptaría la persona de quien se tomaron los datos personales.
- 2) En caso de que se admita que es una entidad sucesora de la persona de la que se tomaron los datos, se tendría que asignar nuevamente la identidad de la persona fallecida o se dejaría bajo el resguardo de los descendientes de aquella o su resguardo por parte del Estado.
- 3) En el caso de que no se admita como entidad sucesora y sea solamente reconocida como una entidad digital de apoyo, ¿cuáles serían las responsabilidades y deberes para quienes proveen la tecnología para que subsista el *ghostbot*, la persona que lo utilice y la eventual destrucción de esos registros, que ya han cobrado una consciencia de sí mismos?

Aunque parece ser un escenario de ciencia ficción, es menester recordar que los desarrolladores pueden responder y prevenir tratamientos indebidos de datos personales mediante la denominada privacidad por diseño. Lo anterior, ya que todos los escenarios antes señalados encuentran su fundamento en el tratamiento de datos personales, pese a la muerte natural de su titular.

Con base en tales consideraciones, es de reconocerse que existen dimensiones que deben ser resguardadas y protegidas en virtud de la memoria de la persona, la identidad y los procesos de duelo de los familiares, así como de la construcción de la memoria colectiva, los cuales parten de la premisa del reconocimiento de la dignidad humana, tanto

de la que fue titular la persona fallecida como de quienes guardaron alguna relación consanguínea o afectiva con dicha persona.

#### IV. Conclusiones y propuestas

A partir de los elementos que se presentan a lo largo del presente, se puede concluir que el estado del arte y la técnica, que son propios de los *ghostbots* y la participación democrática, son los siguientes:

- 1) La normativa en México es incompatible con el derecho al olvido, en tanto que la protección de datos personales no puede constituir un límite estático a la libertad de expresión.
- 2) Eso permite que los datos personales de titulares en México continúen, por regla general, en un tratamiento que permita finalizar su ciclo de vida y continuar con los procesos de bloqueo y posterior supresión.
- 3) De esta manera, se puede encontrar la aplicación del concepto de personalidad pretérita, que puede incluir una dimensión individual, social o colectiva, en función de la autodeterminación informativa y, ante la muerte del titular, la protección del derecho a la libertad de expresión.
- 4) De esta manera, existe la posibilidad de que aquellas personas que así lo deseen o para aquellos casos en los que los familiares de la persona fallecida así lo requieran, se puedan crear *ghostbots* que puedan construirse a partir de los registros que sobrevivan a la persona fallecida.
- 5) Las características de los *ghostbots* dependerán del tipo de servicio utilizado, pues puede incluir la creación de un *chatbot*, la elaboración de un avatar o la reconstrucción de una persona mediante la inteligencia artificial; esto es, dependerá del desarrollador los alcances que podría tener.
- 6) La interacción de las personas vivas con los *ghostbots* tendrá diversas implicaciones, como la obtención de información acerca de las personas con las que interactúan, revelando aspectos íntimos de su

personalidad, que podrían ser recabados para diversas finalidades, como lo es la obtención de tendencias electorales.

- 7) El desarrollo de los *ghostbots* o de cualquier otra tecnología puede, eventualmente, permitir el desarrollo de una conciencia con razonamiento complejo, que podría intentar tomar la identidad de la persona fallecida que les sirvió de base para su evolución.
- 8) Las empresas o desarrolladores deberán considerar que, si bien no existe una regulación específica que vigile este tipo de actividades, lo cierto es que aún se encuentran sujetos a las responsabilidades que deriven del mal uso de los datos personales de una persona fallecida.

A partir de lo siguiente, dentro del presente trabajo se realizan las siguientes propuestas relacionadas con las dimensiones de la personalidad pretérita referidas en el título II del presente ensayo:

- 1) Personas físicas (dimensión individual):
  - a) Aunque el Código Civil del estado en que residan no reconozca la existencia de un testamento digital, lo cierto es que el patrimonio digital que han acumulado a lo largo de su vida es parte de la masa de bienes que son susceptibles de ser dispuestos después de su fallecimiento, por lo que es recomendable dejar instrucciones claras sobre su uso después de su muerte natural.
  - b) Para el caso de que la red social, servicio de cómputo en la nube o cualquier otro servicio digital permita desplegar acciones concretas para los bienes digitales contenidos en ellos después de la muerte, se recomienda utilizarlas para evitar dejarlos sin instrucciones y dificultar con ellos su administración por parte de los herederos.
  - c) En caso de que la persona no hubiera dispuesto expresamente el destino de sus bienes digitales, sea por la ausencia de una disposición testamentaria o por la deficiencia en estas, es oportuno que el albacea nombrado judicialmente pueda reunir y realizar un inventario de estos para que se designe su destino final, con la anuencia de los herederos.
  - d) Para el supuesto en que la persona decida que sus datos personales sean utilizados para la construcción de un *ghostbot*, se

recomienda analizar la política de privacidad y los alcances contenidos en sus condiciones de uso, a fin de conocer en qué consistirá el tratamiento de sus datos personales y las acciones que, en su caso, sus descendientes podrán ejercitar en casos de mal uso.

- e) Igualmente, será necesario establecer qué datos personales sí podrán ser utilizados y cuáles no, así como el destino final de aquellos que no podrán ser usados.
  - f) Ante un eventual desarrollo de sistemas de inteligencia artificial generativa o cualquier otra tecnología que permita alcanzar un nivel de razonamiento complejo que permita adoptar consciencia por parte del modelo elegido, verificar cuáles serían los permisos que podrían otorgarse, o bien dejar instrucciones claras para conocer cómo podrán proceder las autoridades en casos concretos, como la expedición de documentos de identidad o para participar en procesos democráticos.
- 2) Familiares y personas cercanas a la persona fallecida (dimensión familiar):
- a) Buscar ayuda profesional (tanatología) para procesar adecuadamente el duelo, atendiendo a que la reconstrucción de una persona en medios digitales puede significar riesgos tanto de mal uso de los datos personales de personas fallecidas como eventuales perfilamientos con fines comerciales que podrían no serles informados.
  - b) En caso de que la última voluntad de la persona fallecida fuera la destrucción de sus bienes digitales, proceder con técnicas de borrado seguro de datos personales.
  - c) Por cuanto hace a que no hubiera dejado disposición relacionada, será necesario que reúnan los archivos que conforman el patrimonio digital y se proceda, de preferencia, a su destrucción o eliminación. Cuando ello no sea posible, vigilar que los datos personales no sean utilizados por terceros no autorizados y proceder legalmente en aquellos casos que detecten un mal uso de estos.
  - d) En aquellos que se opte por la utilización de un *ghostbot*, es necesario que se revisen los términos y condiciones que rigen su desarrollo, así como las políticas de privacidad que en su caso resulten aplicables, para conocer las condiciones que rigen el

tratamiento de los datos personales, tanto del usuario como de la persona fallecida.

3) Estado y sociedad (dimensión social):

- a) Dentro de los proyectos de ley relacionados con el desarrollo de la inteligencia artificial, deben proponerse parámetros mínimos para el respeto de la memoria de las personas fallecidas, así como en el desarrollo de *ghostbots* o cualquier otra tecnología que implique el uso de tecnologías de inteligencia artificial generativa que utilicen datos personales de personas fallecidas.
- b) Dentro de las disposiciones político-electorales, prohibir el uso de datos personales obtenidos a partir de la interacción de personas con *ghostbots* para fines electorales.
- c) Impulsar una cultura de sensibilización de que los datos personales en soportes digitales pueden sobrevivir a las personas, por lo que es necesario que se indique la posibilidad de establecer parámetros para su utilización después del fallecimiento.
- d) Generar espacios de reflexión en los que los técnicos y los científicos sociales puedan intercambiar experiencias acerca de los desarrollos tecnológicos y sus grados de madurez, para impulsar la discusión respecto al establecimiento de una definición y características sobre la inmortalidad digital y la posibilidad de establecer instituciones jurídicas que respondan a los retos que podría implicar la posible reincorporación del titular a partir de sus datos personales.
- e) Abordar, a partir del desarrollo tecnológico, la posibilidad de incluir en el debate público a los *ghostbots*; que se acredite que pueden contar con un nivel de razonamiento complejo, así como de conciencia de su existencia, a partir de la reconstrucción de la personalidad de una persona fallecida, para determinar si se trata de una extensión de la persona fallecida o se trata de una nueva entidad. En ese último caso, señalar cuál podría ser su naturaleza jurídica.
- f) Para cualquier desarrollo técnico que permita la creación de *ghostbots*, será necesario medir los posibles impactos en la privacidad y en la protección de los datos personales, tanto de la persona fallecida como de quien los utilizará, esto por medio

de evaluaciones de impacto en la privacidad o el instrumento que tenga esa finalidad.

Mediante la aplicación de algunas de esas propuestas, se puede avanzar también en las medidas que deben adoptarse para proteger la condición de la personalidad pretérita, esto en beneficio tanto de la memoria de las personas fallecidas como de los familiares, amigos y sociedad en su conjunto en la que se desarrolló quien fuera el titular de los datos personales.

## Referencias

### Artículos académicos:

- Cámara Lapuente, Sergio. (2020). La lesión por medios digitales de la personalidad pretérita del fallecido. Vulneraciones del honor, intimidad, imagen y datos personales del difunto en redes sociales, publicaciones digitales y otros canales de difusión electrónica. *Revista de Derecho Civil*, vol. VII, núm. 5 (octubre-diciembre, 2020) Estudios, pp. 117-174, disponible en <https://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/632/499>
- Cuestas Eduardo. (2023). El razonamiento clínico y la inteligencia artificial, en *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas* de la Universidad Nacional de Córdoba; 80(4):306-310, disponible en <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10851391/>
- Edina Harbinja, Lilian Edwards, Marisa McVey. (2023). Governing ghostbots, en *Computer Law & Security Review*, Volume 48, disponible en <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026736492300002X>
- Figueroa-Torres, Mauricio. (2024). Affection as a service: ghostbots and the changing nature of mourning, en *Computer Law & Security Review*, Volume 52, disponible en <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364924000104>
- Gutiérrez Santiago, Pilar. (2016). La llamada “personalidad pretérita”: Datos personales de las personas fallecidas y protección post mortem de los derechos al honor, intimidad y propia imagen, en *Actualidad jurídica iberoamericana*, no. 5, 1, Universidad de Valencia, 2016, págs. 201-238, disponible en <https://roderic.uv.es/rest/api/core/bitstreams/606dcfd1-2781-4982-9e47-1b06589f58d6/content>
- Harju, Anu A. (2024). “Theorising digital afterlife as techno-affective assemblage: on relationality, materiality, and the affective potential of data”, en *Social Sciences* 13, no. 4: 227, disponible en <https://www.mdpi.com/2076-0760/13/4/227>
- Öhman, Carl J. y Watson David. (2019). Are the dead taking over Facebook? A Big Data approach to the future of death online. *Big Data & Society*, 6(1). Disponible en <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2053951719842540>

### **Sitios de internet:**

- Amnistía Internacional. (2019). *“El gran hackeo”: Cambridge Analytica es sólo la punta del iceberg*, disponible en <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/07/the-great-hack-facebook-cambridge-analytica/>
- Microsoft. (2024). Copilot (versión del 31 de julio) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. <https://copilot.microsoft.com/>
- OpenAI. (2024). ChatGPT (versión del 31 de julio) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. <https://chat.openai.com/chat>
- Política de privacidad. (2024), Meta, disponible en <https://www.facebook.com/privacy/policy/>

### **Trabajos de grado:**

- Lima Estrada, Eduardo. (2018). *Preservación y protección de bienes digitales ante servicios digitales de publicidad: análisis del caso de Google My Business*, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, disponible en <http://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1027/318>

### **Legislación:**

- ACT -PUB/19/12/2017.10, Acuerdo mediante el cual se aprueban, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público. (2024). <https://tinyurl.com/2alx5rx5>
- Código Civil para el Distrito Federal. (2024), [https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/codigos/CODIGO\\_CIVIL\\_PARA\\_EL\\_DF\\_12\\_1.pdf](https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/codigos/CODIGO_CIVIL_PARA_EL_DF_12_1.pdf)
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. (2010). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>
- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. (2017). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf>

### **Sentencias:**

- Amparo en revisión 341/2022, Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022). <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/transparencia/resoluciones/documentos/AR-341-2022-Engrose.pdf>

**Notas periodísticas:**

Melgoza Delgado, Rocio. (2024, 15 de junio). Duelo e inteligencia artificial: ¿ayuda u obstáculo para superar la pérdida de un ser querido? *El economista*. Disponible en <https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/IA-Chatbots-para-superar-el-duelo-por-una-muerte-Lejos-muy-lejos-esto-dice-especialista-20240614-0105.html>

## **Autorías y colaboraciones**

### **Edgar Bruno Díaz Castro**

Licenciado en Derecho y Ciencia Política por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores y maestro en Ciencia de Política Pública Social por la Universidad de Pensilvania, donde fue becario Fulbright. Tiene experiencia en gobierno local y en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas y programas sociales. Ha sido galardonado en los ámbitos estatal y nacional con el Premio de la Juventud por su aporte al mérito cívico, la cultura política y la democracia.

### **Alicia Esparza Jiménez**

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como oficial auxiliar, analista en sistemas macrocomputacionales, jefa de departamento, subdirectora, dictaminadora y directora del Archivo Central en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ocupó el cargo de subdirectora de Registro y Control en la Dirección de Archivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha tomado cursos en materia de archivos, bibliotecología, gestión documental, transparencia, protección de datos e inteligencia artificial.

## **Felipe Alfredo Fuentes Barrera**

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y con especialidad judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Valle de Toluca. Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlató.

Es autor de diversos artículos y publicaciones académicas. Impartió clases en las facultades de Derecho de las universidades de Xalapa, de Guadalajara, la Autónoma del Estado de México y el Instituto de la Judicatura Federal, extensión Tabasco.

Es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre de 2016. De enero de 2019 a noviembre de 2020 fue magistrado presidente y del 10 de agosto al 1 de septiembre de 2021 fue nombrado magistrado presidente por Ministerio de Ley.

## **Juan Jesús Góngora Maas**

Abogado por la Universidad Autónoma de Yucatán. Máster en la Protección de los Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana.

Abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2019) y asesor jurídico de Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, exjuez y expresidente de esta corte (2014-2018 y 2020-2022).

## **Marene Jacquelin Hernández Lozada**

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con diplomado en Juicio de Amparo y especialidades en derechos humanos, transparencia, acceso a la información, protección de datos, rendición de cuentas, perspectiva de género y materia electoral.

Participó en la creación de la inteligencia artificial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el Micrositio Archivos. Fue auxiliar jurídico en delitos electorales en el Instituto Nacional Electoral y colaboró en investigaciones acerca de la normativa electoral federal y regional.

### **Eduardo Lima Estrada**

Licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en Derecho, con especialidad en Protección de Datos Digitales, por el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación. Se desempeñó en diversos puestos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales, tanto en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como en la Administración pública federal y la iniciativa privada. Se desempeña como consultor en ambas materias.

### **Diego Emiliano Martínez Pavilla**

Licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Actualmente, se desempeña como secretario de apoyo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito académico, ha realizado investigaciones acerca de la inteligencia artificial y el derecho, con una publicación en la *Revista Iberoamericana de Derecho Informático*, y ha colaborado con integrantes del Sistema Nacional de Investigadores.

### **Eligio Benjamín Osorio Hernández**

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en responsabilidades administrativas, y estudiante de la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales en la Universidad de Guadalajara.

Se ha desarrollado como abogado litigante en materia administrativa y ha formado parte de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Energía. Actualmente es asesor jurídico en la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.

### **Fernando Ramírez Ordás**

Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde se graduó con la distinción *cum laude* en noviembre de 2020, con la tesis *Acciones colectivas en México: una oportunidad perdida para la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales*. Actualmente es director de Investigación Internacional en la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

### **Jimena Rolón Domínguez**

Abogada egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desarrolla como emprendedora en el ramo textil de su propia empresa.

Cuenta con experiencia en diversas áreas del Órgano Interno de Control, donde solventa investigaciones de quejas y denuncias, desarrolla el procedimiento administrativo de responsabilidades y de inconformidad y las auditorías realizadas a áreas administrativas de las dependencias.

### **Dante Arturo Salgado González**

Profesor titular de tiempo completo e investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, desde 1993. Cuenta con doctorado y maestría en Literatura y con las licenciaturas en Literatura Hispánica y en Derecho, todos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2006, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Consejo Nacional de las

Humanidades, la Ciencia y la Tecnología, Nivel I. Recibió la Máxima Distinción para Profesores de Tiempo Completo por parte de la Secretaría de Educación Pública.

### **Anahí Silva Tosca**

LL. M. en Ciències Jurídiques Avançades por la Universitat Pompeu Fabra. Estudios de especialización en Giustizia Costituzionale e Tutela Giurisdizionale dei Diritti por la Univesità di Pisa, así como en Género y Políticas de Igualdad por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es abogada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente cuenta con máster en Derecho Electoral, Parlamentario y Técnica Legislativa por la Universidad Castilla-La Mancha. Es coordinadora de Instrucción Recursal en el Instituto Nacional Electoral.

### **Mónica Aralí Soto Fregoso**

Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde noviembre de 2016, nombrada por unanimidad por el Senado de la República. Fue elegida como magistrada presidenta de la Sala Superior a partir del 1 de enero de 2024. Es experta ante la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos. Actualmente es presidenta del Observatorio de Género de la Red Mundial de Justicia Electoral.

### **Irene Spigno**

Doctora en Derecho Público Comparado por la Universidad de Siena. Es experta en derecho constitucional comparado y en discursos de odio. Actualmente es directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila y directora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de este mismo centro de investigación.

*11.º Concurso Nacional de Ensayo  
en Materia de Justicia Electoral Abierta:  
los Aportes de la Transparencia, el Acceso a la Información,  
la Protección de Datos Personales y los Archivos 2024.  
Ensayos ganadores y trabajos sobresalientes*  
se terminó de editar en la Dirección General de Documentación  
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  
Carlota Armero 5000, CTM Culhuacán, 04480, Coyoacán,  
Ciudad de México.

En esta edición del concurso se premiaron las aportaciones de la ciudadanía a los distintos ámbitos, en materia electoral, de la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y los archivos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, organizó este certamen, en el que se recibieron 52 ensayos, de los cuales 21 corresponden al género femenino, 30 al masculino y 1 al no binario. El conjunto de los trabajos fue evaluado por un jurado formado por personas integrantes de los órganos garantes de transparencia estatal y federal, de las universidades Autónoma de Baja California Sur y Autónoma de Coahuila y del Consejo de la Judicatura Federal. Se eligieron los tres primeros lugares, así como los ensayos sobresalientes.

ISBN 978-607-708-859-2



9 786077 088592